



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm).**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur/ Tgl. Lahir : 58 Tahun / 23 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kp. Surade Wetan No.20 RT 002 RW 001
Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
4. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
5. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025.
6. Majelis Hakim, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alif Putra Utama, S.H., M.H., CPCLE, Aria Zaenal Anwar, S.H., M.H., Dilla Purnamanegara, S.H, para

Hal 1 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alif Putra Utama, S.H., M.H & Partners, berkedudukan di Jalan Terusan Jakarta Ruko Puri Dago A7 No. 352 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A/001/KUASA/VI/2025 tertanggal 24 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bandung Kelas IA Khusus tanggal 1 Juli 2025 di bawah Nomor 122/SK/TPK/07/2025/PN Bdg; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tanggal Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan
4. Menghukum Terdakwa **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp40.000.000 (empat

Hal 2 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga pengembalian tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti)

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/728/LS/RS/2020 tanggal 29 Desember 2020, tentang pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Pembayaran MC 01 (51,25%). Kegiatan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Jampang Kulon T.A. 2020 sebesar Rp.10.103.441.646,39, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
2.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 932/728/LS/PEN/RS/2020, tanggal 29 Desember 2020, tentang pembayaran langsung belanja modal pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan kantor progress 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00 yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM;
3.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Depok Nomor: 096/DEP-RB/20, tanggal 28 Desember 2020, nomor rekening 0090151258001 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
4.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/11221/LS/PEN/BPKAD, tanggal 30 Desember 2020, perihal pembayaran 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00, pekerjaan pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon yang ditandatangani Kuasa BUD Fenti Rachmawati., SE., Msi;
5.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1974-Keu, tanggal 28 Desember 2020, untuk pembayaran MC01 Progres 51,25% pembangunan rawat inap lanjutan RSU jampang Kulon T.A. 2020 senilai Rp.10.103.441.646,39; -> Ramdan Nugraha (KPA)
6.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/2001/Keu tanggal 23 Desember 2021 ditanda tangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;

Hal 3 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



7.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.00/03.0/001973/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
8.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Operasi Nomor : 02.00/03.0/001973/LS//1.02.0.00.0.00.01.00/P.03/12/2021 T.A.2021 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209,00 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
9.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1811-Keu, tanggal 6 Desember 2021, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021, sebesar Rp.7.168.022.209,98 ditandatangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes dan Direktur PT. BACHTIAR MARPA PRIMA Saudara HENGKI TP NAINGGOLAN;
10.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Referensi Bank PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perseo), Tbk Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor : B.3891-V/KC/OPS/11/2021, tanggal 26 November 2021 dengan nomor rekening 0378-01-002171-30-5 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
11.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS, tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara ROSA ROSANA, SE selaku PPK SKPD;
12.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor:02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.7.168.022.209, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61%;
13.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor :

Hal 4 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	900/5603/Keu/2020, tanggal 5 Agustus 2020 ditanda tangani kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat → dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
14.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/244/LS/RS/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM dan Ir. Budi Supriantoro selaku Direktur PT. Anggelia Oerip Mandiri;
15.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/243/LS/RS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
16.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1134-Keu, tanggal 4 Agustus 2020 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
17.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk cabang Cibinong Nomor :392/CIB-OJA/2020 tanggal 29 Juni 2020, dengan nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
18.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 938/4989/LS/BPKAD Tanggal 14 Agustus 2020, sebesar Rp.346.234.460,00, tentang pembayaran uang muka 20% belanja jasa konsultasi pengawasan (supervision)/ manajemen kontruksi;
19.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/7549/Keu/2020, tanggal 7 Oktober 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
20.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 932/364/LS/ RS/2020, Tanggal 6 Oktober 2020, tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
21.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/364/LS/RS/2020 T.A. 2020 tanggal 6 Oktober

Hal 5 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	2020, tentang belanja jasa konsultasi pengawasan / pembayaran termin 1 60% sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
22.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1459-Keu, tanggal 5 Oktober 2020 , tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
23.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
24.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/6636/LS/BPKAD, tanggal 8 Oktober 2020, tentang pembayaran termin 1 60% pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.830.962.704,00;
25.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor: 900/7938/Keu/2020, tanggal 26 Oktober 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
26.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/419/LS/ RS/2020, tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
27.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/419/LS/RS/2020 tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
28.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1563-Keu, tanggal 21 Oktober 2020 ,tentang belanja konsultasi pengawasan/ pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
29.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September

Hal 6 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	2020, nomor rekening 0096564322001 a.n. PT. Angelia Oerip Mandiri;
30.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/7203/LS/BPKAD, tanggal 27 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00;
31.	2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/9948/Keu/2020, Tanggal 30 November 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
32.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/528/LS/ RS/2020, Tanggal 24 November 2020 tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
33.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor : 932/...(tanpa nomor)/LS/RS/2020 tanggal 24 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.134.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
34.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1681-Keu, tanggal 10 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
35.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. Angelia Oerip Mandiri;
36.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/8584/LS/ BPKAD, tanggal 3 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00;
37.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/11469/Keu/2020, tanggal 22 Desember 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;

Hal 7 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



38.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/695/LS/ RS/2020 Tanggal 21 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp. 175.070.676,- ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/695/LS/RS/2020 T.A 2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
40.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1903.A-Keu, tanggal 15 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00, ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
41.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
42.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/10373/LS/ BPKAD, tanggal 23 Desember 2020, tentang pembayaran Termyn 4 13,36% jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.175.070.676,00.
43.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jawa Barat Nomor : 01-1222/Kanwil/SK/TU-1/PST/1989, tanggal 10 Desember 1989;
44.	1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; -> ditandatangani Saksi BERLI (Kadis Kesehatan)
45.	5 (lima) lembar Asli Surat Perjanjian berdasarkan kontrak harga satuan untuk paket pekerjaan konstruksi pembangunan rawat inap lanjutan RSUD Jampangkulon Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Hal 8 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2020 Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
46.	36 (tiga puluh enam) lembar Asli Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Lampiran I Surat Perjanjian Nomor : 027/05.2-PPK/SSUK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
47.	7 (tujuh) lembar Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Lampiran II Surat Perjanjian Nomor 027/05.2-PPK/SSKK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
48.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05.3-PPK/SPMK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 027/05.4-PPK/SPL-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon;
50.	1 (satu) bundle Asli Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, Addendum 01 Kontrak Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020 Terhadap : Surat Perjanjian (Kontrak) Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
51.	1 (satu) bundle Asli Addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020, terhadap Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020, terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon;
52.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Parsial Nomor : / BAKP.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
53.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /BAPP.AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat;
54.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : /

Hal 9 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAST.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
55.	2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bobot Mingguan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Rumah Sakit Daerah Jampangkulon tanggal 30 Desember 2020;
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/01-PPK/Permohonan lelang/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal : Permohonan Lelang Pengadaan barang/Jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan, Pembangunan Rawat Inap Tahap II, Pembangunan Gedung Diagnostict Center dan Pembangunan Gedung Limbah Medis RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat; -> ditandatangani KPA Ramdhan Nugraha
57.	3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 027/05-PPK/RPP-RI.Lanjutan/2020, tanggal 19 Juni 2020, Perihal : Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
58.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/05.1-PPK/SPPBJ-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020;
59.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/05.3-PPK/und-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis;
60.	2 (dua) lembar Asli Notulen Rapat Teknis, tanggal 26 Juni 2020;
61.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06-PPK/Uji-Ri.Lanjutan/2020, tanggal 01 Juli 2020, Perihal : Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung;
62.	4 (empat) lembar Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA, tanggal 13 Juli 2020 Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi TA 2020;
63.	1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA HASIL ASSESMENT STRUKTUR PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN No. 027/06.2-PPK/BA-Ri.Lanjutan/2020, tanggal 28 Juli 2020;
64.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.3-PPK/PCM-Ri.Lan/2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal : Undangan PCM (Pra Construction Meeting) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
65.	1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Acara Pra Construction Meeting Gedung Rawat Inap RSU Jampangkulon, tanggal 04 Agustus 2020;

Hal 10 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.7-PPK/und-RI.Lanjutan/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal : Koordinasi Kelanjutan Asesmen Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap Lanjutan;
67.	1 (satu) berkas Asli PERJANJIAN, tanggal 18 AGUSTUS 2020, PEKERJAAN KAJIAN TEKNIS PERKUATAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP RSUD JAMPANG KULON SUKABUMI;
68.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, Perihal : Peringatan;
69.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;
70.	2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 005/187-A-PPK, tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Undangan;
71.	1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat, Kegiatan : Rapat Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon, tanggal 23 November 2021;
72.	2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 23 Februari 2021;
73.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1) Nomor : /BAST.BMP/RI.LANJUTAN/IV/2021, tanggal 16 April 2021;
74.	1 (satu) lembar Asli BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN Nomor 04390117200000108;
75.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03-PPK/SPPBJ-MK/2020, tanggal 14 Februari 2020;
76.	34 (tiga puluh empat) lembar Asli SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK;
77.	3 (tiga) lembar Asli SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK;
78.	5 (lima) lembar Asli SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi Nomor : 027/04-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020;
79.	1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) nomor : 027/05-PPK/SPMK-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020 paket pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi;

Hal 11 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



80.	7 (tujuh) lembar Asli ADDENDUM KONTRAK PEKERJAAN : BELANJA JASA MANAJEMEN KONTRUKSI DI RSUD JAMPANGKULON KONTRAK : 027/04-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020, ADDENDUM : 027/06-PPK/add.SP-MK/2020, tanggal 1 Desember 2020;
81.	3 (tiga) lembar Asli Permohonan Mobilisasi Personil Nomor : 027/05-PPK/MK/2020, tanggal 14 Desember 2020;
82.	3 (tiga) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 31 Desember 2019;
83.	5 (lima) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 27 Oktober 2020;
84.	4 (empat) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 31 Desember 2019;
85.	15 (lima belas) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung) No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 22 Mei 2020;
86.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 1 (satu), Periode : (24 Juli s/d 30 Agst);
87.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 2 (dua), Periode : (31 Agt s/d 27 Sept);
88.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 3 (tiga), Periode : (28 Sept s/d 25 Okt);
89.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 4 (empat), Periode : (26 Okt s/d 29 Nop);
90.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 5 (lima), Periode : (24 July s/d 31 July 2020);
91.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat

Hal 12 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	Inap Lanjutan, Bulan Ke : 6 (enam), Periode : (01 August s/d 31 August 2020);
92.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 7 (tujuh), Periode : (01 September s/d 30 September 2020);
93.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 8 (delapan), Periode : (01 October s/d 31 October 2020);
94.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 9 (sembilan), Periode : (01 November s/d 30 November 2020);
95.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 10 (sepuluh), Periode : (01 December s/d 31 December 2020);
96.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 11 (sebelas), Periode : (01 January s/d 31 January 2020);
97.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 12 (dua belas), Periode : (01 February s/d 18 February 2020);
98.	1 (satu) lembar Print Out Jaminan Penawaran, Nomor Jaminan Penawaran : PP050411120011046, tanggal 12 Mei 2020;
99.	1 (satu) bundel Print Out Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) Nomor : 001/SP-KSO/BMP-PK/V/2020, tanggal 13 Mei 2020;
100.	1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa KSO, tanggal 13 Mei 2020;
101.	1 (satu) bundel Print Out Daftar Kuantitas dan Harga;
102.	1 (satu) lembar Print Out Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
103.	1 (satu) lembar Print Out Jadwal Pelaksanaan Kurva S Jangka waktu pelaksanaan;
104.	1 (satu) bundel Print Out Metode Pelaksanaan;
105.	1 (satu) bundel Print Out Data Peralatan Utama;
106.	1 (satu) bundel Print Out Data Personel Manajerial;
107.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

Hal 13 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	2 (dua) lembar Print Out Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakan tanggal 13 Mei 2020;
109.	1 (satu) bundel Print Out Spesifikasi Teknis;
110.	1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas, tanggal 13 Mei 2020;
111.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
112.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
113.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. PUTRA KENCANA;
114.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. PUTRA KENCANA;
115.	1 (satu) berkas Print Out Akte Salinan Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Berkedudukan di Jakarta, Nomor : 162, tanggal 26 Juni 1988, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. suharjo No. 115 BX Jakarta;
116.	1 (satu) berkas Print Out Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 162, tanggal 24 Desember 1991 , yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. Suharjo No. 115 BX Jakarta;
117.	1 (satu) lembar Print Out Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2706. HT.01.01.TH.93, tanggal 3 Mei 1993;
118.	1 (satu) berkas Print Out Akte Berita Acara Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 322, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah DRAJAT DARMADJI, S.H yang beralamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
119.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57805.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 26 November 2009;
120.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 141, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NOVIANTI,

Hal 14 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	S.H., MM yang beralamat Jln. Matraman Raya No. 99 A Jakarta Timur;
121.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-06800.40.20.2014, tanggal 20 Agustus 2014;
122.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 22, tanggal 13 September 2016, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
123.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017843.AH.01.02.TAHUN 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, tanggal 01 Oktober 2016;
124.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 78, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
125.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.OI .03-0156525, tanggal 27 Juli 2017, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
126.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 4, tanggal 4 Juni 2018, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
127.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0211941, tanggal 04 Juni 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
128.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para

Hal 15 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 106, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
129.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-0066988.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 09 September 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
130.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 80, tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Baladewa Kiri No. 17 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat;
131.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023655.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 01 April 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
132.	29 (dua puluh sembilan) lembar Fotocopy Gambar Perkuatan Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon dengan uraian : 1. Tanggal 31 Agustus 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Pondasi Tipe P.2 & Tipe P.3, b. Detail Potongan Penulangan Borepile Pondasi Perkuatan Tipe P.2 & P.3, c. Detail Potongan Pondasi Perkuatan Tipe P.2, d. Denah Pondasi Perkuatan Tipe P.3, Detail Potongan Perkuatan Pondasi Tipe P.3. 2. Tanggal 24 September 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Kolom LT.1 Tipe K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELEVASI -0,60 s.d +4,10, b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELV -0,60 s.d +4,10, c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, f. Denah Perkuatan Kolom LT 2 Tipe K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 Elevasi +4,20 s.d +8,30, g. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2

Hal 16 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	ELV +4,20 s.d +8,30, h.Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) B Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, i. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, j. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, k.Denah Perkuatan Kolom LT. 1 Tipe K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 Elevasi +8,40 s.d +12,50, l. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 ELV +8,40 s.d +12,50, m. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) C Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, n.Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, o.Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, p.Isometi Perkuatan Kolom. 3. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : a. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, b. Balok Anak 25/60 (BST-2), c. Balok Induk 25/60 (BST-1), d. Balok Induk 25/60 (BST-4), e. Balok Induk 30/60 (BST-3), f. Balok Induk 25/60 (BST-6), g. Balok Induk 30/60 (BST-5), h. Balok Induk 25/60 (BST-8), i. Balok Induk 25/60 (BST-7), j. Balok Induk 30/60 (BST-10), k. Balok Induk 25/60 (BST-9), l. Balok Induk 30/60 (BST-3), m. Balok Induk 25/60 (BST-12), n. Balok Anak 25/60 (BST-11), o. Balok Induk 25/60 (BST-13). 4. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : p. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, q. Balok Anak 25/60 (BST-2), r. Balok Induk 25/60 (BST-1), s. Balok Induk 25/60 (BST-4), t. Balok Induk 30/60 (BST-3), u. Balok Induk 25/60 (BST-6), v. Balok Induk 30/60 (BST-5), w. Balok Induk 25/60 (BST-8), x. Balok Induk 25/60 (BST-7), y. Balok Induk 30/60 (BST-10), z. Balok Induk 25/60 (BST-9), aa. Balok Induk 30/60 (BST-3), bb. Balok Induk 25/60 (BST-12), cc. Balok Anak 25/60 (BST-11), dd. Balok Induk 25/60 (BST-13). 5. Tanggal 18 Oktober 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Kolom LT. 4, b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.3 (SJ) & K.4 (SJ) LT.4 ELV +12,60 s.d +16,70,
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.4 (SJ) Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) a Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) b Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, f. Denah Perkuatan Balok LT. 4, g. Balok Induk 25/60 (BST-2), h. Balok Induk 25/60 (BST-1), i. Perkuatan struktur Dak Tangga.
133.	Daftar Rekening Koran a. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000244309 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juni 2020 s.d 24 Agustus 2020; b. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000243303 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juli 2020 s.d 24 Agustus 2020; c. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pemberitahuan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR, tanggal 10 Agustus 2020, perihal: Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong; d. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cabang 0025-Depok Nomor Rekening 0072307712001 an. BACHTIAR MARPA, Periode 09 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020; e. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801031695504 an. HENGKI TPN, Periode 13 Oktober 2020 s.d 27 April 2021; f. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801002170309 a.n BACHTIAR MARPAPRIMA., Periode 01 Januari 2021 s.d 16 Maret 2021; g. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang JKT Klender Nomor Rekening 1660001931062 an. HENGKI TPN, Periode 1 Desember 2020 s.d 31 Maret 2021
134.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755111, tanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar

Hal 18 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp.336.700.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2020 Jam 14:23:25 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
135.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755121, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:14:07 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
136	1 (satu) lembar Asli CEK No. CEK CGG 755122, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:15:03 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa HENGKI TUMPAL
PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)

6. Menghukum Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP ROSIDIN S.KM BIN IGON MARGONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Hal 19 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa CECEP ROSIDIN S.KM BIN IGON MARGONI dari seluruh dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa CECEP ROSIDIN S.KM BIN IGON MARGONI dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan harkat, martabat, nama baik, serta hak-hak Terdakwa CECEP ROSIDIN S.KM BIN IGON MARGONI dalam kedudukan, kemampuan, dan harkatnya seperti semula.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa CECEP ROSIDIN S.KM BIN IGON MARGONI dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Kami selaku Tim Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam persidangan ini agar dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atau setidaknya putusan lepas bagi Terdakwa atau putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada tetap dengan tuntutan semula.

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasehat Hukum atas replik (tanggapan) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **CECEP ROSIDIN bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa

Hal 20 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BACHTIAR MARPA PRIMA Nomor 4 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ROSE TAKARINA, S.H, Notaris DKI Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0211941 tanggal 04 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BACHTIAR MARPA PRIMA, selaku Pelaksana Kegiatan (Penyedia) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Berdasarkan Kontrak Harga Satuan Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 tanggal 8 Juli 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jalan Pasteur Nomor 25, Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Jalan Cibarusah No. 01 Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 21 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 tanggal 31 Desember 2019 pada akun Belanja Modal Pembangunan Rawat Inap Lanjutan senilai Rp26.492.281.200,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya, karena adanya *refocussing* anggaran, pekerjaan tersebut didanai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-116/SMI/0920 dan Nomor 900/116/BPKAD tanggal 24 September 2020. Nilai anggaran pekerjaan tersebut berkurang menjadi senilai Rp21.918.600.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020. Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut merupakan lanjutan dari Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, dimana Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT SUMBER BAYAK KREASI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 027/04-PPK/SP-Perawatan/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp32.126.923.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Kontrak pekerjaan tersebut mengalami 1 kali *addendum* melalui *Contract Change Order* tanggal 19 November 2018 senilai Rp32.126.932.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Mei s.d. 25 Desember 2018. PT SUMBER BAYAK KREASI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 30A/LKPP/PT.SBK/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 bahwa progres pekerjaan sebesar 27,891%. Item pekerjaan yang telah terpasang atas progres 27,891% tersebut antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan senilai Rp8.960.520.094,00 (delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak.

Hal 22 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen). Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan lima kali penyetoran ke kas daerah seluruhnya senilai Rp448.917.550,00 (Rp100.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + 50.000.000,00 + Rp23.917.550,00).

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan TA 2018 tersebut bermasalah dan tidak selesai, dimana berdasarkan *Final Report* Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan sebagai berikut:

- a) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang sebesar 4,535%;
- b) Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan menunjukkan hal berikut.
 - (1) Kebocoran pada area sisi-sisi bangunan di setiap lantainya terutama pada lantai 4; dan
 - (2) Beberapa balok mengalami retak struktur, retak yang terjadi yaitu retak memanjang dan lebar.
- c) Dari hasil *hammer test*, hasil rata-rata pengujian *hammer test* 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI 2847-2013;
- d) Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- e) Dari hasil rata-rata kuat tekan dari semua benda uji, hasil rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat mutu perencanaan yaitu K-225. Dari total benda uji 37 buah, mutu beton hasil pengujian tidak memenuhi syarat minimum digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2847-2013 = 17,00 MPa;
- f) Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;

Hal 23 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- g) Hasil analisis simpangan per lantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y hanya lantai 1 dan dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012;
- h) Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Hampir 62 frame balok yang tidak kuat menahan beban-beban yang bekerja. Terjadi kondisi *overreinforced* artinya penampang akan berperilaku getas (*non-dactail*) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba;
- i) Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang berkerja (Rasio P-M-M > 1), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level *collapse preveintion*;
- j) Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat; melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (**Tidak aman**); dan
- k) Dari hasil analisis bahwa sistem pondasi hanya aman jika kondisi beban tekan saja, namun untuk kondisi beban tarik yang diakibatkan beban gempa, sistem pondasi **Tidak aman**. Selain itu ditinjau dari kondisi beban gempa yang menimbulkan aksi beban horizontal (beban lateral) sistem pondasi **Tidak aman**.

Bahwa kemudian pada tahun 2019, Saksi ERDI GUNAWAN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, menganggarkan Kegiatan “Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampang Kulon”. Dalam menganggarkan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi ERDI GUNAWAN tidak menggabungkan pekerjaan perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam satu kegiatan Manajemen Konstruksi, melainkan membagi kegiatan dalam tiga sub kegiatan:

- a) Konsultan *Feasibility Study*, khusus ditujukan untuk menguji kelayakan bangunan atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Konsultan Manajemen Konstruksi, untuk mengawasi proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2020; dan
- c) Konsultan Pengawasan Berkala, untuk memfasilitasi konsultan perencanaan memantau pekerjaan yang dilaksanakan apakah sesuai perencanaan atau tidak. Khusus untuk Gedung Rawat Inap Lanjutan, hal ini ditambah dengan reviu DED karena merupakan pekerjaan lanjutan

Bahwa kemudian Saksi ERDI GUNAWAN diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan "Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampang Kulon" berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020. Dari tiga sub kegiatan tersebut, hanya Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi yang diajukan Saksi ERDI GUNAWAN kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilelang lebih awal sebelum DPA disahkan. Proses lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2019, dengan pemenang PT ANGELIA OERIP MANDIRI. Selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/04-PPK/SP-MK/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa Saksi ERDI GUNAWAN tidak merealisasikan kegiatan Konsultan *Feasibility Study* meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi, padahal berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020 menunjukkan bahwa anggaran untuk Biaya Personel Sub Kegiatan Konsultan *Feasibility Study* bertambah dari Rp244.810.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp336.934.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan anggaran yang hilang hanya Biaya Non Personel senilai Rp100.640.000,00 (seratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, anggaran RSUD Jampang Kulon yang tercantum pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak berubah (berkurang) selama periode *refocussing* pertama pada pertengahan Maret 2020 sampai dengan *refocussing* ketiga pada bulan April 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa sub kegiatan

Hal 25 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan *Feasibility Study* masih tersedia anggarannya. Namun, Saksi ERDI GUNAWAN tidak pernah mengajukan lelang dan melaksanakan sub kegiatan Konsultan *Feasibility Study* tersebut, dengan alasan anggarannya terpotong pada saat *refocussing* anggaran karena Covid-19 padahal hasil Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 tersebut sudah lama terbengkalai dan dari progres pekerjaan yang telah terpasang atas progres 27,891% tersebut antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp8.960.520.094,00 (delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak tersebut dan terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen). Jadi senyatanya fisik pekerjaan tidak mencapai 27,891% dan berdasarkan *Final Report* Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Pekerjaan konsultasi perencanaan atas Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon dilaksanakan oleh PT KANTA KARYA UTAMA pada Tahun 2017. Hasil pekerjaan PT KANTA KARYA UTAMA selaku konsultan perencana adalah berupa Gambar Rencana, Dokumen Pengadaan, dan RAB/*Engineer Estimate* (EE) senilai Rp32.780.298.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hasil pekerjaan konsultan perencana ini digunakan dalam penyusunan HPS Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon TA 2018. Selanjutnya pada Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020, Saksi ERDI GUNAWAN mengarahkan Saksi AJAT SUDRAJAT selaku pegawai PT KANTA KARYA UTAMA atas sepengetahuan Saksi ZAENAL MUSTOFA DJAWAHIR selaku Direktur Utama PT KANTA KARYA UTAMA menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres

Hal 26 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian.

Bahwa kemudian **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 mengunggah/menginput nilai HPS Pekerjaan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) senilai Rp23.148.349.925,70 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) menggunakan data yang dibuat oleh PT KANTA KARYA UTAMA tersebut. Selanjutnya **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** mengajukan permohonan Lelang melalui Surat Nomor: 027/01-PPK/Permohonan Lelang/2020, tanggal 11 Maret 2020, hal permohonan lelang pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya terdapat Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Nomor: 800/297-KONSTRUKSI/2020, tanggal 1 April 2020, hal usulan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan, kemudian terbit SURAT PERINTAH dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/297-KONSTRUKSI/2020, tanggal 1 April 2020, untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. DR. IKA MARDIAH., M.Si selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, dengan susunan sebagai berikut.

- 1) Saksi ALEX RUSDI BAIHAKI selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Saksi BONY IRAWAN NOVEMBI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
dan
- 3) Saksi ANTONI DARMAWAN selaku Anggota.

Pemilihan penyedia dilaksanakan secara elektronik melalui SPSE Provinsi Jawa Barat pada laman <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/lelang/55406014> dengan metode lelang Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Pelaksanaan lelang dimulai tanggal 29 April 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana jadwal berikut.

No.	Tahapan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	29/04/2020 16.00	08/05/2020 23.59
2.	Download Dokumen Pemilihan	29/04/2020 16.05	12/05/2020 23.59

Hal 27 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



3.	Pemberian Penjelasan	05/05/2020 09.00	05/05/2020 11.00
4.	Upload Dokumen Penawaran	05/05/2020 11.05	13/05/2020 15.00
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	13/05/2020 15.05	03/06/2020 16.00
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	13/05/2020 15.05	03/06/2020 16.00
7.	Pembuktian Kualifikasi	18/05/2020 08.00	03/06/2020 16.00
8.	Penetapan Pemenang	04/06/2020 08.00	04/06/2020 12.00
9.	Pengumuman Pemenang	04/06/2020 12.05	04/06/2020 23.59
10.	Masa Sanggah	05/06/2020 08.00	11/06/2020 16.00
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12/06/2020 08.00	17/06/2020 16.00

Bahwa terkait adanya pelelangan tersebut Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA bermufakat dengan Saksi AMALIA SABARA untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020, meskipun PT BACHTIAR MARPA PRIMA tidak memenuhi syarat pelelangan, yang mana awalnya pada sekitar bulan Maret – April 2020, Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** menghubungi Saksi AMALIA SABARA dan menanyakan terkait pekerjaan. Atas hal tersebut, Saksi AMALIA SABARA memberikan informasi adanya lelang kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon.

Bahwa selanjutnya Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** memerintahkan Saksi AMINULLOH selaku Staf Administrasi/Keuangan pada PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk menyerahkan sejumlah dokumen kepada Saksi AMALIA SABARA berupa *file company profile*, *user id*, dan *password* LPSE milik PT BACHTIAR MARPA PRIMA serta dokumen tenaga ahli berupa ijazah dan sertifikat keahlian (tidak termasuk Daftar Riwayat Hidup personel tenaga ahli). Selanjutnya untuk memenuhi syarat kualifikasi lelang yang mewajibkan perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengikuti Lelang agar melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan di Jawa Barat, maka Saksi AMALIA SABARA menggunakan PT PUTRA KENCANA sebagai perusahaan di Jawa Barat untuk menjadi KSO dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA yang mana Saksi AMALIA SABARA memiliki data perusahaan PT PUTRA KENCANA tersebut sebelumnya akan digunakan untuk mengikuti lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II RSUD Jampang Kulon, bukan untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon. Saksi AMALIA SABARA memperoleh data PT PUTRA KENCANA berupa *company profile*, pengalaman perusahaan, kop surat, contoh

Hal 28 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, dan contoh stempel perusahaan dari Sdr. RUSLANI EDDY SUSANTO (Alm.) selaku Direktur Utama melalui perantara Saksi FIRDAUS dan Saksi ABDUL RIJAL. Adapun dokumen terkait terbentuknya KSO tersebut, sebagai berikut :

- (a) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 001/SP-KSO/BMP-PK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang *draft* KSO dibuat oleh Saksi AMINULLOH atas perintah dari Saksi AMALIA SABARA;
- (b) Surat Kuasa PT PUTRA KENCANA tanggal 13 Mei 2020 yang berisi pemberian kuasa dari Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH selaku Direktur PT PUTRA KENCANA Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk menandatangani surat penawaran, pakta integritas, surat perjanjian, surat sanggahan, dan surat sanggahan banding atas nama KSO; dan
- (c) Pakta Integritas tanggal 13 Mei 2020 dengan tanda tangan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** dan Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH.

Bahwa terdapat *fee* peminjaman bendera PT PUTRA KENCANA sebagai KSO dengan PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tersebut adalah 1,5% atau sekitar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dimana Saksi AMALIA SABARA meminta Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** untuk mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT PUTRA KENCANA sebagai *fee* konsorsium. Selanjutnya Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** meminta bantuan Sdr. MARPAUNG mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik PT PUTRA KENCANA karena Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Sdr. MARPAUNG mengirimkan bukti transfer melalui *whatsapp* kepada Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** yang selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi AMALIA SABARA. Selain itu Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** pernah

Hal 29 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



memberikan selebar Cek Bank BRI Nomor CGG756482 senilai Rp113.300.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMALIA SABARA kemudian Saksi AMALIA SABARA mengirimkan Cek tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH melalui Saksi FIRDAUS. Cek tersebut juga sebagai fee atas peminjaman PT PUTRA KENCANA yang menjadi KSO PT BACHTIAR MARPA PRIMA. Selanjutnya, Cek tersebut dicairkan ke Bank BRI Cabang Dewi Sartika Bandung dan dinyatakan kosong atau tidak ada nilainya.

Bahwa kemudian Saksi Amalia Sabara menyusun dokumen penawaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran tersebut. Setelah dua atau tiga minggu kemudian, Saksi AMALIA SABARA meminta dokumen legal asli PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk diklarifikasi ke ULP Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan kepada Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** bahwa harus Direktur yang mendampingi pada saat melakukan klarifikasi. Bahwa Saksi AMALIA SABARA menyusun kelengkapan penawaran PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PUTRA KENCANA dengan melampirkan dokumen personel manajerial yang tidak benar, untuk memenuhi persyaratan pada dokumen pemilihan, dengan cara:

- (1) Meminjam *file* SKA, Ijazah, KTP dan NPWP tujuh personel kepada **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN**;
- (2) Membuat dokumen surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan Data Personel Manajerial dengan memalsukan tanda tangan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA;
- (3) Membuat dokumen surat pernyataan kesanggupan dan bekerja (*full time*) dengan memalsukan tanda tangan tujuh personel dan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN**; dan
- (4) Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan merekayasa pengalaman kerja dan memalsukan tanda tangan masing-masing personel.

Bahwa Dokumen Pendukung Penawaran yang Tidak Benar antara lain :

No	Nama	Keahlian, Posisi Dalam	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Konstruksi. Project Manager	- Memberikan file sertifikat keahliannya dan Sdr. ANTON TAMPUBOLON kepada Sdr. RICARDO ROMLES PARULIAN dengan imbalan Rp2.000.000,00. - Tidak pernah menandatangani surat pernyataan tenaga ahli sebagai syarat proses tender. - Dokumen pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
2.	Sdr. IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung, Manager Teknik Stuktur	- Tidak tahu SKA dan ijazah digunakan untuk lelang; - Saat pelaksanaan bertugas selaku site manager selama dua minggu awal, sebelum berhenti karena sakit; - Tidak memiliki pengalaman di bidang bangunan gedung dan tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
3.	Sdr. DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur, Manager Teknik Arsitektur	Tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
4.	Sdr. RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Mekanikal, Manager Teknik Mekanikal	Tidak ikut dalam pelaksanaan di lapangan dan yang mencari personil tersebut adalah Saksi AMALIA SABARA.
5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik, Manager Teknik Elekrika	- Tidak ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon - Membuat SKA dengan biaya dari Sdr. MANGIRING NADEAK; Sdr. MANGIRING NADEAK meminjam SKA, Ijazah, NPWP milik Sdr. ANTON TAMPUBOLON untuk mengikuti lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon; - Mendapatkan imbalan senilai Rp1.000.000,00 melalui Sdr. MANGIRING NADEAK atas peminjaman ijazah dan sertifikat keahlian; - Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH. - Sdr. HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN pernah meminjam SKA, IJAZAH milik Sdr. ANTON TAMPUBOLON.
6.	Sdr. LUMBA HUTASOINT	Ahli Madya K3 Konsruksi, Ahli K3 Konstruksi	- Tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon - Pernah menyerahkan SKA, Ijazah, KTP, NPWP kepada Sdr. HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengikuti lelang namun tidak mengetahui terkait pekerjaan apa. - Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
7.	Sdr. AMINULLOH (Thn 2019 s.d. 2021 sebagai	Administrasi/ Keuangan	- Ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon selaku Administrasi/Keuangan - Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.

Hal 31 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Admisnitasi PT BMP)		
------------------------	--	--

Bahwa perbuatan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** dan Saksi **AMALIA SABARA** menyusun dokumen penawaran dengan melampirkan dokumen pendukung penawaran yang tidak benar diantaranya dengan pemalsuan tanda tangan personel tenaga ahli, merupakan **perbuatan melawan hukum** karena bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa serta melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020 tersebut dilakukan dengan cara Tender/Pemilihan Umum Metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan;
- Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah.

Adapun tahapan secara teknis pemilihan pengadaan tersebut, antara lain:

- Pengumuman;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
- Pemberian penjelasan (Aawitzing). ;
- Pemasukan dokumen penawaran;
- Pembukaan dokumen penawaran;
- Evaluasi penawaran;
- Evaluasi kualifikasi;
- Pembuktian kualifikasi;
- Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
- Penetapan pemenang;
- Pengumuman pemenang;

Hal 32 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Sanggahan;
- m) Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- n) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam Input/Dokumen Pemilihan pada SPSE 4.3 tanggal 29 April 2020 tersebut dan didalam sistem sudah terlampir beberapa dokumen yang diunggah (*upload*) oleh PPK, antara lain:

1. HPS;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Draft Kontrak;
4. Gambar Kerja;
5. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
6. Spesifikasi Teknis.

Selanjutnya dilakukan proses Pemilihan Tender kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dengan tahapan lelang sebagai berikut:

- 1) Proses pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 08 Mei 2020;
- 2) Download dokumen pemilihan pada tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 12 Mei 2020, dan pada saat itu terdapat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- 3) Pemberian Penjelasan pada tanggal 5 Mei 2020;
- 4) Mengunggah (*upload*) dokumen penawaran pada tanggal 05 Mei 2020 s.d tanggal 13 Mei 2020 dan terdapat 11 (sebelas) Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :
 - 1) PT PAROSAI;
 - 2) PT JUMINDO INDAH PERKASA;
 - 3) **PT BACHTIAR MARPA PRIMA;**
 - 4) PT BATARA GURU GROUP;
 - 5) PT TELAGA PASIR KUTA;
 - 6) PT ANUGERAH BANGUN KENCANA;
 - 7) PT TRANSKOMINDO REKATAMA;
 - 8) PT BORIANDY PUTRA;
 - 9) PT SURYA SUMEBAR;
 - 10) PT REMBIGA INDAH;
 - 11) PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA;

Hal 33 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 13 Mei 2020 – tanggal 3 Juni 2020, hasilnya sebagai berikut :

1. PT PAROSAI sebesar Rp18.516.837.414,78;
2. PT JUMINDO INDAH PERKASA sebesar Rp18.518.680.956,82;
3. PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebesar Rp18.518.685.110,56;
4. PT BATARA GURU GROUP sebesar Rp18.518.700.489,66;
5. PT TELAGA PASIR KUTA sebesar Rp18.518.746.587,59;
6. PT ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp18.979.437.154,81;
7. PT TRANSKOMINDO REKATAMA sebesar Rp19.004.795.289,02;
8. PT BORIANDY PUTRA sebesar Rp19.330.433.295,05;
9. PT SURYA SUMEBAR sebesar Rp19.644.218.687,43;
10. PT REMBIGA INDAH sebesar Rp20.148.700.000,-;
11. PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA sebesar Rp21.728.051903,70;

6) Evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi pada tanggal 13 Mei 2020 s.d tanggal 3 Juni 2020, hasilnya sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT PAROSAI	- Gugur Evaluasi Administrasi, yaitu 1. Dalam jaminan penawaran tidak menyantumkan nama KSO. 2. Forsi modal (sering) <i>leadfirm</i> dalam surat perjanjian KSO lebih dari 70%.	Tidak memenuhi syarat.
2.	PT JUMINDO INDAH PERKASA	- Gugur Evaluasi Kualifikasi, yaitu: 1. Anggota KSO tidak melampirkan tenaga Saksi tetap yang bersertifikat.	Tidak Memenuhi syarat
3.	PT BACHTIAR MARPA PRIMA	-	Memenuhi syarat
4.	PT BATARA MARPA PRIMA	- Gugur Evaluasi Kualifikasi, yaitu: Surat Perjanjian KSO tidak ditandatangani oleh PT BATARA GRUP	Tidak Memenuhi syarat
5.	PT TELAGA PASIR KUTA	- Gugur Evaluasi Adminitrasi yaitu 1. Nama paket pekerjaan pada jaminan penawaran tidak memnuhi persyaratan	Tidak Memenuhi syarat
6.	PT ANUGERAH BANGUN KENCANA	- Gugur Evaluasi Teknis, yaitu: 1. Pengalaman kerja seluruh personil managerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang di tenderkan yaitu pengalaman bangunan Kesehatan,	Tidak Memenuhi syarat
7.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	-	Memenuhi syarat



8.	PT BORIANDY PUTRA	-	Memenuhi syarat
9.	PT SURYA SUMEBAR	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah mendapatkan 3 penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	Tidak Memenuhi syarat
10.	PT REMBIGA INDAH	- Gugur Evaluasi Administrasi yaitu Jaminan penawaran asli di terima oleh pokja pemilihan setelah melenihi batas waktu yang ditentukan.	Tidak Memenuhi syarat
11.	PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA	- Gugur Evaluasi Administrasi yaitu Tidak menyampaikan Jaminan penawaran.	Tidak Memenuhi syarat

- 7) Pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2019 s.d tanggal 3 Juni 2020, sebagaimana Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 07.1/BAKP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 2 Juni 2020 dan dokumen BAPKnya sudah diserahkan kepada PPK bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat Jalan PHH. Mustofa No. 22 Kota Bandung, antara lain:

No.	PERUSAHAAN	HASIL	PIHAK PENYEDIA YANG HADIR
1.	PT BACHTIAR MARPA PRIMA	Lengkap/lulus	Sdr. HENGKI TP. NAINGGOLAN (Direktur)
2.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	Lengkap/lulus	-
3.	PT BORIANDY PUTRA	Lengkap/lulus	-

- 8) Penetapan pemenang tanggal 4 Juni 2020, dimana selaku pemenang yaitu PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan nilai penawaran sebesar Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen);
- 9) Pengumuman pemenang tanggal 4 Juni 2020, selaku pemenang yaitu PT BACHTIAR MARPA PRIMA;
- 10) Masa sanggah selama 5 hari kerja dari tanggal 5 Juni 2020 s.d tanggal 11 Juni 2020, dan ada yang sanggah sebanyak 2 perusahaan yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Sanggahan	Jawaban Pokja
1.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT BACHTIAR MARPA PRIMA belum teregistrasi di LPJKN	Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi setelah di scan qr code SBU PT BACHTIAR MARPA PRIMA terdaftar di LPJKN
2.	PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA	Bahwa pokja harus menjawab semua pertanyaan dari peserta	Pokja diberi waktu selama 3 jam untuk konfirmasi kepada PPK untuk menjawab pertanyaan dari peserta

- 11) Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 09/BAHP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 4 Juni 2020.



- (a) PT SURYA SUMEBAR tidak dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi Karena sudah mendapatkan 3 penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Dasarnya dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/DP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 29 April 2020 Bab III Instruksi Kepada Peserta point 29.16 menjelaskan "Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)".
- (b) Sebelum dilakukan proses tender Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dengan Sumber Anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat dilakukan revidi dokumen yaitu :

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar :
 - Kerangka Acuan Kerja diganti dengan Identifikasi ;
 - SBU = BG008 ;
 - Untuk tenaga Saksi yang dibutuhkan dibuat tabel ;
 - Project Manager memiliki SKA Madya Manajemen Konstruksi;
 - Site Manager SKA Madya Saksi Teknik Bangunan Gedung;
 - Pelaksana Arsitektur minimal S I.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :
 - Untuk harga bahan di revidi kembali disesuaikan dengan kondisi saat ini.
3. ID. Paket RUP:
 - 24206853.
4. Waktu Penggunaan Barang/Jasa:
 - Jangka Waktu Pelaksanaan 180 HK.
5. Analisis Pasar :
 - Sesuai.

Berdasarkan Berita Acara Revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : 03/BARDPP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 6 April 2020.

Harga penawaran yang dimasukan oleh PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebesar Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus

Hal 36 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah lima puluh enam sen) dengan HPS sebesar Rp23.148.349.925,72 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) yaitu 80 %.

Adapun ceklis PT. BACHTIAR MARPA PRIMA dalam tahapan evaluasi terhadap persyaratan pemilihan antara lain sebagai berikut:

1) **Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO):**

- a. Formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali *leadfirm* KSO mengisi data kualifikasi melalui SPSE; **(ada);**
- b. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
- c. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
- d. **Pelaku usaha/perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti tender/seleksi Jasa Konstruksi dengan risiko kecil sampai dengan sedang, dengan kualifikasi menengah dan besar wajib melakukan kerjasama operasi dengan pelaku usaha/perusahaan jasa konstruksi Jawa Barat.**

(hal ini juga mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi).

2) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku atau yang sudah memenuhi komitmen; **(ada);**

3) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan:

- a. Klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) yang masih berlaku.

Hal 37 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ber-KSO, persyaratan kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh *leadfirm* KSO, (*ada*).

- 4) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi) : untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi SBU yang disyaratkan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008), dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Nilai KD paling kurang sama dengan HPS;

Adapun hasil perhitungannya:

3xRp8.090.000.000,- = Rp24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Untuk nilai Rp8.090.000.000,- adalah nilai pengalaman berkontrak PT BACHTIAR MARPA PRIMA yang tertinggi berupa "Pembangunan Rumah Sakit VVIP, VIP Kelas 1 dan 2 RSUD BUMI AYU Kabupaten Brebes Jawa Tengah T.A. 2016").

Bahwa nilai Rp24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh miliar rupiah), adalah lebih tinggi dari nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi yaitu dengan nilai HPS Rp23.148.349.925,72,- (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen). Sehingga PT BACHTIAR MARPA PRIMA lolos dalam penilaian persyaratan Kualifikasi Kemampuan Dasar.

Disamping PT BACHTIAR memperlihatkan Dokumen Kontrak Asli Pengalaman dengan Berita Acara Serah Terimanya,

- 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak Tahun 2018/2019; (*ada*);
- 6) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); (*ada*);
- 7) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,

Hal 38 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; (hal ini oleh Pokja telah dilakukan pengecekan ke website <http://lpse.jabarpro.go>. dan diketahui perusahaan PT BACHTIAR MARPA PRIMA tidak termasuk ke dalam perusahaan Daftar Hitam);

- 8) Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; **(ada)**.

Pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA melampirkan pengalaman pekerjaan berupa **"Pembangunan Rumah Sakit VVIP, VIP Kelas 1 dan 2 RSUD BUMI AYU Kabupaten Brebes Jawa Tengah T.A. 2016"**;

- 9) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil); *hal ini tidak dievaluasikan dikarenakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon termasuk ke dalam pekerjaan dengan kualifikasi menengah.*

- 10)Memiliki paling kurang :

- a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) (untuk anggota KSO apabila ber-KSO); *hal ini tidak dievaluasikan dikarenakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon termasuk ke dalam pekerjaan dengan kualifikasi usaha menengah;*
- b. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat Saksi (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah) (untuk peserta Tunggal atau untuk Leadfirm dan anggota KSO apabila ber-KSO); **(ada)**, PT BACHTIAR MARPA PRIMA melampirkan Tenaga Saksi (SKT) yaitu: RIYANTI SAYIDA LUMBANGAOL selaku Tenaga Saksi Tetap dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan Ir. RAHARDJO selaku Tenaga Saksi Tetap dari PT PUTRA KENCANA (KSO).

Hal 39 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



11)Memiliki **Sisa Kemampuan Nyata (SKN)** dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik); **(ada) dalam bentuk Laporan Keuangan Akuntan Publik :**

- Untuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan SKN sebesar Rp110.711.238.754,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Sedangkan untuk PT PUTRA KENCANA dengan SKN sebesar Rp105.167.231.400,- (seratus lima miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

12)Dalam hal peserta akan melakukan KSO:

- a. wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/leadfirm KSO tersebut; **(ada);**
- b. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; **(ada);**
- c. evaluasi pada angka 3, setiap anggota KSO harus memiliki salah satu dari SBU yang disyaratkan; **(ada);**
- d. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO; **(ada);**
- e. evaluasi pada angka 12, dilakukan dengan menggabungkan SKN anggota KSO; dan
- f. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO. **(ada).**

Bahwa setelah Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang lelang Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) selaku PPK** mengundang pihak-pihak terkait untuk mengikuti Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 23 Juni 2020 melalui Surat Nomor 027/05-PPK/RPP-RI.Lanjutan/2020 tanggal 19 Juni 2020. Surat tersebut ditujukan

Hal 40 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA, Pokja, Tim Bantuan Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Manajemen Konstruksi, Direktur RSUD Jampang Kulon, KPA dan PPK. Namun demikian berdasarkan Notulen RPP Penyedia Barang/Jasa menunjukkan bahwa yang hadir adalah pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Manajemen Konstruksi.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2020, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK menunjuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/ 2020. Selanjutnya Pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA, PT ANGELIA OERIP MANDIRI, dan PPK melakukan survei bersama ke lokasi pekerjaan setelah pelaksanaan RPP. Sehubungan hasil survei terdapat temuan-temuan kerusakan struktur, **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengirimkan surat Nomor 01/SP-Permohonan/PT.BMP/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK perihal permohonan tes kelayakan struktur gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon. Surat tersebut dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 16.41 WIB;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.56 WIB, Saksi ERDI GUNAWAN selaku PPK Manajemen Konstruksi menanyakan SPPBJ kepada **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** melalui pesan *whatsapp*, kemudian **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** berdiskusi dengan Saksi ERDI GUNAWAN terkait SPPBJ dan permohonan tes kelayakan struktur gedung dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA. Setelah diskusi tersebut, pada pukul 11.27 WIB **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** memberitahukan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** melalui pesan *whatsapp* bahwa SPPBJ terbit hari ini. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** lalu mengirimkan SPPBJ Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 kepada **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.14 WIB melalui aplikasi *whatsapp*;

Bahwa selain mengirimkan SPPBJ, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** mengundang PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan PT ANGELIA OERIP MANDIRI melalui Surat Nomor 027/05.3-PPK/und-

Hal 41 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI.Lanjutan/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk rapat koordinasi pada tanggal 26 Juni 2020. Pada rapat koordinasi tanggal 26 Juni 2020 tersebut, Saksi ERDI GUNAWAN menyatakan bahwa sesuai ketentuan apabila calon penyedia mundur setelah SPPBJ diterbitkan, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan PT BACHTIAR MARPA PRIMA akan dikenakan sanksi berupa *black list*. **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** akhirnya tetap melanjutkan proses yang ada karena tidak mau PT BACHTIAR MARPA PRIMA terkena *black list*. Pada rapat tersebut diputuskan untuk menunjuk pihak independen untuk melakukan uji kelayakan struktur; dan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengajukan Surat Nomor 02/S-Permohonan/PT.BMP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Penanda Tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon–Sukabumi, yang meminta surat rekomendasi uji kelayakan struktur gedung sebelum menandatangani kontrak. Selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 dengan nilai **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) yang ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dengan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan masa retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sampai dengan 30 Juni 2021 dengan klausul bila bangunan tidak layak untuk dilanjutkan maka kontrak akan diakhiri.

Bahwa surat perjanjian ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK hanya dengan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** atas nama PT BACHTIAR MARPA PRIMA, bukan atas nama PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA, sesuai yang tertuang dalam dokumen penawaran. Meskipun, pemenang lelang adalah PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 09/BAHP/297- KONSTRUKSI/RSUDJK/2020 tanggal 4 Juni 2020,

Hal 42 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



menunjukkan Pokja Pemilihan menetapkan PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai pemenang lelang (bukan PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA). Demikian juga pada SPPBJ Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ-RI.LANJUTAN/ 2020 tanggal 25 Juni 2020, menunjukkan PPK menunjuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai Penyedia. Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA meskipun pemenang lelang adalah PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA adalah **perbuatan melawan hukum**, tidak sesuai dengan:

- a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - (1) Huruf c, transparan; dan
 - (2) Huruf g, akuntabel.
- b) Addendum-01 Dokumen Pemilihan Nomor 06/AD-01.DP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan pada BAB IX Rancangan Kontrak.

Bahwa Surat perjanjian tersebut selanjutnya mengalami dua kali perubahan berkaitan dengan pekerjaan tambah kurang, nilai pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 September 2020 dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (**Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)**) dengan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT BACHTIAR MARPA PRIMA (Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)**/ Direktur), yang pada intinya menjelaskan bahwa PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : Perubahan Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) : Yang semula Adalah **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma

Hal 43 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)

- Pada tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakan penandatanganan Addendum II Kontrak No.027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 antara PPK (**Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)**) dengan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima, Addendum 2 tersebut adalah mengenai **penambahan jangka waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal 30 Desember 2020 sd 18 Februari 2021**, serta adanya perubahan Rekening Pembayaran yang semula menggunakan Bank BJB Cabang Depok No.Rek 0090151258001 an.PT Bachtiar Marpa Prima, menjadi Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said No.Rek.037801002171305 an. PT Bachtiar Marpa Prima

No.	Nomor Surat Perjanjian/Addendum	Tanggal	Nilai Pekerjaan (Rp)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
1.	027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020	08/07/2020	18.518.685.110,56	24 Juli s.d. 30 Desember 2020 (160 hari kalender)	surat perjanjian awal
2.	Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020	30/09/2020	19.714.032.480,77	24 Juli s.d. 30 Desember 2020 (160 hari kalender)	perubahan nilai pekerjaan
3.	Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020	23/12/2020	19.714.032.480,77	24 Juli 2020 s.d. 18 Februari 2021 (210 hari kalender)	perpanjangan waktu pelaksanaan

Bahwa rincian dari jenis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	KONTRAK AKHIR
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	50.692.117,54	237.872.837,38		288.564.954,92
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	26.962.632,48	9.309.680,15		36.272.312,62
II	PEKERJAAN PONDASI	11.714.908,78	25.180.999,48		36.895.908,27

Hal 44 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI				
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESSMENT)		2.432.675.334,05		2.432.675.334,05
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	67.678.193,26			67.678.193,26
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	58.015.393,43			58.015.393,43
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	123.299.471,27			123.299.471,27
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	132.056.340,60	32.154.058,84		164.210.399,44
VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	205.734.381,85		8.828.198,99	196.906.182,86
IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	13.176.981,55	283.516.300,81		296.693.282,36
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	2.258.792.751,96	197.189.654,76		2.455.982.406,72
II	PEKERJAAN PLAFOUND + RANGKA	318.298.383,50			318.298.383,50
III	PEKERJAAN LANTAI	2.444.865.887,06		261.498.764,47	2.183.367.122,60
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	1.830.005.649,37	41.681.794,47		1.871.687.443,84
V	PEKERJAAN PENGECATAN	393.000.897,94			393.000.897,94
VI	PEKERJAAN SANITASI	462.336.828,62		80.858.283,03	381.478.545,59
VII	PEKERJAAN HANDRAIL	168.094.080,00			168.094.080,00
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	56.000.000,00			56.000.000,00
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1.PEKERJAAN AIR BERSIH	823.968.264,01		188.667.290,75	635.300.973,26
	1.2.PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	219.990.114,03	20.090.923,78		240.081.037,80
	1.3.PEKERJAAN AIR HUJAN	52.158.839,04		17.079.594,30	35.079.244,74
II	PEKERJAAN				

Hal 45 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	2.1.PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	239.646.120,00	19.867.960,00		259.514.080,00
	2.2.PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	236.164.800,00	253.734.000,00		489.898.800,00
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1.PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	366.754.916,00		32.243.992,00	334.510.924,00
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	855.620.720,00		855.620.720,00	
	3.2.PEKERJAAN AIR CONDITIONING	1.695.801.856,00	65.792.438,80		1.761.594.294,80
	3.3.PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	174.850.560,00		40.895.320,00	133.955.240,00
	3.4.PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	1.092.000.000,00			1.092.000.000,00
	3.5.PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	403.727.109,92			403.727.109,92
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	4.1.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	1.095.600,00			1.095.600,00
	4.2.PEKERJAAN RAK KABEL	77.510.400,00	2.880.000,00		80.390.400,00
V	PEKERJAAN ELEKTRONIC				
	5.1.PEKERJAAN TATA SUARA	129.280.608,00			129.280.608,00
	5.2.PEKERJAAN FIRE ALARM	78.244.000,00	8.726.400,00		86.970.400,00
	5.3.PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	117.625.600,00	2.164.800,00		119.790.400,00
	5.4.PEKERJAAN TELEPON	22.018.400,00	736.800,00		22.755.200,00
	5.5.PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	208.655.360,00		3.320.640,00	205.334.720,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU PELANGGAN	475.200.000,00		276.800.000,00	198.400.000,00
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER	25.383.407,67		25.383.407,67	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HOUSE				
E	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				
I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	280.293.517,06		280.293.517,06	
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	136.235.807,81		60.749.310,24	75.486.497,56
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	237.337.353,31		237.337.353,31	
IV	PEKERJAAN SALURAN	120.173.739,88		32.611.872,83	87.561.867,04
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	144.706.290,39		144.706.290,39	
	JUMLAH	16.835.168.282,33	3.633.573.982,52	2.546.894.555,05	17.921.847.709,79
	PPN 10%	1.683.516.828,23	363.357.398,25	254.689.455,51	1.792.184.770,98
	JUMLAH + PPN 10%	18.518.685.110,56	3.996.931.380,76	2.801.584.010,56	19.714.032.480,77

Bahwa Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon diaddendum dengan Addendum 01 Kontrak Jasa Konstruksi Nomor 027/05.2- PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut di atas terdapat penambahan nilai kontrak semula senilai Rp18.518.885.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) menjadi senilai Rp19.714.032.480,77 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen). Penambahan nilai kontrak tersebut karena adanya penambahan item pekerjaan yaitu:

- (1) Biaya uji kelayakan struktur oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI;
- (2) Biaya retrovit oleh Konsultan Perorangan; dan
- (3) Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).

Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi AMALIA SABARA melalui telepon meminta Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN meminta Saksi AMALIA SABARA untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih dahulu untuk dipelajari. Setelah dua minggu, Saksi AMALIA SABARA menyerahkan langsung *hardcopy* RAB kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN. Dan kemudian Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN

Hal 47 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN memberikan uang senilai Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMALIA SABARA melalui Cek Bank BRI KCP Kota Kasablanka, dengan nomor rekening 204601000244309 a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Cek CGG 755111 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;

Atas penyerahan cek tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi AMELIA SABARA dan Saksi ADRIATI SABARA melakukan konfirmasi ke Bank BRI Bandung, namun ternyata Cek tersebut kosong, sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan I nomor : 105/KCP-V/OPS/08/240, tanggal 10 Agustus 2020 Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kepada PT IDAWATI PRIMA MAKMUR, Cek CGG 755111 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) diterbitkan oleh Bank BRI Unit kerja KCP Kota Kasablanka dengan alamat Mall Kota Kasablanka Lt. Lower Ground Nomor Unit-61 Jl.Casablanka Kav.88 Jakarta Pusat, sebagai Surat Pemberitahuan pertama atas penarikan Cek yang tidak tersedia dananya atau kosong

Selanjutnya Cek CGG 755111 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 14:23:25 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok 0186 0186083 1301 4000026 telah sesuai ketentuan penarikan melalui Cek

- (2) Cek CGG 755121 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2020;

Atas penyerahan Cek CGG 755121 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09:14:07 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok

Hal 48 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0186 0186083 1301 4000005 telah sesuai ketentuan penarikan melalui Cek
(3) Cek CGG 755122 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2020
Atas penyerahan Cek CGG 755122 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09:15:03 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok 0186 0186083 1301 4000007 sesuai dengan ketentuan penarikan melalui Cek

Bahwa perbuatan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA** dan Saksi AMALIA SABARA yang telah bermufakat mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020 menggunakan PT BACHTIAR MARPA PRIMA meskipun tidak memenuhi syarat, dengan cara Saksi AMALIA SABARA membentuk KSO secara proforma dengan menggunakan PT BACHTIAR MARPA PRIMA dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur dan PT PUTRA KENCANA dari Sdr. RUSLANI EDDY SUSANTO (Alm.) selaku Direktur Utama dengan perantara Saksi FIRDAUS dan Saksi ABDUL RIJAL, selanjutnya Saksi AMALIA SABARA menyusun Dokumen Penawaran PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PUTRA KENCANA dengan melampirkan dokumen pendukung personel manajerial yang tidak benar dan kemudian Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN memberikan imbalan senilai Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi AMALIA SABARA terkait dengan pelaksanaan permufakatan tersebut adalah **perbuatan melawan hukum**. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada:

- a) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut.
- (1) Huruf c yang menyatakan bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (2) Huruf e yang menyatakan bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

Hal 49 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan

- (3) Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- b) Pasal 78 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

Selain itu setelah PT BACHTIAR MARPA PRIMA ditetapkan sebagai pemenang Lelang **Terdakwa CECEP ROSIDIN Selaku PPK** menerima Uang Senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN Selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA** dan Saksi AMALIA SABARA Terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 yaitu senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi AMALIA SABARA selaku broker melalui transfer dari Saksi HELMY FARIED dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima melalui transfer dari **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. CECEP ROSIDIN dengan rincian :
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 13 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk biaya syukuran Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020
 - Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer pada tanggal 23 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk keperluan rapat kelanjutan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon

Hal 50 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



TA 2020

- b) Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Saksi AMALIA SABARA pada tanggal 30 Juli 2020 melalui transfer dari Saksi HELMY FARIED ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. **Terdakwa CECEP ROSIDIN** kemudian uang tersebut digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk membeli hewan kurban,

Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** Selaku PPK menerima uang senilai Rp40.000.000,00 dari Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT **BACHTIAR MARPA PRIMA** dan Saksi **AMALIA SABARA** Terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 adalah **perbuatan melawan hukum**. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat:

- a) huruf c: tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- b) huruf e: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c) huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT **BACHTIAR MARPA PRIMA** telah **melakukan perbuatan melawan hukum** yakni menugaskan Personel Manajerial yang Tidak Sesuai Dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Tidak Mengajukan Usulan Pergantian Personel Manajerial Kepada PPK, dimana PT **BACHTIAR MARPA PRIMA** awalnya menawarkan tujuh personel manajerial yaitu personel manajerial yang memiliki SKA sebanyak enam orang dan personel bidang administrasi/keuangan sebanyak satu orang. Adapun rincian personel manajerial yang ditawarkan oleh PT **BACHTIAR MARPA PRIMA** adalah pada tabel berikut:

No.	Personel Manajerial Dalam Surat Perjanjian		
	Nama	Keahlian	Jabatan

Hal 51 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Konstruksi	Project Manager
2.	Sdr. IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	Manager Teknik Struktur
3.	Sdr. DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur	Manager Teknik Arsitektur
4.	Sdr. RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Mekanikal	Manager Teknik Mekanikal
5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	Manager Teknik Elektrikal
6.	Sdr. LUMBA HUTASOIT	Ahli Madya K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
7.	Sdr. AMINULLOH		Administrasi/Keuangan

Personel yang dilibatkan oleh **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah Saksi MANGIRING NADEAK, Saksi IKHWAN ZAENURI, Saksi DEDY ISANI dan Saksi AMINULLOH sedangkan Sdr. RACHE ILHAM, Saksi ANTON TAMPUBOLON dan Saksi LUMBA HUTASOIT tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 beserta addendurnya: Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 dan Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020, pada Huruf D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia:

- Angka 60.1 yang menyatakan bahwa personil inti atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- Angka 60.2 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK; dan Angka 60.3 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian

Bahwa sebelum penunjukan penyedia oleh PPK, PT BACHTIAR MARPA PRIMA menyampaikan surat permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang inap di RSUD Jampang Kulon pada tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK. Permohonan dilakukan setelah pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA melakukan peninjauan lokasi gedung rawat inap, pada hari yang sama saat Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) tanggal 23 Juni 2020 dan Tim Teknis PT BACHTIAR MARPA PRIMA meragukan kelayakan struktur yang sudah ada (hasil pekerjaan tahun 2018);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, dilakukan pembahasan bersama dengan pihak PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan PT BACHTIAR MARPA PRIMA terkait permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang rawat inap. Konsultan Manajemen Konstruksi menyarankan kepada PPK agar menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan atas kondisi struktur ruang rawat inap dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

Bahwa atas saran Konsultan Manajemen Konstruksi tersebut, pada tanggal 1 Juli 2020, PPK menyurati Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung up. Sdr. MOCHTAR melalui Surat Nomor 027/06-PPK/Uji-Ri.Lanjutan/2020 perihal Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S;

Bahwa kemudian kontrak atas Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan pihak swasta atas saran dari Saksi H. MUCHTAR., S.ST., MT dengan dalih untuk proses berkontrak pekerjaan tersebut dengan pihak Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dibutuhkan waktu yang lama sehingga untuk mempercepat proses berkontrak diputuskan menggunakan pihak swasta, selanjutnya Saksi H. MUCHTAR., S.ST., MT menghubungi dan bertemu dengan Saksi DENI SOPANDI, M.T selaku Direktur CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI untuk membicarakan pekerjaan *assesment* Gedung tersebut menggunakan perusahaan CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI sebagai konsultan, dan Saksi DENI SOPANDI, M.T menyetujui CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI untuk digunakan sebagai konsultan ASESMEN dalam pekerjaan tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, dilakukan Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 senilai **Rp51.700.000,00** (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dengan Saksi DENI SOPANDI, MT (Alm) selaku Direktur CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI dengan menggunakan personil yaitu Saksi YULIANTO PETRUS KRISOLOGUS, Saksi MUCHTAR, dan Saksi PUJI KURNIAWAN dengan *Output* yang disepakati adalah hasil kajian teknis dan analisis Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi TA 2020;

Hal 53 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditandatangani Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 kemudian Tim Asesmen pada tanggal 14 Juli 2020 melakukan pengujian terhadap mutu beton struktur Gedung RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Adapun pengujian beton tersebut dilakukan dengan

- a. Menggunakan 1 *Hammer test*;
- b. Menggunakan UPV,
- c. Pengambilan sample dengan *Core drill*.

kemudian hasil pengujian dilakukan analisa, dengan pengujian sample dilakukan di laboratorium matrial Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dari hasil Analisa bahwa mutu beton bangunan tersebut tidak memenuhi kriteria struktur Gedung bertingkat, khususnya lantai 4 Tim Asesmen merekomendasikan untuk dibongkar karena mutu betonnya sangat rendah.

Bahwa Metode dan mekanisme pelaksanaan Kajian Teknis ASESMEN Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berdasarkan dokumen Proposal yang diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :

Lingkup pekerjaan meliputi:

- a. Pekerjaan persiapan dan administrasi yang dibutuhkan untuk program ini sesuai dengan aturan yang berlaku,
- b. Melakukan pengukuran dimensi struktur dan elemen struktur,
- c. Melakukan sketsa penggambaran struktur dan elemen struktur,
- d. Inspeksi visual dan pembuatan laporan hasil inspeksi visual kondisi struktur sipil Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi,
- e. *Non-destructive test* (NDT), terutama terhadap struktur beton bertulang di Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi, sebagai penyelidikan lanjutan dari hasil inspeksi visual,
- f. Uji Destructive yaitu dengan pengambilan sampel beton inti (*core drill*) dan diuji compressive strength,
- g. Evaluasi kondisi struktur sipil berdasarkan hasil inspeksi visual dan NDT, serta analisa dan kapasitas /masa layan struktur secara umum dan menyeluruh,
- h. Pembuatan rekomendasi teknis untuk perbaikan/perkuatan/penggantian struktur atas gedung (belum dan tidak termasuk perhitungan perkuatannya).

Hal 54 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Persiapan dan Administrasi

- Pengurusan izin kerja, pengecekan peralatan, pengurusan *work permit*, dll,
- Site visit* tim Saksi dan presentasi rencana kerja di awal pekerjaan dan presentasi laporan akhir,
- Pembuatan laporan pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja,
- Pembuatan spesifikasi teknis secara jelas dan rinci terkait semua material, peralatan dan metoda kerja pemeriksaan/pengetesan,
- Verifikasi seluruh gambar, dokumen dan data referensi yang diberikan Pemberi Kerja,
- Pembuatan laporan termasuk gambar teknis dan spesifikasi teknis, untuk direview Pemberi Kerja,
- Mobilisasi dan demobilisasi *manpower*, material dan seluruh peralatan yang diperlukan, kecuali yang disediakan oleh Pemberi Kerja,
- Penyiapan semua utilitas (air, listrik, dll) yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan.

Inspeksi Visual Struktur

- Melakukan pemeriksaan kondisi struktur sipil di Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi. Struktur/elemen yang dicek meliputi diantaranya:
 - Kolom dan balok penyangga kekuatan struktur bangunan.
 - Slab/pelat beton.Hasil inspeksi digunakan untuk merencanakan penyelidikan lebih lanjut dengan NDT dan sebagai bahan evaluasi/asesmen kondisi struktur secara menyeluruh. Pengecekan dilakukan berdasarkan *ACI guideline*: ACI 201.1R08 *Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete* atau standar lain yang relevan.
- Data hasil inspeksi yang dicatat dan dilaporkan meliputi minimum:
 - Deskripsi struktur/elemen: tipe, lokasi, sketsa, foto kondisi, keadaan umum.
 - Kondisi lingkungan dan pembebanan.
 - Indikasi kerusakan/*distress indicator* (*cracking/staining/surface deposits*, dll).
 - Kenampakan alinyemen struktur keseluruhan (apakah kondisi normal atau terdapat *settlement/deflection/expansion/contraction*).
 - Kondisi permukaan (secara umum dan secara spesifik):

Hal 55 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terdapat retak (*crack*): tipe retak, peta retak, lebar retak dan pola retak.
- Apabila terdapat *spalling/popouts/scalling/delamination/disintegration*: tipe, dimensi/luasan area, pola, kedalaman.
- Apabila terdapat tulangan beton yang terekspos/terkorosi: kuantitas tulangan terekspos/terkorosi.

c. Inspektor harus menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil inspeksi visual yang terinci, yang meliputi minimum: *crack width ruler/crack gauge*, *crack measuring magnifier*, alat pengukur panjang retak, kamera.

d. Hasil inspeksi visual disajikan dalam bentuk laporan inspeksi visual. Di dalam laporan tersebut juga mencantumkan rekomendasi titik-titik pelaksanaan NDT-DT.

Bahwa **Kesimpulan Hasil inspeksi, pengujian lapangan dan asesmen struktur, yaitu:**

- a. Visual fisik elemen beton lantai 4 terdapat retak struktural dan diskontinu pengecoran;
- b. Dimensi elemen struktur kolom, balok, dan pelat beton relatif sesuai dengan *as build drawing*, kecuali pada elemen pelat pada lantai 4 ketebalan rerata 97,735 mm, dengan kondisi bergetar;
- c. Mutu beton hasil uji Palu Beton (*Hammer test*), UPV (*Ultrasonic Pulse Velocity*) dan Uji Inti Beton (*Core Drill*) Elemen Kolom, Pelat Lantai menunjukan:

Lantai 1, 2, dan 3 prediksi mutu beton : 12,24 MPa

Lantai 4 dan dak prediksi mutu beton: 8 Mpa Berdasarkan inspeksi lapangan, pengujian NDT dan pengujian DT - *Core drill* serta pengujian laboratorium maka perlu perbaikan dan perkuatan penampang balok dan kolom, pelat pada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, demikian juga elemen struktur area pit lift sedangkan struktur lantai 4 dan pelat dak direkomendasikan untuk dibongkar serta pemindahan struktur rangka atap.

Bahwa Laporan Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI menyimpulkan:

- (1) Berdasarkan analisis linier bahwa kapasitas elemen struktur eksisting tidak kuat menahan beban rencana yang diharapkan;
- (2) Terjadi kondisi penampang balok B X-2 250/600 pada lantai 1 s.d. 3 akan

Hal 56 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperilaku getas (*non – ductail*) dan akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba;

- (3) Level kinerja struktur bangunan termasuk kedalam level *Collapse Prevention*;
- (4) Kondisi struktur bangunan tidak memenuhi syarat *Immediate Occupancy & Life Safety* berdasarkan ketentuan SNI dan ASCE untuk bangunan rumah sakit; dan
- (5) Berdasarkan analisis kapasitas pondasi hanya aman terhadap gaya tekan yang ditimbulkan beban mati dan beban hidup saja. Untuk kondisi gempa, pondasi tidak memiliki kapasitas yang cukup sesuai yang disyaratkan dalam SNI 1726 dan SNI 8460.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, dilakukan diskusi pemaparan Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan yang ditungkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Nomor 027/06.2-PPK/BA.RI.Lanjutan/2020. Adapun saran yang diberikan CV CIPTANA PUTRA MANDIRI sebagai Tim Uji Kelayakan adalah sebagai berikut:

- (1) Diperlukan pemeriksaan – penyelidikan menyeluruh struktur bangunan, selain yang sudah dilakukan terutama struktur pondasi dan rangka atap;
- (2) Untuk dilakukan perkuatan elemen struktur kolom, balok dan pelat pada lantai 1, 2 dan 3, dan penggantian untuk struktur lantai 4 meliputi pelat, balok, dan kolom penopang dak dan rangka atap; dan
- (3) Perkuatan dilakukan mengikuti kriteria peraturan bangunan rumah sakit sesuai standar yang berlaku SNI dan dilakukan pengujian ulang setelah proses perkuatan.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan Kontrak Pekerjaan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Rsud Jampang Kulon Sukabumi Nomor: 005/KP-BMP/KT-RSU JAMPANGKULON /VIII/2020, senilai **Rp147.015.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan Konsultan Perorangan yaitu; Saksi H. MUCHTAR, S.ST., MT, Saksi YULIANTO P. KRISOLOGUS dan Saksi PUJI KURNIAWAN (ketiganya adalah dari Politeknik Negeri Bandung), kontrak tersebut diketahui dan ditandatangani juga oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, SKM** selaku PPK. Selanjutnya hasil Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat

Hal 57 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi pada awalnya adalah perkuatan menggunakan jacketing beton tetapi kemudian disepakati menjadi perkuatan dengan menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting, kemudian atas kesepakatan tersebut maka *output* dari pekerjaan kajian teknis perkuatan struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi adalah berupa **Gambar Kerja (As Built Drawing)** yang menggambarkan perkuatan struktur menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting.

Gambar Kerja (**As Built Drawing**) Perkuatan Kolom Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Saksi MUCHTAR, Diketahui/Disetujui dan ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, SKM.** selaku PPK, Diketahui dan ditandatangani oleh Manajemen Konstruksi Saksi Ir. MANGAMBIT JULIANDAR, M.T., Diperiksa/menyetujui dan ditandatangani oleh Perencana Saksi RUDY HARIANTO, serta Disetujui dan ditandatangani oleh Kontraktor Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN.

Bahwa Pelaksanaan penandatanganan Gambar Kerja (**As Built Drawing**) Perkuatan Kolom Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tanggal 31 Agustus 2020 terdiri dari:
 - a. Denah Perkuatan Pondasi Tipe P.2 & Tipe P.3,
 - b. Detail Potongan Penulangan Borepile Pondasi Perkuatan Tipe P.2 & P.3,
 - c. Detail Potongan Pondasi Perkuatan Tipe P.2,
 - d. Denah Pondasi Perkuatan Tipe P.3, Detail Potongan Perkuatan Pondasi Tipe P.3.
- (2) Tanggal 24 September 2020 terdiri dari :
 - a. Denah Perkuatan Kolom LT.1 Tipe K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELEVASI -0,60 s.d +4,10,
 - b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ)A & K.2 (SJ) LT.1 ELV -0,60 s.d +4,10,
 - c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,

Hal 58 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,
 - e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,
 - f. Denah Perkuatan Kolom LT 2 Tipe K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 Elevasi +4,20 s.d +8,30,
 - g. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 ELV +4,20 s.d +8,30,
 - h. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) B Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, -
 - i. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, -
 - j. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30,
 - k. Denah Perkuatan Kolom LT. 1 Tipe K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 Elevasi +8,40 s.d +12,50, -
 - l. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 ELV +8,40 s.d +12,50,
 - m. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) C Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, -
 - n. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, -
 - o. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50,
 - p. Isometi Perkuatan Kolom.-
- (3) Tanggal 3 Oktober 2020 terdiri dari :--
- a. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4,
 - b. Balok Anak 25/60 (BST-2),
 - c. Balok Induk 25/60 (BST-1),
 - d. Balok Induk 25/60 (BST-4),
 - e. Balok Induk 30/60 (BST-3),
 - f. Balok Induk 25/60 (BST-6),
 - g. Balok Induk 30/60 (BST-5),
 - h. Balok Induk 25/60 (BST-8),
 - i. Balok Induk 25/60 (BST-7),
 - j. Balok Induk 30/60 (BST-10),
 - k. Balok Induk 25/60 (BST-9),
 - l. Balok Induk 30/60 (BST-3),

Hal 59 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- m. Balok Induk 25/60 (BST-12),
- n. Balok Anak 25/60 (BST-11),
- o. Balok Induk 25/60 (BST-13).

(4) Tanggal 18 Oktober 2020 terdiri dari :

- a. Denah Perkuatan Kolom LT. 4, -
- b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.3 (SJ) & K.4 (SJ) LT.4 ELV +12,60 s.d +16,70,
- c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.4 (SJ) Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, -
- d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) a Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70 ,
- e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) b Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
- f. Denah Perkuatan Balok LT. 4, -
- g. Balok Induk 25/60 (BST-2),
- h. Balok Induk 25/60 (BST-1),
- i. Perkuatan struktur Dak Tangga

Bahwa Sumber Anggaran untuk pembayaran Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tanggal 13 Juli 2020 senilai **Rp51.700.000,00** (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Kontrak Pekerjaan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Rsud Jampang Kulon Sukabumi Nomor: 005/KP-BMP/KT-RSU JAMPANGKULON /VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, senilai **Rp147.015.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) adalah bersumber dari Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 karena kegiatan tersebut masuk dalam RAB pada Lampiran Addendum 1 Kontrak No 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 Tanggal 30 September 2020 Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat Jl.Cibarusah No 1 Kabupaten Sukabumi TA 2020, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN
I	A.PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Biaya Uji Kelayakan Struktur oleh	Ls	1,00	53.768.000,00

Hal 60 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV.CIPTANA (RAB TERLAMPIR)			
2	Biaya RETROVIT oleh CV.CIPTANA (RAB TERLAMPIR)	Ls	1,00	161.716.500,00

Bahwa atas pekerjaan Perkuatan Struktur tersebut dilakukan beberapa pengujian yaitu PDA dan *Loading test* dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) PDA

Pengujian dilakukan oleh PT MULTI GEOTEKNIK INDONESIA yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2020 yang dituangkan dalam laporan nomor 256/PDA-137/20 tanggal 6 November 2020. Hasil pengujian diantaranya menunjukkan bahwa:

- (a) Daya dukung tekan rencana 180 Ton jika dengan angka keamanan = 2, maka paling tidak daya dukung tiang hasil PDA adalah 280 Ton, sedangkan aktual 283 Ton, maka didapatkan SF 1,49 (Idealnya 2); dan
- (b) Kuat tekan beton rencana $F_c'20 \text{ Mpa} \sim K-250$, sedangkan hasil uji tekan rata-rata $F_c'13,2 \text{ Mpa} \sim K-129$ atau 66% dari rencana.

(2) *Loading Test*

Loading test dilaksanakan tanggal 13 Februari 2021 oleh Tim Pusat Teknologi Konstruksi (PUSTEKON) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan saran sebagai berikut:

- (a) Struktur pelat lantai dan balok telah menunjukkan hasil uji dinyatakan kuat, namun dengan demikian bahwa disarankan beban- beban yang akan timbul agar dikurangi, misalnya barang-barang yang cukup berat seperti tangki air, meubeler, rak lemari buku, dll, sedapat mungkin tidak diletakkan di lantai 4; dan
Pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk menginventarisir pencatatan retak-retak yang telah terjadi. Perawatan berkala harus dilaksanakan untuk mempertahankan kapasitas daya dukung struktur terhadap beban yang ada.

Bahwa Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA sampai dengan akhir kontrak tanggal 18 Februari 2021 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, dan walaupun sudah dilengkapi dengan hasil asesmen dan hasil kajian teknis dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat melaksanakan pekerjaan perkuatan struktur.

Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan, bulan ke 12 (periode 1 Februari s.d. 18 Februari 2021) Nomor 12/LB/PT.ANOMAN/2020 tanggal 18 Februari

Hal 61 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani *Team Leader* PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 030/BAPP-AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan *Team Leader* PT ANGELIA OERIP MANDIRI menunjukkan bahwa progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 mencapai 87,61%.

Atas hal tersebut, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** tidak melakukan pemutusan kontrak sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK hanya mengeluarkan surat peringatan kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA yaitu Surat Peringatan 1 Nomor: 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Peringatan 2 Nomor: 027/11-PPK/Prngtn/II/2020 tanggal 08 Februari 2021. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** berharap PT BACHTIAR MARPA PRIMA dapat menyelesaikan pekerjaan gedung rawat inap tersebut walaupun sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Adapun alasan-alasan tidak dilakukan pemutusan kontrak adalah:

- 1) Pertimbangan asas kemanfaatan gedung rawat inap karena kebutuhan pada saat pandemi Covid 19 sedangkan gedung-gedung lain pada RSUD Jampang Kulon sudah dirobohkan; dan
- 2) Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlambat membayar pekerjaan kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan tidak ada kepastian pembayaran pekerjaan sehubungan adanya perubahan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat ke PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Pada tanggal 28 Februari 2021, PPK menghentikan sementara pekerjaan melalui Surat dari PPK kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA Nomor: 027/05.3- PPK/SP.RI-Lanjutan/2021 tanggal 26 Februari 2021, perihal Surat Perintah.

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 telah dibayarkan sesuai capaian pekerjaan yang telah diselesaikan s.d. berakhirnya jangka waktu surat perjanjian, sebesar 87,61% atau senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)

Hal 62 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk pajak), dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Pembayaran Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai SP2D Netto (Rp)	Keterangan
1.	938/11221/LS/PEN/ BPKAD. Tanggal 30/12/2020	10.103.441.646,00	1.194.043.104,00	8.909.398.542,00	pembayaran progres 51,25%
2.	02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.0 0.0.00.01. 0000/P.03/12/2021. Tanggal 28/12/2021	7.168.022.209,00	847.129.897,00	6.320.892.312,00	pembayaran progres 87,61%
Jumlah		17.271.463.855,00	2.041.173.001,00	15.230.290.854,00	

Bahwa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan atas gedung tersebut adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (termasuk pajak) dikurangi pembayaran pajak pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 senilai Rp2.041.173.001,00 (dua miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu satu rupiah) atau senilai Rp15.230.290.854,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh rupiah delapan ratus lima puluh empat rupiah) (tidak termasuk pajak).

Sumber pendanaan untuk pembayaran progres pekerjaan berasal dari pinjaman PEN untuk pembayaran di Tahun 2020 dan APBD untuk pembayaran di Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran progres pekerjaan 51,25% berasal dari pinjaman PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp10.103.441.646,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- 2) Pembayaran progres pekerjaan 87,61% dilakukan pada tahun berikutnya yang bersumber dari dana APBD TA 2021 senilai Rp7.168.022.209,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah). Pembayaran berdasarkan progres sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan kesepakatan antara PPK, PT BACHTIAR MARPA PRIMA, PT ANGELIA OERIP MANDIRI, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada saat rapat pada tanggal 16 Februari 2021 bahwa pembayaran dibayarkan sesuai dengan prestasi yang sudah ada payung hukumnya yaitu berdasarkan Addendum 02 Nomor 027/05.2PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020;

Hal 63 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 030/BAPP.AOM/ RI.Lanjutan-JPKLN/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S selaku *Team Leader* dan diajukan oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA serta disetujui oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN dan diperiksa oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S serta diketahui oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK, menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai progres sebesar 87,61%; Selanjutnya PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengajukan pembayaran dengan menggunakan dokumen pendukung Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut. Selanjutnya dibayarkan termin 2 pekerjaan atas progres 87,61% tersebut berdasarkan SP2D Nomor 02.00/04.0/001772/L S/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp7.168.022.209,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus Sembilan rupiah).

Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021), sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	RAB Progress Minggu ke -31	Hasil Pemeriksaan Fisik POLBAN	Selisih
		Bobot (%)	Bobot (%)	Bobot (%)	Bobot (%)
	A.PEKERJAAN PERSIAPAN	1.61	1.6101	1.6101	0.0000
	B.PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	0.20	0.2025	0.2025	0.0000
II	PEKERJAAN PONDASI SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI	0.33	0.3277	0.3277	0.0000
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESMENT)	14.99	14.9894	14.4620	0.5274
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	0.48	0.4800	0.4800	0.0000
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	0.33	0.3336	0.3336	0.0000
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	0.70	0.6978	0.6978	0.0000
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	1.38	1.3816	1.3816	0.0000
VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	1.11	1.1078	0.4335	0.6742

Hal 64 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	1.59	1.5906	1.5906	0.0000
	C.PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	11.97	11.6567	9.7017	1.9550
II	PEKERJAAN PLAFOND + RANGKA	1.82	1.7654	1.6669	0.0985
III	PEKERJAAN LANTAI	11.08	9.8205	9.1762	0.6443
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	9.36	8.9253	8.7217	0.2036
V	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	1.4565	0.8721	0.5844
VI	PEKERJAAN SANITASI	1.55	0.3710	0.3710	0.0000
VII	PEKERJAAN HANDRAIL	0.90	0.6763	0.6763	0.0000
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	0.23	0.2344	0.2344	0.0000
	D.PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1.PEKERJAAN AIR BERSIH	3.49	2.5966	2.5966	0.0000
	1.2.PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	1.53	1.5342	1.5342	0.0000
	1.3.PEKERJAAN AIR HUJAN	0.30	0.2876	0.2876	0.0000
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	2.1.PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	3.32	0.4799	0.4799	0.0000
	2.2.PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	2.64	2.2473	2.2473	0.0000
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1.PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	1.58	1.3038	1.3038	0.0000
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	3.2.PEKERJAAN AIR CONDITIONING	10.60	9.7237	9.7237	0.0000
	3.3.PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	0.85	0.5340	0.5340	0.0000
	3.4.PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	6.09	5.4838	5.4838	0.0000
	3.5.PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	3.94	3.3469	3.3469	0.0000
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	4.1.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	0.01	0.0061	0.0061	0.0000
	4.2.PEKERJAAN RAK KABEL	0.47	0.4692	0.4692	0.0000
V	PEKERJAAN ELEKTRONIC				
	5.1.PEKERJAAN TATA SUARA	0.34	0.3220	0.3220	0.0000
	5.2.PEKERJAAN FIRE ALARM	0.50	0.2670	0.2670	0.0000
	5.3.PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	0.60	0.0998	0.0998	0.0000
	5.4.PEKERJAAN TELEPON	0.21	0.1846	0.1846	0.0000
	5.5.PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	0.54	0.5255	0.5255	0.0000
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU PELANGGAN	1.11	0.0000	0.0000	0.0000
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	E.PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				
I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	0.34	0.3309	0.3309	0.0000
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
IV	PEKERJAAN SALURAN	0.24	0.2408	0.2408	0.0000
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH	100%	87.6106%	82.9233%	4.6873%

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung atas Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020, diketahui bahwa terdapat kekurangan antara lain sebagai berikut:

Hal 65 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dari hasil *hammer test*, hasil rata-rata pengujian *hammer test* 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI-2847-2013;
- b) Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada: lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- c) Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- d) Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012;
- e) Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen *ultimit* dan geser *ultimit* sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi *overreinforced* artinya penampang akan berperilaku getas (*Non-dactail*) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA-2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja;
- f) Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja (Rasio P-M-M > 1), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level *collapse preveintion*. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada analisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman;
- g) Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (**Tidak aman**);
- h) Berdasarkan hasil analisis *non linier pushover* bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan

Hal 66 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



dan tidak ada *performance point*. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu beton yang terlalu rendah;

- i) Berdasarkan hasil analisis daktilitas struktur bahwa nilai daktilitas yang tercapai jauh di bawah daktilitas yang syaratkan ($Cd = 5,5$), nilai daktilitas struktur arah X 1,584 dan arah Y 1,352;
- j) Dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$;
- k) *Loading test* idealnya dilakukan setiap lantai pada area kritis atau indikasi adanya perlemahan, namun pada bangunan ini *loading test* hanya dilakukan pada lantai 4 saja, sehingga perlu dilakukan analisis *non linier pushover (advanced)* untuk mengetahui perilaku keruntuhan sistem struktur keseluruhan bangunan. Hasil analisis *non linier pushover* bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada *performance point*. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik atau keruntuhan diawali terjadi pada elemen kolom bagian lantai dasar sehingga berbahaya ketika adanya beban gempa besar, keruntuhan total bangunan akan tiba-tiba dan disisi lain mutu beton yang terlalu rendah yang akan mempercepat keruntuhan, sehingga untuk saat ini bangunan tersebut tidak bisa digunakan; dan
- l) Dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli ISKANDAR selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung menjelaskan bahwa ***Pekerjaan penguatan struktur tidak memenuhi syarat sehingga kondisi gedung tetap seperti kondisi awal sebelum dilakukan penguatan struktur atau seperti yang dijelaskan dalam laporan pekerjaan asesmen. Hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja sehingga sangat berbahaya. Level kinerja***

Hal 67 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse prevention dan sistem pondasi yang tidak aman terhadap beban gempa sehingga bangunan tidak bisa digunakan saat ini.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-440/GL.03/BGV/2023 tanggal 3 November 2023 perihal informasi potensi gempa bumi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut:

- Wilayah Kabupaten Sukabumi secara geologi tergolong rawan gempa bumi karena terletak dekat dengan lokasi sumber gempa bumi;
- Untuk mengidentifikasi tingkatan rawan gempa bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi (BG) menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi menggunakan metode *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA). Mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, serta Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, maka KRB gempa bumi dibagi menjadi empat yaitu: KRB gempa bumi tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah; dan Lokasi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi terletak pada KRB gempa bumi tinggi artinya lokasi tersebut berpotensi terlanda guncangan gempa bumi pada skala intensitas lebih besar dari skala VII MMI atau percepatan tanahnya lebih besar dari 0,34 g. Oleh karena itu Bangunan RSUD Jampang Kulon harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi.

Dengan demikian berdasarkan laporan dan pendapat ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung serta Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa lokasi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi terletak pada KRB gempa bumi tinggi, menunjukkan bahwa volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terpasang yang tidak sesuai kontrak mengakibatkan **gedung RSUD tidak aman dan tidak dapat digunakan/tidak dapat berfungsi.**

Bahwa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan atas gedung tersebut adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (termasuk

Hal 68 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak) dikurangi pembayaran pajak pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 senilai Rp2.041.173.001,00 (dua miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu satu rupiah) atau senilai Rp15.230.290.854,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) (tidak termasuk pajak).

Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 bersama-sama dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm), Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu :

- a. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Saksi Amalia Sabara sebesar Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 bersama-sama dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm), Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terpasang yang tidak sesuai kontrak mengakibatkan **gedung RSUD tidak aman dan tidak dapat digunakan/tidak dapat berfungsi**, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp15.230.290.854,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas

Hal 69 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 Di Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor : 69/LHP/XXI/12/2023 Tanggal : 22 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 (SP2D bruto)	17.271.463.855,00
2	Potongan Pajak	2.041.173.001,00
	Nilai Kerugian Negara (1-2)	15.230.290.854,00

Perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** bersama-sama dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa CECEP ROSIDIN bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bachtiar Marpa Prima Nomor 4 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ROSE TAKARINA, S.H, Notaris DKI Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0211941 tanggal 04 Juni 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BACHTIAR MARPA PRIMA, selaku Pelaksana Kegiatan (Penyedia) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berdasarkan

Hal 70 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Berdasarkan Kontrak Harga Satuan Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 tanggal 8 Juli 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jalan Pasteur Nomor 25, Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Jalan Cibusah No. 01 Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan. Adapun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan fungsi:

Hal 71 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
- Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
- Penyelenggaraan administrasi;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Tipe A berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu seorang sekretaris, empat kepala bidang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan kelompok jabatan fungsional. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan UPTD Dinas Kesehatan antara lain RSUD Jampang Kulon. Pada tanggal 3 November 2020, terdapat perubahan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Pergub Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 tanggal 31 Desember 2019 pada akun Belanja Modal Pembangunan Rawat Inap Lanjutan senilai Rp26.492.281.200,00 (dua puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya, karena adanya *refocussing* anggaran, pekerjaan tersebut didanai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-116/SMI/0920 dan Nomor 900/116/BPKAD tanggal 24 September 2020. Nilai anggaran pekerjaan tersebut berkurang menjadi senilai Rp21.918.600.000,00 (dua puluh satu miliar Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020.

Hal 72 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut merupakan lanjutan dari Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, dimana Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT SUMBER BAYAK KREASI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 027/04-PPK/SP-Perawatan/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp32.126.923.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Kontrak pekerjaan tersebut mengalami 1 (satu) kali *addendum* melalui *Contract Change Order* tanggal 19 November 2018 senilai Rp32.126.932.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Mei s.d. 25 Desember 2018. PT SUMBER BAYAK KREASI tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 30A/LKPP/PT.SBK/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 bahwa progres pekerjaan sebesar 27,891%. Item pekerjaan yang telah terpasang atas progres 27,891% tersebut antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan senilai Rp8.960.520.094,00 (delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak.

Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen). Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan lima kali penyetoran ke kas daerah seluruhnya senilai Rp448.917.550,00 (Rp100.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + 50.000.000,00 + Rp23.917.550,00).

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan TA 2018 tersebut bermasalah dan tidak selesai, dimana berdasarkan *Final Report* Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan sebagai berikut:

- a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang sebesar 4,535%;

Hal 73 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- b. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan menunjukkan hal berikut.
- (1) Kebocoran pada area sisi-sisi bangunan di setiap lantainya terutama pada lantai 4; dan
 - (2) Beberapa balok mengalami retak struktur, retak yang terjadi yaitu retak memanjang dan lebar.
- c. Dari hasil *hammer test*, hasil rata-rata pengujian *hammer test* 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI 2847-2013;
- d. Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- e. Dari hasil rata-rata kuat tekan dari semua benda uji, hasil rata-rata tidak ada yang memenuhi syarat mutu perencanaan yaitu K-225. Dari total benda uji 37 buah, mutu beton hasil pengujian tidak memenuhi syarat minimum digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2847-2013 = 17,00 MPa;
- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- g. Hasil analisis simpangan per lantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y hanya lantai 1 dan dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012;
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Hampir 62 frame balok yang tidak kuat menahan beban-beban yang bekerja. Terjadi kondisi *overreinforced* artinya penampang akan berperilaku getas (*non-dactail*) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba;
- i. Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja ($Rasio\ P-M-M > 1$), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level *collapse prevention*;



- j. Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat; melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (**Tidak aman**); dan
- k. Dari hasil analisis bahwa sistem pondasi hanya aman jika kondisi beban tekan saja, namun untuk kondisi beban tarik yang diakibatkan beban gempa, sistem pondasi **Tidak aman**. Selain itu ditinjau dari kondisi beban gempa yang menimbulkan aksi beban horizontal (beban lateral) sistem pondasi **Tidak aman**.

Bahwa kemudian pada tahun 2019, Saksi ERDI GUNAWAN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, menganggarkan Kegiatan “Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD JAMPANG KULON”. Dalam menganggarkan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi ERDI GUNAWAN tidak menggabungkan pekerjaan perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam satu kegiatan Manajemen Konstruksi, melainkan membagi kegiatan dalam tiga sub kegiatan:

- a) Konsultan *Feasibility Study*, khusus ditujukan untuk menguji kelayakan bangunan atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon;
- b) Konsultan Manajemen Konstruksi, untuk mengawasi proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2020; dan
- c) Konsultan Pengawasan Berkala, untuk memfasilitasi konsultan perencanaan memantau pekerjaan yang dilaksanakan apakah sesuai perencanaan atau tidak. Khusus untuk Gedung Rawat Inap Lanjutan, hal ini ditambah dengan reviu DED karena merupakan pekerjaan lanjutan

Bahwa kemudian Saksi ERDI GUNAWAN diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan “Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampang Kulon” berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari tiga sub kegiatan tersebut, hanya Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi yang diajukan Saksi ERDI GUNAWAN kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilelang lebih awal sebelum DPA disahkan. Proses lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2019, dengan pemenang PT ANGELIA OERIP MANDIRI. Selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian Nomor 027/04-PPK/SP-MK/2020 tanggal 20 Februari 2020.

Bahwa Saksi ERDI GUNAWAN tidak merealisasikan kegiatan Konsultan *Feasibility Study* meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi, padahal berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020 menunjukkan bahwa anggaran untuk Biaya Personel Sub Kegiatan Konsultan *Feasibility Study* bertambah dari Rp244.810.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp336.934.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan anggaran yang hilang hanya Biaya Non Personel senilai Rp100.640.000,00 (seratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, anggaran RSUD Jampang Kulon yang tercantum pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak berubah (berkurang) selama periode *refocussing* pertama pada pertengahan Maret 2020 sampai dengan *refocussing* ketiga pada bulan April 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa sub kegiatan Konsultan *Feasibility Study* masih tersedia anggarannya. Namun, Saksi ERDI GUNAWAN tidak pernah mengajukan lelang dan melaksanakan sub kegiatan Konsultan *Feasibility Study* tersebut, dengan alasan anggarannya terpotong pada saat *refocussing* anggaran karena Covid-19 padahal hasil Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 tersebut sudah lama terbengkalai dan dari progres pekerjaan yang telah terpasang atas progres 27,891% tersebut antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur dan telah dilakukan pembayaran senilai Rp8.960.520.094,00 (delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak tersebut dan terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua

Hal 76 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga sen). Jadi senyatanya fisik pekerjaan tidak mencapai 27,891% dan berdasarkan *Final Report* Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2018 oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Pekerjaan **konsultasi perencanaan atas Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon dilaksanakan oleh PT KANTA KARYA UTAMA pada Tahun 2017**. Hasil pekerjaan PT KANTA KARYA UTAMA selaku konsultan perencana adalah berupa Gambar Rencana, Dokumen Pengadaan, dan RAB/*Engineer Estimate* (EE) senilai Rp32.780.298.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hasil pekerjaan konsultan perencana ini digunakan dalam penyusunan HPS Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon TA 2018. Selanjutnya pada Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020, Saksi **ERDI GUNAWAN mengarahkan Saksi AJAT SUDRAJAT** selaku pegawai PT KANTA KARYA UTAMA atas sepengetahuan Saksi ZAENAL MUSTOFA DJAWAHIR selaku Direktur Utama PT KANTA KARYA UTAMA menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian.

Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020, **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Bahwa **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengunggah/menginput nilai HPS Pekerjaan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) senilai Rp23.148.349.925,70 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) menggunakan data yang dibuat oleh PT KANTA KARYA UTAMA tersebut. Selanjutnya **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** mengajukan permohonan Lelang melalui Surat Nomor: 027/01-PPK/Permohonan Lelang/2020, tanggal 11 Maret 2020, hal permohonan lelang pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya terdapat Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Nomor: 800/297-KONSTRUKSI/2020, tanggal 1 April 2020,

Hal 78 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal usulan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan, kemudian terbit SURAT PERINTAH dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/297-KONSTRUKSI/2020, tanggal 1 April 2020, untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. DR. IKA MARDIAH., M.Si selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, dengan susunan sebagai berikut.

- 1) Saksi ALEX RUSDI BAIHAKI selaku Ketua merangkap Anggota;
- 2) Saksi BONY IRAWAN NOVEMBI selaku Sekretaris merangkap Anggota; dan
- 3) Saksi ANTONI DARMAWAN selaku Anggota.

Pemilihan penyedia dilaksanakan secara elektronik melalui SPSE Provinsi Jawa Barat pada laman <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/lelang/55406014> dengan metode lelang Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Pelaksanaan lelang dimulai tanggal 29 April 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana jadwal berikut.

No.	Tahapan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	29/04/2020 16.00	08/05/2020 23.59
2.	Download Dokumen Pemilihan	29/04/2020 16.05	12/05/2020 23.59
3.	Pemberian Penjelasan	05/05/2020 09.00	05/05/2020 11.00
4.	Upload Dokumen Penawaran	05/05/2020 11.05	13/05/2020 15.00
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	13/05/2020 15.05	03/06/2020 16.00
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	13/05/2020 15.05	03/06/2020 16.00
7.	Pembuktian Kualifikasi	18/05/2020 08.00	03/06/2020 16.00
8.	Penetapan Pemenang	04/06/2020 08.00	04/06/2020 12.00
9.	Pengumuman Pemenang	04/06/2020 12.05	04/06/2020 23.59
10.	Masa Sanggah	05/06/2020 08.00	11/06/2020 16.00
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12/06/2020 08.00	17/06/2020 16.00

Hal 79 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait adanya pelelangan tersebut Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA bermufakat dengan Saksi AMALIA SABARA untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020, meskipun PT BACHTIAR MARPA PRIMA tidak memenuhi syarat pelelangan, yang mana awalnya pada sekitar bulan Maret – April 2020, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) menghubungi Saksi AMALIA SABARA dan menanyakan terkait pekerjaan. Atas hal tersebut, Saksi AMALIA SABARA memberikan informasi adanya lelang kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon.

Bahwa selanjutnya Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) memerintahkan Saksi AMINULLOH selaku Staf Administrasi/Keuangan pada PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk menyerahkan sejumlah dokumen kepada Saksi AMALIA SABARA berupa *file company profile*, *user id*, dan *password LPSE* milik PT BACHTIAR MARPA PRIMA serta dokumen tenaga ahli berupa ijazah dan sertifikat keahlian (tidak termasuk Daftar Riwayat Hidup personel tenaga ahli).

Selanjutnya untuk memenuhi syarat kualifikasi lelang yang mewajibkan perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengikuti Lelang agar melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan di Jawa Barat, maka Saksi AMALIA SABARA menggunakan PT PUTRA KENCANA sebagai perusahaan di Jawa Barat untuk menjadi KSO dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA yang mana Saksi AMALIA SABARA memiliki data perusahaan PT PUTRA KENCANA tersebut sebelumnya akan digunakan untuk mengikuti lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II RSUD Jampang Kulon, bukan untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon. Saksi AMALIA SABARA memperoleh data PT PUTRA KENCANA berupa *company profile*, pengalaman perusahaan, kop surat, contoh tanda tangan, dan contoh stempel perusahaan dari Sdr. RUSLANI EDDY SUSANTO (Alm.) selaku Direktur Utama melalui perantara Saksi FIRDAUS dan Saksi ABDUL RIJAL. Adapun dokumen terkait terbentuknya KSO tersebut, sebagai berikut:

- (a) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 001/SP-KSO/BMP-PK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang *draft* KSO dibuat oleh Saksi AMINULLOH atas perintah dari Saksi AMALIA SABARA;

Hal 80 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- (b) Surat Kuasa PT PUTRA KENCANA tanggal 13 Mei 2020 yang berisi pemberian kuasa dari Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH selaku Direktur PT PUTRA KENCANA Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk menandatangani surat penawaran, pakta integritas, surat perjanjian, surat sanggahan, dan surat sanggahan banding atas nama KSO; dan
- (c) Pakta Integritas tanggal 13 Mei 2020 dengan tanda tangan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) dan Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH.

Bahwa terdapat *fee* peminjaman bendera PT PUTRA KENCANA sebagai KSO dengan PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tersebut adalah 1,5% atau sekitar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dimana Saksi AMALIA SABARA meminta Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) untuk mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT PUTRA KENCANA sebagai *fee* konsorsium. Selanjutnya Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) meminta bantuan Sdr. MARPAUNG mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik PT PUTRA KENCANA karena Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Sdr. MARPAUNG mengirimkan bukti transfer melalui *whatsapp* kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) yang selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi AMALIA SABARA. Selain itu Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) pernah memberikan selebar Cek Bank BRI Nomor CGG756482 senilai Rp113.300.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMALIA SABARA kemudian Saksi AMALIA SABARA mengirimkan Cek tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RESDIAN JUNIARSAH melalui Saksi FIRDAUS. Cek tersebut juga sebagai *fee* atas peminjaman PT PUTRA KENCANA yang menjadi KSO PT BACHTIAR MARPA PRIMA. Selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek tersebut dicairkan ke Bank BRI Cabang Dewi Sartika Bandung dan dinyatakan kosong atau tidak ada nilainya.

Bahwa kemudian Saksi Amalia Sabara menyusun dokumen penawaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran tersebut. Setelah dua atau tiga minggu kemudian, Saksi AMALIA SABARA meminta dokumen legal asli PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk diklarifikasi ke ULP Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) bahwa harus Direktur yang mendampingi pada saat melakukan klarifikasi. Bahwa Saksi AMALIA SABARA menyusun kelengkapan penawaran PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PUTRA KENCANA dengan melampirkan dokumen personel manajerial yang tidak benar, untuk memenuhi persyaratan pada dokumen pemilihan, dengan cara:

- (1) Meminjam *file* SKA, Ijazah, KTP dan NPWP tujuh personel kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN;
- (2) Membuat dokumen surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan Data Personel Manajerial dengan memalsukan tanda tangan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA;
- (3) Membuat dokumen surat pernyataan kesanggupan dan bekerja (*full time*) dengan memalsukan tanda tangan tujuh personel dan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN; dan
- (4) Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan merekayasa pengalaman kerja dan memalsukan tanda tangan masing-masing personel.

Bahwa Dokumen Pendukung Penawaran yang Tidak Benar antara lain :

No	Nama	Keahlian, Posisi Dalam	Keterangan
1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Konstruksi. Project Manager	• Memberikan file sertifikat keahliannya dan Sdr. ANTON TAMPUBOLON kepada Sdr. RICARDO ROMLES PARULIAN dengan imbalan Rp2.000.000,00. • Tidak pernah menandatangani surat pernyataan tenaga ahli sebagai syarat proses tender. • Dokumen pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan selama 5 tahun terakhir.

Hal 82 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sdr.IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung, Manager Teknik Stuktur	• Tidak tahu SKA dan ijazah digunakan untuk lelang; • Saat pelaksanaan bertugas selaku site manager selama dua minggu awal, sebelum berhenti karena sakit; • Tidak memiliki pengalaman di bidang bangunan gedung dan tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
3.	Sdr.DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur, Manager Teknik Arsitektur	• Tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
4.	Sdr.RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Mekanikal, Manager Teknik Mekanikal	• Tidak ikut dalam pelaksanaan dilapangan dan yang mencari personil tersebut adalah Saksi AMALIA SABARA.
5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik, Manager Teknik Elektrika	• Tidak ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon • Membuat SKA dengan biaya dari Sdr. MANGIRING NADEAK; Sdr.MANGIRING NADEAK meminjam SKA, Ijazah, NPWP milik SdF ANTON TAMPUBOLON untuk mengikuti lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon; • Mendapatkan imbalan senilai Rp1.000.000,00 melalui Sdr.MANGIRING NADEAK atas peminjaman ijazah dan sertifikat keahlian; • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH. • Sdr.HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN pernah meminjam SKA, IJAZAH milik Sdr.ANTON TAMPUBOLON.
6.	Sdr.LUMBA HUTASOIT NT	Ahli Madya K3 Konsruksi, Ahli K3 Konstruksi	• Tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon • Pernah menyerahkan SKA, Ijazah, KTP, NPWP kepada Sdr.HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengikuti lelang namun tidak mengetahui terkait pekerjaan apa. • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
7.	Sdr. AMINULLOH (Thn 2019 s.d. 2021 sebagai	Administrasi/ Keuangan	• Ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon selaku Administrasi/Keuangan • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah

Hal 83 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admisnitasi PT BMP)	membuat dan menandatangani DRH.
------------------------	---------------------------------

Bahwa perbuatan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) dan Saksi AMALIA SABARA menyusun dokumen penawaran dengan melampirkan dokumen pendukung penawaran yang tidak benar diantaranya dengan pemalsuan tanda tangan personel tenaga ahli, bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa serta melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 17 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020 tersebut dilakukan dengan cara Tender/Pemilihan Umum Metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan;
- Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah.

Adapun tahapan secara teknis pemilihan pengadaan tersebut, antara lain:

- Pengumuman;
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
- Pemberian penjelasan (Aawitzing). ;
- Pemasukan dokumen penawaran;
- Pembukaan dokumen penawaran;
- Evaluasi penawaran;
- Evaluasi kualifikasi;
- Pembuktian kualifikasi;
- Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
- Penetapan pemenang;
- Pengumuman pemenang;
- Sanggahan;
- m)Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

Hal 84 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



n) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Dalam Input/Dokumen Pemilihan pada SPSE 4.3 tanggal 29 April 2020 tersebut dan didalam sistem sudah terlampir beberapa dokumen yang diunggah (*upload*) oleh PPK, antara lain:

1. HPS;
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Draft Kontrak;
4. Gambar Kerja;
5. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
6. Spesifikasi Teknis.

Selanjutnya dilakukan proses Pemilihan Tender kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dengan tahapan lelang sebagai berikut :

- 1) Proses pengumuman pascakualifikasi pada tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 08 Mei 2020;
- 2) Download dokumen pemilihan pada tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 12 Mei 2020, dan pada saat itu terdapat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- 3) Pemberian Penjelasan pada tanggal 5 Mei 2020;
- 4) Mengunggah (*full*) dokumen penawaran pada tanggal 05 Mei 2020 s.d tanggal 13 Mei 2020 dan terdapat 11 (sebelas) Perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :
 - 1) PT PAROSAI;
 - 2) PT JUMINDO INDAH PERKASA;
 - 3) **PT .BACHTIAR MARPA PRIMA;**
 - 4) PT BATARA GURU GROUP;
 - 5) PT TELAGA PASIR KUTA;
 - 6) PT ANUGERAH BANGUN KENCANA;
 - 7) PT TRANSKOMINDO REKATAMA;
 - 8) PT BORIANDY PUTRA;
 - 9) PT SURYA SUMEBAR;
 - 10) PT REMBIGA INDAH;
 - 11) PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA;
- 5) Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 13 Mei 2020 – tanggal 3 Juni 2020, hasilnya sebagai berikut :

Hal 85 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT PAROSAI sebesar Rp18.516.837.414,78;
 2. PT JUMINDO INDAH PERKASA sebesar Rp18.518.680.956,82;
 3. **PT BACHTIAR MARPA PRIMA** sebesar Rp18.518.685.110,56;
 4. PT BATARA GURU GROUP sebesar Rp18.518.700.489,66;
 5. PT TELAGA PASIR KUTA sebesar Rp18.518.746.587,59;
 6. PT ANUGERAH BANGUN KENCANA sebesar Rp18.979.437.154,81;
 7. PT TRANSKOMINDO REKATAMA sebesar Rp19.004.795.289,02;
 8. PT BORIANDY PUTRA sebesar Rp19.330.433.295,05;
 9. PT SURYA SUMEBAR sebesar Rp19.644.218.687,43;
 10. PT REMBIGA INDAH sebesar Rp20.148.700.000,-;
 11. PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA sebesar Rp21.728.051.903,70.
- 6) Evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi pada tanggal 13 Mei 2020 s.d tanggal 3 Juni 2020, hasilnya sebagai berikut :

No	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT PAROSAI	- Gugur Evaluasi Administrasi, yaitu 1. Dalam jaminan penawaran tidak menyantumkan nama KSO. 2. Forsi modal (sering) <i>leadfirm</i> dalam surat perjanjian KSO lebih dari 70%.	Tidak memenuhi syarat.
2.	PT JUMINDO INDAH PERKASA	- Gugur Evaluasi Kualifikasi, yaitu: 1. Anggota KSO tidak melampirkan tenaga Saksi tetap yang bersertifikat.	Tidak Memenuhi syarat
3.	PT BACHTIAR MARPA PRIMA	-	Memenuhi syarat
4.	PT BATARA MARPA PRIMA	- Gugur Evaluasi Kualifikasi, yaitu: Surat Perjanjian KSO tidak ditandatangani oleh PT BATARA GRUP	Tidak Memenuhi syarat
5.	PT TELAGA PASIR KUTA	- Gugur Evaluasi Adminitrasi yaitu 1. Nama paket pekerjaan pada jaminan penawaran tidak memnuhi persyaratan	Tidak Memenuhi syarat
6.	PT ANUGERAH BANGUN KENCANA	- Gugur Evaluasi Teknis, yaitu: 1. Pengalaman kerja seluruh personil managerial tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang di tenderkan yaitu pengalaman bangunan Kesehatan,	Tidak Memenuhi syarat
7.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	-	Memenuhi syarat
8.	PT BORIANDY PUTRA	-	Memenuhi syarat
9.	PT SURYA	Tidak dilakukan evaluasi karena sudah	Tidak

Hal 86 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	SUMEBAR	mendapatkan 3 penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	Memenuhi syarat
10.	PT REMBIGA INDAH	- Gugur Evaluasi Administrasi yaitu Jaminan penawaran asli di terima oleh pokja pemilihan setelah melenihi batas waktu yang ditentukan.	Tidak Memenuhi syarat
11.	PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA	- Gugur Evaluasi Administrasi yaitu Tidak menyampaikan Jaminan penawaran.	Tidak Memenuhi syarat

- 7) Pembuktian kualifikasi pada tanggal 18 Mei 2019 s.d tanggal 3 Juni 2020, sebagaimana Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 07.1/BAKP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 2 Juni 2020 dan dokumen BAPKnya sudah diserahkan kepada PPK bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat Jalan PHH. Mustofa No. 22 Kota Bandung, antara lain:

No.	PERUSAHAAN	HASIL	PIHAK PENYEDIA YANG HADIR
1.	PT BACHTIAR MARPA PRIMA	Lengkap/lulus	Sdr. HENGKI TP. NAINGGOLAN (Direktur)
2.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	Lengkap/lulus	-
3.	PT BORIANDY PUTRA	Lengkap/lulus	-

- 8) Penetapan pemenang tanggal 4 Juni 2020, dimana selaku pemenang yaitu PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan nilai penawaran sebesar Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen);
- 9) Pengumuman pemenang tanggal 4 Juni 2020, selaku pemenang yaitu PT BACHTIAR MARPA PRIMA;
- 10) Masa sanggah selama 5 hari kerja dari tanggal 5 Juni 2020 s.d tanggal 11 Juni 2020, dan ada yang sanggah sebanyak 2 perusahaan yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Sanggahan	Jawaban Pokja
1.	PT TRANSKOMINDO REKATAMA	Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT BACHTIAR MARPA PRIMA belum teregistrasi di LPJKN	Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi setelah di scan qrcode SBU PT BACHTIAR MARPA PRIMA terdaftar di LPJKN



2.	PT CAHAYA SATRIA PUTRA PRATAMA	Bahwa pokja harus menjawab semua pertanyaan dari peserta	Pokja diberi waktu selama 3 jam untuk konfirmasi kepada PPK untuk menjawab pertanyaan dari peserta
----	-----------------------------------	--	--

11) Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 09/BAHP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 4 Juni 2020.

(a) PT SURYA SUMEBAR tidak dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya dan Kualifikasi Karena sudah mendapatkan 3 penawar terendah yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Dasarnya dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 04/DP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 29 April 2020 Bab III Instruksi Kepada Peserta point 29.16 menjelaskan "Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)".

(b) Sebelum dilakukan proses tender Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dengan Sumber Anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat dilakukan revidi dokumen yaitu :

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan Gambar :

- Kerangka Acuan Kerja diganti dengan Identifikasi ;
- SBU = BG008 ;
- Untuk tenaga Saksi yang dibutuhkan dibuat tabel ;
- Project Manager memiliki SKA Madya Manajemen Konstruksi;
- Site Manager SKA Madya Saksi Teknik Bangunan Gedung;
- Pelaksana Arsitektur minimal S I.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :

- Untuk harga bahan di revidi kembali disesuaikan dengan kondisi saat ini.

3. ID. Paket RUP:

- 24206853.

4. Waktu Penggunaan Barang/Jasa:

- Jangka Waktu Pelaksanaan 180 HK.

5. Analisis Pasar :

Hal 88 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Sesuai.

Berdasarkan Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 03/BARDPP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020, tanggal 6 April 2020.

Harga penawaran yang dimasukan oleh PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebesar Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) dengan HPS sebesar Rp23.148.349.925,72 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen) yaitu 80 %.

Adapun ceklis PT. BACHTIAR MARPA PRIMA dalam tahapan evaluasi terhadap persyaratan pemilihan antara lain sebagai berikut:

1) **Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO):**

- a. Formulir kualifikasi dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali *leadfirm* KSO mengisi data kualifikasi melalui SPSE; **(ada)**;
- b. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
- c. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
- d. **Pelaku usaha/perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti tender/seleksi Jasa Konstruksi dengan risiko kecil sampai dengan sedang, dengan kualifikasi menengah dan besar wajib melakukan kerjasama operasi dengan pelaku usaha/perusahaan jasa konstruksi Jawa Barat.**

(hal ini juga mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi).

Hal 89 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



2) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku atau yang sudah memenuhi komitmen; **(ada)**;

3) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan:

a. Klasifikasi Bangunan Gedung;

b. Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) yang masih berlaku.

Dalam hal ber-KSO, persyaratan kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh *leadfirm* KSO, **(ada)**.

4) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi) : untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai Subklasifikasi SBU yang disyaratkan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008), dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.-

Nilai KD paling kurang sama dengan HPS;

Adapun hasil perhitungannya:

3xRp8.090.000.000,- = Rp24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Untuk nilai Rp8.090.000.000,- adalah nilai pengalaman berkontrak PT BACHTIAR MARPA PRIMA yang tertinggi berupa “Pembangunan Rumah Sakit VVIP, VIP Kelas 1 dan 2 RSUD BUMI AYU Kabupaten Brebes Jawa Tengah T.A. 2016”).

Bahwa nilai Rp24.270.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh miliar rupiah), adalah lebih tinggi dari nilai HPS kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi yaitu dengan nilai HPS Rp23.148.349.925,72,- (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen). Sehingga PT BACHTIAR MARPA PRIMA lolos dalam penilaian persyaratan Kualifikasi Kemampuan Dasar.

Disamping PT BACHTIAR memperlihatkan Dokumen Kontrak Asli Pengalaman dengan Berita Acara Serah Terimanya,



- 5) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak Tahun 2018/2019; (ada);
- 6) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); (ada);
- 7) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; **(hal ini oleh Pokja telah dilakukan pengecekan ke website <http://lpse.jabarpro.go>. dan diketahui perusahaan PT BACHTIAR MARPA PRIMA tidak termasuk ke dalam perusahaan Daftar Hitam);**
- 8) Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; **(ada).**
Pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA melampirkan pengalaman pekerjaan berupa **“Pembangunan Rumah Sakit VVIP, VIP Kelas 1 dan 2 RSUD BUMI AYU Kabupaten Brebes Jawa Tengah T.A. 2016”**;
- 9) Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil); *hal ini tidak dievaluasikan dikarenakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon termasuk ke dalam pekerjaan dengan kualifikasi menengah.*
- 10) Memiliki paling kurang :
 - a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) (untuk anggota KSO apabila ber-KSO); *hal ini tidak dievaluasikan dikarenakan pekerjaan Pembangunan*

Hal 91 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon termasuk ke dalam pekerjaan dengan kualifikasi usaha menengah;

b.1 (satu) tenaga tetap bersertifikat Saksi (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Menengah) (untuk peserta Tunggal atau untuk *Leadfirm* dan anggota KSO apabila ber-KSO); **(ada)**, PT BACHTIAR MARPA PRIMA melampirkan Tenaga Saksi (SKT) yaitu: RIYANTI SAYIDA LUMBANGAOL selaku Tenaga Saksi Tetap dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan Ir. RAHARDJO selaku Tenaga Saksi Tetap dari PT PUTRA KENCANA (KSO).

11)Memiliki **Sisa Kemampuan Nyata (SKN)** dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik); **(ada) dalam bentuk Laporan Keuangan Akuntan Publik :**

- Untuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan SKN sebesar Rp110.711.238.754,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- Sedangkan untuk PT PUTRA KENCANA dengan SKN sebesar Rp105.167.231.400,- (seratus lima miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

12)Dalam hal peserta akan melakukan KSO:

- a. wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/*leadfirm* KSO tersebut; **(ada)**;
- b. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; **(ada)**;
- c. evaluasi pada angka 3, setiap anggota KSO harus memiliki salah satu dari SBU yang disyaratkan; **(ada)**;

Hal 92 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- d. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO; **(ada)**;
- e. evaluasi pada angka 12, dilakukan dengan menggabungkan SKN anggota KSO; dan
- f. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada *leadfirm* KSO. **(ada)**.

Bahwa setelah Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang lelang Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) selaku PPK** mengundang pihak-pihak terkait untuk mengikuti Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 23 Juni 2020 melalui Surat Nomor 027/05-PPK/RPP-RI.Lanjutan/2020 tanggal 19 Juni 2020. Surat tersebut ditujukan kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA, Pokja, Tim Bantuan Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Manajemen Konstruksi, Direktur RSUD Jampang Kulon, KPA dan PPK. Namun demikian berdasarkan Notulen RPP Penyedia Barang/Jasa menunjukkan bahwa yang hadir adalah pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Manajemen Konstruksi.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2020, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) selaku PPK** menunjuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/2020. Selanjutnya Pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA, PT ANGELIA OERIP MANDIRI, dan PPK melakukan survei bersama ke lokasi pekerjaan setelah pelaksanaan RPP. Sehubungan hasil survei terdapat temuan-temuan kerusakan struktur, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengirimkan surat Nomor 01/SP-Permohonan/PT.BMP/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK perihal permohonan tes kelayakan struktur gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon. Surat tersebut dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp* pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 16.41 WIB;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.56 WIB, Saksi ERDI GUNAWAN selaku PPK Manajemen Konstruksi menanyakan SPPBJ kepada **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** melalui pesan *whatsapp*, kemudian **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** berdiskusi dengan Saksi ERDI GUNAWAN terkait SPPBJ dan

Hal 93 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tes kelayakan struktur gedung dari PT BACHTIAR MARPA PRIMA. Setelah diskusi tersebut, pada pukul 11.27 WIB **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** memberitahukan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN melalui pesan *whatsapp* bahwa SPPBJ terbit hari ini. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** lalu mengirimkan SPPBJ Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ-RI.LANJUTAN/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.14 WIB melalui aplikasi *whatsapp*;

Bahwa selain mengirimkan SPPBJ, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** mengundang PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan PT ANGELIA OERIP MANDIRI melalui Surat Nomor 027/05.3-PPK/und-RI.Lanjutan/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk rapat koordinasi pada tanggal 26 Juni 2020. Pada rapat koordinasi tanggal 26 Juni 2020 tersebut, Saksi ERDI GUNAWAN menyatakan bahwa sesuai ketentuan apabila calon penyedia mundur setelah SPPBJ diterbitkan, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan PT BACHTIAR MARPA PRIMA akan dikenakan sanksi berupa *black list*. Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN akhirnya tetap melanjutkan proses yang ada karena tidak mau PT BACHTIAR MARPA PRIMA terkena *black list*. Pada rapat tersebut diputuskan untuk menunjuk pihak independen untuk melakukan uji kelayakan struktur; dan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengajukan Surat Nomor 02/S-Permohonan/PT.BMP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Penanda Tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon–Sukabumi, yang meminta surat rekomendasi uji kelayakan struktur gedung sebelum menandatangani kontrak. Selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 dengan nilai **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) yang ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh)

Hal 94 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan masa retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sampai dengan 30 Juni 2021 dengan klausul bila bangunan tidak layak untuk dilanjutkan maka kontrak akan diakhiri.

Bahwa **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** telah **menyalahgunakan wewenang**nya selaku PPK dengan menandatangani surat perjanjian hanya dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN atas nama PT BACHTIAR MARPA PRIMA, bukan atas nama PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA, sesuai yang tertuang dalam dokumen penawaran. Meskipun, pemenang lelang adalah PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 09/BAHP/297- KONSTRUKSI/RSUDJK/2020 tanggal 4 Juni 2020, menunjukkan Pokja Pemilihan menetapkan PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai pemenang lelang (bukan PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA). Demikian juga pada SPPBJ Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/ 2020 tanggal 25 Juni 2020, menunjukkan PPK menunjuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai Penyedia. Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK **menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)** dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA meskipun pemenang lelang adalah PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PT PUTRA KENCANA, tidak sesuai dengan:

a) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- (1) Huruf c, transparan; dan
- (2) Huruf g, akuntabel.

b) Addendum-01 Dokumen Pemilihan Nomor 06/AD-01.DP/297-KONSTRUKSI/RSUDJK/2020 tanggal 8 Mei 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan pada BAB IX Rancangan Kontrak.

Bahwa Surat perjanjian tersebut selanjutnya mengalami dua kali perubahan berkaitan dengan pekerjaan tambah kurang, nilai pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan uraian sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 September 2020 dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap

Hal 95 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan RSU JAMPANG KULON Provinsi Jawa Barat Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (**Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)**) dengan Pihak Kedua Kontraktor Pelaksana PT BACHTIAR MARPA PRIMA (Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)/Direktur), yang pada intinya menjelaskan bahwa PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : Perubahan Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) : Yang semula Adalah **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)

- Pada tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakan penandatanganan Addendum II Kontrak No.027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 antara PPK (**Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)**) dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima, Addendum 2 tersebut adalah mengenai **penambahan jangka waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal 30 Desember 2020 sd 18 Februari 2021**, serta adanya perubahan Rekening Pembayaran yang semula menggunakan Bank BJB Cabang Depok No.Rek 0090151258001 an.PT Bachtiar Marpa Prima, menjadi Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said No.Rek.037801002171305 an. PT Bachtiar Marpa Prima

No.	Nomor Surat Perjanjian/Addendum	Tanggal	Nilai Pekerjaan (Rp)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	Keterangan
1.	027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020	08/07/2020	18.518.685.110,56	24 Juli s.d. 30 Desember 2020 (160 hari kalender)	surat perjanjian awal
2.	Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020	30/09/2020	19.714.032.480,77	24 Juli s.d. 30 Desember 2020 (160 hari kalender)	perubahan nilai pekerjaan
3.	Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020	23/12/2020	19.714.032.480,77	24 Juli 2020 s.d. 18 Februari 2021 (210 hari kalender)	perpanjangan waktu pelaksanaan

Hal 96 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rincian dari jenis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	KONTRAK AKHIR
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	50.692.117,54	237.872.837,38		288.564.954,92
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	26.962.632,48	9.309.680,15		36.272.312,62
II	PEKERJAAN PONDASI SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI	11.714.908,78	25.180.999,48		36.895.908,27
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESMENT)		2.432.675.334,05		2.432.675.334,05
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	67.678.193,26			67.678.193,26
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	58.015.393,43			58.015.393,43
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	123.299.471,27			123.299.471,27
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	132.056.340,60	32.154.058,84		164.210.399,44
VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	205.734.381,85		8.828.198,99	196.906.182,86
IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	13.176.981,55	283.516.300,81		296.693.282,36
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	2.258.792.751,96	197.189.654,76		2.455.982.406,72
II	PEKERJAAN PLAFOND + RANGKA	318.298.383,50			318.298.383,50
III	PEKERJAAN LANTAI	2.444.865.887,06		261.498.764,47	2.183.367.122,60
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	1.830.005.649,37	41.681.794,47		1.871.687.443,84
V	PEKERJAAN PENGECATAN	393.000.897,94			393.000.897,94
VI	PEKERJAAN SANITASI	462.336.828,62		80.858.283,03	381.478.545,59
VII	PEKERJAAN	168.094.080,00			168.094.080,00

Hal 97 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HANDRAIL				
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	56.000.000,00			56.000.000,00
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1.PEKERJAAN AIR BERSIH	823.968.264,01		188.667.290,75	635.300.973,26
	1.2.PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	219.990.114,03	20.090.923,78		240.081.037,80
	1.3.PEKERJAAN AIR HUJAN	52.158.839,04		17.079.594,30	35.079.244,74
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	2.1.PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	239.646.120,00	19.867.960,00		259.514.080,00
	2.2.PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	236.164.800,00	253.734.000,00		489.898.800,00
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1.PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	366.754.916,00		32.243.992,00	334.510.924,00
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	855.620.720,00		855.620.720,00	
	3.2.PEKERJAAN AIR CONDITIONING	1.695.801.856,00	65.792.438,80		1.761.594.294,80
	3.3.PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	174.850.560,00		40.895.320,00	133.955.240,00
	3.4.PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	1.092.000.000,00			1.092.000.000,00
	3.5.PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	403.727.109,92			403.727.109,92
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	4.1.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	1.095.600,00			1.095.600,00
	4.2.PEKERJAAN RAK KABEL	77.510.400,00	2.880.000,00		80.390.400,00
V	PEKERJAAN ELEKTRONIC				

Hal 98 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	5.1.PEKERJAAN TATA SUARA	129.280.608,00			129.280.608,00
	5.2.PEKERJAAN FIRE ALARM	78.244.000,00	8.726.400,00		86.970.400,00
	5.3.PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	117.625.600,00	2.164.800,00		119.790.400,00
	5.4.PEKERJAAN TELEPON	22.018.400,00	736.800,00		22.755.200,00
	5.5.PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	208.655.360,00		3.320.640,00	205.334.720,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU PELANGGAN	475.200.000,00		276.800.000,00	198.400.000,00
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE	25.383.407,67		25.383.407,67	
E	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				
I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	280.293.517,06		280.293.517,06	
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	136.235.807,81		60.749.310,24	75.486.497,56
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	237.337.353,31		237.337.353,31	
IV	PEKERJAAN SALURAN	120.173.739,88		32.611.872,83	87.561.867,04
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	144.706.290,39		144.706.290,39	
	JUMLAH	16.835.168.282,33	3.633.573.982,52	2.546.894.555,05	17.921.847.709,79
	PPN 10%	1.683.516.828,23	363.357.398,25	254.689.455,51	1.792.184.770,98
	JUMLAH + PPN 10%	18.518.685.110,56	3.996.931.380,76	2.801.584.010,56	19.714.032.480,77

Bahwa Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon diaddendum dengan Addendum 01 Kontrak Jasa Konstruksi Nomor 027/05.2- PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut di atas terdapat penambahan nilai kontrak semula senilai Rp18.518.885.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) menjadi senilai Rp19.714.032.480,77 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen). Penambahan nilai kontrak tersebut karena adanya penambahan item pekerjaan yaitu:

- (1) Biaya uji kelayakan struktur oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI;
- (2) Biaya retrovit oleh Konsultan Perorangan; dan
- (3) Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).

Hal 99 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi AMALIA SABARA melalui telepon meminta Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN meminta Saksi AMALIA SABARA untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih dahulu untuk dipelajari. Setelah dua minggu, Saksi AMALIA SABARA menyerahkan langsung *hardcopy* RAB kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN. Dan kemudian Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN memberikan uang senilai Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMALIA SABARA melalui Cek Bank BRI KCP Kota Kasablanka, dengan nomor rekening 204601000244309 a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Cek CGG 755111 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;

Atas penyerahan cek tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi AMELIA SABARA dan Saksi ADRIATI SABARA melakukan konfirmasi ke Bank BRI Bandung, namun ternyata Cek tersebut kosong, sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan I nomor : 105/KCP-V/OPS/08/240, tanggal 10 Agustus 2020 Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kepada PT IDAWATI PRIMA MAKMUR, Cek CGG 755111 tanggal 10 Agustus 2020 senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) diterbitkan oleh Bank BRI Unit kerja KCP Kota Kasablanka dengan alamat Mall Kota Kasablanka Lt. Lower Ground Nomor Unit-61 Jl.Casablanka Kav.88 Jakarta Pusat, sebagai Surat Pemberitahuan pertama atas penarikan Cek yang tidak tersedia dananya atau kosong. Selanjutnya Cek CGG 755111 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 14:23:25 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok

Hal 100 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0186 0186083 1301 4000026 telah sesuai ketentuan penarikan melalui Cek
- (2) Cek CGG 755121 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2020; Atas penyerahan Cek CGG 755121 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09:14:07 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok 0186 0186083 1301 4000005 telah sesuai ketentuan penarikan melalui Cek
- (3) Cek CGG 755122 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2020 Atas penyerahan Cek CGG 755122 dengan nomor rekening 204601000244309 Bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n. PT IDAWATI PRIMA MAKMUR senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09:15:03 telah dicairkan oleh Saksi ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004 dan verifikasi Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Priok 0186 0186083 1301 4000007 sesuai dengan ketentuan penarikan melalui Cek

Bahwa perbuatan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan Saksi AMALIA SABARA yang telah bermufakat mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020 menggunakan PT BACHTIAR MARPA PRIMA meskipun tidak memenuhi syarat, dengan cara Saksi AMALIA SABARA membentuk KSO secara proforma dengan menggunakan PT BACHTIAR MARPA PRIMA dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur dan PT PUTRA KENCANA dari Sdr. RUSLANI EDDY SUSANTO (Alm.) selaku Direktur Utama dengan perantara Saksi FIRDAUS dan Saksi ABDUL RIJAL, selanjutnya Saksi AMALIA SABARA menyusun Dokumen Penawaran PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PUTRA KENCANA dengan melampirkan dokumen pendukung personel manajerial yang tidak benar dan kemudian Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN memberikan imbalan senilai Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi AMALIA

Hal 101 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



SABARA terkait dengan pelaksanaan permufakatan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pada:

- a) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut.
- (1) Huruf c yang menyatakan bahwa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (2) Huruf e yang menyatakan bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (3) Huruf h yang menyatakan bahwa tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Pasal 78 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

Bahwa setelah PT BACHTIAR MARPA PRIMA ditetapkan sebagai pemenang Lelang kemudian **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** telah menerima uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan Saksi AMALIA SABARA terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima melalui transfer dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. CECEP ROSIDIN dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 13 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk biaya syukuran Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020
- Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer pada tanggal 23 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk keperluan rapat kelanjutan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020
- b) Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Saksi AMALIA SABARA pada tanggal 30 Juli 2020 melalui transfer dari Saksi HELMY FARIED ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** kemudian uang tersebut digunakan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** untuk membeli hewan kurban,

Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** menerima uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan Saksi AMALIA SABARA Terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat:

- a) huruf c: tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- b) huruf e: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c) huruf h: tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal 103 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA menugaskan Personel Manajerial yang Tidak Sesuai Dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Tidak Mengajukan Usulan Pergantian Personel Manajerial Kepada PPK, dimana PT BACHTIAR MARPA PRIMA awalnya menawarkan tujuh personel manajerial yaitu personel manajerial yang memiliki SKA sebanyak enam orang dan personel bidang administrasi/keuangan sebanyak satu orang. Adapun rincian personel manajerial yang ditawarkan oleh PT BACHTIAR MARPA PRIMA adalah pada tabel berikut.

No.	Personel Manajerial Dalam Surat Perjanjian		
	Nama	Keahlian	Jabatan
1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Kosntruksi	Project Manager
2.	Sdr. IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	Manager Teknik Stuktur
3.	Sdr. DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur	Manager Teknik Arsitektur
4.	Sdr. RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Meanikal	Manager Teknik Mekanikal
5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	Manager Teknik Elektrikal
6.	Sdr. LUMBA HUTASOIT	Ahli Madya K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
7.	Sdr. AMINULLOH		Administrasi/Keuangan

Personel yang dilibatkan oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah Saksi MANGIRING NADEAK, Saksi IKHWAN ZAENURI, Saksi DEDY ISANI dan Saksi AMINULLOH sedangkan Sdr. RACHE ILHAM, Saksi ANTON TAMPUBOLON dan Saksi LUMBA HUTASOIT tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 beserta addendumnya: Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 dan Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020, pada Huruf D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia:

- Angka 60.1 yang menyatakan bahwa personil inti atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- Angka 60.2 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK; dan
- Angka 60.3 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih

Hal 104 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian

Bahwa sebelum penunjukan penyedia oleh PPK, PT BACHTIAR MARPA PRIMA menyampaikan surat permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang inap di RSUD Jampang Kulon pada tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK. Permohonan dilakukan setelah pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA melakukan peninjauan lokasi gedung rawat inap, pada hari yang sama saat Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) tanggal 23 Juni 2020 dan Tim Teknis PT BACHTIAR MARPA PRIMA meragukan kelayakan struktur yang sudah ada (hasil pekerjaan tahun 2018);

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, dilakukan pembahasan bersama dengan pihak PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan PT BACHTIAR MARPA PRIMA terkait permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang rawat inap. Konsultan Manajemen Konstruksi menyarankan kepada PPK agar menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan atas kondisi struktur ruang rawat inap dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

Bahwa atas saran Konsultan Manajemen Konstruksi tersebut, pada tanggal 1 Juli 2020, PPK menyurati Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung up. Sdr. MOCHTAR melalui Surat Nomor 027/06-PPK/Uji-Ri.Lanjutan/2020 perihal Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S;

Bahwa kemudian kontrak atas Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan pihak swasta atas saran dari Saksi H. MUCHTAR., S.ST., MT dengan dalih untuk proses berkontrak pekerjaan tersebut dengan pihak Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dibutuhkan waktu yang lama sehingga untuk mempercepat proses berkontrak diputuskan menggunakan pihak swasta, selanjutnya Saksi H. MUCHTAR., S.ST., MT menghubungi dan bertemu dengan Saksi DENI SOPANDI, M.T selaku Direktur CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI untuk membicarakan pekerjaan assesment Gedung tersebut menggunakan perusahaan CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI sebagai konsultan, dan Saksi DENI SOPANDI, M.T menyetujui CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI untuk digunakan sebagai konsultan ASESMEN dalam pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, dilakukan Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 senilai **Rp51.700.000,00** (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dengan Saksi DENI SOPANDI, MT (Alm) selaku Direktur CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI dengan menggunakan personil yaitu Saksi YULIANTO PETRUS KRISOLOGUS, Saksi MUCHTAR, dan Saksi PUJI KURNIAWAN dengan *Output* yang disepakati adalah hasil kajian teknis dan analisis Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi TA 2020;

Bahwa setelah ditandatangani Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 kemudian Tim Asesmen pada tanggal 14 Juli 2020 melakukan pengujian terhadap mutu beton struktur Gedung RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Adapun pengujian beton tersebut dilakukan dengan

- Menggunakan 1 *Hammer test*;
- Menggunakan UPV,
- Pengambilan sample dengan *Core drill*.

kemudian hasil pengujian dilakukan analisa, dengan pengujian sample dilakukan di laboratorium material Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dari hasil Analisa bahwa mutu beton bangunan tersebut tidak memenuhi kriteria struktur Gedung bertingkat, khususnya lantai 4 Tim Asesmen merekomendasikan untuk dibongkar karena mutu betonnya sangat rendah.

Bahwa Metode dan mekanisme pelaksanaan Kajian Teknis ASESMEN Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berdasarkan dokumen Proposal yang diajukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :

Lingkup pekerjaan meliputi:

- Pekerjaan persiapan dan administrasi yang dibutuhkan untuk program ini sesuai dengan aturan yang berlaku,
- Melakukan pengukuran dimensi struktur dan elemen struktur,
- Melakukan sketsa penggambaran struktur dan elemen struktur,
- Inspeksi visual dan pembuatan laporan hasil inspeksi visual kondisi struktur sipil Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi,

Hal 106 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Non-destructive test* (NDT), terutama terhadap struktur beton bertulang di Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi, sebagai penyelidikan lanjutan dari hasil inspeksi visual,
- f. Uji Destructive yaitu dengan pengambilan sampel beton inti (*core drill*) dan diuji compressive strength,
- g. Evaluasi kondisi struktur sipil berdasarkan hasil inspeksi visual dan NDT, serta analisa dan kapasitas /masa layan struktur secara umum dan menyeluruh,
- h. Pembuatan rekomendasi teknis untuk perbaikan/perkuatan/penggantian struktur atas gedung (belum dan tidak termasuk perhitungan perkuatannya).

Persiapan dan Administrasi

- a. Pengurusan izin kerja, pengecekan peralatan, pengurusan *work permit*, dll,
- b. Site visit tim Saksi dan presentasi rencana kerja di awal pekerjaan dan presentasi laporan akhir,
- c. Pembuatan laporan pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja,
- d. Pembuatan spesifikasi teknis secara jelas dan rinci terkait semua material, peralatan dan metoda kerja pemeriksaan/pengetesan,
- e. Verifikasi seluruh gambar, dokumen dan data referensi yang diberikan Pemberi Kerja,
- f. Pembuatan laporan termasuk gambar teknis dan spesifikasi teknis, untuk direview Pemberi Kerja,
- g. Mobilisasi dan demobilisasi *manpower*, material dan seluruh peralatan yang diperlukan, kecuali yang disediakan oleh Pemberi Kerja,
- h. Penyiapan semua utilitas (air, listrik, dll) yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan.

Inspeksi Visual Struktur

- a. Melakukan pemeriksaan kondisi struktur sipil di Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi. Struktur/elemen yang dicek meliputi diantaranya:
 - Kolom dan balok penyangga kekuatan struktur bangunan.
 - Slab/pelat beton.

Hasil inspeksi digunakan untuk merencanakan penyelidikan lebih lanjut dengan NDT dan sebagai bahan evaluasi/asesmen kondisi struktur secara menyeluruh. Pengecekan dilakukan berdasarkan ACI *guideline*: ACI

Hal 107 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201.1R08 *Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete* atau standar lain yang relevan.

- b. Data hasil inspeksi yang dicatat dan dilaporkan meliputi minimum:
- Deskripsi struktur/elemen: tipe, lokasi, sketsa, foto kondisi, keadaan umum.
 - Kondisi lingkungan dan pembebanan.
 - Indikasi kerusakan/*distress indicator (cracking/staining/surface deposits, dll)*.
 - Kenampakan alinyemen struktur keseluruhan (apakah kondisi normal atau terdapat *settlement/deflection/expansion/contraction*).
 - Kondisi permukaan (secara umum dan secara spesifik):
 - Apabila terdapat retak (*crack*): tipe retak, peta retak, lebar retak dan pola retak.
 - Apabila terdapat *spalling/popouts/scalling/delamination/disintegration*: tipe, dimensi/luasan area, pola, kedalaman.
 - Apabila terdapat tulangan beton yang terekspos/terkorosi: kuantitas tulangan terekspos/terkorosi.
- c. Inspektur harus menyediakan peralatan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil inspeksi visual yang terinci, yang meliputi minimum: *crack width ruler/crack gauge, crack measuring magnifier*, alat pengukur panjang retak, kamera.
- d. Hasil inspeksi visual disajikan dalam bentuk laporan inspeksi visual. Di dalam laporan tersebut juga mencantumkan rekomendasi titik-titik pelaksanaan NDT-DT.

Bahwa Kesimpulan Hasil inspeksi, pengujian lapangan dan asesmen struktur, yaitu:

- a. Visual fisik elemen beton lantai 4 terdapat retak struktural dan diskontinu pengecoran;
- b. Dimensi elemen struktur kolom, balok, dan pelat beton relatif sesuai dengan *as build drawing*, kecuali pada elemen pelat pada lantai 4 ketebalan rerata 97,735 mm, dengan kondisi bergetar;
- c. Mutu beton hasil uji Palu Beton (*Hammer test*), UPV (*Ultrasonic Pulse Velocity*) dan Uji Inti Beton (*Core Drill*) Elemen Kolom, Pelat Lantai menunjukkan:

Lantai 1,2, dan 3 prediksi mutu beton: 12,24 MPa



Lantai 4 dan dak prediksi mutu beton: 8 Mpa Berdasarkan inspeksi lapangan, pengujian NDT dan pengujian DT - *Core drill* serta pengujian laboratorium maka perlu perbaikan dan perkuatan penampang balok dan kolom, pelat pada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, demikian juga elemen struktur area pit lift sedangkan struktur lantai 4 dan pelat dak direkomendasikan untuk dibongkar serta pemindahan struktur rangka atap.

Bahwa Laporan Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI menyimpulkan :

- (1) Berdasarkan analisis linier bahwa kapasitas elemen struktur eksisting tidak kuat menahan beban rencana yang diharapkan;
- (2) Terjadi kondisi penampang balok B X-2 250/600 pada lantai 1 s.d. 3 akan berperilaku getas (*non – ductile*) dan akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba;
- (3) Level kinerja struktur bangunan termasuk kedalam level *Collapse Prevention*;
- (4) Kondisi struktur bangunan tidak memenuhi syarat *Immediate Occupancy & Life Safety* berdasarkan ketentuan SNI dan ASCE untuk bangunan rumah sakit; dan
- (5) Berdasarkan analisis kapasitas pondasi hanya aman terhadap gaya tekan yang ditimbulkan beban mati dan beban hidup saja. Untuk kondisi gempa, pondasi tidak memiliki kapasitas yang cukup sesuai yang disyaratkan dalam SNI 1726 dan SNI 8460.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, dilakukan diskusi pemaparan Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan yang ditungkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Nomor 027/06.2-PPK/BA.RI.Lanjutan/2020. Adapun saran yang diberikan CV CIPTANA PUTRA MANDIRI sebagai Tim Uji Kelayakan adalah sebagai berikut:

- (1) Diperlukan pemeriksaan – penyelidikan menyeluruh struktur bangunan, selain yang sudah dilakukan terutama struktur pondasi dan rangka atap;
- (2) Untuk dilakukan perkuatan elemen struktur kolom, balok dan pelat pada lantai 1, 2 dan 3, dan penggantian untuk struktur lantai 4 meliputi pelat, balok, dan kolom penopang dak dan rangka atap; dan
- (3) Perkuatan dilakukan mengikuti kriteria peraturan bangunan rumah sakit

Hal 109 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai standar yang berlaku SNI dan dilakukan pengujian ulang setelah proses perkuatan.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan Kontrak Pekerjaan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi Nomor: 005/KP-BMP/KT-RSU JAMPANGKULON /VIII/2020, senilai **Rp147.015.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan Konsultan Perorangan yaitu; Saksi H. MUCHTAR., S.ST., MT, Saksi YULIANTO P. KRISOLOGUS dan Saksi PUJI KURNIAWAN (ketiganya adalah dari Politeknik Negeri Bandung), kontrak tersebut diketahui dan ditandatangani juga oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN., SKM** selaku PPK. Selanjutnya hasil Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi pada awalnya adalah perkuatan menggunakan jacketing beton tetapi kemudian disepakati menjadi perkuatan dengan menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting, kemudian atas kesepakatan tersebut maka *output* dari pekerjaan kajian teknis perkuatan struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi adalah berupa **Gambar Kerja (As Built Drawing)** yang menggambarkan perkuatan struktur menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting.

Gambar Kerja (**As Built Drawing**) Perkuatan Kolom Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Saksi MUCHTAR, Diketahui/Disetujui dan ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN,SKM** selaku PPK, Diketahui dan ditandatangani oleh Manajemen Konstruksi Saksi Ir.MANGAMBIT JULIANDAR,MT, Diperiksa/menyetujui dan ditandatangani oleh Perencana Saksi RUDY HARIANTO, serta Disetujui dan ditandatangani oleh Kontraktor Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN.

Bahwa Pelaksanaan penandatanganan Gambar Kerja (**As Built Drawing**) Perkuatan Kolom Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Tanggal 31 Agustus 2020 terdiri dari:

Hal 110 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- a. Denah Perkuatan Pondasi Tipe P.2 & Tipe P.3,
- b. Detail Potongan Penulangan Borepile Pondasi Perkuatan Tipe P.2 & P.3,
- c. Detail Potongan Pondasi Perkuatan Tipe P.2,
- d. Denah Pondasi Perkuatan Tipe P.3, Detail Potongan Perkuatan Pondasi Tipe P.3.

(2) Tanggal 24 September 2020 terdiri dari :

- a. Denah Perkuatan Kolom LT.1 Tipe K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELEVASI -0,60 s.d +4,10,
- b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELV -0,60 s.d +4,10,
- c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,
- d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,
- e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10,
- f. Denah Perkuatan Kolom LT 2 Tipe K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 Elevasi +4,20 s.d +8,30,
- g. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 ELV +4,20 s.d +8,30,
- h. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) B Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, -
- i. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, -
- j. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30,
- k. Denah Perkuatan Kolom LT. 1 Tipe K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 Elevasi +8,40 s.d +12,50,
- l. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 ELV +8,40 s.d +12,50,
- m. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) C Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50,
- n. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50,
- o. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50,
- p. Isometi Perkuatan Kolom.

Hal 111 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



(3) Tanggal 3 Oktober 2020 terdiri dari :

- a. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4,
- b. Balok Anak 25/60 (BST-2),
- c. Balok Induk 25/60 (BST-1),
- d. Balok Induk 25/60 (BST-4),
- e. Balok Induk 30/60 (BST-3),
- f. Balok Induk 25/60 (BST-6),
- g. Balok Induk 30/60 (BST-5),
- h. Balok Induk 25/60 (BST-8),
- i. Balok Induk 25/60 (BST-7),
- j. Balok Induk 30/60 (BST-10),
- k. Balok Induk 25/60 (BST-9),
- l. Balok Induk 30/60 (BST-3),
- m. Balok Induk 25/60 (BST-12),
- n. Balok Anak 25/60 (BST-11),
- o. Balok Induk 25/60 (BST-13).

(4) Tanggal 18 Oktober 2020 terdiri dari :

- a. Denah Perkuatan Kolom LT. 4,
- b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.3 (SJ) & K.4 (SJ) LT.4 ELV +12,60 s.d +16,70,
- c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.4 (SJ) Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
- d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) a Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
- e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) b Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
- f. Denah Perkuatan Balok LT. 4,
- g. Balok Induk 25/60 (BST-2),
- h. Balok Induk 25/60 (BST-1),
- i. Perkuatan struktur Dak Tangga

Bahwa Sumber Anggaran untuk pembayaran Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tanggal 13 Juli 2020 senilai **Rp51.700.000,00** (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Kontrak Pekerjaan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi Nomor: 005/KP-BMP/KT-RSU JAMPANGKULON /VIII/2020, tanggal

Hal 112 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2020, senilai **Rp147.015.000,00** (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) adalah bersumber dari Anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 karena kegiatan tersebut masuk dalam RAB pada Lampiran Addendum 1 Kontrak No 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 Tanggal 30 September 2020 Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat Jl.Cibarusah No 1 Kabupaten Sukabumi TA 2020, yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN
I	A.PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Biaya Uji Kelayakan Struktur oleh CV.CIPTANA (RAB TERLAMPIR)	Ls	1,00	53.768.000,00
2	Biaya RETROVIT oleh CV.CIPTANA (RAB TERLAMPIR)	Ls	1,00	161.716.500,00

Bahwa atas pekerjaan Perkuatan Struktur tersebut dilakukan beberapa pengujian yaitu PDA dan *Loading test* dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) PDA

Pengujian dilakukan oleh PT MULTI GEOTEKNIK INDONESIA yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2020 yang dituangkan dalam laporan nomor 256/PDA-137/20 tanggal 6 November 2020. Hasil pengujian diantaranya menunjukkan bahwa:

- (a) Daya dukung tekan rencana 180 Ton jika dengan angka keamanan =2, maka paling tidak daya dukung tiang hasil PDA adalah 280 Ton, sedangkan aktual 283 Ton, maka didapatkan SF 1,49 (Idealnya 2); dan
- (b) Kuat tekan beton rencana $F_c'20$ Mpa ~ K-250, sedangkan hasil uji tekan rata-rata $F_c'13,2$ Mpa ~ K-129 atau 66% dari rencana.

(2) *Loading Test*

Loading test dilaksanakan tanggal 13 Februari 2021 oleh Tim Pusat Teknologi Konstruksi (PUSTEKON) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan saran sebagai berikut:

- (a) Struktur pelat lantai dan balok telah menunjukkan hasil uji dinyatakan kuat, namun dengan demikian bahwa disarankan beban- beban yang akan timbul agar dikurangi, misalnya barang-barang yang cukup berat seperti tangki air, meubeler, rak lemari buku, dll, sedapat mungkin tidak

Hal 113 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



diletakkan di lantai 4; dan

Pemeriksaan berkala harus dilakukan untuk menginventarisir pencatatan retak-retak yang telah terjadi. Perawatan berkala harus dilaksanakan untuk mempertahankan kapasitas daya dukung struktur terhadap beban yang ada.

Bahwa Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm) selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA sampai dengan akhir kontrak tanggal 18 Februari 2021 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, dan walaupun sudah dilengkapi dengan hasil asesmen dan hasil kajian teknis dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat melaksanakan pekerjaan perkuatan struktur.

Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan, bulan ke 12 (periode 1 Februari s.d. 18 Februari 2021) Nomor 12/LB/PT.ANOMAN/2020 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani *Team Leader* PT ANGELIA OERIP MANDIRI selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 030/BAPP-AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan *Team Leader* PT ANGELIA OERIP MANDIRI menunjukkan bahwa progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 mencapai 87,61%.

Atas hal tersebut, **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** tidak melakukan pemutusan kontrak sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) selaku PPK** hanya mengeluarkan surat peringatan kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA yaitu Surat Peringatan 1 Nomor: 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Peringatan 2 Nomor: 027/11-PPK/Prngtn/II/2020 tanggal 08 Februari 2021. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** berharap PT BACHTIAR MARPA PRIMA dapat menyelesaikan pekerjaan gedung rawat inap tersebut walaupun sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Adapun alasan-alasan tidak dilakukan pemutusan kontrak adalah:

- 1) Pertimbangan asas kemanfaatan gedung rawat inap karena kebutuhan pada saat pandemi Covid 19 sedangkan gedung-gedung lain pada RSUD Jampang Kulon sudah dirobohkan; dan
- 2) Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlambat membayar pekerjaan kepada PT BACHTIAR MARPA

Hal 114 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



PRIMA dan tidak ada kepastian pembayaran pekerjaan sehubungan adanya perubahan sumber anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat ke PEN.

Pada tanggal 28 Februari 2021, PPK menghentikan sementara pekerjaan melalui Surat dari PPK kepada PT BACHTIAR MARPA PRIMA Nomor: 027/05.3- PPK/SP.RI-Lanjutan/2021 tanggal 26 Februari 2021, perihal Surat Perintah.

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 telah dibayarkan sesuai capaian pekerjaan yang telah diselesaikan s.d. berakhirnya jangka waktu surat perjanjian, sebesar 87,61% atau senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (termasuk pajak), dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

**Pembayaran Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan
RSUD Jampang Kulon TA 2020**

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai SP2D Netto (Rp)	Keterangan
1.	938/11221/LS/PEN/ BPKAD. Tanggal 30/12/2020	10.103.441.646,00	1.194.043.104,00	8.909.398.542,00	pembayaran progres 51,25%
2.	02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.0 0.0.00.01. 0000/P.03/12/2021. Tanggal 28/12/2021	7.168.022.209,00	847.129.897,00	6.320.892.312,00	pembayaran progres 87,61%
Jumlah		17.271.463.855,00	2.041.173.001,00	15.230.290.854,00	

Bahwa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan atas gedung tersebut adalah pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (termasuk pajak) dikurangi pembayaran pajak pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 senilai Rp2.041.173.001,00 (dua miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu satu rupiah) atau senilai Rp15.230.290.854,00 (tidak termasuk pajak).

Sumber pendanaan untuk pembayaran progres pekerjaan berasal dari pinjaman PEN untuk pembayaran di Tahun 2020 dan APBD untuk pembayaran di Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran progres pekerjaan 51,25% berasal dari pinjaman PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp10.103.441.646,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- 2) Pembayaran progres pekerjaan 87,61% dilakukan pada tahun berikutnya

Hal 115 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



yang bersumber dari dana APBD TA 2021 senilai Rp7.168.022.209,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah). Pembayaran berdasarkan progres sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan kesepakatan antara PPK, PT BACHTIAR MARPA PRIMA, PT ANGELIA OERIP MANDIRI, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada saat rapat pada tanggal 16 Februari 2021 bahwa pembayaran dibayarkan sesuai dengan prestasi yang sudah ada payung hukumnya yaitu berdasarkan Addendum 02 Nomor 027/05.2PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor 030/BAPP.AOM/ RI.Lanjutan-JPKLN/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S selaku *Team Leader* dan diajukan oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA serta disetujui oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN dan diperiksa oleh Saksi MANGAMBIT JULIANDAR S serta diketahui oleh oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK, menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai progres sebesar 87,61%; Selanjutnya PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengajukan pembayaran dengan menggunakan dokumen pendukung Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut. Selanjutnya dibayarkan termin 2 pekerjaan atas progres 87,61% tersebut berdasarkan SP2D Nomor 02.00/04.0/001772/L S/1.02.0.00.0.00.01. 0000/P.03/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp7.168.022.209,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah).

Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021), sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	RAB Progress Minggu	Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih
----	------------------	--------------	---------------------	-------------------------	---------

Hal 116 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bobot (%)	ke -31 Bobot (%)	POLBAN Bobot (%)	Bobot (%)
	A.PEKERJAAN PERSIAPAN	1.61	1.6101	1.6101	0.0000
	B.PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	0.20	0.2025	0.2025	0.0000
II	PEKERJAAN PONDASI SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI	0.33	0.3277	0.3277	0.0000
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESSMENT)	14.99	14.9894	14.4620	0.5274
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	0.48	0.4800	0.4800	0.0000
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	0.33	0.3336	0.3336	0.0000
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	0.70	0.6978	0.6978	0.0000
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	1.38	1.3816	1.3816	0.0000
VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	1.11	1.1078	0.4335	0.6742
IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	1.59	1.5906	1.5906	0.0000
	C.PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	11.97	11.6567	9.7017	1.9550
II	PEKERJAAN PLAFOND + RANGKA	1.82	1.7654	1.6669	0.0985
III	PEKERJAAN LANTAI	11.08	9.8205	9.1762	0.6443
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	9.36	8.9253	8.7217	0.2036
V	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	1.4565	0.8721	0.5844
VI	PEKERJAAN SANITASI	1.55	0.3710	0.3710	0.0000
VII	PEKERJAAN HANDRAIL	0.90	0.6763	0.6763	0.0000
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	0.23	0.2344	0.2344	0.0000
	D.PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1.PEKERJAAN AIR BERSIH	3.49	2.5966	2.5966	0.0000
	1.2.PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	1.53	1.5342	1.5342	0.0000
	1.3.PEKERJAAN AIR HUJAN	0.30	0.2876	0.2876	0.0000
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	2.1.PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	3.32	0.4799	0.4799	0.0000
	2.2.PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	2.64	2.2473	2.2473	0.0000
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1.PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	1.58	1.3038	1.3038	0.0000
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	3.2.PEKERJAAN AIR CONDITIONING	10.60	9.7237	9.7237	0.0000
	3.3.PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	0.85	0.5340	0.5340	0.0000
	3.4.PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	6.09	5.4838	5.4838	0.0000
	3.5.PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	3.94	3.3469	3.3469	0.0000
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	4.1.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	0.01	0.0061	0.0061	0.0000
	4.2.PEKERJAAN RAK KABEL	0.47	0.4692	0.4692	0.0000
V	PEKERJAAN ELEKTRONIC				
	5.1.PEKERJAAN TATA SUARA	0.34	0.3220	0.3220	0.0000
	5.2.PEKERJAAN FIRE ALARM	0.50	0.2670	0.2670	0.0000
	5.3.PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	0.60	0.0998	0.0998	0.0000
	5.4.PEKERJAAN TELEPON	0.21	0.1846	0.1846	0.0000
	5.5.PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	0.54	0.5255	0.5255	0.0000
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU PELANGGAN	1.11	0.0000	0.0000	0.0000
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	E.PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				

Hal 117 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	0.34	0.3309	0.3309	0.0000
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
IV	PEKERJAAN SALURAN	0.24	0.2408	0.2408	0.0000
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH	100%	87.6106%	82.9233%	4.6873%

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung atas Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020, diketahui bahwa terdapat kekurangan antara lain sebagai berikut:

- Dari hasil *hammer test*, hasil rata-rata pengujian *hammer test* 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI-2847-2013;
- Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada: lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012;
- Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi *overreinforced* artinya penampang akan berperilaku getas (*Non-dactail*) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA-2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja;
- Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja (Rasio $P-M-M > 1$), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level *collapse preveintion*. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hamper semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada

Hal 118 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



anaisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman;

- g) Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (**Tidak aman**);
- h) Berdasarkan hasil analisis *non linier pushover* bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada *performance point*. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu beton yang terlalu rendah;
- i) Berdasarkan hasil analisis daktilitas struktur bahwa nilai daktilitas yang tercapai jauh di bawah daktilitas yang syaratkan ($Cd = 5,5$), nilai daktilitas struktur arah X 1,584 dan arah Y 1,352;
- j) Dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$;
- k) *Loading test* idealnya dilakukan setiap lantai pada area kritis atau indikasi adanya perlemahan, namun pada bangunan ini *loading test* hanya dilakukan pada lantai 4 saja, sehingga perlu dilakukan analisis *non linier pushover (advanced)* untuk mengetahui perilaku keruntuhan sistem struktur keseluruhan bangunan. Hasil analisis *non linier pushover* bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada *performance point*. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik atau keruntuhan diawali terjadi pada elemen kolom bagian lantai dasar sehingga berbahaya ketika adanya beban gempa besar, keruntuhan total bangunan akan tiba-tiba dan disisi lain mutu beton yang terlalu rendah yang akan mempercepat keruntuhan, sehingga untuk saat ini bangunan tersebut tidak bisa digunakan; dan
- l) Dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton

Hal 119 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli ISKANDAR selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung menjelaskan bahwa ***Pekerjaan penguatan struktur tidak memenuhi syarat sehingga kondisi gedung tetap seperti kondisi awal sebelum dilakukan penguatan struktur atau seperti yang dijelaskan dalam laporan pekerjaan asesmen. Hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja sehingga sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse prevention dan sistem pondasi yang tidak aman terhadap beban gempa sehingga bangunan tidak bisa digunakan saat ini.***

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-440/GL.03/BGV/2023 tanggal 3 November 2023 perihal informasi potensi gempa bumi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut:

- a) Wilayah kabupaten Sukabumi secara geologi tergolong rawan gempa bumi karena terletak dekat dengan lokasi sumber gempa bumi;
- b) Untuk mengidentifikasi tingkatan rawan gempa bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi (BG) menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi menggunakan metode *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA). Mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, serta Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, maka KRB gempa bumi dibagi menjadi empat yaitu: KRB gempa bumi tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah; dan Lokasi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi terletak pada KRB gempa bumi tinggi artinya lokasi tersebut berpotensi terlanda guncangan gempa bumi pada skala intensitas lebih besar dari skala VII MMI atau percepatan tanahnya lebih besar dari 0,34 g. Oleh karena itu Bangunan RSUD Jampang Kulon harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan laporan ahli konstruksi dan pendapat ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung serta Surat Kepala Pusat Vulkanologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa lokasi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi terletak pada KRB gempa bumi tinggi, menunjukkan bahwa volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terpasang yang tidak sesuai kontrak mengakibatkan **gedung RSUD tidak aman dan tidak dapat digunakan/tidak dapat berfungsi**.

Bahwa perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 bersama-sama dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm), Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu :

- a. **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Saksi Amalia Sabara sebesar Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 bersama-sama dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm), Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 volume pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan terpasang yang tidak sesuai kontrak mengakibatkan **gedung RSUD tidak aman dan tidak dapat digunakan/tidak dapat berfungsi**, telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp15.230.290.854,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran

Hal 121 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Di Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor : 69/LHP/XXI/12/2023 Tanggal :
22 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 (SP2D bruto)	17.271.463.855,00
2	Potongan Pajak	2.041.173.001,00
Nilai Kerugian Negara (1-2)		15.230.290.854,00

Perbuatan **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** bersama-sama dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg atas nama Terdakwa **CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pada tahun 2019-2020 selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa benar Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan melakukan usulan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan tahun 2019 s/d 2020 yaitu :

Hal 122 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana tertuang didalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.05-BPKAD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan juga pada Pasal 9 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PA saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan tugas.
- Bahwa benar terkait struktur pengelolaan anggaran kegiatan *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020* tersebut, antara lain:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) : Sdr. dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM (saksi) selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Sdr. RAMDAN NUGRAHA., SKM., MM (selaku Kepala bagian Tata Usaha pada RSUD Jampang Kulon),
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sdr. CECEP ROSIDIN., S
 - d. Pokja/Panitia Pengadaan : Sdr. ALEX RUSDI BAIHAKI,
 - e. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Sdr. Hj. KHODIJAH.,
 - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : -
 - g. Konsultan Pengawas : PT. ANGELIA OERIP MANDIRI,
 - h. Konsultan Perencana : -
- Bahwa berdasarkan RPJMD Jawa Barat tahun 2018 s.d 2023 memiliki program prioritas pada bidang :
 - a. Pembangunan Infrastruktur (PUPR);
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Rujukan (DINAS KESEHATAN);
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (DINAS PENDIDIKAN);
 - d. Pembangunan Mental Spiritual (Asisten I Pemerintahan dan KESRA); Implementasi program pemerintah daerah provinsi jawa barat terhadap Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan

Hal 123 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan tahun 2020 diantaranya :

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat antara lain :
 - Menurunkan angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - Menurunkan stunting (Gizi Buruk);
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah meningkatkan layanan sarana prasarana pelayanan Kesehatan rujukan (Pembangunan Rumah Sakit) termasuk diantaranya Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan program prioritas dengan alasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan rujukan terutama untuk Jawa Barat bagian selatan.
- Bahwa mekanisme dalam penyusunan program kegiatan dari masing - masing UPTD melalui rapat pembahasan oleh seluruh manajemen UPTD diantaranya Kepala UPTD (Direktur), Kabag Tata Usaha, Para Kepala Bidang, Para Kasi dan Kasubag yang output/ hasilnya berupa Notulensi Rapat, Absensi dan Proposal Usulan Kegiatan yang ditandatangani oleh kepala UPTD serta yang bertanggung jawab adalah Kepala UPTD. Setelah usulan program kegiatan dibuat dalam bentuk *PROPOSAL* dengan lampiran Kerangka Acuan Kerja, Smart Paling, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD kemudian Operator (Subbag Perencanaan) memasukan langsung ke Aplikasi SIRAMPAKSEKAR tanpa melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan Kontrol Rekap kesesuaian usulan antara Cascading RENSTRA dengan usulan E-planning tahun 2020 Dinkes provinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 2019 ada 22 (dua puluh dua) kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Pembangunan gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon sebesar Rp.27.000.000.000.00 (dua puluh tujuh miliar).
- Bahwa benar pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 - 2020, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon pernah ada usulan program Kegiatan *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD*

Hal 124 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, dengan anggaran biaya sebesar Rp.56.672.675.600.- (lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) berdasarkan proposal usulan oleh UPTD RSUD Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dengan lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK), Smart Planning, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa benar terkait penulisan Judul Proposal dan Usulan Program Kegiatan tidak sama dikarenakan ada kesalahan teknis pengetikan dari Bagian Subbag Perencanaan RSUD Jampang Kulon yaitu Sdr. Erdi Gunawan, S.KM ketika membuat usulan program kegiatan dan karena RSUD Jampang Kulon merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka tidak dilakukan Verifikasi oleh Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sdr. Agus Suherman, MKM.
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut dapat dipahami bahwa yang diusulkan adalah satu usulan kegiatan yaitu Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi dengan usulan anggaran sebesar Rp56.672.675.600.00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah), tidak ada penjelasan untuk kegiatan yang lain sedangkan untuk Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RAB senilai tersebut diatas tidak dilampirkan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilampirkan bersama proposal untuk Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Jampang Kulon tahun anggaran 2020 dengan Volume Keluaran (Output) Gedung Rawat Inap 1 Unit, dijelaskan pada huruf E. Biaya Yang Diperlukan sebagaimana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.30.043.094.400,00 (Tiga puluh miliar empat puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah). Dengan kesimpulan bahwa KAK dan RAB tersebut tidak sesuai dengan nilai kegiatan yang tercantum dalam proposal.
- Bahwa Dinas Kesehatan tidak membentuk tim Verifikasi, karena UPTD merupakan bagian dari Dinas Kesehatan jadi untuk usulan program tersebut setelah jadi proposal dan ditetapkan oleh Kepala UPTD langsung di Upload ke Aplikasi SIRAMPAKSEKAR tanpa adanya Verifikasi ulang.
- Bahwa dalam pengusulan anggaran kegiatan terlebih dahulu dilakukan Perencanaan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

Hal 125 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Barat bersama seluruh OPD. Adapun mekanisme mengenai prosedur perencanaan anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Bahwa benar yang pertama kali munculnya nama *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020* tersebut adalah dari usulan atau Proposal Kegiatan dari RSUD Jampang Kulon Tahun 2019 yang di Upload langsung oleh sdr. Erdi Gunawan, S.KM selaku Kubag Perencanaan RSUD Jampangkulon ke Aplikasi *SIRAMPAKSEKAR*. Setelah di upload kemudian dibahas oleh Bappeda di dalam Pra Musrenbang yang ikuti oleh OPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya Musrenbang Provinsi Bappeda yang diikuti oleh seluruh Kabupaten Kota dan Forkopimda, yang dilanjutkan pengesahan RKPD oleh Gubernur Jawa barat.
- Bahwa benar di dalam rapat pembahasan perencanaan anggaran Tahun 2020, dengan nilai yang tertuang di RKPD, KUA PPAS dan APBD hanya untuk *Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020* adalah sebesar Rp56.535.375.600,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah), selanjutnya pada proses perubahan RKPD, KUA PPAS dan APBD terdapat penyesuaian alokasi anggaran menjadi Rp26.629.581.200.- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per tanggal 22 Mei 2020.
- Bahwa benar besaran nilai anggaran program kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kabupaten

Hal 126 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Sukabumi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 antara lain :

- a. Proposal Usulan kegiatan : Rp56.672.675.600.- untuk kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terdiri atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II dan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan.
 - b. E-budgeting SI RAMPAK SEKAR : Rp56.672.675.600.- untuk kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terdiri atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II dan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan.
 - c. SIRUP Kode RUP : 23377079 ; nama paket : Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 26.492.281.200.
 - d. APBD/ DPA T.A. 2020 Murni : Rp56.672.675.600.-. untuk kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terdiri atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II dan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan.
 - e. APBD/ DPA T.A. 2020 Perubahan terakhir tanggal 27 Oktober 2020 : Rp 24.214.550.000.
- Bahwa benar yang membuat dokumen DPPA- SKPD Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020 adalah Kasubag Perencanaan RSUD Jampangkulon Sdr. ERDI GUNAWAN, S.KM., M.KM. Pada saat penandatanganan dokumen DPPA- SKPD Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020, banyak dokumen yang ditandatangani oleh Saksi dan secara tata naskah sudah diparaf oleh Perencanaan Saudara. AGUS SUHERMAN, SKM maupun sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saksi siap bertanggung jawab selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang menandatangani dokumen DPPA-SKPD/.
 - Bahwa benar pada tahapan Usulan Proposal Kegiatan sudah tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pada tahap penyusunan pelaksanaan perubahan dokumen anggaran tidak sesuai dengan *berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan*

Hal 127 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



pembangunan dan keuangan daerah Pasal 4 (1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Bahwa benar tidak pernah ada usulan program kegiatan Reviu Bangunan Gedung Perawatan RSUD Jampangkulon tahun 2018 yang pekerjaannya tidak selesai 100% mangkrak, namun langsung mengusulkan Program kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp56.672.675.600,00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah).
- Bahwa benar anggaran kegiatan pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi APBD TA. 2020 terkena refocusing, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Prov Jabar Nomor : 903/1760/BPKAD tanggal 31 Maret 2020, perihal pergeseran APBD TA 2020 untuk penanganan, penanggulangan dan antisipasi Covid-19, Surat Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 903/532/Anggaran, perihal Pergeseran APBD TA 2020 khusus penanganan Covid-19 di daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jabar No. 72 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang pedoman pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Prov. Jabar Nomor : 900/154/BPKAD, tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penatausahaan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 dalam lampiran 1 nomor 14 menjelaskan bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon (lanjutan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.629.581.200,
- Bahwa benar dalam hal pengelolaan anggaran APBD kegiatan pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi APBD TA. 2020, saksi selaku Pengguna Anggaran melimpahkan kepada Sdr. RAMDAN NUGRAHA., SKM., MM (selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Jampang Kulon) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.05-BPKAD/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang

Hal 128 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pelaksana APBD pada perangkat daerah Prov. Jawa Barat TA 2020

- Bahwa benar penyedia pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi APBD TA. 2020 adalah Sdr. HENGKI TP NAINGGOLAN selaku Direktur PT. BACHTIAR MARPA PRIMA dengan nilai kontrak sebesar Rp18.518.685.110,56 dengan jangka waktu pekerjaan selama 160 hari kalender.
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi APBD TA. 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Bachtiar Marpa Prima sampai berakhirnya kontrak tanggal 30 Desember 2020 belum mencapai 100 %, dikarenakan adanya assessment fisik bangunan berdasarkan laporan dari KPA, namun untuk secara jelasnya adalah Sdr. Ramdan Nugraha selaku KPA yang mengikuti rapat pembahasan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar untuk pertimbangan Pengguna Anggaran (PA) untuk menyetujui pemberian kesempatan perpanjangan waktu 50 hari kerja harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh PPK, Penyedia dan manajemen Konstruksi (MK)/ konsultan pengawas di antaranya yaitu :
 - 1) Dokumen laporan progress pekerjaan;
 - 2) Hasil reviu konsultan perencanaan/ Manajemen konstruksi dan hasil reviu penyedia;
 - 3) Hasil reviu Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Surat kesanggupan dari penyedia.
- Bahwa benar sampai akhir masa jabatan Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) tanggal 30 Desember 2020, untuk kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020, Saudara CECEP ROSIDIN, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menyampaikan dokumen-dokumen laporan tertulis kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 50 hari kalender untuk kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020, berdasarkan

Hal 129 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Addendum 2 Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD 2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020 dan Surat Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan dari PT.BMP nomor : 016/SPPW/PT.BMP/RSU-JK/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 (hanya ditujukan ke PPK, tembusan PPTK serta MK) dan PPK tidak menembuskan ke PA (Dinas Kesehatan), sehingga Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak pernah menerima usulan perpanjangan waktu 50 hari dan tidak pernah menyetujui adanya perpanjangan waktu 50 Hari untuk kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020.

- Bahwa benar untuk proses perencanaan kegiatan serta penganggaran pekerjaan Manajemen Konstruksi RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

- 1) Usulan kegiatan manajemen konstruksi RSUD Jampang Kulon
- 2) Usulan program kegiatan E-Planning tahun anggaran 2020 RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat.
- 3) Berdasarkan Proposal kegiatan manajemen konstruksi GED. DIAGNOSTIC, IBS, ICU, R. INAP, INST.GIZI, IPSRS, Jenazah, Penataan lahan RSUD Jampangkulon tahun anggaran 2020, Rencana anggarannya sebesar Rp. 2.564.093.000.- (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 4) Berdasarkan DPA SKPD Murni Nomor : 1.02.1.02.01.045.014 Kegiatan Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon tahun anggaran 2020, tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.564.093.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 5) Berdasarkan DPA SKPD Perubahan Nomor : 1.02.1.02.01.045.014 Kegiatan Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon tahun anggaran 2020, tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 2.361.097.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- 6) Berdasarkan HPS kegiatan Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan

Hal 130 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.985.203.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah).

- 7) Berdasarkan RAB kegiatan Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon tahun anggaran 2020, sebesar Rp.1.731.172.300,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa tidak ada usulan program kegiatan Reviu Bangunan Gedung Perawatan RSUD Jampangkulon tahun 2018 yang pekerjaannya tidak selesai 100% atau mangkrak, namun langsung mengusulkan Program kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 56.672.675.600,00 (Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah) karena RSUD Jampang Kulon merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan Prov. Jabar sehingga dapat mengusulkan langsung kepada Si Rampak Sekar (Sitem Perencanaan dan Penganggaran Terintegritasi) berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, kemudian pihak UPTD mengajukan langsung sehingga tidak ada koreksi dari Dinas Kesehatan Prov. Jabar yang mana pada bagian perencanaan di RSUD Jampang Kulon tidak mengajukan adanya Reviu pada Si Rampak Sekar dan saksi selaku Pengguna Anggaran tidak mendapatkan masukan yang memadai terkait dengan Reviu dari KPA atau PPK.
 - Bahwa benar terkait dengan kegiatan Feasibilty Study tidak terealisasi atau tidak diserap berdasarkan Buku Kas Umum RSUD Jampang Kulon Karena sudah termasuk dalam kegiatan di dalam Manajemen Konsultan (MK). Dan bahwa penyedia berhak untuk mendapatkan pembayaran pekerjaan yang mana hasil dari progress pekerjaan penyedia di nilai dari adanya Menejemen Konsultan (MK) menunjukan progres pekerjaan secara berkala sehingga dengan nilai progress tersebut lah yang dilakukan pembayaran kepada penyedia.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pengajuan mengetahui uang muka sudah melakukan ke dinas Kesehatan, sudah dittd PA dan diajukan ke BPKAD, namun dikembalikan karena PEN Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. AGUS SUHERMAN., S.K.M., M.MKes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan saksi adalah Kepala Sub Bag Perencanaan dan Program pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2015 sampai dengan 2021.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya terdapat perubahan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, pada dengan Pasal 5.
- Bahwa di RSUD Jampang Kulon terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut diketahui karena saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Adapun peran saksi terkait hal tersebut adalah melakukan *monitoring* terkait *input usulan* kegiatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang didalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2015 ayat (2) huruf (a dan b)
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- Bahwa benar, kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan

Hal 132 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan pada RSUD Jampang Kulon TA. 2018.

- Bahwa benar berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, pihak RSUD Jampang Kulon pernah melakukan usulan kegiatan *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2020* melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bahwa benar sebagaimana uraian di atas, Hal tersebut berdasarkan Kebutuhan RSUD Jampang Kulon yang tertuang di dalam Rencana Strategi (Renstra) RSUD Jampang Kulon dan sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Disamping itu juga tertuang didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, namun untuk Renstra tersebut RSUD Jampang Kulon saksi tidak memegang atau menguasainya. saksi sejak sekitar 18 Februari 2021 telah pindah tugas ke BPSDM Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar, berdasarkan dokumen RENJA Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI., M.PPM), pada BAB III, Tabel 2.1 halaman 262, point 89 dengan nama kegiatan: "Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, nilai kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah)."
- Bahwa benar pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon tersebut termasuk ke dalam Renstra Dinkes Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinkes Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, pada BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, halaman 106, point (4) ayat (7,8 dan 9), yaitu : Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain;
 - 3) Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer;

Hal 133 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- 4) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat;
- 5) Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- 6) Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat;
- 7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL);
- 8) Pengelolaan Fasilitas Kesehatan;
- 9) Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan;
- 10) Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional.

Bahwa selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon T.A. 2020 dilaksanakan pada sekitar bulan Juli 2020.

- Bahwa benar berawal dari bergabungnya RSUD Jampang Kulon dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sekitar akhir tahun 2016, setelah itu masuk kedalam program perencanaan "Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan" pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sehingga program tersebut dimasukan ke dalam pada pengusulan anggaran di tahun 2017 dari RSUD Jampang Kulon melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar sebagaimana tertuang didalam Proposal Pembangunan Gedung Rawat Inap T.A. 2020, RSUD Jampang Kulon, pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (halaman 15) yaitu: Identifikasi permasalahan pelayanan Kesehatan di RSUD Jampang Kulon yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran RSUD Jampang Kulon Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
 - Persentase pemakaian tempat tidur BOR di bawah target;
 - *Average length Of Stay* atau lama rawat masih diluar dari nilai ideal;
 - Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO/Bed Turn Over) sangat tinggi melebihi nilai ideal.

Disamping itu juga tertuang didalam PROPOSAL Program Sumber Daya Kesehatan kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Jampang Kulon APBD T.A 2018 RSUD Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (halaman 15), yaitu : Identifikasi permasalahan pelayanan Kesehatan di RSUD Jampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran RSUD Jampang Kulon Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat efisiensi lama rawat pasien (ALOS);
 - Masing tingginya frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO);
 - Tingginya angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR);
 - Tingginya angka kematian untuk setiap 1000 penderita (GDR).
- Bahwa benar peran saksi terkait hal tersebut berawal dari melakukan pengecekan atau verifikasi dari:
- Pagu anggaran masing-masing kegiatan di OPD Dinkes Provinsi Jawa Barat;
 - Kemudian dilihat juga atau disesuaikan dengan rincian satuan kegiatannya;
 - Kode rekening kegiatannya.

Apabila sudah sesuai, kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan terkait progress input data, namun apabila tidak ada kesesuaian terkait 3 (tiga) item di atas, maka diinformasikan kepada operator penginput data di RSUD Jampang Kulon (saudara ERDI GUNAWAN dan saudara NANDI). Disamping itu juga saksi tambahkan sebagaimana jawaban saksi pada BAPK tanggal 22 Agustus 2022 point (14) huruf (a) "SKPD ataupun OPD mengusulkan kepada TAPD mengenai Rancangan Awal RKPD.

Bahwa RSUD Jampang Kulon selaku UPTD Dinas Kesehatan Jawa Barat melakukan usulan kepada TAPD melalui aplikasi SIRAMPAK SEKAR www.bappedajabar.go.id , dalam hal ini sepengetahuan saksi pengisian *input* pada aplikasi dari pihak RSUD Jampang Kulon tersebut adalah saudara ERDI GUNAWAN (sebagai pengguna user id milik atau atas nama Direktur RSUD Jampang Kulon) pada portal SI RAMPAK SEKAR. Kemudian saksi selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring atau verifikasi terkait *input* dari pihak RSUD Jampang Kulon tersebut, seperti : terdapat kesalahan pagu anggaran, jenis belanja atau kode rekening, standar biaya, pengkalian, melebihi pagu dan lain-lain akan diperintahkan untuk segera diperbaiki pada aplikasi tersebut kepada pihak RSUD Jampang Kulon tersebut.

Hal 135 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berhak *entry* data pada aplikasi SI RAMPAK SEKAR adalah yang mempunyai *username* dan *password*, untuk Dinas Kesehatan yang ditugaskan adalah operator dari masing-masing Bidang dan Sekretaris. Sedangkan untuk adapun tiap Bidang, Balai dan Rumah Sakit diberikan *username* dan *password* sebanyak 1 (satu) *username* oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah).
- Bahwa benar dalam melakukan monitoring dan verifikasi usulan dari RSUD Jampang Kulon tersebut saksi menggunakan *username* milik dan atas seijin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI., MPPM) dan milik Sekretaris Dinas (saudara UUS SUKMARA., SKM., M.Epid). saksi menambahkan, bahwa ketika saksi memakai *username* tersebut diatas. Kemudian saksi memverifikasi usulan kegiatan dari RSUD Jampang Kulon, maka para pihak dari RSUD Jampang Kulon (yang memiliki *username*) juga akan mengetahuinya apabila terdapat koreksi dan verifikasi.
- Bahwa benar hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan, karena tidak mungkin satu orang dapat melakukan monitoring ribuan kegiatan pada OPD. Maka Kepala Dinas (selaku USER) menunjuk beberapa operator sesuai dengan bidangnya, sedangkan untuk operator di RSUD Jampang Kulon yang menunjuk adalah Direktur RSUD Jampang Kulon
- Bahwa benar pihak Dinas Kesehatan (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan) mendapatkan *username* tersebut dari pihak BAPPEDA Provinsi Jawa Barat pada sekitar tahun 2017.
- Bahwa benar saksi pernah menerima berkas usulan proposal kegiatan di atas dari pihak RSUD Jampang Kulon dari saudara ERDI GUNAWAN (namun persis waktunya lupa) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kemudian di arsipkan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bahwa nilai dari pihak RSUD Jampang Kulon berupa kegiatan *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020* antara lain melalui tahapan sebagai berikut :
 - Sebagaimana tertuang di dalam *e-planning* (usulan RKPD *online*) dalam SIRAMPAK SEKAR, tertanggal 5 Juli 2019 yang diinput oleh

Hal 136 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



RSUD Jampang Kulon adalah sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);

- Kemudian ditetapkan Anggaran Rancangan Akhir RKPD tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp. 56.668.272.604,- (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- Selanjutnya ditetapkan pada KUA PPAS tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp. 56.668.272.604,- (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- Ditetapkan dalam Pra DPA, tanggal 20 November 2019, sebesar Rp. ditetapkan pagu anggaran oleh TAPD sebesar Rp. 56.668.272.604,- (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- Ditetapkan Rancangan APBD oleh Tim TAPD pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 56.668.272.604,- (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- Kemudian ditetapkan Perda No. 1 tahun 2019 tentang APBD Provinsi Jawa barat Tahun 2020 dan Pergub No. 1 tahun 2019 tentang Penjabaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 November 2019, dengan sebesar Rp. 56.668.272.604,- (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah).
- Bahwa benar proposal yang saksi terima dari saudara ERDI GUNAWAN (Kasubag Perencanaan RSUD Jampang Kulon) pada sekitar bulan Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan informasi dari saudara ERDI GUNAWAN nilai tersebut adalah kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Tim RSUD Jampang Kulon Sukabumi (saudara ERDI GUNAWAN). Adapun nilai usulan .
- Bahwa proposal yang benar terkait kegiatan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon T.A. 2020 adalah sebagaimana yang telah terinput ke dalam SIPD yaitu sebesar Rp. 26.629.581.200,00 (dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Hal 137 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar "Proposal Program Sumber Daya Kesehatan Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan RSUD Jampang Kulon T.A. 2018" tersebut adalah proposal yang saksi terima dari saudara Erdi Gunawan pada sekitar bulan Januari 2017 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar yang menetapkan usulan kegiatan dan anggaran dari OPD (dalam hal ini RSUD Jampang Kulon) atau Sdr. dr. Rochady HS. Wibawa., Sp.Og., M.Kes selaku Direktur RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang, barang atau yang lainnya dari pihak penyedia barang/jasa dan atau dari pihak- pihak lain yang terafiliasi dengan penyedia barang / jasa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. dr. ROCHADY HS WIBAWA, Sp.OG.,M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan saksi saat ini berdasarkan Riwayat jabatan antara lain :
 - 1) Sebagai Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kab Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/2639/Pegum, tanggal 01 Maret 2018;
 - 2) Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kab Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.455-BKD/2019, tanggal 01 Juli 2019;.
 - 3) Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kab Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.101-BKD/2022, tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kab. Sukabumi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 tahun 2017 tentang tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Paragraf 2 Direktur Pasal 104 yaitu :
 - 1) Direktur UPTD RSUD Jampang Kulon Sukabumi mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang pelayanan Kesehatan rujukan.

Hal 138 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis UPTD RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Jampang Kulon Sukabumi meliputi Subbagian Kepegawaian dan umum, Subbagian perencanaan dan pelaporan, subbagian keuangan, seksi pelayanan dan seksi penunjang Medis dan Non Medis.
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD RSUD Jampang Kulon Sukabumi; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Rincian Tugas Direktur :
 - a. Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Menyusun rencana dan program kerja di bidang pelayanan Kesehatan;
 - b. Merumuskan dan Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan;
 - c. Membina, mengendalikan dan pengawasan tugas di bagian ketatausahaan, bidang penunjang, bidang pelayanan;
 - d. Membina dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
 - e. Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan PPK BLUD;
 - f. Menyusun Renstra Bisnis PPK BLUD;
 - g. Menyiapkan RBA;
 - h. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - i. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan PPK BLUD kepada Gubernur;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di setiap bidang; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal 139 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Dalam hal melaksanakan tugas selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kab. Sukabumi saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Laporan tertulis pertahun tentang Capaian Kinerja UPTD

- Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon berlokasi di Jl. Cibarusah No.1, Tanjung, Kec. Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43178, berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pengalihan status (RSUD) Jampang Kulon dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 100/Pj.54-Huk/2016 dan Nomor : 445/145/Otdaksm, tanggal 19 Oktober 2016, dengan susunan organisasi RSUD Jampangkulon 2019 dan 2020 sebagai berikut:

- Direktur : Sdr. dr. ROCHADY HS WIBAWA, Sp.OG., M.Kes.
- Kabag Tata Usaha : Sdr. RAMDAN NUGRAHA, SKM.,MM.
- Kasubag Perencanaan dan Pelaporan : Sdr. ERDI GUNAWAN, S.KM.,M.Kes
- Kasubag Keuangan : Sdr. UJUN JUNAEDI;
- Kasubag Pegum : Sdr. H. ENCANG RUKMANA.
- Kepala Bidang Pelayanan : Sdr. ZAENAL ABIDIN.
- Kepala Bidang Penunjang : Sdr. HODIJAH.

- Bahwa benar terkait dengan adanya kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan menyetujui program usulan kegiatan yang disusun oleh Kasubag Perencanaan Saudara Erdi Gunawan dalam bentuk Proposal yang dimana isi proposal tersebut hanya satu kegiatan berikut lampiran-lampirannya, namun secara teknis dan aturan-aturan mengenai ketentuan pembuatan proposal yang lebih mengetahui Kasubag perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kasubag perencanaan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar pada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saksi berperan hanya sebagai Direktur RSUD saja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/Kep.455-BKD/2019, tanggal 01 Juli 2019, pada saat itu Kuasa Pengguna

Hal 140 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Jampangkulon Saudara Ramdan Nugraha, SKM., MM

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah BAB VI Jabatan Perangkat Daerah Bagian Kesatu Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Pasal 94 ayat (9) Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang berbentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- Bahwa benar kegiatan yang diajukan oleh RSUD Jampang Kulon kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 saksi menandatangani 22 (dua puluh dua) program kegiatan berdasarkan Kontrol Rekap kesesuaian usulan antara Cascading RENSTRA dengan usulan E-planning tahun 2020 Dinkes provinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) dan salah satunya adalah Pembangunan gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD jampangkulon sebesar Rp.27.000.000.000,00
- Bahwa benar terkait usulan atau proposal kegiatan tersebut dibuat oleh Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Saudara Erdi Gunawan sebelumnya telah dilakukan pembahasan oleh semua unsur manajemen RSUD Jampang Kulon mengenai program prioritas pelayanan Kesehatan dan memperhitungkan dampak kepada pelayanan sehingga setelah proposal diusulkan kepada saksi oleh Saudara ERDI GUNAWAN, saksi secara garis besar memverifikasinya terlebih dahulu apakah proposalnya sudah sesuai dengan apa yang dibahas sebelumnya atau sebelum ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar dalam pengusulan anggaran kegiatan, terlebih dahulu dilakukan Perencanaan Program dan untuk nilai usulan proposal program Kegiatan *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon T.A. 2020* dengan nilai usulan anggaran sebesar Rp.56.672.675.600,00 (Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Enam Ratus Rupiah). Adapun mekanisme mengenai prosedur perencanaan anggaran yang dapat menjelaskan secara detail oleh Saudara ERDI GUNAWAN selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon.

Hal 141 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Bahwa benar dasar saksi mengusulkan kegiatan pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon karena banyak pasien yang melahirkan dan bayi sedangkan ruang rawat yang digunakan adalah Gedung rawat inap bekas Poliklinik dan bangunan sebelumnya sudah dihancurkan namun pembangunannya tidak selesai pada tahun 2018 dan untuk BOR Rawat Inap Ibu sebesar 70% sedangkan untuk bayi sebesar 75%.
- Bahwa benar untuk proposal usulan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap lanjutan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi memang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan saat perjalan pengajuan proposal tersebut banyak perubahan-perubahan anggaran. Mengenai perubahan-perubahannya saksi tidak mendapatkan laporan secara fisik dari Erdi Gunawan, saksi hanya satu kali menandatangani Proposal Pembangunan Gedung Rawat Inap lanjutan RSUD Jampang Kulon dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen proposal setelah adanya perubahan jadi saksi tidak mengetahui secara detail isi proposal yang telah dirubah oleh Erdi Gunawan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Kab.Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dibentuk struktur organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PA : dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM
 - b. KPA : Ramdan Nugraha, SKM., MM
 - c. PPK : Cecep Rosidin
 - d. Ketua POKJA : Alex Rusdi Baihaki, SE
 - Sekretaris : Boni Irawan Novembi, SE
 - Anggota : Antoni Darmawan, ST
 - e. PPTK : Riyanti
 - f. PPHP : Hodijah
 - : Rina Mutiarasari
 - : Sustiwa
 - g. MK : PT. Angelia Oerip Mandiri (dengan Direktur Utama Sdr. Ir. Budi Supriantoro dan Team Leader Sdr. Ir. Mangambit Juliandar S).

Hal 142 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020 pada tahap perencanaan dibuatkan gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat, BOQ dan RAB;
- Bahwa benar Saudara Erdi Gunawan selaku Kasubag Perencanaan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi mendapatkan dokumen gambar kerja/ DED, rencana kerja dan syarat-syarat, BOQ dan RAB dari perencanaan tahun 2017 yang dibuat oleh PT. Kanta Karya Utama, namun tidak mengetahui secara detail bagaimana Erdi Gunawan mendapatkan dan penyerahan dokumen tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mendapatkan laporan Erdi Gunawan selaku Kasubag Perencanaan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi terkait gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat, BOQ dan RAB kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat T.A. 2020.
- Bahwa benar *Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi Tahun Anggaran 2020* berdasarkan DPA SKPD berdasarkan DPA-SKPD Murni tahun 2020 yang bersumber dari APBD MURNI tahun 2020 Nomor : 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 31 Desember 2019.
 - Unit Organisasi Nomor: 1.02.01 Dinas Kesehatan
 - Kegiatan Nomor : 1.02.01.11.045.011 Pembangunan Gedung - Rawat Lanjutan RSUD Jampang Kulon
 - Kode Rekening : 5.2.3.26.01
 - Nilai Anggaran : Rp.26.492.281.200,00
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya kegiatan Asesmen dan Perkuatan pelaksanaan kegiatan bangunan Gedung rawat inap lanjutan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi, karena mendapatkan pemberitahuan dari Cecep Rosidin selaku PPK pada saat paparan hasil temuan Asesmen yang dipaparkan oleh Sdr. Muchtar selaku pelaksana Asesmen yang ditunjuk oleh PPK.
- Bahwa benar yang melaksanakan pada kegiatan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil pemilihan Pokja sebagai pemenang tender adalah PT. Bachtiar Marpa Prima, sebagaimana :

Hal 143 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020
 - 2) SPMK nomor : 027/05.3-PPK/SPMK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 24 Juli 2020, dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender s/d tanggal 30 Desember 2020 dengan masa retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender s/d 30 Juni 2021.
 - 3) Addendum I Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020 tentang “ perubahan volume pekerjaan dan merubah nilai kontrak yang semula sebesar Rp.18.518.685.110,56 menjadi sebesar Rp.19.714.032.480,77. Addendum II Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang “penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan 18 Februari 2021” yang disetujui oleh penyedia Barang/Jasa PT. Bachtiar Marpha Prima.
 - 4) Pembayaran kegiatan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSU Jampang Kulon Kab.Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Penyedia sudah mencapai 51,25% sebagaimana SP2D Termin I 51,25 % Nomor : 938/11221/LS/PEN/BPKAD, tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp.10.103.441.646,- (sepuluh milyar seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - 5) Pembayaran Sisa Pekerjaan 87,610% SP2D No : 02.00/04.0/001772/L5/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tgl 23 Desember 2021 sebesar Rp.7.168.022.209,00.
- Bahwa benar pada saat pembayaran ke-2 dengan usulan progres pekerjaan sebesar 87,610% yang diajukan oleh Penyedia PT.BACHTIAR MARPA PRIMA saksi pada saat itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.98-BPKAD/2021 , tanggal 19 Februari 2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat daerah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dan secara otomatis menjabat sebagai KPA dan menandatangani dokumen pembayaran SPP-LS dan sebagaimana SP2D Nomor : 02.00/04.0/001772/L5/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 23

Hal 144 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 pembayaran sisa pekerjaan progress pekerjaan 87,610% sebesar Rp.7.168.022.209,00. Dan untuk pembayaran progress pekerjaan 100% dari PPK dan penyedia sampai saat ini tidak ada, dengan demikian bahwa progress pekerjaan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan RSUD Jampang Kulon Kab.Sukabumi tidak mencapai 100% dan total anggaran yang keluar sebesar Rp.17.271.463.855.00.

- Bahwa benar sampai saat ini bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon belum diserahterimakan dari penyedia PT. Bachtiar Marpa Prima dan belum dipergunakan karena pekerjaannya belum selesai 100%.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan oleh Penyedia yang sama yaitu PT. Bachtiar Marpa Prima karena progress pekerjaan per tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan laporan Manajemen Konstruksi (MK) hanya mencapai 87,610% dengan demikian bahwa penyedia sudah wanprestasi dan seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Addendum II Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang "penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan 18 Februari 2021" dan tidak adanya Addendum III.
- Bahwa benar mekanisme perubahan sumber anggaran dari APBD ke dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tersebut saksi tidak begitu paham dan yang berkompeten untuk menjelaskannya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) pemerintah provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak menyetujui adanya Berita Acara Musyawarah Mufakat antara PPK dan Penyedia tentang kelanjutan atas surat pemberhentian sementara pekerjaan Nomor : 27/05.7-PPK/BA.RI-Lanjutan/2021, tanggal 15 Maret 2021.
- Bahwa benar yedia dan PPK tetap melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 walau tidak ada dasar hukumnya hingga mencapai progress sebesar 96,89% dan saksi baru mengetahui belakangan ketika ada

Hal 145 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



pengajuan pencairan tersebut dan Saksi selaku KPA TA 2021 tidak dapat menyetujuinya karena pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang, barang atau yang lainnya dari pihak penyedia barang/jasa dan atau dari pihak – pihak lain yang terafiliasi dengan penyedia barang / jasa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi Rohadi mengetahui berita acara musyawarah terkait melanjutkan pekerjaan setelah berakhirnya adendum kontrak perpanjangan waktu.

Atas tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

4. RAMDAN NUGRAHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi adalah KPA.
- Bahwa tugas saksi sebagai KPA adalah melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknik, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, sarana serta penyusunan rencana dan pelaporan.
- Bahwa tahun 2020 saksi tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Bahwa sebagai KPA saksi menetapkan pengumuman dan melaksanakan pendelegasian kegiatan kepada PPK untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara teknis bersama dengan kontraktor didampingi Manajemen Konstruksi kegiatan tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK adalah Terdakwa Cecep Rosidin.
- Bahwa tugas saksi juga menyusun spek teknis
- Bahwa Terdakwa 1 sebagai PPK dalam kegiatan
- Bahwa Terdakwa Cecep Rosidin adalah Kasi SIM RS Rekam Medis.

Hal 146 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Cecep Rosidin juga pernah menjadi PPK di kegiatan lain sebelumnya.
- Bahwa saksi kenal Pak Hengki sebagai penyedia kegiatan di tahun 2020.
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini juga berhubungan dengan pencairan anggaran.
- Bahwa pembangunan rawat inap lanjutan tahun 2020 adalah reprogram karena pada tahun 2018 sudah dilaksanakan namun tidak selesai.
- Bahwa pengembangan awal 2018 saksi tidak terlibat saksi bukan sebagai KPA, hanya saja saksi mengetahui ada pembangunan rawat INAP yang tidak selesai 100% dan pekerjaan tidak dilanjutkan pada tahun 2018 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan ada temuan dari BPK maupun dari Polban untuk kegiatan tahun 2018 bahwa perlu ada penguatan struktur untuk kegiatan awal.
- Bahwa penyebabnya apa berhenti di tahun 2018 tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak terlibat.
- Bahwa selama kegiatan pekerjaan di tahun 2020 saksi mendapatkan laporan lisan terkait dengan progress pembangunan
- Bahwa ketika di awal kontrak di 8 Juli 2020
- Bahwa anggaran kegiatan lanjutan adalah Rp21.918.600.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020
- Bahwa kemudian terjadi kontrak dengan anggaran **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen)
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pembangunan lanjutan di tahun 2020 tersebut juga terkendala karena ada masalah keuangan
- Bahwa masalah keuangan karena anggaran sebelumnya dari APBD selanjutnya anggaran tersebut dialihkan ke Pengelolaan Ekonomi Nasional (PEN) setelah kontrak terjadi
- Bahwa dengan perubahan tersebut penyedia tidak mendapatkan uang muka.
- Bahwa pembicaraan dengan pihak dilakukan oleh PPK.

Hal 147 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tidak berjalan namun progress tidak tercapai karena tidak ada uang muka tersebut.
- Bahwa hal ini berakibat sampai akhir tahun 2020 pekerjaan tidak selesai sesuai kontrak.
- Bahwa perhitungan progress dilakukan oleh pengawas dan manajemen konstruksi.
- Bahwa ketika pengajuan uang muka tidak bisa dicairkan karena sumber anggaran APBD dialihkan ke PEN.
- Bahwa pada akhirnya dibayarkan secara progress 51% pada tanggal 31 Desember 2020
- Bahwa pada progress selanjutnya per bulan Februari 2021 saksi sudah tidak lagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk pekerjaan Fisik PPK nya adalah Pak Cecep. Sedangkan untuk paket Manajemen Konstruksi Pak Herdi
- Bahwa pada tahun 2018 pekerjaan hanya sampai 27,891%
- Bahwa kemudian masih ada temuan BPK sehingga kontraktor lama ada kelebihan pembayaran dan kekurangan volume.
- Bahwa ada lagi temuan dari hasil pemeriksaan Polban pekerjaan fisik di tahun anggaran 2018 terdapat kekurangan volume dan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan hasil pekerjaan.
- Bahwa tugas MK ada salah satunya adalah visibiliti studi dan pengawasan berkala.
- Bahwa muncul anggaran visibility studi sekitar Rp300.000.000,00 karena untuk kegiatan pembangunan tidak selesai 100% di tahun 2020 dan akan dilanjutkan lagi di tahun 2021.
- Bahwa permasalahan di akhir tahun 2020 tidak selesai karena masalah keuangan karena penyedia tidak punya uang
- Bahwa ada edaran dari Gubernur karena adal Covid ketika ada penyedia yang berasal dari luar Jawa Barat diwajibkan KSO dengan penyedia yang ada di Jawa Barat.
- Bahwa sebelum dilaksanakan kontrak, PPK memanggil penyedia dan semua dokumen diperiksa oleh PPK. Pada waktu itu PPK melaporkan kepada saksi bahwa semua sudah sesuai dengan spesifikasi penawarannya

Hal 148 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk KSO nya saksi tidak ingat, hanya personel dari Penyedia tapi tidak ada KSO nya. Yang ada personel dari PT. Bachtiar Marpa Prima (BMP) selaku penyedia saja
- Bahwa tenaga intinya kata PPK sudah sesuai tenaga ahli.
- Bahwa yang hadir dari PT. BMP selaku penyedia, PPK, MK juga hadir. Nama orang MK adalah Pak Mangambit dari PT Angelia Oerip Mandiri (PT. ANOMAN)
- Bahwa tidak ada usulan pergantian personel dan saksi tidak dilaporkan
- Bahwa pada saat itu saksi lakukan peninjauan ke lapangan. kondisi existing pekerjaan tersebut kurang layak untuk dilanjutkan. Harus dilakukan dahulu penguatan.
- Bahwa Adenddum 1 ada perubahan anggaran dari yang semula Adalah **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)
- Bahwa saksi pernah memberikan arahan agar dilaksanakan putusan kontrak. saksi sudah mengingatkan kepada PPK apabila ada hal2 yang ada masalah di jalan, maka supaya didiskusikan dengan penyedia dan MK sehingga tidak terjadi permasalahan
- Bahwa pekerjaan berakhir sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 mencapai 87,61%.
- Bahwa pembayaran baru di Desember 2021
- Bahwa untuk anggaran beralih dari APBD ke PEN di tahun 2020. Namun untuk anggaran pembayaran di Desember 2021 apakah dari APBD atau PEN saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak menjadi KPA pada Februari 2021
- Bahwa hasil pekerjaan belum dapat digunakan karena tidak diijinkan untuk digunakan pembangunan tersebut karena ada pemeriksaan dalam penyidikan
- Bahwa Visibilities study tidak dilaksanakan karena yang dikerjakan hanya MK saja oleh PPK
- Bahwa idealnya sebelum lelang dilakukan
- Bahwa yang mengusulkan pihak swasta POLBAN adalah dari PPK

Hal 149 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya karena kegiatan harus ada penguatan harus ada penilaian terdahulu apakah pembangunan layak dilakukan atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari PPK bahwa akan dilakukan penilaian dari POLBAN
- Bahwa studi kelayakan menurut saksi harus
- Bahwa yang menyusun KAK adalah PPK
- Bahwa saksi menjadi KPA di tahun 2020, dilanjutkan oleh dr Rohadi (direktur RSUD)
- Bahwa pada tahun 2018 adalah Direktur RSUD adalah Bapak dr. Taufik
- Bahwa pada tahun 2020 ada usulan yang menjadi PPK (Pak Erdi, Pak Ilang, Pak Cecep) yang diusulkan oleh Kasubag Perencanaan.
- Bahwa dalam rapat ketika pembangunan di tahun 2020 sebelumnya yang menjadi PPK untuk gedung rawat lanjutan adalah Pak Cecep.
- Bahwa usulan Kasubag Perencanaan ada 3 PPK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. ERDI GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Penunjang pada RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, sebelumnya adalah Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa pada tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan Gedung tersebut yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di mana saksi adalah PPK dalam kegiatan di tahun 2018 tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 setelah ditetapkan pemenang kami didampingi TP4D Kabupaten Sukabumi. Pada waktu itu anggaran sekitar Rp32.126.923.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya minus deviasi karena kekurangan modal. Kurang sana kurang sini. Dilakukan SCM dan akhirnya putus kontrak dan progress sampai 27,891%
- Bahwa setelah pemutusan kontrak tersebut saksi sebagai PPK melaksanakan mekanisme, pembayaran sesuai progress, pencairan jaminan pelaksanaan, dan memasukkan kontraktor ke dalam daftar

Hal 150 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



hitam sehingga dalam pengawasan audit tidak ada kekurangan atau kesalahan di kegiatan tahun 2018 tersebut.

- Bahwa laporan pengawas tidak ada kekurangan dari angka 27,891%.
- Bahwa kemudian dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan dibantu assesment dari Tim dari Politeknik Bandung terdapat ketidak sesuaian. Dalam LHP tanggal 24 Mei 2019 BPK RI ternyata hasil pekerjaan di tahun 2018 tidak 27,891% namun baru serkutar 23% sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan kontraktor senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga lima ratus delapan, koma dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh rekanan dan disetorkan ke kas daerah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa usulan kami pada tahun 2019 hasil assesment kebutuhan butuh gedung rawat INAP yang tidak selesai di tahun 2018 untuk diusulkan dan dianggarkan dalam pekerjaan di tahun berikutnya.
- Bahwa kebutuhan analisa muncul Tim Ahli PT. Bachtiar Marpa Prima (BMP) selaku penyedia turun ke lapangan pada tahun 2020.
- Bahwa di kesimpulan akhirnya gedung ini dapat diteruskan setelah ada penguatan.
- Bahwa pada pelaksanaan pembangunan di tahun 2018, pada waktu itu ada 3 kegiatan konstruksi. Ketika selesai dan akan dilanjutkan dalam pengawasan berkala mana yang sudah dikerjakan mana yang belum.
- Bahwa berdasarkan RAB DED yang awal, setelah dikurangi 27,891% maka dibuat perencanaan tahun 2020.
- Bahwa dalam perencanaan di tahun 2019 untuk pekerjaan di tahun 2020 adalah pekerjaan 100% dikurangi dengan temuan BPK sehingga tidak dimulai dari 27,891% tapi di titik 23%
- Bahwa untuk membuat assessment usulan penganggaran di tahun 2019 saksi menghubungi perencana awal tahun 2017 yaitu Pak Ajat.
- Bahwa produk konsultan perencana pada tahun 2017 adalah gambar-gambar perencanaan, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), serta dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek semuanya menjadi enginer estimate untuk pekerjaan di tahun 2019 akhir
- Bahwa gambar tadi digunakan setelah muncul DPA untuk tahun 2020

Hal 151 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya saksi serahkan kepada Pak Cecep sebagai PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan HPS dan rinciannya dituangkan dalam LPSE.
- Bahwa proses penyusunan HPS sesuai dengan Pasal 26 Perpres 16 tahun 2018 HPS disusun berdasarkan keahlian. Maka perencana berdasarkan disusun anggaran berdasarkan HPS.
- Bahwa PPK mengawali proses lelang untuk MK dilaksanakan di tahun 2019. Hasil pekerjaan MK digunakan untuk proses pengadaan juga.
- Bahwa sesuai dengan edaran mengacu PERKA LKPP maka lelang dapat dimulai sejak KUA PPAS. Maka Manajemen Konstruksi dilakukan lelang lebih dahulu sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan lelang Pra DPA di November 2019. Dalam prosesnya cukup lama yaitu Februari 2020 sehingga dimenangkan oleh PT Angelia Oerip Mandiri (PT. ANOMAN) untuk Manajemen Konstruksi untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tahun 2020.
- Bahwa awal kontrak Rp1,7 miliar untuk 7 bangunan gedung karena refocusing menjadi 5 bangunan sehingga berkurang menjadi Rp1,6 miliar
- Bahwa 20 Februari s.d 16 Desember 2020 kontrak MK
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perubahan jangka waktu kontrak untuk MK dengan bergesernya kontrak dengan penyedia konstruksi sampai Februari 2021.
- Bahwa karena pembayaran man mount (orang perbulan) namun mereka sanggup melaksanakan pekerjaan sebagai MK sampai pekerjaan fisik selesai.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan MK adalah PT. ANOMAN tidak oleh pihak lain
- Bahwa hasil pekerjaan MK adalah laporan bulanan sehingga disimpulkan dalam capaian kinerja bagi saksi selaku PPK MK
- Bahwa Konsultan MK membuat laporan rangkap yaitu ke saksi sebagai PPK MK juga kepada PPK Konstruksinya
- Bahwa ternyata ada kualitas yang tidak sesuai dengan spek sehingga muncul kerugian Negara senilai jumlah yang dibayarkan

Hal 152 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu RPP (Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia) dihadiri oleh KPA, PPK fisik dan saksi sebagai PPK MK
- Bahwa pada waktu itu kami turun ke lapangan bersama MK untuk melihat kondisi lapangan. MK setuju dilakukan proses assesmen setelah berkontrak dengan pihak penyedia.
- Bahwa Assesment dilakukan oleh POLBAN dengan tenaga ahli yaitu Pak Muchtar
- Bahwa kemudian pekerjaan assesmen dimasukkan ke pekerjaan addendum tersebut
- Bahwa sehingga yang semula anggaran **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)
- Bahwa karena ada pekerjaan tambahan yaitu assessment oleh pihak POLBAN bekerjasama dengan pihak PT. BMP selaku penyedia
- Bahwa dari laporan MK kepada saksi untuk kegiatan assessment dilaporkan oleh MK
- Bahwa secara perhitungan angka bahwa bangunan ini dapat dilaksanakan dengan adanya penguatan.
- Bahwa hasil assessment akhirnya dilaksanakan dan telah diuji lagi oleh timnya Pak Muchtar
- Bahwa saksi selaku PPK dalam pekerjaan MK saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan konstruksi karena itu merupakan tugasnya PPK Konstruksi
- Bahwa pekerjaan sampai akhir kontrak per 31 Desember 2020 MK menyampaikan laporannya menurut kajian teknis MK dapat diberi kesempatan untuk perpanjangan waktu. Karena mandeg deviasi cukup tinggi progress karena masalah biaya. ada penambahan 50 hari dari sampai 21 Februari 2021 oleh MK dianggap dapat dilaksanakan apabila pencairan biaya normal
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan laporan MK pekerjaan baru di 87% belum 100%
- Bahwa setelah itu ada laporan bulanan lagi dari MK di bulan Maret
- Bahwa rapat dilaksanakan by zoom juga dari LKPP tapi saksi tidak ikut.

Hal 153 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 KPA nya masih transisi dokter Taufik
- Bahwa pada tahun 2018 pengawasnya dari CV. Trimacon Engineering
- Bahwa yang dikerjakan di tahun 2018 tersebut dalam 27% tersebut secara umum, pondasi, struktur dan atap
- Bahwa dalam kontrak pekerjaan dengan penyedia dibagi pembayaran 20%, 30% dan terakhir 50%
- Bahwa terkait progress 27% ada penilaian ahli dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada saat pelaksanaan pekerjaan yang di tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2020 bentuk fisik dari hasil pekerjaan di tahun 2018, berdasarkan laporan dari hasil Universitas Muhammadiyah dan Konsultan Pengawas dan hasil audit BPK.
- Bahwa detail hasil pemeriksaan dari Tim POLBAN setelahnya saksi tidak tahu detail.
- Bahwa dalam paket pekerjaan yang pertama direkomendasikan adalah rawat INAP dan Rawat INAP Lanjutan
- Bahwa dalam pekerjaan rawat INAP tidak dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing dan tidak termasuk yang prioritas dalam anggaran PEN
- bahwa saksi menjanjikan pekerjaan kepada PT KANTA KARYA UTAMA selaku Konsultan Perencana yang dulu pada Tahun 2017 sebagai melakukan pengawasan berkala untuk pekerjaan di tahun 2018 untuk kembali melakukan pengawasan berkala di tahun 2020 karena mereka yang melakukan perencanaan awal.
- Bahwa dokumen yang saksi berikan ke Pak Cecep selaku PPK terkait pekerjaan 2018 adalah file enginer estimate dan gambar perencanaan
- Bahwa proyek di tahun 2018 gagal sebenarnya juga sebagai PPTK. Setiap rapat ekspose progress juga diikuti oleh Pak Cecep.
- Bahwa yang mengusulkan Pak Cecep sebagai PPK adalah di Rapat Manajemen yang dipimpin Direktur RSUD karena yang punya sertifikat hanya 3 orang. Saksi diminta menjadi PPK dari sisi anggaran yang lebih besar yaitu Rawat INAP Rp32 miliar dan Alkes dari DKK dan MK. Maka Pak Cecep sebagai PPK kegiatan pembangunan ini
- Bahwa bukan saksi yang mengusulkan Pak Cecep sebagai PPK kegiatan tahun 2020 ini
- Bahwa pada saat di rapat tersebut Pak Cecep menerima

Hal 154 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MK berakhir kontrak 15 Desember 2020, saksi mengundang MK untuk duduk bareng diskusi dengan MK, kontrak akan berakhir ada salah satu akan berakhir di akhir Desember 2020, sementara kita tidak bisa mengambil addendum perpanjangan kontrak konsultan MK karena dibayar orang perbulan.
- Bahwa maka saksi minta bantuan seperti apa, mereka bersedia memobilisasi tenaganya untuk mengawasi tanpa tambahan pembayaran.
- Bahwa MK tidak melaksanakan pengecekan terkait apakah pembangunan sebelumnya layak dilanjutkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terkait saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditunjuk bukan atas usulan saksi tidak benar. Padahal itu usulan saksi Erdi.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan usulan semula.

6. RIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang merupakan salah satu UPT di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa saksi adalah PPTK dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa KPA kegiatan ini adalah Ramdan Nugraha.
- Bahwa PPK dalam kegiatan tersebut adalah Pak Cecep Rosidin.
- Bahwa sebagai PPTK saksi bertugas mengendalikan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Operasi Kegiatan (ROK) dan melaporkannya menggunakan format LKPKSKPD (Laporan Kinerja Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah), tugas PPTK lainnya adalah menyiapkan kelengkapan dokumen SPP-LS bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui pihak ketiga.
- Bahwa anggaran kegiatan ini di DPA pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. secara rill kontrak Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) untuk tahun 2020.
- Bahwa lama pekerjaan di kontrak 120 hari kalender

Hal 155 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenangnya adalah PT BACHTIAR MARPA PRIMA (PT. BMP)
- Bahwa kontrak ditandatangani tanggal 8 Juli 2020
- Bahwa saksi membantu PPK dalam dokumen pembayaran
- Bahwa untuk dokumen pembayaran yang harus siap adalah permohonan pembayaran dilampirkan BA Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani Konsultan Pengawas
- Bahwa ada SPPL, SPM, referensi Bank dan SP2LS. Semua sudah diajukan oleh PPK
- Bahwa tahapan saksi berkoordinasi dengan staf PPK yang ahli di bidang itu. Saksi mengajukan tandatangan dengan pihak RS. Saksi sebagai staf UPBJ kemudian lanjut ke bendahara pembayaran.
- Bahwa dalam kegiatan fisik pembayaran dilakukan 51,25% (sekitar Rp10.103.441.646,00) dan 87,61% (sekitar Rp7.168.220.209)
- Bahwa jadi pembayaran dilakukan 2 kali
- Bahwa pekerjaan pembangunan tidak selesai
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lokasi pekerjaan
- Bahwa sebelumnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa Cecep selaku PPK untuk membantu dalam administrasi. Saksi keberatan karena merasa belum mumpuni yaitu belum memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen terkait kelengkapan hanya memprint out dan memberikan ke pejabat terkait untuk tandatangan.
- Bahwa terkait kebenaran dokumen saksi hanya melakukan checklist dokumen saja, tidak melihat kebenaran materiil isi dari dokumen tersebut
- Bahwa realisasi yang sudah dibayarkan adalah 87,61% atau senilai Rp17.271.463.855,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (termasuk pajak)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. RINA MUTIARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS Pengelola Barang pada RSUD Jampang Kulon sejak 2012 s.d. 2022.
- Bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon.

Hal 156 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi ditugaskan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 - Bahwa saksi sebagai anggota PPHP berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa waktu itu Ketua PPHP adalah Bu Khodijah
 - Bahwa tugas PPHP mengecek dokumen administrasi adalah memeriksa dokumen-dokumen terkait pengadaan barang/jasa, seperti dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya, serta dokumen serah terima hasil pekerjaan
 - Bahwa nilai kontrak pekerjaan ini adalah Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) kemudian ada dokumen addendum maka terjadi perubahan nilai kontrak pekerjaan menjadi Rp19.714.032.480,77 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)
 - Bahwa masa kontrak adalah 160 (seratus enam puluh) hari kalender kemudian setelah addendum menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021.
 - Bahwa pekerjaan pembangunan lanjutan belum selesai 100%
 - Bahwa tim tidak melakukan pengecekan ke aera bangunan karena bukan ahlinya, saksi hanya menandatangani BAST yang telah disiapkan staf PPK
 - Bahwa saksi menandatangani BAST tanggal 16 April 2021
 - Bahwa saksi diminta tandatangan BAST oleh PPK kata PPK mau ada pencairan besok 100% dan telah ada info dari PPK akan diselesaikan oleh penyedia akan segera diselesaikan
 - Bahwa saksi hanya anggota dan tidak diserahkan lampiran dokumennya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.
8. SUSTIWA WAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ASN pada RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi

Hal 157 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS Pengelola Barang pada RSUD Jampang Kulon sejak 2012 s.d. 2022.
- Bahwa pada tahun 2020 dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi ditugaskan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa saksi sebagai anggota PPHP berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa waktu itu Ketua PPHP dalam kegiatan tersebut adalah Bu Khodijah
- Bahwa tugas PPHP mengecek dokumen administrasi adalah Memeriksa dokumen-dokumen terkait pengadaan barang/jasa, seperti dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya, serta dokumen serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa selaku PPH saksi melaksanakan pemeriksaan dokumen administrasi saja tidak melihat fisik hasil pekerjaan di lapangan karena memang ketentuan demikian.
- Bahwa secara fisik bangunan belum 10% pada 16 April 2021. Ini harus ditandatangani dengan karena akan ada pencairan 100% dan penyedia berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaan 100%
- Bahwa kontrak pertama **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen)
- Bahwa pertambahan hari 50 hari sampai 18 Februari 2021. Pada saat itu belum ada laporan progress dari MK.
- Bahwa Kalau dari laporan MK 16 April 2021 100% maka dituangkan dalam BAST 100% pada tanggal 16 April 2021 tersebut
- Bahwa 5 Juli 2021 hasil review Inspektorat bahwa hasil pemeriksaan progress pekerjaan baru 96,89%
- Bahwa ada surat dari Inspektorat tanggal 5 Juli 2021 menyatakan progress pekerjaan sebesar 96,89%

Hal 158 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Inspektorat bukan sebagai temuan dalam perkara ini tapi dasar untuk pembayaran progress pekerjaan di tahun 2021.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya.

9. Ir. MANGIRING NADEAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah projek manajer pada PT. Bachtar Marpa Prima (PT. BMP)
- Bahwa pada tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ada proyek pembangunan lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi
- Bahwa PT. Bachtar Marpa Prima ikut dalam lelang pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi adalah ahli manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
- Bahwa saksi dijadikan tenaga ahli oleh PT. BMP awalnya Juni 2020 ada Pak Rikardo teman dari saksi Hengki meminjam SKA Manajemen Konstruksi. Pada waktu itu lokasi proyek di mana. Setelah pengumuman pemenang baru dilakukan klarifikasi dan saksi baru tahu.
- Bahwa kemudian saksi melakukan tinjau ke lapangan masih pada Juni tahun 2020 tersebut melihat observasi lantai 1 s.d. 4 secara visual ada keretakan pada bak beton lantai 3 dan 4 melebihi 2 cm. Keropos kolom di lantai 4. pengecoran pada plat lantai, selimut beton bisa dikatakan tidak ada termasuk di tangga. Track stang dari besi tidak terpasang (fungsinya supaya kokoh). di lantai 4 kalau berjalan lari, terjadi goyang (getar). Pekerjaan atap di WF ada hubungan yang tidak terpasang.
- Bahwa saksi menyimpulkan bangunan tidak layak untuk dilanjutkan
- Bahwa setelah itu saya sampaikan kepada Pak Hengki dan Pak Ricardo untuk tidak dilanjutkan. Kemudian dilakukan test kelayakan. Setelah kami berbicara di rest area, kami sepakat opsi pertama untuk test kelayakan.
- Bahwa saya katakan jangan berikan justifikasi teknis, biar mereka pihak RSUD yang memberikan justifikasi teknis.
- Bahwa kemudian kami menyurati RS Jampang Kulon untuk test kelayakan. Kemudian keluar hasilnya dalam pemaparan dari Polban apabila ada gempa rendah bangunan rubuh.
- Bahwa persyaratan dalam struktur bangunan diuji dulu

Hal 159 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian digali pondasi terdapat pasangan batu kali. Dari Polban tersebut disuruh tentukan titik.
- Bahwa kemudian saya mundur dan saya berikan surat pengunduran diri lewat pos ke PPK
- Bahwa intinya saya berpendapat bahwa saya mengundurkan diri karena hubungan internal.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memasukkan dokumen pendaftaran. Hanya menyerahkan sertifikat
- Bahwa saksi tidak ikut proses lelang.
- Bahwa saksi menyerahkan berarti ada nilai kompensasi. Waktu itu saya berikan 1 juta. Tapi lokasi proyek belum tahu
- Bahwa dari saksi juga ada yang dipinjam yaitu Anton Tampubolon untuk SKA Elektrikal. Juga diberikan bayaran Rp1 juta melalui saksi.
- Bahwa saya menerima uang dari Pak Hengki
- Bahwa ketika menyerahkan tersebut saksi tidak ada membuat dan menandatangani dokumen daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti daftar riwayat pekerjaan dan daftar riwayat hidup dan tidak membenarkan dokumen tersebut merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa pihak Pokja melakukan pembuktian kualifikasi langsung kepada saksi.
- Bahwa klarifikasi hanya dilakukan pada saat bawa ijazah.
- Bahwa pada saat klarifikasi yang datang saksi, Ikhwan, Dedi, Anton Tampubolon
- Bahwa saksi turun ke lapangan di hari itu juga pada saat yang sama dengan klarifikasi
- Bahwa saksi ikut Rapat Persiapan (RPP) pada saat itu hadir Pak Hengki, Pak Cecep PPK,
- Bahwa pada saat survey sudah dilakukan pemenang
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen penawaran.
- Bahwa karena tidak ada test PDA tiang pancang maka saksi mundur.
- Bahwa hasil Polban yang menyebabkan saksi mundur gempa ringan sudah rubuh. Lalu saksi tanyakan apakah ada test PDA maka saksi mundur.

Hal 160 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Test PDA mestinya seharusnya dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan.
- Bahwa saksi sudah terikat salah satu tim PT. BMP. Persyaratan sudah diajukan di proses tender karena data saksi dimanipulasi.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa data saksi tidak sesuai dengan yang sebenarnya waktu pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui data saksi diupload di LPSE
- Bahwa Justifikasi teknis adalah pertimbangan teknis dari ahli.
- Bahwa saksi mundur dari PT. BMP ketidak kesepakatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi tidak hadir pada saat ekspose.

10. IKHWAN ZAENURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BMP sebagai pelaksana awalnya di sarana jalan. Pernah mengerjakan beberapa pekerjaan konstruksi di sana
- Bahwa pemilik PT. BMP adalah Pak Bachtiar.
- Bahwa Pak Hengki adalah iparnya Pak Bachtiar
- Bahwa pada awalnya ada rapat di kantor PT. BMP saksi diajak. Pada waktu itu ada diberitahukan ada pekerjaan di Jampang Kulon
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu dilibatkan
- Bahwa saksi diposisikan sebagai site manajer dalam kegiatan ini
- Bahwa dokumen ijazah dan SKA saksi pernah berikan pada saat pembangunan kegiatan
- Bahwa diperlihatkan bukti terkait dokumen yang ada tandatangan saksi, di antaranya daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan itu bukan tandatangan saksi dan isinya tidak benar.
- Bahwa ketika pertama kali ke RSUD Jampang Kulon di bulan Juli akhir atau awal Agustus 2020 pada saat PCM "[Pre-Construction Meeting \(PCM\)](#)" atau [Rapat Pra-Konstruksi](#).
- Bahwa saksi tahu Pak Hengki posisinya sebagai apa pada saat itu tapi setuju saksi sebagai pimpinan pelaksana di PT. BMP
- Bahwa saksi kenal Pak Hengki selama di PT. BMP tapi sebatas tahu.
- Bahwa awal Agustus saksi ke sana untuk PCM menyerahkan dokumen pendukung seperti time schedule
- Bahwa pada saat PCM hadir saksi, Pak Nadeak, pak Dedy, Pak Henki, Pak Amin, Pak Ricardo

Hal 161 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di sana sebagai Ahli Madya Teknik Bangunan Struktur
- Bahwa pada saat bangunan tersebut telah berdiri maka sebenarnya tidak ada lagi pekerjaan struktur.
- Bahwa saksi ada pengalaman di bangunan gedung di Ragunan seperti toilet.
- Bahwa saksi pernah ikut rapat presetansi dari Polban terkait perkuatan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jombang Kulon
- Bahwa pekerjaan lanjutan dilaksanakan antara tanggal 5 Agustus 2020 sebelum POLBAN masuk.
- Bahwa pemasangan bata sebelum kegiatan penguatan.
- Bahwa kemudan di tanggal 20 Agustus 2020 saksi mengundurkan diri secara lisan tidak tertulis. Saksi tidak tahu apakah ada pengganti saksi setelah
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi tidak ada berkoordinasi dengan pihak MK.

11. FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Hengki dan Pak Cecep.
- Bahwa saksi tahunya dari Rizal, ia dapat informasi dari Amelia. Waktu itu pekerjaan pembangunan Jampang Kulon tahap 2 bukan pekerjaan ini.
- Bahwa saksi dihubungi Rijal (orang Pandeglang) ia memberitahu ada Amel menghubungi untuk cari perusahaan. Katanya ia sedang banyak pekerjaan. Saksi cari perusahaan yang punya pengalaman RS. Saya hubungi Yopi. Kemudian ia minta ijin ke Alm Haji Roslani, lalu diberi ijin.
- Bahwa ia mempersyaratkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan. Direktornya Pak Resdian.
- Bahwa saksi berikan dokumen perusahaan PT. Kencana dalam bentuk PDF saksi teruskan ke Rizal. Saksi dapatnya dari Yopi. Yopi adalah putranya Alm. H. Roslani.
- Bahwa pada waktu itu untuk lelang RS Jampang Kulon Tahap II bukan untuk pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa lalu Rizal serahkan ke Amel. Saksi tidak tahu Amalia Sabara ini siapa. Kemudian perusahaan tersebut ikut lelang.

Hal 162 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika klarifikasi saksi diminta datang oleh Amalia dan Pak Resdian pada saat klarifikasi.
- Bahwa kemudian saksi datang ke Pokja tapi saksi tidak absek karena sebagai orang luar.
- Bahwa klarifikasi di kantor Pokja ULP di Bandung.
- Bahwa di sana ada rombongan Pak Hengki.
- Bahwa saksi hanya membawa pengalaman pekerjaan. Kemudian Pokja Video Call dengan Pak Resdian dan ditunjukkan asli dokumen perusahaan.
- Bahwa saya baru tahu pada saat itu ternyata pekerjaan lanjutan bukan pembangunan RS Jampang Kulon tahap 2
- Bahwa kemudian pada saat turun ke lapangan di Jampang Kulon saksi bawa dokumen perusahaan sambil membawa dokumen asli perusahaan tapi dokumen tersebut tidak diperiksa
- Bahwa posisi Putra Kencana sebagai perusahaan tersebut sebagai KSO pada saat itu saksi baru tahu
- Bahwa lalu saksi pertanyaan ke AMALIA ini gimana kok malah jadi KSO bukannya sebagai main kontraktor?
- Bahwa kemudian pekerjaan setelah ada hubungan terjadi deal Rp168.000.000,00 atau Rp186.000.000,00 untuk menjadi PT Putra Kencana sebagai KSO dari PT nya Pak Hengki
- Bahwa saksi terima berupa cek dari Amel yang dikirim dengan jasa pengiriman barang dan saksi kirimkan via TIKI ke alamat Pak Restian
- Bahwa ternyata setelah dicairkan ternyata kosong
- Bahwa alamat Putra Kencana di Indramayu.
- Bahwa yang dipakai alamat yang dipakai adalah alamat Jatibarang Indramayu
- Bahwa tanggal 9 Juni 2021 saksi menghubungi Pak Cecep apakah telah selesai atau belum.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat perjanjian KSO tersebut.

Terhadap keterangan saksi,

12. ALEX RUSDI BAIHAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 s.d. sekarang

Hal 163 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi melaksanakan pelaksanaan pemilihan dan persiapan pelaksanaan.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi baru diangkat sebagai Fungsional Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Cecep sebagai PPK pada saat paket RSUD Jampang Kulon Lanjutan dilaksanakan di tahun 2020.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja pada kegiatan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja, awalnya usulan dari OPD (RSUD Jampang Kulon). Kepala Biro membuat surat perintah kepada Pokja untuk melaksanakan lelang.
- Bahwa Dokumen pendukung KAK, Spek Teknis, BOQ, RHS, gambar dan metode.
- Bahwa saksi dapatkan semua dokumen tadi dari sistem LPSE setelah dimasukkan ke SIRUP oleh PPK.
- Bahwa terkait saksi sebagai Ketua Pokja saksi melakukan review intern di dalam Pokja. Kemudian koordinasi dengan PPK Pak Cecep.
- Bahwa setelah direview ada sebagian perbaikan karena akan dimasukkan dalam dokumen pemilihan.
- Bahwa PAGU Anggaran Rp26.000.000.000,00, HPS nya di Rp23.148.349.925,72
- Bahwa pekerjaan Jampang Kulon meliputi pekerjaan persiapan, arsitektur, Elektrikal dan Mekanikal dll
- Bahwa kemudian pengumuman di 29 April 2020.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yang hadir hanya PT. BMP.
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi dengan dibandingkan dokumen yang diupload dengan yang aslinya. Semua sesuai.
- Bahwa dari PT. BMP yang hadir adalah Pak Hengki selaku direktur
- Bahwa yang saksi minta perlihatkan KTP nya Pak Hengki dan periksa akte perusahaan
- Bahwa perusahaan PT. BMP berdomili di DKI Jakarta
- Bahwa untuk di luar Jawa Barat pada waktu ada aturan Gubernur mewajibkan apabila penyedia dari luar Jawa Barat harus ber KSO dengan penyedia lokal Jawa Barat. Agar yang di Jawa Barat terangkat juga. Pasal 5 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun

Hal 164 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.

- Bahwa dokumen KSO ada surat perjanjian KSO dan surat kuasa. Ditandatangani oleh Pak Hengki Tumpal atas nama PT. BMP dan dari PT. Putra Kencana Pak Muhammad Resdian Juniarsah
- Bahwa kalau tidak ada perjanjian KSO maka digugurkan. Juga ada surat kuasa dari PT Putra Kencana yang diwakili oleh PT. BMP sebagai lead firm
- Bahwa pas saat pembuktian dan klarifikasi juga ada utusan dari KSO nya.
- Bahwa saksi cek aslinya yang dibawa Pak Hengki.
- Bahwa inti perjanjian KSO sampai selesai pekerjaan. maksimal 70% dan 30%.
- Bahwa pemenangnya adalah PT. BPM dengan KSO PT. Putra Kencana dituangkan dalam BA Hasil Pemilihan. Namun dalam system LPSE yang disebutkan adalah Leadfirm nya saja.
- Bahwa ternyata di surat perjanjian tidak mencantumkan KSO baru tahu setelah penyidikan.
- Bahwa untuk paket pekerjaan menengah disampaikan neraca keuangan yang diaudit untuk menghitung kemampuan sisa kemampuan pekerjaan
- Bahwa untuk SKN minimal 10% dari HPS (kalau 23 miliar harus ada 2,3 miliar di neraca) ternyata PT. BMP melebihi dari itu yaitu Rp103 miliar.
- Bahwa tanggapan PPK ke Pokja pada saat itu menerima.
- Bahwa terhadap KSO dilakukan evaluasi.
- Bahwa KSO tidak perlu bertandatangani kontrak dengan PPK. Yang bertandatangani kontrak adalah Leadfirm.
- Bahwa Pokja tidak tugas melakukan survey lapangan.
- Bahwa SOP yang saksi jadi pedoman dalam melaksanakan tugas adalah Perpres pengadaan barang dan jasa serta Peraturan Kepala LKPP.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan dari judulnya pekerjaan lanjutan, berarti telah ada pekerjaan sebelumnya.
- Bahwa proyek sebelumnya saksi tidak tahu
- Bahwa untuk melelang pekerjaan lanjutan saksi, saksi tidak meminta hasil pekerjaan sebelumnya.

Hal 165 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar yang menang hanya tercantum PT BMP saja tapi ada KSO nya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar dalam kontrak hanya tercantum PT. BMP saja tapi juga KSO nya.

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula.

13. ANTON TAMPUBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020.
- Bahwa saksi tahu dari Pak Magaek, saksi dipinjam SKA pada tahun 2020 untuk dijadikan tenaga ahli dalam lelang pengadaan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tahu dari Pak Magaek, saksi dipinjam SKA pada tahun 2020
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Cecep dan Pak Hengki pada saat peninjauan lapangan.
- Bahwa saksi ke lokasi sekitar Juli 2020 sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu pada saat itu yang mengerjakan adalah PT Bachtiar Marpa Prima
- Bahwa awalnya SKA asli dan fotokopi ijazah saksi dipinjam Pak Mangiring Nadeak pada bulan Juni 2020 karena saksi ahli tenaga listrik
- Bahwa kemudian saksi pernah hadir pada saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa kemudian saksi diajak melihat lokasi, pada saat itu kata Pak Mangiring Nadeak proyek ini tidak layak dilanjutkan
- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan informasi Pak Mangiring Nadeak tidak lanjut sehingga saksi juga tidak melanjutkan
- Bahwa saksi tahu SKA saksi dipinjam untuk kegiatan lelang di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk kegiatan pekerjaan ini
- Bahwa saksi dibayar untuk jasa sewa SKA saksi diberikan oleh Pak Mangiring Nadeak Rp1.000.000,00
- Bahwa kata Pak Mangiring Nadeak uang tersebut dari PT Bachtiar Marpa Prima yaitu Pak Hengki

Hal 166 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKA tersebut dikeluarkan LPJKA DKI
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan tersebut KSO
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan daftar riwayat hidup untuk kegiatan ini
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan JPU terkait daftar riwayat hidup tertanggal 21 Mei 2020 yang disitu ada nama dan tandatangan saksi, namun tidak dibenarkan oleh saksi baik tandatangan maupun isi dari dokumen tersebut.
- Bahwa saksi adalah kontraktor sebagai tenaga ahli sekitar 10 tahun lebih
- Bahwa selaku tenaga ahli sudah ada pekerjaan lain yang saksi lakukan
- Bahwa pekerjaan tersebut ada yang saksi benar-benar melaksanakan, dan ada yang sekedar pinjam SKA saja
- Bahwa pertama saksi tahu dari Pak Mangiring Nadeak dan waktu itu saksi diminta untuk menjadi tenaga ahli dalam kegiatan tersebut
- Bahwa CV biasanya disiapkan oleh saksi, namun saksi untuk kegiatan itu tidak dilakukan menyiapkan dokumen CV tersebut
- Bahwa saksi mundur karena Mangiring Nadeak mundur sebab yang mengajak saksi bergabung adalah Pak Mangiring Nadeak
- Bahwa saksi mundur 1 bulan setelah peninjauan lokasi
- Bahwa katanya tidak layak karena retak
- Bahwa saksi ikut survey peninjauan lapangan bersama Mangiring Nadeak dan PPK dan dari penyedia
- Bahwa SKA akan digunakan untuk proyek lanjutan di Jampang Kulon
- Bahwa saksi tidak tahu syarat lelang pengalaman yang harus saksi miliki sebagai tenaga ahli
- Bahwa saksi menyerahkan CV dan Ijazah kepada Mangiring Nadeak tahu bahwa dokumen tersebut diikutkan lelang dan setuju.
- Bahwa saksi tahu ternyata dokumen yang saksi serahkan untuk lelang ternyata menang.
- Bahwa saksi ikut klarifikasi dan peninjauan lokasi dengan tujuan untuk bekerja.
- Bahwa SKA saksi adalah keahlian pekerjaan listrik
- Bahwa saksi hanya memberikan dokumen SKA secara WA. Fisiknya tidak saksi berikan
- Bahwa pada saat klarifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan Pokja saksi di luar dan tidak ikut masuk ke ruangan

Hal 167 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bekerja sama dengan Pak Mangiring Nadeak

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi sebagai berikut bahwa dokumen BA Penetapan Pemenang tidak diserahkan tapi kami ambil ke Biro.

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula.

14. BONY IRAWAN NOVEMBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pokja pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah menjadi Sekretaris Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020
- Bahwa saksi mendapatkan surat perintah dari pimpinan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jawa Barat atas usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi
- Bahwa pada saat itu dokumen dilampirkan dalam system aplikasi SPSE oleh PPK yaitu Pak Cecep.
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi Pokja dengan PPK Pak Cecep
- Bahwa untuk membuka file hanya bisa dilakukan oleh Pokja
- Bahwa pada saat itu ada dokumen yang disampaikan PPK. Di antaranya BOQ, identifikasi kebutuhan (Spek), gambar, rencana kontrak SKK, SUK, dan juga RKS
- Bahwa ada bahan yang dikirim melalui Aplikasi oleh PPK. Tenaga manajerial ada persyaratan Proyek Manajer, dan tenaga ahlinya dengan pengalaman kerja yang telah ditentukan.
- Bahwa ini menjadi acuan saksi dalam proses pengadaan
- Bahwa untuk PT Bachtiar Marpa Prima sebagai lead firm dengan KSP PT. Putra Kencana.
- Bahwa untuk penyedia mengupload di LDP.
- Bahwa pada saat itu kami tidak mengecek kebenaran item per item pengalaman yang tertuang dari Daftar Riwayat Hidup masing-masing personil inti. Namun ketika mereka sudah mengupload dokumen mereka terikat bahwa kebenaran dokumen adalah tanggungjawab dari peserta

Hal 168 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengupload dokumen tersebut sebagaimana tertuang dalam pakta integritas

- Bahwa dalam pengadaan tersebut ada 3 calon pemenang:
 1. PT BACHTIAR MARPA PRIMA
 2. PT TRANSKOMINDO REKATAMA
 3. PT BORIANDY PUTRA
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang ada masa sanggah 5 hari
- Bahwa setelah selesai kami menyerahkan dokumen kepada PPK, semua dokumen penawaran rangking 1 s.d. 3 beserta BA lainnya termasuk dokumen KSO lainnya.
- Bahwa untuk system baik penyedia BA Aan Wijzing, BA Evaluasi Pemilihan, BA Hasil Pemilihan
- BA Klarifikasi Teknis dan data kualifikasi No. 07.1 antara Pokja dan Penyedia Jasa serta KSO nya
- Bahwa yang hadir adalah Pak Hengki Nainggolan sebagai Direktur PT. Bachtiar Marpa Prima juga sebagai kuasa dari Perusahaan KSO
- Bahwa ada pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir
- Bahwa ada persyaratan memiliki kemampuan dasar
- Bahwa dari pengalaman pekerjaan perusahaan calon penyedia paling kurang 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun
- Bahwa ada persyaratan memiliki kemampuan dasar
- Bahwa penyedia menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa untuk dokumen tenaga ahli
- Bahwa PPK bisa mendownload BA
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi hanya melihat dokumen saja tidak menghadirkan tenaga ahli
- Bahwa pada saat rapat koordinasi pembahasan teknis ada menyebutkan gedung rawat inap dari PT. Bachtiar Marpa prima KSO PT. Putra Kencana 25 Juli 2020 bersamaan dengan surat penunjukan penyedia barang dan jasa kami tidak hadir dan tidak diundang
- Bahwa saksi kenal Pak Erdi Gunawan tapi sebagai apa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu Pak Mangabit sebagai Manajemen Konstruksi kegiatan ini
- Bahwa Pokja ada memiliki SOP yaitu melaksanakan persiapan pemilihan dan melaksanakan pemilihan sampai menetapkan pemenang

Hal 169 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari addendum yang mengusulkan dari Pokja setelah adanya aan wijzing
 - Bahwa aan wijzing terkait pekerjaan utama, peralatan dan sub kontrak. Untuk masa waktu pelaksanaan pengadaan tidak ada perubahan
 - Bahwa PPK diberikan kewenangan oleh Perpres PPK bisa menerima atau menolak hasil penetapan pemenang oleh Pokja.
 - Bahwa saksi tidak tahu histori kenapa ini proyek lanjutan
 - Bahwa saksi baru tahu ini lanjutan setelah membaca dan menerima surat tugas dari judul paket yang akan dilelangkan.
 - Bahwa saksi pernah ikut review persiapan pengadaan dengan PPK. Hadir Tim Pokja Pak Alek dan saksi serta Pak Joni.
 - Bahwa pada saat review diberitahukan secara judul bahwa itu adalah lanjutan.
 - Bahwa pada saat review tidak diberikan dokumen sebelumnya.
 - Bahwa kami hanya menerima dokumen dari PPK.
 - Bahwa sesuai judul pembangunan rawat inap lanjutan namun berapa lantai saksi tidak ingat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam kegiatan pertama sebelum adanya lelang pekerjaan lanjutan ini.
 - Bahwa ketika lelang kami tidak berkoordinasi dengan pihak MK
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. AMALIA SABARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hengki tapi tidak kenal dengan Cecep Rosidin
- Bahwa saksi kenal dengan Hengki sejak tahun 2014 dari Adik Iparnya yaitu Binsar Marpaung.
- Bahwa saksi adalah marketing PT. Anugrah Karya Perkasa di Jakarta
- Bahwa di tahun 2020 ada lelang gedung rawat INAP di RSUD
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saksi dihubungi Pak Rizal dan memberitahukan bahwa ada di kegiatan tersebut awalnya saksi ikut lelang tersebut dan menang untuk RSUD Tahap II kemudian ternyata tidak jadi karena refocusing anggaran sehingga rencana kegiatan 30 miliar saksi tidak hadi ikuti
- Bahwa Pak Rizal minta tolong karena tidak kenal KSO nya pada saat lelang admin menghubungi saksi karena KSO putra daerah.

Hal 170 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Firdaus tidak mengetahui perkara sebagai KSO.
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp736.000.000,00 dari Hengki sebagai pembayaran hutangnya Pak Hengki untuk pekerjaan di Banten tahun 2018.
- Bahwa semula saksi diberikan cek senilai Rp736.000.000,00 tapi ternyata kosong. Baru Agustus 2020 setelah PT. BMP ditetapkan sebagai pemenang karena saksi terus menagih kepada Pak Hengki.
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2020 ini sebenarnya Pak Hengki meminjam uang kepada saksi, namun saksi tidak punya uang sedang covid-19
- Bahwa Aminullah adalah orangnya Pak Hengki untuk urusan dokumen lelang
- Bahwa ia atas perintah Hengki pernah menyerahkan dokumen perusahaan PT. Bachtiar Marpa Prima ke WA saksi
- Bahwa ia juga pernah memberikan user id dan password kepada saksi
- Bahwa tidak benar PT. BMP mengupload dokumen lelang melalui staf saksi yaitu Bapak Sueb ia hanya membantu mengoreksi saja, tapi yang mengerjakan Aminullah.
- Bahwa daftar personel tenaga ahli yang diikuti sertakan dalam pelelangan.
- Bahwa ada daftar riwayat hidup isinya tidak sesuai saksi tidak tahu
- Bahwa pada saat itu saksi butuh KSO untuk putra daerah dalam lelang saksi 30 miliar yang tidak jadi tersebut
- Bahwa saksi kenal Helmi Farid, direktur di perusahaan saksi
- Bahwa KSO dibayarkan oleh Pak Hengki bukan dari Pak Farid
- Bahwa yang bertandatangan atas nama Direktur BMP saksi tidak tahu
- Bahwa pada saat Rapat Persiapan Penyedia (RPP) saksi pernah hadir Adriati
- Bahwa kami hadir ke lapanga dengan Helmi Farid pada saat survey lokasi yang pertama untuk paket 30 miliar yang tidak jadi tersebut.
- Bahwa PT. BMP tidak disewakan. Perusahaan tersebut murni milik PT. BMP dengan surat kuasa dari Pak Bachtiar Mapaung.
- Bahwa Helmi Farid pernah mentrasfer uang Rp25 juta atas perintah saksi pada waktu itu IDul Adha, pada waktu itu Pak Hengki telpon untuk membantu qurban ke kantor
- Bahwa saksi tahunya PT. Putra Kencana hanya sebagai KSO

Hal 171 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tenaga ahli, hanya aminullah saja yang saksi kenal
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan fee dalam kegiatan Pak Hengki, yang ada hanya hutang yang diberikan kepada saksi
- Bahwa sebelum 25 Juni 2020 saksi pernah menelpon Hengki agar Hengki mengerjakan sendiri pekerjaan dengan meminta imbalan Rp1 miliar.
- Bahwa RAB yang punya saksi yang Rp30.000.000.000,00 yang saksi berikan kepada Hengki.
- Bahwa terkait KSO dengan PT. Putra Kencana, Hengki mengatakan kepada saksi "bantuin saya dong Mel karena harus ada KSO nya".
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pokja pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi ketemu dengan Hengki 1 kali pada saat RPP RS Jampang Kulon
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melihat gedung tersebut secara detil. Saat itu kami di satu ruangan dan tidak memperhatikan gedung mana yang akan dibuat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa transfer Rp25.000.000,00 kata Pak Hengki untuk dibelikan hewan qurban. Setelah itu saksi tidak tahu apakah uang tersebut diwujudkan membelikan hewan qurban pada saat itu. Yang mentransferkan adalah pak Helmi
- Bahwa saksi 2 kali datang ke RSUD Jampang Kulon, pertama pada saat lelang tahap II, yang kedua saksi menemani Pak Hengki dalam RPP
- Bahwa saksi pernah sebagai pemenang lelang tahap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16. ADRIATI SABARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hengki dan tidak kenal dengan Pak Cecep
- Bahwa saksi kenal Pak Hengki dari Pak Binsar staf Pak Hengki. Kenal karena saksi bekerja dengan Amel adik saksi
- Bahwa Amel meminta saksi menemani ke Jampang Kulon
- Bahwa Amel bergerak di bidang kontraktor. Terkadang Amel minta tolong kepada saksi untuk mencairkan cek-ceknya

Hal 172 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Amel pernah minta tolong mencairkan cek CEK CGG 755111 Rp336.700.000,00 tanggal 13 Agustus 2020, CEK CGG 755121 Rp300.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2020 dan CEK CGG 755122 Rp100.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan PT. IDAWATI PRIMA MAKMUR. dengan total Rp736.700.000,00
- Bahwa saksi tidak tahu PT. IDAWATI PRIMA MAKMUR milik siapa. Belakangan saksi baru tahu bahwa perusahaan tersebut milik Hengki.
- Bahwa semua pencairan di Bank BRI Tanjung Priuk
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa apakah sebelumnya tanggal 10 Agustus 2020 saksi pernah mencairkan di Mall Kota Kasablanka tapi cek kosong.
- Bahwa setelah pencairan cek ada yang dipindah bukukan senilai Rp150.000.000,00 atas nama Ronny Santika, Rp40.000.000,00 ke Mohamad Azhar, Deasy Rahayu Rp50.000.000,00, Amalia Sabara Rp85.161.300,00
- Bahwa saksi di tahun 2020 saksi pernah ke RSUD Jampang Kulon menemani Amel, tapi saksi tidak tahu keperluannya apa.
- Bahwa saksi sempat menunggu di parkirannya tapi tidak ikut kegiatan Amel di sana

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. SONY P. PANJAITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi supervisor BRI Kasablanka Jakarta Selatan
- Bahwa PT. IDAWATI PRIMA MAKMUR adalah nasabah KCP Kota Kasablanka
- Bahwa dari laporan transaksi tersebut ada penarikan (debit Rp32.500.000,00) tanggal 3 Juli 2020, 10 Juli 2020 Rp50.000.000,00, dan 21 Juli 2020 Rp25.850.000,00
- Bahwa semua sudah berhasil bertransaksi
- Bahwa ada penarikan cek ada tertanggal 13 Agustus 2020 Rp336.700.000,00 AN. Adrianti Sabara di kantor Jakarta Tanjung Priuk. Cek ini pada saat nasabah melakukan penarikan cek, dilakukan klarifikasi oleh teller. Secara formal kalau sudah memenuhi. Nasabah harus melampirkan KTP ke Petugas kami (Teller)
- Bahwa penarikan kedua Rp300.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2020 AN. Adriati Sabara

Hal 173 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penarikan ketiga Rp100.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2020 juga AN. Adriati Sabara.
 - Bahwa untuk 2 penarikan terakhir ada transfer ke:
 1. Bank BCA AN. Ronny Santika Rp150.000.000,00
 2. Bank BCA AN. Mohamad Azhar sebesar Rp40.000.000,00
 3. Bank PERMATA AN. Deasy Rahayu WL sebesar Rp50.000.000,00
 4. Bank BCA AN. AMALIA Sabara, SH sebesar Rp85.161.300
 - Bahwa akan menjadi kewenangan siapa atas pencairan cek tersebut. Kalau sudah sesuai akan meningkat ke pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. HELMY FARIED, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Anugrah Perkasa
 - Bahwa PT. Anugrah Perkasa ikut mendaftar dalam lelang Tahap II
 - Bahwa baru kenal Amel sekitar 5 -7 tahun
 - Bahwa ia sebagai marketing lepas di PT. Anugrah Perkasa.
 - Bahwa saksi pernah ke Jampang Kulon berdua saja mengantar Bu Amel lihat lokasi melihat pembangunan proyek RSUD.
 - Bahwa waktu itu ke sana karena Pak Hengki menang di sana.
 - Bahwa saksi pernah mengirimkan yang ke Pak Cecep saat Idul Adha. Bu Amel minta tolong pinjam uang kepada saksi untuk mentransfer ke rekening Pak Cecep Rp25.000.000,00. Saya mengira uang tersebut tersebut tukang hewan kurban.
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan info lanjutan apakah uang tersebut diberikan sapi atau tidak
 - Bahwa Bu Amel adalah marketing lepas bukan pegawai tetap baru kenal sekitar tahun 2019
 - Bahwa sudah ada pekerjaan yang dikerjakan dari Amel yaitu pekerjaan pengadaan langsung sekitar 3 kali.
 - Bahwa saksi baru kenal Pak Hengky di RSUD Jampang Kulon
 - Bahwa saksi sebelumnya ikut tender Jampang Kulon yang 1 lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. ERMA SUMARNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Jampang Kulon yang bertugas mengajukan permintaan

Hal 174 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS, menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran
- Bahwa pada tahun 2020 ada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 - Bahwa Pak Cecep Rosidin sebagai PPK dalam kegiatan tersebut sedangkan Pak Hengki selaku Direktur PT. Bachtiar Marpa Prima sebagai rekanan penyedia/kontraktor dalam kegiatan ini.
 - Bahwa saksi tahu ada perubahan sumber anggaran dari APBD ke PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2020 tersebut karena adanya Covid-19.
 - Bahwa untuk anggaran PEN tidak diperbolehkan mengajukan uang muka.
 - Bahwa ada temuan BPK terkait denda keterlambatan sebesar Rp2.799.392.612,16 yang tidak disetor penyedia namun sudah dibayarkan Rp985.701.624 sebagaimana STS Desember 2021 sisanya Rp1.793.690.988,16 belum dibayar.
 - Bahwa progress pekerjaan fisik sebesar 96,89% tidak pernah diajukan pencairannya.
 - Bahwa dalam bekerja saksi bertanggungjawab kepada KPA.
 - Bahwa saksi menjadi bendahara sejak tahun 2017.
 - Bahwa perbedaan pencairan PEN dan APBD, kalau PEN tidak bisa uang muka.
 - Bahwa untuk pencairan 100% administrasi tidak lengkap karena belum ada addendum ke 87,61% ke 97% sehingga pembayaran terakhir hanya diprogres 87,61% berdasarkan addendum perpanjangan waktu selama 50 hari sampai dengan tanggal 18 Februari 2021.
 - Bahwa ada perubahan dari APBD ke dana PEN. Dalam PEN tidak dapat diajukan uang muka dalam kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari Dinas Kesehatan diinformasikan bahwa anggaran tidak ada sehingga pada saat progress tidak semua langsung diajukan.
 - Bahwa ketika terjadi perubahan dari APBD ke program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 yang sedang melanda pada saat itu

Hal 175 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak memegang kontrak tapi ringkasan kontrak.
- Bahwa pembayaran tetap dilakukan sesuai dengan progress.
- Bahwa ada pengajuan uang muka tapi tidak dapat dibayarkan.
- Bahwa ada pengajuan progress 23,14% pekerjaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan pengajuan pembayaran untuk progress 23,14% dan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa kemudian ada pengajuan 51,25% di November 2020, namun baru dicairkan di 31 Desember 2020 karena anggaran PEN baru tersedia di 28 Desember 2020.
- Bahwa hasil pekerjaan di tanggal 31 Desember 2020 sudah 70% saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada KPA bahwa anggaran baru tersedia di tanggal 28 Desember 2020.
- Bahwa terkait denda keterlambatan saksi ketahui dari LHP BPK adalah sebesar Rp2.799.392.612,16. Tindakan saksi melakukan pengembalian begitu SP2D ada langsung kita setorkan senilai Rp985.701.624,00. Uang tersebut berasal dari pemotongan dana yang akan dibayarkan kepada PT. Bachtiar Marpa Prima. Sisanya sebesar Rp1.793.690.988,16 belum dibayarkan.
- Bahwa kata BPK harus dipotong langsung kata Kasubag Keuangan Dinas yaitu Bu Rosa.
- Bahwa berkas pengajuan yang 96% karena belum ada anggarannya maka dikembalikan ke PPK berkasnya
- Bahwa potongan STS ditandatangani oleh Terdakwa Hengki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. Dr. H. EMED TARYAMAN, S.E., M.M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kasubag Perbendaharaan I pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi bertugas mencairkan pencairan berdasarkan SPM masing-masing dinas.
- Bahwa untuk proses pencairan bersifat langsung LS yang diajukan oleh Dinas diwakili PA atau KPA dengan dilampiri Surat Perintah Membayar.

Hal 176 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 benar ada kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020.
- Bahwa terkait sumber anggaran kegiatan tersebut penganggaran yang semula menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat dialihkan ke program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19 yang sedang melanda pada saat itu
- Bahwa dana PEN Daerah berasal dari pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI, yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, kepada pemerintah daerah
- Bahwa sebenarnya sama antara APBD dan PEN hanya beda dalam pencairan tidak dibolehkan uang muka.
- Bahwa maka untuk kegiatan-kegiatan tertentu difocusing termasuk pengurangan di RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa ada yang peralihan refocusing saksi tidak tahu tapi saksi hanya melakukan pembayaran saja.
- Bahwa sumber pendanaan dari APBD yang bersumber PAD dari pajak kendaraan bermotor. Karena Covid-19 maka dana tidak tersedia. Maka Pemda kerjasama dengan PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) (Persero) untuk pinjam yang mana hasil pinjaman tersebut dituangkan dalam APBD
- Bahwa khusus RSUD di DPA murni Rp26.000.000.000,00. Kontrak awal Rp18.518.885.110,56 s.d. Rp19.714.032.480,77. Yang cair dari PT. SMI untuk membayar PT. BMP sekitar Rp10.000.000.000,00, maka kekurangan Rp9.000.000.000,00. Rp9.000.000.000,00 ini diberi kesempatan sampai 50 hari kalender dan kekurangan tersebut dibayarkan di 2021 Rp7,168 miliar sesuai progress pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa realisasi pencairan PT SMI kapan saksi tidak tahu
- Bahwa yang kami terima tidak seluruh dokumen yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang menjadi syarat SPM, SPTJM, SP2D dan rekening bank.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak benar sama antara APBD dan PEN. Pengajuannya serta pencairannya tidak sama.

Hal 177 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap dengan keterangan semula.

21. AJAT SUDRAJAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah konsultan perencana pada tahun 2017 dengan perusahaan PT. Kanta Karya Utama sebagai Office Manager.
- Bahwa dokumen yang kami buat di tahun 2017 dilelangkan di 2 paket yaitu gedung mess dan gedung perawatan.
- Bahwa pada tahun 2018 gedung mess selesai 100%, namun gedung perawatan tidak selesai 100% hanya 27% dan dblacklist.
- Bahwa di akhir 2019 kami dikontrak oleh PPK Pak Erdi diinformasikan akan ada pelaksanaan pembangunan yang tidak selesai di tahun 2018.
- Bahwa saat itu saya mewakili PT. Kanta Karya Utama dengan seijin direktur.
- Bahwa kontrak lanjutan adalah pengawasan berkala.
- Bahwa pada saat itu ada konsultan perencana juga dari PT. Kanta Karya Utama.
- Bahwa pada saat itu pihak RSUD minta arahan apa saja yang harus dilakukan dalam pelelangan paket-paket RSUD.
- Bahwa pihak Pokja meminta dokumen sebagai persiapan tersebut.
- Bahwa pada waktu itu kami diminta dokumen namun saya menolak karena posisi PT. Kanta Karya Utama belum ada kontrak untuk pekerjaan di tahun 2020.
- Bahwa kata PPK ini sementara saja untuk persiapan yang diminta Pokja sebagai dokumen awal.
- Bahwa pada waktu itu saya harus survey, namun karena wabah Covid-19 sehingga saksi tidak berani turun ke lapangan
- Bahwa saksi minta progress terakhir yang diminta konsultan pengawas dan dapat bobot 27%.
- Bahwa lalu saksi mengurangi volume total dengan volume yang telah dikerjakan di tahun 2018.
- Bahwa lalu saksi serahkan ke Pak Erdi soft file ditambah gambar dan RKS.
- Bahwa di gambar tidak bisa kelihatan mana yang telah dikerjakan dan mana yang belum.
- Bahwa pada waktu baru sebagian yang saksi serahkan. Yaitu RAB yang telah dikurangi dengan yang telah dikerjakan di tahun 2018.

Hal 178 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut rapat pembahasan ini pada saat pertama tersebut, juga pernah diundang rapat di lapangan. awalnya saksi menolak, karena tidka berkontrak.
- Bahwa dokumen yang saksi desain apakah digunakan atau tidak saksi tidak tahu atau ada modifikasi.
- Bahwa setelah itu saksi tidak bertemu dengan Pak Erdi.
- Bahwa pada waktu itu saksi baru dikenalkan dengan Pak Cecep dan Pak Hengki yaitu rapat penjelasan dari Tim Assessment berupa perbaikan dari struktur yang lama.
- Bahwa saksi hanya hadir saja dan tidak berkontrak
- Bahwa pada tahun 2023 saksi berdua dengan direktur melihat kondisi gedung lihat dari luar saja.
- Bahwa RAB yang saksi buat Rp23.000.000.000,00, rencana kerja dan syarat-syarat.
- Bahwa dokumen tersebut akan digunakan oleh PPK untuk pelelangan di tahun 2020.
- Bahwa mestinya sebelum diikat dulu dengan kotrak atau karena nilai kecil adalah SPK. Seharusnya pada saat itu survey.
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan dokumen kepada PT. Bachtiar Marpa Prima, tapi kepada Erdi.
- Bahwa ada pekerjaan kolom yang tidak harus dikerjakan namun masuk dalam hitungan.
- Bahwa pembangunan struktur mulai pondasi, kolom, balok dan plat lantai.
- Bahwa tahun 2018 saksi adalah pengawasan berkala selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa pekerjaan struktur yang sudah jadi adalah 4 lantai.
- Bahwa dari data awal perlu penguatan di lantai 4.
- Bahwa pekerjaan lanjutan yang banyak di lantai 4.
- Bahwa harusnya ada kontrak dulu lalu survey, dari survey itu baru ketahuan apakah ada kelanjutan.
- Bahwa tidak ada produk yang kami keluarkan di tahun 2019.
- Bahwa pada saat 2017 saksi ke lapangan, kemudian di tahun 2020 saksi tidak ikut ke lapangan.
- Bahwa penilaian 27% dari pengawas.
- Bahwa pada tahun 2018 pengawas CV. Trimacon.

Hal 179 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Perencana hanya pekerjaan struktur maka untuk diketahui hasil sesuai spek adalah melalui uji beton.
- Bahwa pada tahun 2017 nilai kontrak perencana Rp184.000.000,00.
- Bahwa tupoksi office manajer membantu tim leader, mobilisasi tenaga ahli, mengumpulkan dokumen produk.
- Bahwa saksi menyusun proposal teknis di master plan awal 2017 saksi menyusun metodologi kerja (Cara kerja)
- Bahwa kalau di RKS ada dimuat spek teknis yang diperlukan.
- Bahwa dalam pelaksanaan ada 2 titik yang tidak sesuai, 1. titik pondasi, 2. Plat lantai.
- Bahwa karakteristik K-225 namun yang didapat K-220. Untuk Lantai 3 K-219
- Bahwa dokumen hasil pekerjaan saksi tidak dapat dari Pengawas namun dari PPK Pak Erdi, yaitu hasil uji mutu beton.
- Bahwa tindaklanjut PPK dilakukan putus kontrak.
- Bahwa di tahun 2019 Pak Erdi menyampaikan ke saksi aka nada ada anggaran lanjutan senilai Rp100.000.000,00. Kata direktur saya supaya jalan dulu sambil administrasi nanti dilaksanakan.
- Bahwa setelah itu tidak ada karena anggaran di refocusing untuk Covid-19 di tahun 2020.
- Bahwa saksi tahu ada audit BPK informasi dari Pak Erdi. Ada volume yang dianulir oleh BPK. Namun dokumen yang diberikan di saya belakangan.
- Bahwa waktu rapat di Hotel Palays Dago saksi ditelpon oleh MK. Pada pertemuan tersebut saksi hanya mendengar paparan dari tim assessment. Intinya setelah diassessment tidak sesuai mutu betonnya. Ada perbedaan antara data awal dengan hasil assessment.
- Bahwa Pak Erdi sebagai apa di tahun 2020 sebagai apa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi kenal Erdi di tahun 2017 karena ia sebagai PPK saksi sebagai Konsultan Perencana.
- Bahwa 2017 pekerjaan perencanaan (master plan).
- Bahwa di tahun 2017 perencanaan untuk 2 gedung di tahun 2018.
- Bahwa pada waktu itu saksi menggunakan SNI 2012. Saksi tidak tahu di master plan perencana dirancang untuk berapa skala richter. Ahli struktur pada waktu bukan ahli.

Hal 180 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak bahwa daerah di sana patahan lempengan gempa.
- Bahwa dalam perencanaan kami melaksanakan presentasi di RSUD dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
- Bahwa PPKnya Pak Erdi Gunawan.
- Bahwa saksi sebagai konsultan freelance sejak tahun 2015.
- Bahwa ketika membuat master plan tidak ada revisi dari pihak rumah sakit karena perencanaan mengakomodir kebutuhan user.
- Bahwa saksi membuat DED untuk 2 gedung.
- Bahwa dalam pembuatan master plan adalah pekerjaan 1 tahun anggaran. Karena 4 lantai dan tidak terlalu besar.
- Bahwa dalam pelaksanaan faktanya khusus gedung rawat INAP karena tidak selesai di tahun 2018 maka dilanjutkan di tahun 2020.
- Bahwa pekerjaan di tahap pertama di tahun 2018 hanya pekerjaan beton.
- Bahwa bangunan RSUD Jampang Kulon telah diaudit oleh BPK ada temuan senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen).
- Bahwa yang menjadi para meter penentuan lokasi adalah berpedoman pada existing tata kota. Kemudian masalah kapasitas lahan, ketika itu apakah cocok dikembangkan dikembangkan ke kelas B dari kelas C. Fasilitas apa saja yang harus ada di RS Kelas B.
- Bahwa kontur tanah apakah masuk dalam lempengan bumi juga dipertimbangkan dengan melakukan sondir di 20 titik didapat tanah keras antara 2 meter s.d. 7 meter. Di gedung rawat inap didapat data 3 meter tanah keras.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi tidak membuat dokumen untuk metodologi.

Terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangan semula.

22. H. MUCHTAR S, S.T., M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dosen pada Politeknik Negeri Bandung (POLBAN).
- Bahwa saksi pernah melakukan assessment terkait tindak lanjut pekerjaan dengan menggunakan CV. Ciptana Putra Mandiri tidak menggunakan nama POLBAN.

Hal 181 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dihubungi via WA oleh Pak Mangambit Juliandar yang mengaku sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi pada kegiatan pembangunan gedung rawat inap lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 untuk melakukan pengujian terhadap kelayakan bangunan RSUD Jampang Kulon melalui CV. Ciptana Putra Mandiri.
- Bahwa lalu saksi minta ijin untuk survey ke lokasi dan di lokasi saksi bertemu Pak Cecep dan Tim MK
- Bahwa pada waktu itu saksi belum tahu mereka adalah PPK dan penyedia.
- Bahwa dari Pak Cecep menyampaikan mohon assessment karena ada kontrak yang telah ditandatangani dengan penyedia untuk pembangunan lanjutan gedung rawat inap tersebut.
- Bahwa kemudian kami lakukan assessment dilakukan pengujian terhadap kelayakan bangunan RSUD Jampang Kulon dengan dasar surat perjanjian antaran Pak Cecep selaku PPK dengan Pak Deni Sopandi selaku Direktur CV. Ciptana Putra Mandiri pada tanggal 13 Juli 2020 dengan nilai kontrak Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan pondasi, kolom, ada yang diuji di lapangan.
- Bahwa pengujian menggunakan hammer test, menggunakan UPV dan pengambilan sampelk dengan *core drill*.
- Bahwa hasilnya bangunan tersebut tidak layak. Seumpama tetap akan dilanjutkan harus ada penguatan.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengujian ada 5 personel di antaranya Drs. Yulianto, M.M sebagai Team Leader dan Puji Kurniawan, S.T sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung juga 2 orang NDT Operator dan 1 orang administrasi.
- Bahwa akhirnya diminta oleh Pak Cecep sebagai PPK untuk perkuatan.
- Bahwa kemudian kami berkontrak dengan Pak Cecep untuk Assesment.
- Bahwa kami juga berkontrak dengan Pak Hengki untuk perkuatan.
- Bahwa kami melakukan perencanaan tim untuk perkuatan.
- Bahwa dari mulai pondasi dilakukan perkuatan. Setelah dilakukan perkuatan kemudian dilakukan uji sampel dari Jakarta ternyata tidak memenuhi. Lalu kami sampaikan kepada mereka.

Hal 182 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kata Pak Hengki gimana supaya bisa masuk. Lalu kami rancang lagi untuk penguatan kedua.
- Bahwa kemudian digambar dan disampaikan lalu dilakukan oleh tim Pak Hengki.
- Bahwa pada saat mengecor beton, sampelnya dikirim lagi untuk diuji. Lalu hasilnya juga tidak masuk.
- Bahwa kemudian di lapangan dituangkan pengecoran karena telah menguji lagi karena telah dilakukan pengujian oleh tim beton sendiri dari pabrik ready mix.
- Bahwa kemudian penguatan kolom baja siku lalu diampur ke pondasi paling bawah dan di-dynabolt.
- Bahwa penguatan struktur dilakukan dengan grouting dengan menyatukan beton yang telah dicampur untuk injeksi antara besi dan betonnya.
- Bahwa penguatan balok juga sama dengan kolom.
- Bahwa ketika saksi melakukan pengecekan setelah jadi hasilnya karena sampai Desember belum selesai padahal untuk uji mutu beton umurnya 28 hari.
- Bahwa untuk lantai 4 ada balok penyangga di lantai 3 dilakukan uji beban untuk menilai lenturnya balok Hasilnya memenuhi karena yang dicor baru untuk yang diuji saja belum keseluruhan. Hanya parsial.
- Bahwa untuk uji gempa kami tidak punya alat ujinya.
- Bahwa saksi berkontrak dari awal sebelum bangun, mestinya sampai Desember 2020. Namun karena belum selesai baru diuji di Februari 2021.
- Bahwa pada Februari 2021 tersebut sudah berapa persen pelaksanaan saksi tidak tahu.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 beberapa perkuatan telah terpasang. Namun masih banyak yang belum sempurna karena pengelasan belum secara full. Kami sempat memberikan saran kepada pelaksana dan juga kepada pihak MK.
- Bahwa sebelumnya kami sempat bertemu dengan perencana awal bertemu dengan tim Ahli Pak Rudi dan Pak Ajat perhitungan struktur dan klarifikasi tentang pondasi, karena termasuk pondasi dangkal hanya 1,5 meter. Padahal gedung 4 lantai. Mestinya 3 meteran.

Hal 183 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat simulasi perhitungan struktur maka pondasi tersebut tidak memenuhi kalau ada gempa. Tapi kalau murni beban bangunan sudah cukup, tapi kalau ditambah beban isi gedung menjadi kurang.
- Bahwa dengan adanya penguatan maka ada penambahan pekerjaan sehingga perubahan kontrak.
- Bahwa untuk nilai kami tidak menghitung biayanya kami hanya melaksanakan teknis saja.
- Bahwa sebenarnya kegiatan ini sebaiknya dilakukan sebelum berkontrak.
- Bahwa kenapa menggunakan CV. Ciptana Putra Mandiri karena Pak Cecep minta cepat, Kalau lewat POLBAN harus berkoordinasi dengan pimpinan apalagi kondisi masuk Covid-19.
- Bahwa lalu konsultasi ke MK boleh tidak dengan perusahaan. kemudian dibolehkan.
- Bahwa saksi menyampaikan hasil assessment dalam forum resmi dengan pemaparan.
- Bahwa kemudian untuk penguatan saksi berkontrak Rp115.000.000,00 dengan Hengki.
- Bahwa untuk yang pertama dibayarkan dengan Instansi karena dengan Pak Cecep namun yang transfer perorangan bukan dari rekening kantor.
- Bahwa pembayaran yang kedua dari Pak Hengki.
- Bahwa produk kajian teknis produknya hasil perhitungan struktur dan gambar rencana awal.
- Bahwa soft drawing gambar pelaksana dilakukan oleh kontraktor.
- Bahwa hasil kajian teknis saksi serahkan ke kontraktor (Pak Hengki).
- Bahwa bahwa harusnya hasil kajian teknis diterjemahkan oleh ahli struktur bangunan gedung.
- Bahwa kami berkomunikasi dengan Pak Hendra yang membuat gambar pelaksanaan. Untuk Ahli Gedung dari kontraktor saksi tidak tahu.
- Bahwa kondisi sampai Desember 2020 masih banyak yang belum selesai.
- Bahwa di 18 Februari 2021 dilakukan pengujian kembali. Pada saat itu masih ada pekerjaan yang belum selesai. maka pada saat itu baru pencairan 87%.
- Bahwa uji yang terakhir tersebut masuk dalam kontrak kami. Yang mestinya Desember 2020, baru dilakukan di Februari 2021.

Hal 184 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bersama tim. Dalam tim ada keahlian masing-masing. Untuk perhitungan struktur Pak Puji. saksi Muchtar di Assesment.
- Bahwa untuk kontrak 2 tadi sudah dibayarkan semua.
- Bahwa bangunan tersebut sampai saat belum digunakan.
- Bahwa saksi sebagai dosen POLBAN.
- Bahwa awalnya permintaan ke Polban, karena Covid-19 pimpinan WFH semua. Akhirnya kami mengusulkan kalau langsung dari kami boleh tidak pakai perusahaan. Kata Pak Mangabiti boleh.
- Bahwa dalam proses assessment saksi hadir sebagai CV bukan sebagai Polban, sekalipun saksi adalah dosen POLBAN.
- Bahwa assessment lebih ke teknis bangunan yang sudah terbangun.
- Bahwa Kabupaten Sukabumi rawan gempa.
- Bahwa kami mengamati setelah penguatan ada beberapa belum disempurnakan. Dikuatirkan kalau gempa skala tinggi 8 SR, dikuatirkan runtuh. 8SR adalah aturan SNI yang harus diperhitungkan dalam pembangunan gedung.
- Bahwa prinsip struktur ketika ada bencana boleh rusak tapi tidak boleh runtuh.
- Bahwa survey ke RSUD Jampang Kulon di Juli 2020. Waktu itu saksi 2 kali ke lapangan. Hasilnya kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa saat assessment setelah berkontrak. Seharusnya assessment dilakukan sebelum lelang. Semestinya pihak RS dan MK yang menginisiasi.
- Bahwa waktu dilakukan assessment tidak sama dengan audit bangunan. Kami hanya mengaudit strukturnya
- Bahwa pada akhirnya tidak bisa digunakan. Karena tidak memenuhi kriteria struktur.
- Bahwa mutu beton dilantai 4 hanya 8 MPA atau sekitar K-150
- Bahwa untuk pondasi mutu beton, mendekati K-250
- Bahwa kami sudah test loading namun untuk pondasi tidak berhasil. Kami menyarankan pihak kontraktor untuk perkuatan lagi.
- Bahwa saya terakhir ke sana pada uji beban di Februari 2021.
- Bahwa secara visual groating sudah dilaksanakan karena sudah tertutup semen dan berdasarkan pengakuan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan.

Hal 185 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. PUJI KURNIAWAN, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tenaga ahli struktur di CV. Ciptana mulai 2018 sampai 2020 sebagai freelance membantu Pak Muchtar.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melaksanakan assessment terhadap pekerjaan bangunan gedung rawat Inap RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pada saat itu bangunan telah ada dan akan dilaksanakan pekerjaan lanjutan, namun sebelum pekerjaan lanjutan dilaksanakan user meminta dilakukan assessment terhadap bangunan tersebut.
- Bahwa secara urutan dimulai assessment dengan pengambilan data dan sampel lalu masuk ke permodelan untuk simulasi lewat.
- Bahwa dari pengujian beton hasilnya tidak memenuhi syarat. Bahkan angkanya ada di sekitar 12 ha
- Bahwa kemudian dilanjutkan ke permodelan struktur (geometri dari lantai 1 sampai dengan lantai 4)
- Bahwa rekomendasi kami lantai 4 dipotong/dihilangkan.
- Bahwa mulai dari pondasi kita cek harus memenuhi 3 kriteria beban, terhadap beban gravitasi, beban cabut dari bawah ke atas.
- Bahwa untuk pondasi berdasarkan dokumen hanya 1,5 meter
- Bahwa kami menganalisa pondasi tidak cukup kuat
- Bahwa mutu dari beton menonjol kurangnya.
- Bahwa kami merekomendasikan ditambahkan pondasi baru.
- Bahwa kami sudah sampaikan kepada pihak pelaksana
- Bahwa khusus lantai 4 kondisinya paling berat kondisinya dibandingkan dengan 3 lantai di bawahnya.
- Bahwa dari sisi pengelasan ada ditemukan pengelasan yang tidak memenuhi syarat. Seharusnya pengelasan full. Tapi ternyata banyak ditemukan di lapangan hanya titik-titik saja.
- Bahwa di Februari 2021 masih banyak grouting yang belum dilakukan secara benar. Sehingga berpengaruh pada kualitas mutu bangunan
- Bahwa penyedia dan MK membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Bahwa penambahan pondasi dilaksanakan namun hasil uji tidak masuk.
- Bahwa kami merekomendasikan agar beberapa pondasi digabungkan dijadikan 1.

Hal 186 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini bangunan belum dimanfaatkan
- Bahwa tidak memenuhi syarat artinya tidak memenuhi kebutuhan dari mutu beton yang dipersyaratkan
- Bahwa pada waktu itu dengan kondisi eksisting tidak bisa dilanjutkan. Dengan adanya perkuatan bisa dilanjutkan
- Bahwa bangunan tersebut sebaiknya dipangkas menjadi 3 lantai. Akhirnya tetap 4 lantai tapi dengan merekomendasikan tidak digunakan.
- Bahwa grouting semacam ada kotak persegi panjang, kita tekan dari atas. Secara alamiah material tersebut akan mengembang ke samping. Perkuatan itu kita desain perkuatan pasif, ketika ada tekanan baru aktif. Ketika eksisting mengembang wajib harus ada sesuatu yang menyalurkannya. Maka itulah diperlukan grouting
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen 2018
- Bahwa tidak ada beton yang tidak retak. Ada retak struktur ada retak biasa.
- Bahwa retak beton RSUD ada kaitannya dengan proses pembuatannya seperti apa maka saksi tidak bisa lebih jauh untuk menilai penyebab retak beton
- Bahwa terkait dengan permasalahan pondasi yang hanya 1,5 meter tidak dilakukan pengujian.
- Bahwa eksisting bisa dihitung dengan penghitungan empiris.
- Bahwa dari hasil perhitungan dari 1,5 meter kita hitung berapa kapasitasnya itu yang kita gunakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

24. DEDI ISANI, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2020 saksi selaku pelaksana PT. Bachtiar Marpa Prima sejak tahun 2018 mulai di Jampang Kulon sampai 2022
- Bahwa saksi digaji bulanan di PT. BMP
- Bahwa saksi memiliki SKA Arsitek lulusan arsitek di Universitas Empu Tantular tahun 2003
- Bahwa saksi bergabung saat pekerjaan mulai berjalan
- Bahwa di pembangunan gedung rawat INAP lanjutan 2020 adalah sebagai pelaksana lapangan
- Bahwa tugas saksi adalah membuat laporan harian, mingguan, bulanan

Hal 187 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat laporan tersebut dari awal pekerjaan sampai progress 80% an sampai Februari 2021
- Bahwa saksi memiliki SKA di bidang Arsitektur
- Bahwa ijazah dan SKA saksi ada di admin perusahaan PT. Bachtiar Marpa
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Pak Cecep selaku PPK dan Pak Hengki
- Bahwa laporan saya adalah untuk konsumsi intern
- Bahwa yang dilibatkan selain saksi ada Pak Iwan Jainuri (awal2 saja) karena sakit
- Bahwa Taufik selaku pelaksana lapangan
- Bahwa Pak Aminulloh adalah Admin PT. BMP.
- Bahwa Pak Hendrasto sebagai Projek Manajer (PM)
- Bahwa awalnya untuk PM Pak Manggiring Nadaek tapi ia mundur setelah rapat PCM (Pre-Construction Meeting)
- Bahwa saksi bergabung mulai Juli saat dimulai pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai personel Inti saksi tidak ikut di awal
- Bahwa untuk pekerjaan ini ada kontrak. Saksi membaca kontrak tersebut juga ada addendum juga terkait adanya perkuatan
- Bahwa hasil assesmen saksi tahu
- Bahwa pada waktu perkuatan tetap dilaksanakan pekerjaan karena pekerjaan tidak di satu lokasi.
- Bahwa pada Februari 2021 pekerjaan baru 80%
- Bahwa kondisi 80% tersebut masih banyak yang dikerjakan, perkuatan struktur
- Bahwa tiang-tiang tersebut belum dibungkus (cover)
- Bahwa pada waktu itu sudah ada pekerjaan grouting tapi belum semua
- Bahwa selaku pelaksana saksi digaji Rp2,5 jutaan sebulan bersih. Kotor Rp4 juta
- Bahwa laporan hanya volume saja tidak dengan mutu.
- Bahwa kepada saksi dibacakan pernyataan yang ada tandatangan saksi tentang pengalaman pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam lelang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pak Manggiring Nadeak mundur dari Projek Manajer kegiatan ini
- Bahwa sepengetahuan saksi semua dinding sudah terpasang semua.

Hal 188 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spek yang dikerjakan dan dibelanjakan sepersetujuan dan dikoreksi oleh MK
- Bahwa seluruh material yang dibelanjakan sudah terpasang
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto pekerjaan groating
- Bahwa selaku pelaksana, pekerjaan yang belum selesai adalah finishing di 18 Februari 2021.
- Bahwa setelah itu masih melaksanakan pekerjaan tapi sampai berapa persen saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

25. AMINULLOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Administrasi Keuangan pada PT. Bachtiar Marpa Prima sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Status saksi freelance.
- Bahwa saksi digaji kalau ada proyek saja.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Cecep pada saat rapat persiapan penyedia di RSUD Jampang Kulon Juli 2020.
- Bahwa dengan Hengki saksi kenal sejak lama sebelumnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Amalia dalam pekerjaan di Banten.
- Bahwa Amalia pernah beberapa kali kerjasama dengan PT. Bachtiar Marpa Prima.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan rawat inap di tahun 2020, awalnya saksi ditelpon oleh Amalia siang hari menawarkan PT. BMP bisa ikut lelang.
- Bahwa saksi diminta mengirim CV ke Bu Amalia via WA.
- Bahwa saksi penuhi atas perintah Pak Hengki.
- Bahwa katanya untuk pekerjaan lanjutan rawat Inap Jampang Kulon.
- Bahwa semua saksi berikan termasuk softcopy ijazah dan sertifikat dari MANGIRING NADEAK, IKHWAN ZAENURI, DEDY ISANI, RACHE ILHAM, ANTON TAMPUBOLON termasuk LUMBA HUTASOIT.
- Bahwa semua saksi serahkan kepada Bu Amel.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload ke LPSE, namun saksi menyerahkan password ke Amalia alias Amel.
- Bahwa pada waktu pembuktian kualifikasi kami berangkat dari Jakarta ke Bandung. Sampai di Bandung kami parkir di supermarket menunggu dokumen penawaran dari orangnya Bu Amel.
- Bahwa kita hanya dokumen asli perusahaan tidak dokumen penawaran.

Hal 189 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen dari orangnya Bu Amel baru kami pergi ke Pokja untuk pembuktian kualifikasi.
- Bahwa pada waktu itu juga ada dokumen dari perusahaan KSO PT. Putra Kencana.
- Bahwa pada waktu itu yang dilakukan pembuktian kualifikasi hanya dokumen saja tidak memanggil orang per orang personel perusahaan.
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi PT BMP ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa kemudian dapat undangan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan) sebelum penandatanganan kontrak yang saksi itu dihadiri saksi, Pak Hengki, Pak Mangiring Nadeak.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan pengalaman pekerjaan dan daftar riwayat hidup sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pekerjaan sebagai administrasi, surat menyurat, laporan progress, permohonan pembayaran.
- Bahwa saksi bekerja di proyek ini sampai 18 Februari 2021 sampai 87% dan kemudian saksi tidak ikut lagi.
- Bahwa saksi tahu setelah itu masih ada pekerjaan finishing
- Bahwa pekerjaan yang belum terpasang hanya tinggal beberapa lagi.
- Bahwa terkait laporan harian, mingguan dan bulanan saksi hanya mengumpulkan berkas dari Pak Dedy dan saksi tamping dan rangkum
- Bahwa ada tandatangan PM dalam dokumen penawaran adalah MANGIRING NADEAK, kemudian diganti oleh Pak HENDRASTO yang sudah saksi laporkan pergantian tersebut ke PPK dikirimkan via softcopy
- Bahwa kepada HENDRASTO ada surat tugas dari PT. BMP.
- Bahwa terkait pembelanjaan yang melaksanakan adalah Pak Hengki
- Bahwa sumber keuangan yang saksi tahu adalah dari PT Bachtiar Marpa Prima
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BMP mampu mengerjakan dengan nilai Rp18 miliar tersebut
- Bahwa Dirut PT. BMP adalah Pak Bachtiar Marpaung, Pak Hengki adalah Direktur
- Bahwa Pak Hendrasto memenuhi syarat sebagai Proyek Manajer
- Bahwa pada waktu itu PPK minta rekening Koran dan kami serahkan rekening koran tersebut. Ada bukti kepemilikan uang di sana

Hal 190 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi Amin tidak pernah memberikan surat tugas Hendrato kepada Terdakwa. Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakant tetap dengan keterangan semula.

26. HENDRASTO ADI PURNOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pak Hengki sejak 2018 dalam kegiatan di Karawang bertemu di proyek yang berbeda tapi tempatnya sama
- Bahwa saksi adalah D3 Arsitektur dan tidak memiliki sertifikat keahlian.
- Bahwa saksi sekitar bulan September 2020 dihubungi dan kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Pak Hengki di warung makan di Brebes yang pada pokoknya ia meminta bantuan saksi ikut rapat dengan pihak POLBAN terkait rencana perkuatan struktur, maksimal 3 hari.
- Bahwa spesifik tugas saksi, hanya sebatas Saksi diminta menterjemahkan hasil assessment POLBAN dan menyampaikan kepada tim dari PT. BMP di lapangan
- Bahwa pada saat itu saksi ikut rapat dengan POLBAN.
- Bahwa pada saat rapat ada Pak Cecep, pihak MK, di luar sepengetahuan saksi itu adalah rapat PCM.
- Bahwa pada saat rapat tersebut Proyek Manajer tidak hadir, maka Pak Hengki menunjuk saksi sebagai PM dalam proyek tersebut. Saksi keberatan karena sedang ada pekerjaan full di Brebes
- Bahwa kata Pak Hengki dan Pak Ricardo saya sebatas kalau ada Polban saja.
- Bahwa saya merasa tim bantuan teknis dari pihak Pak Hengki.
- Bahwa PM secara administrasi dibuatkan Pak Aminulloh
- Bahwa saksi tidak diminta ijazah S1 dan SKA untuk pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi hanya melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan yaitu menterjemahkan apa yang disampaikan oleh Polban dan menyampaikan kepada tim di lapangan
- Bahwa terkait tugas PM saksi tandatangan di laporan harian, mingguan dan bulanan secara rapel pada saat saksi di lapangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

27. Ir. MANGAMBIT JULIANDAR S, M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 191 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Angelia Oerip Mandiri perusahaan jasa konsultansi sebagai Tenaga Ahli Konsultan.
- Bahwa PT. Angelia Oerip Mandiri pernah menjadi perusahaan Manajemen Konstruksi dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020.
- Bahwa saksi adalah Tim Leader MK kegiatan tersebut.
- Bahwa kami dipanggil sebagai Tim Leader menjadi pengawasan pembangunan 5 gedung, yang terakhir Gedung Rawat Inap Lanjutan.
- Bahwa PT. Angelia Oerip Mandiri ditunjuk berdasarkan lelang pengadaan jasa konsultansi.
- Bahwa anggarannya Rp1,7 miliar untuk pembangunan 5 gedung tersebut.
- Bahwa struktur organisasinya Tenaga Ahli Gedung Pak Indra dan Tenaga Ahli K3, Asisten dan tenaga ahli.
- Bahwa tugas pokok MK:
 1. membantu PPK dalam menjalankan kegiatan pembangunan
 2. mengawasi pelaksanaan dari awal sampai akhir
 3. melakukan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dimensi sesuai gambar kerja, BOQ dan spek
- Bahwa kerja ini pekerjaan lanjutan yang sudah ada bangunan terdiri dari struktur yang sudah selesai tapi yang lainnya belum ada.
- Bahwa ketika memulai pekerjaan diawali dari rapat persiapan, pengenalan dulu dengan para kontraktor dikenalkan oleh Pak Cecep, kemudian pengenalan lapangan yang ternyata perlu.
- Bahwa lalu dilakukan assessment dahulu atas permintaan kontraktor
- Bahwa dari hasil assessment kegiatan ini perlu perkuatan mulai pondasi, kemudian kolom, lantai.
- Bahwa pondasi yang ada ditambah lagi, sehingga pondasi yang lama dibantu dengan pondasi yang baru.
- Bahwa untuk mengisi cela-cela maka perlu dilakukan Grouting adalah proses teknik penyuntikan material cair (grout).
- Bahwa pada saat pengukuran hasilnya sesuai dengan yang ada dalam gambar.
- Bahwa kondisi awal struktur masih kolom belum ditutup.

Hal 192 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga ahli assessmen mengatakan tumpuan bangunan masih bisa, namun karena ada gempa potensi maka perlu dilakukan penguatan.
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut dalam kontrak MK, PT. Angelia Oerip Mandiri tidak hanya sebagai pengawas untuk Gedung Rawat RSUD Jampang Kulon, tapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 1. pembangunan gedung Bisi selesai November 2020
 2. Gedung IPRSS
 3. Gedung Rawat Inap DAK (Pak Erdi PPK)
 4. Gedung Rawat Inap Lanjutan (PPK Pak Cecep)
- Bahwa ada addendum kontrak karena ada beberapa gedung yang tidak jadi sehingga kontrak awal Rp1,7 miliar turun menjadi Rp1,6 miliar.
- Bahwa kami tidak ikut dalam persiapan lelang konstruksi.
- Bahwa kami fokus dalam pengawasan focus dengan yang berkontrak.
- Bahwa terkait PT. Bachtiar Marpa Prima yang berkontrak dengan PPK dengan nilai semula Rp18 miliar naik menjadi Rp19 miliar.
- Bahwa kami hadir dala RPP (Rapat Persiapan Pekerjaan) hadir Pak Hengki, juga ada Pak Nadeak selaku Proyek Manajer.
- Bahwa dari 7 tenaga ahli dari PT. BMP yang terlibat dalam pembangunan Dedy Isani, AMINULLOH ikut sampai akhir.
- Bahwa sepengetahuan saksi MANGIRING NADEAK, ANTON TAMPUBOLON mengundurkan diri saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu Mangiring Nadeak diganti Pak Hendrasto yang katanya paham dalam pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Hendrasto titelnya saksi tidak tahu. Tapi dalam tandatangan tidak ada titelnya. Ia tidak mempunyai kualifikasi keahlian.
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Hendra dan Dedy.
- Bahwa pada waktu RPP diperlukan pengujian atas keraguan Hengki tentang kualitas gedung yang sebelumnya telah dibangun.
- Bahwa untuk assessment Pak Cecep minta bantuan Disperkim Provinsi Jawa Barat di Bandung, dapat informasi ada di Polban. Sehingga Pak Cecep berkoordinasi dengan pihak POLBAN yang Pak Muchtar. Surat permohonan dari PPK saksi yang mengantarkan ke pihak POLBAN.

Hal 193 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan selanjutnya PPK dengan Pak Muchtar namun tidak menggunakan POLBAN tapi menggunakan perusahaan CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI
- Bahwa hasil dari assessment, rekomendasi tidak kuat, sehingga perlu penguatan kalau ingin dilanjutkan.
- Bahwa kesimpulan tim assessment ada:
 1. struktur tidak kuat tidak dapat menahan beban.
 2. ada struktur yang retak.
- Bahwa untuk assesement dananya berasal dari dana penguatan untuk penyedia.
- Bahwa dari temuan assesmen tersebut dilanjutkan dari tenaga ahli pekerjaan tenaga teknis penguatan yang orangnya juga berasal dari tim assessment.
- Bahwa kami tidak tahu ada KSO dalam kegiatan ini.
- Bahwa dilakukan test PDA yang dilakukan tenaga ahli.
- Bahwa karena pekerjaan penguatan struktur maka ada penambahan nilai kontrak sehingga menjadi Rp19 miliar.
- Bahwa penguatan di pondasi borepile, penguatan di kolom, penguatan di balok,
- Bahwa dalam pekerjaan ini juga ada Ricardo selaku pihak PT. BMP yang membantu Pak Hengki menyelesaikan pekerjaan ini
- Bahwa loading test gedung ini ngujian untuk mengetahui ketahanan, kekuatan, dan kualitas bangunan dengan cara memberikan beban langsung pada struktur bangunan tersebut
- Bahwa penguatan hanya di 1 bidang di lantai 4.
- Bahwa dari perhitungan ahli ada beberapa pekerjaan yang kurang volumenya pada saat berakhirnya addendum ke-2 pekerjaan penguatan struktur hasil assessment
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan tim kami bersama2 mencoba menghitung di lapangan
- Bahwa kontrak kami sampai 18 Februari 2021 sampai batas waktu addendum ke-2
- Bahwa dari tanggal 26 Juli 2020 tim ahli dari POLBAN melakukan inspeksi di lapangan.
- Bahwa syarat kekuatan dari Angkur minimum 17 MPA
- Bahwa karena bekerja berdasarkan waktu.

Hal 194 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyedia dicairkan progress di Desember sebenarnya sudah 70% lebih, namun dari penyedia baru bisa dibayarkan 50% yang pengajuan November 2020 namun baru dibayarkan bulan Desember 2020
- Bahwa mereka didemo oleh para kontraktor karena tidak dibayar
- Bahwa penyebab PEN tidak dicairkan penyedia sudah meminta pembayaran 1, 2 dan 3 namun tidak ada pembayaran sama sekali. Terus kami diminta oleh PPK untuk menghadap PEN
- Bahwa produk saksi selaku MK adalah laporan bulanan.
- Bahwa laporan bulanan juga ada yang dibuat oleh Penyedia ditandatangani juga oleh kami selaku MK diberikan kepada PPK fisik
- Bahwa gedung tersebut belum difungsikan
- Bahwa hasil loading test kuat sehingga kami berfikir perhitungan progress 87%
- Bahwa saksi memberikan hasil loading test yang saksi dapatkan dari PPK dari Pak Muchtar Polban
- Bahwa selain pekerjaan MK di Proyek Lanjutan Gedung Rawat Inap 2020 tersebut, saksi mengawasi pembangunan bangunan lain yang masih satu kesatuan dalam kontrak MK kami dengan PPK ERDI GUNAWAN.
- Bahwa karena lanjutan saksi tidak tahu pekerjaan tahap 1 adalah Pak Erdi Gunawan
- Bahwa saksi masuk pada 20 Februari 2020 saksi masuk ke gedung lain
- Bahwa untuk lelang perkara lanjutan saksi tidak tahu
- Bahwa dalam kontrak tugas kami tahap pengawasan.
- Bahwa untuk pelelangan saksi tidak ikut karena tidak diajak membantu tahap lelang oleh PPK fisik maupun PPK MK
- Bahwa MK tidak mendampingi PPK maupun Pokja fisik dalam lelang pekerjaan konstruksi.
- Bahwa yang dilelangkan adalah dokumen dari siapa saksi tidak tahu
- Bahwa draf dokumen yang akan dilelangkan berasal dari siapa saksi tidak tahu
- Bahwa KAK untuk lelang fisik siapa yang membuat saksi tidak tahu.
- Bahwa kami tahu bahwa hasil pekerjaan tersebut tidak baik maka direkomendasikan untuk dilakukan asesmen.

Hal 195 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan ini sebelum lelang tidak dilakukan asesmen. Assessment baru dilakukan setelah kontrak.
- Bahwa yang dilelangkan apa apakah arsitektur atau struktur saksi tidak tahu
- Bahwa dalam kontrak awal tidak ada perkuatan tapi melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yaitu arsitektur dan mekanikal
- Bahwa namun setelah diketahui bahwa perlu penguatan struktur sehingga pekerjaan banyak ke struktur
- Bahwa pada saat sebelum pekerjaan di lapangan beton kolom ditusuk pakai pensil masuk.
- Bahwa kekuatan beton K-250 namun di lapangan di bawah K-200
- Bahwa hasil asesmen ada rekomendasi tidak sesuai dan tidak kuat daya dukungnya. Ada saran perlu diperkuat kekuatan strukturnya
- Bahwa terhadap perkuatan strukturnya dilakukan penguatan struktur mulai dari pondasi tapi ternyata hasilnya berdasarkan test PDA tidak baik. Kemudian ditanyakan ke tenaga ahli bisa tidak diperkuat dijawab bisa dan dilakukan oleh kontraktor
- Bahwa saksi tidak tahu ada keterangan ahli sebelumnya bahwa lokasi bangunan tidak layak untuk dibangun karena patahan gempa.
- Bahwa awal Januari 2021 dibayarkan 51% padahal pekerjaan sudah sampai 72%
- Bahwa waktu lelang disebutkan jelas dibayarkan dengan APBD
- Bahwa tidak ada penambahan waktu untuk perbaikan struktur pondasi yang cacat mutu
- Bahwa hasil asesmen dilaksanakan penguatan bertahap
- Bahwa pekerjaan di akhir sudah 96,89% saat saksi hadir bersama ahli dari Penyidik
- Bahwa pekerjaan oleh pihak kontrak sampai tahap 96,89% didasari kesepakatan antara PPK dan Kontraktor agar pekerjaan terus dilanjutkan walaupun telah habis masa kontrak. Sepengetahuan saksi yang memerintahkan adalah Pak Rohadi Direktur RSUD Jampang Kulon
- Bahwa dari hasil temuan ahli dari penyidik 2000 meter bata yang tidak terpasang, kami tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut. Menurut kami sudah terpasang 96,89%, jadi menurut kami keterangan ahli yang dibawa oleh penyidik tersebut tidak benar.

Hal 196 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPK datang memeriksa dan menimbulkan angka kerugian denda keterlambatan saja yaitu LHP BPK adalah sebesar Rp2.799.392.612,16. telah disetorkan senilai Rp985.701.624,00 oleh PT. BMP Sisanya sebesar Rp1.793.690.988,16 belum dibayarkan.
- Bahwa pada urutan pekerjaan kami disepakati dalam PCM (Pree Construction Meeting), Kontraktor mengajukan mutu dari vendor, lalu kami approve dan dilaksanakan. Contoh SIKA untuk menggantikan celah supaya kekuatan dengan beton yang ada
- Bahwa kalau mau mengerjakan sesuatu mereka meminta ijin dulu kepada kami untuk kami approve
- Bahwa volume yang dibelanjakan oleh penyedia tidak kami cek satu persatu item.
- Bahwa proses asesmen sampai kesimpulan dan keluar saran retrofit sekitar 1 bulan.
- Bahwa pada saat itu sebenarnya pihak kontraktor dapat melaksanakan pekerjaan arsitektur
- Bahwa secara kontrak dilanjutkan sampai 18 Februari 2021
- Bahwa saran perkuatan oleh Muchtar dkk, dalam pelaksanaan pekerjaan kami melakukan teguran2. dalam pekerjaan penguatan ada teguran juga oleh tenaga ahli.
- Bahwa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sudah sesuai.
- Bahwa kami katakan 87% progress sampai 18 Februari 2021.
- Bahwa pada saat itu yang belum terpasang ada listrik
- Bahwa ada tandatangan saksi dalam BA Pekerjaan lanjutan.
- Bahwa yang dipesan oleh penyedia K-250 tapi dari pihak perusahaan press beton setelah ditest hanya muncul K-180

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

28. AGUS SUPRIATNA, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja tidak tetap (freelance) pada PT. Angelia Oerip Mandiri.
- Bahwa PT. Angelia Oerip Mandiri adalah perusahaan jasa konsultasi.
- Bahwa pada tahun 2020 PT. Angelia Oerip Mandiri pernah berkontrak dengan PPK Pak ERDI dalam kegiatan Manajemen Konstruksi di RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa tugas pokok MK:

Hal 197 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. membantu PPK dalam menjalankan kegiatan pembangunan
 2. mengawasi pelaksanaan dari awal sampai akhir
 3. melakukan pemeriksaan, pengujian, pengukuran dimensi sesuai gambar kerja, BOQ dan spek
- Bahwa kerja ini pekerjaan lanjutan yang sudah ada bangunan terdiri dari struktur yang sudah selesai tapi yang lainnya belum ada.
 - Bahwa ketika memulai pekerjaan diawali dari rapat persiapan, pengenalan dulu dengan para kontraktor dikenalkan oleh Pak Cecep, kemudian pengenalan lapangan yang ternyata perlu
 - Bahwa salah satu objek kegiatannya adalah melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Rawat Inap di tahun 2020.
 - Bahwa dengan pelaksana lapangan saksi berhubungan dengan Pak Dedy Insani dan Pak Hendra dari pihak penyedia.
 - Bahwa laporan yang dibuat oleh penyedia saksi tahu dan saksi yang periksa
 - Bahwa saksi tidak melihat ada penyimpangan pekerjaan dari PT. BMP
 - Bahwa sebagian belum digroating.
 - Bahwa laporan akhir pekerjaan di tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pak Mangambit Juliandar sebagai tim leader MK pekerjaan telah dilaksanakan oleh PT. BMP selaku kontraktor dengan progress 87,61% pada saat itu di minggu ke-53 atas dasar addendum ke-2 antara PPK dan penyedia konstruksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

29. BACHTIAR MARPAUNG, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dirut PT. Bachtiar Marpa Prima yang berdomisili di Klender Jakarta Timur.
- Bahwa Hengki adalah adik ipar saksi
- Bahwa Hengki menjadi direktur PT. Bachtiar Marpa Prima sejak tahun 2018
- Bahwa sebelum 2018 saksi adalah direktur saja, namun di tahun 2018 karena Pak Hengki juga punya perusahaan untuk pekerjaan khusus gedung sehingga ia saksi masukkan ke salah satu direktur.
- Bahwa saksi tahu Pak Hengki berkontrak dengan Pak Cecep diawali April 2020 bahwa ada paket pekerjaan di RSUD Jampang Kulon

Hal 198 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi ini awalnya dari Bu Amelia. Ia berkoordinasi dengan Pak Hengki
- Bahwa untuk dapat pekerjaan ini Hengki membayar Amel 800 juta saksi tidak tahu
- Bahwa ketika melakukan penawaran ada pemalsuan dokumen tandatangan ahli yang dipalsukan saksi tidak tahu.
- Bahwa dari sisi permodalan, memang ada memiliki modal asset (Kemampuan Dasar dan kemampuan modal)
- Bahwa ada sisa kemampuan nyata dengan uang muka dan pembayaran termin kami mestinya bisa melaksanakan.
- Bahwa Ricardo salah satu direktur yang menemani Pak Hengki karena sisi manajerial dan komunikasi
- Bahwa kami punya pekerjaan sejenis di Brebes pada waktu itu saksi yang tandatangan kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan ini ada KSO
- Bahwa dalam pelaksanaan perusahaan KSO tidak dilibatkan saksi tidak tahu.
- Bahwa pekerjaan saksi serahkan seluruhnya pada Pak Hengki
- Bahwa yang memasukkan dokumen untuk pelelangan selama ini dibantu Pak Aminulloh.
- Bahwa saksi bersama Pak Hengki melakukan penagihan pembayaran dan juga pernah mengajukan gugatan ke Arbitrase Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)
- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan di lapangan oleh Arbiter juga oleh ahli konstruksi BADAPSKI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

30. RICARDO ROMLES PARULIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Bachtiar Marpa Prima bersama dengan Pak Hengki yang juga Direktur PT. Bachtiar Marpa Prima.
- Bahwa Direktur Utama PT. Bachtiar Marpa Prima adalah Pak Bachtiar Marpaung ipar dari Pak Hengki.
- Bahwa saksi menemani Pak Hengki untuk pekerjaan ini.
- Bahwa saksi ikut tahap pembuktian kualifikasi oleh Pokja.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi tersebut dokumen penawaran semua ada di Amel, kemudian bersama-sama ke Pokja.

Hal 199 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dengan tim PT. Bachtiar Marpa Prima.
- Bahwa dari KSO juga hadir dalam pembuktian kualifikasi tapi saksi tidak paham siapa yang hadir.
- Bahwa saksi juga ikut RPP rapat persiapan pekerjaan, atau sering disebut *Pre-Construction Meeting* (PCM).
- Bahwa ketika RPP kami melakukan peninjauan lapangan dan naik sampai ke lantai 4 bangunan.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan kami kuatir dan terus koordinasi bahwa gedung itu tidak layak untuk dilanjutkan.
- Bahwa kemudian kami menyurati Pak Cecep agar dilakukan asesmen untuk mengecek kualitas gedung kepada pihak POLBAN.
- Bahwa pada akhirnya ada 5 tim mengundurkan diri termasuk Project Manager Pak Mangiring Nadeak.
- Bahwa pada saat itu maju salah mundur salah, sehingga setelah berkonsultasi dengan tim Polban dan Pihak Konsultan MK, maka diputuskan tetap melanjutkan kegiatan dengan dilakukan penguatan struktur.
- Bahwa karena Pak Mangiring Nadeak mengundurkan diri dari Project Manager kemudian diganti Pak Hendra.
- Bahwa kami melihat Pak Hendra menguasai pembangunan di bidang gedung sehingga kami menunjuknya menjadi Project Manager pekerjaan ini.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya pekerjaan penguatan struktur dilakukan addendum kontrak dan terdapat penambahan anggaran.
- Bahwa kemudian karena adanya pekerjaan tambahan berupa penguatan struktur sehingga menghambat pekerjaan pokok arsitektur dan lainnya menyebabkan keterlambatan pekerjaan sehingga dilakukan addendum kedua pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Addendum kedua disepakati perpanjangan masa pekerjaan bertambah 50 hari sampai ke tanggal 18 Februari 2021.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 pekerjaan juga tidak selesai 100% namun sekitar 87,61% berdasarkan laporan progress period eke-31 yang ditandatangani Pak Hengki selaku Kontraktor Pelaksana dan Pak Mangambit selaku Team Leader PT. Angela Oerip Mandiri selaku Konsultan Manajemen Konstruksi.

Hal 200 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah itu pekerjaan sempat berhenti, namun terjadi permufakatan antara PPK dan Penyedia pada tanggal 15 Maret 2021 untuk meneruskan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Tahun Anggaran 2020 sampai akhir Maret 2021.
- Bahwa lanjutan pekerjaan tersebut juga tidak sampai di progress 100%, namun di 96,89% namun hal ini tidak dipakai oleh PPK untuk dilakukan pembayaran dengan alasan anggaran tidak mencukupi untuk membayar sejumlah progress tersebut sehingga yang dilakukan pembayaran tetap di angka semula yaitu 87,16%, yang kemudian dituangkan dalam BA Serah Terima Pekerjaan (BAST-1) tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Pak Hengki selaku Direktur PT. BMP selaku penyedia dan Pak Cecep selaku PPK serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa keseluruhan uang yang telah dicairkan kepada PT. BMP sebesar:

No.	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Nilai SP2D Netto (Rp)	Keterangan
1.	938/11221/LS/PEN/BPKAD. Tanggal 30/12/2020	10.103.441.646,00	1.194.043.104,00	8.909.398.542,00	pembayaran progres 51,25%
2.	02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.00.0.00.01. 0000/P.03/12/2021. Tanggal 28/12/2021	7.168.022.209,00	847.129.897,00	6.320.892.312,00	pembayaran progres 87,61%
	Jumlah	17.271.463.855,00	2.041.173.001,00	15.230.290.854,00	

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Nadeak keluar karena ia berpendapat bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.

Atas tanggapan tersebut, saksi membenarkannya.

31. HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Direktur PT. Bachtiar Marpa Prima sejak tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2020 PT. Bachtiar Marpa Prima pernah menjadi penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020.
- Bahwa awalnya saya tidak tahu ada lelang kegiatan pembangunan gedung rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon tahun 2020 tersebut. Amel menghubungi saya minta user id dan password dan softcopy profil

Hal 201 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



perusahaan untuk ikut lelang di RSUD Jampangkulon Tahun 2020. Ia berencana pinjam perusahaan saksi untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut.

- Bahwa adapun syarat-syarat lelang saya tidak tahu yang tahu adalah Amel dan kenyataannya semua tandatangan dalam dokumen penawaran tidak ada tandatangan saya. Satu-satunya tandatangan saya adalah pada saat pembuktian kualifikasi di hadapan Pokja.
- Bahwa posisi perusahaan kami di Jakarta Timur
- Bahwa saya tidak tahu persyaratan tentang KSO dan adanya perusahaan KSO PT Putra Kencana
- Bahwa saya tidak sempat baca dokumen pada saat pembuktian kualifikasi
- Bahwa pada waktu itu saya hadir, Amel, Pak Ricardo, saya tidak kenal dengan pihak KSO pada saat itu. Setelah itu saya langsung kembali
- Bahwa saya tidak pernah melihat bangunan tersebut sebelum mengikuti lelang tersebut.
- Bahwa kesepakatan dengan Amel semula hanya pinjam bendera saja, seharusnya ia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Tapi di tengah jalan Amel tidak bisa mengerjakan dan malah minta fee 5% tapi saya tidak mengiyakan karena RAB nya saja tidak jelas. Pada waktu itu saya bertanggungjawab atas nama perusahaan karena kondisi pada saat itu gedung gagal.
- Bahwa pada SPPBJ tidak dicantum KSO Putra Kencana sehingga jaminan pelaksanaan diterbitkan sebagaimana bunyi SPBBJ tanpa KSO Putra Kencana
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 dengan nilai Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) yang ditandatangani oleh Pak Cecep Rosidin selaku PPK dengan saya selaku Direktur PT Bachtar Marpa Prima dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa pada waktu itu saya tidak mau meneruskan pekerjaan sebelum ada assessment.

Hal 202 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melihat kondisi bangunan yang menurut kami gagal, sebenarnya kami ingin mundur, namun diancam oleh Erdi akan diputus kontrak jika tidak mau melaksanakan pekerjaan, akhirnya Direktur RSUD membujuk kami untuk terus melaksanakan pekerjaan ini. Akhirnya kami mau melakukan pekerjaan dengan terlebih dahulu kami usulkan dilakukan assesment terhadap gedung tersebut sebelum dikerjakan.
- Bahwa undangan rapat persiapan pekerjaan saya dapatkan dari Amel. Ia juga hadir pada saat RPP.
- Bahwa Mangiring Nadeak selaku project manajer PT. BMP dalam kegiatan ini menyarankan agar kita mundur saja.
- Bahwa Asssesment dilakukan CV CIPTANA PUTRA MANDIRI saya tidak tahu bagaimana bisa ditunjuk maka itu urusan PPK.
- Bahwa karena tidak ada anggaran dari Pemda khusus Assessment dan retrofit maka atas masukan Pak Cecep dimasukkan ke anggaran saksi selaku penyedia berupa addendum.
- Bahwa tanggal kontrak 8 Juli 2020 dan ada addendum kontrak 2 kali yaitu tanggal 31 September 2020 dan 23 Desember 2020
- Bahwa tenaga ahli perusahaan kami sebagaimana persyaratan lelang adalah husus bidang arsitektur dan interior. Namun pada saat di lapangan bukan pekerjaan arsitektur tapi pekerjaan sipil, sehingga tenaga ahli yang kami miliki semua mundur. Lalu ada pergantian personel tenaga ahli namun tidak sesuai prosedur.
- Bahwa fee awalnya Amel minta Rp1.000.000.000,00 tidak saya jawab karena RAB tidak jelas dan bangunan yang akan kami teruskan pekerjaannya juga menurut kami gagal. Sehingga permintaan fee oleh Amel tersebut tidak ada realisasinya sampai sekarang.
- Bahwa uang Rp736.000.000,00 yang saya berikan kepada Sdri. Amel adalah pembayaran hutangnya kami untuk pekerjaan di Banten tahun 2018.
- Bahwa pembayarannya melalui cek.
- Bahwa ketika saksi memulai pekerjaan ada mengajukan KRK (Kredit Modal Kerja) 2 kali. Pertama kami mengajukan pembiayaan Rp5.000.000.000,00 ke Bank BJB karena Dinas Kesehatan/RSUD Jampangkulon sampai Desember 2020 tidak ada melakukan pembayaran uang muka ketika saya minta top up fasilitas saya. Ketika orang BJB minta ada pernyataan ada pembayaran, ternyata pihak RSUD

Hal 203 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia mengeluarkan pernyataan. Sampai akhirnya di Desember 2020 Bank BJB memutuskan tidak dapat memfasilitasi pembayaran, sehingga saya beralih ke Bank BRI mau membantu saya menyelesaikan pekerjaan ini sehingga diberikan top up Rp2.500.000.000,00.

- Bahwa saya menyerahkan uang ke Pak Cecep Rp15.000.000,00 ke rekening BJB (Rp10.000.000,00 dan Rp5.000.000,00). Uang Rp10.000.000,00 terkait mandor-mandor di lapangan ada arahan mandor dibuat syukuran biar kami selamat semua untuk pelaksanaan pekerjaan ini. Saya Tanya ke Pak Cecep, apakah ada ustadz yang bisa kita undang dan tokoh masyarakat. Kata Pak Cecep ada kita undang sekalian kasih tumpeng Rp10.000.000,00.
- Bahwa selain itu saya menyerahkan Rp50.000.000,00 ke PT Putra Kencana terkait KSO. Pak Hengki dulu saya KSO suruh bayar 30% dari kontrak KSO saya berikan Rp50.000.000,00 di kantor melalui Sdr Marpaung
- Bahwa terkait laporan-laporan, ketika proses pekerjaan sampai dengan Desember 2020 ada laporan yang dibuat oleh PT BMP ditandatangani Dedy dan Hendrasto, bulan Januari s.d. Februari 2021 juga ada laporan sampai April 2021 dan pertanggungjawaban lapangan. BA dan absensi ada di sana.
- Bahwa ketika melakukan pengujian bersama-sama dengan MK sebagai dasar menguji perkuatan struktur, waktu dilakukan loading test dan PDA
- Bahwa PDA sounder pengerasan tanah di luar gedung apakah sampai 230 ton. PDA Test (*Pile Dynamic Load Test*) yaitu sebuah pengujian untuk menilai daya dukung dan integritas tiang pondasi bangunan
- Bahwa groating tidak dilakukan seluruhnya.
- Bahwa setelah 18 Februari 2021 tidak dihentikan pekerjaan, tapi tidak ada addendum kontrak, yang ada hanya BA kesepakatan karena saat itu tidak dalam kondisi normal. Semua sudah mengetahui problem di lapangan. Saya berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan pekerjaan
- Bahwa perkuatan pakai besi tidak ada hubungan dengan yang diperiksa oleh ahli penyidik.
- Bahwa Rp50.000.000,00 saya bertanggungjawab terkait KSO dan telah saya kembalikan.

Hal 204 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang meneruskan pekerjaan sampai 96,89% saya gunakan dana pribadi pinjam sana dan pinjam sini termasuk asuransi anak saya sebesar Rp300000.000,00.
- Bahwa ini semua sebagai rasa tanggungjawab membantu pemerintah membangun RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa ada ancaman dari Erdi setelah selesai rapat LPB semua tenaga ahli mereka minta mengundurkan diri. Saya bingung gimana caranya dan besoknya saya mempertanyakan ke PPK di Jampang Kulon dan di sana ada Pak Erdi dan lainnya setelah saya katakan mengundurkan diri ribut Pak Erdi akan saya black list perusahaan mu dan saya cairkan jaminan pelaksanaanmu. Kata Pak Ramdan selaku KPA pasti ada solusinya Pak Hengki kita coba dulu
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut juga ada Pak Cecep dan beberapa orang dari RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa saya mendapatkan intimidasi dari Pak Erdi.
- Bahwa dana saya sama sekali sudah habis. selama mulai pekerjaan sampai 31 Desember 2020 semua adalah uang saya.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2020 baru ada kabar pencairan 51,25% berasal dari pinjaman PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp10.103.441.646,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). PEncairannya di 3 Januari 2021 padahal saat itu saya sudah mengerjakan 71%
- Bahwa di 18 Februari 2021 sudah mengerjakan 87,61% baru dibayarkan di Desember 2021.
- Bahwa saya mengerjakan terus sampai sampai 96,89% dan berhenti saat menerima surat denda dari BPK padahal belum dibayar di bulan April 2021. Dendanya Rp2.700.000.000,00. Saat itu saya tarik orang-orang saya dari lapangan
- Bahwa saya berhenti karena merasa di zholimi saya katakan tidak ada gunanya kita berbuat baik.
- Bahwa saya dizolimi dari sisi sumberdaya dan ketika ada kekurangan tidak ada memberikan masukan tapi justru ada penyidikan di Polda.
- Bahwa saya merasa dizalimi karena pada saat pemeriksaan di bulan April atau Mei 2021 oleh pihak BPK kami didenda yang angkanya tidak

Hal 205 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal. Padahal saya diminta untuk meneruskan pekerjaan sampai dengan progress 96,89%.

- Bahwa setelah kemudian dibayarkan progress 87,61% di Desember 2021 ternyata ada pemotongan denda (potong di atas/didepan) dengan kondisi terpaksa saya tandatangani surat pernyataan dipotong di depan
- Bahwa 96,89% belum dibayarkan sampai sekarang.
- Bahwa saya diperiksa di Polda sejak 2021 awal masih dalam pelaksanaan pekerjaan
- Bahwa akibat dari pelaksanaan pekerjaan oleh kami yang tidak dibayarkan tersebut saya nilai kerugian saya sudah tidak terhitung saya rugi Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa kalau diteruskan pekerjaan tinggal dipasang kabel maka nyala maka tinggal sedikit lagi.
- Bahwa air rembes biasa bukan dari dinding dan dak, antara atap dan dinding lift belum rapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. ISKANDAR, M.T., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama tim pernah melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 di Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa tim kami berjumlah 15 orang terdiri dari 4 tim.
- Bahwa pemeriksaan kami lakukan pada tanggal 26 Juli 2022 s.d. 29 Juli 2022
- Bahwa bahan yang kami jadi pegangan kontrak, as built drawing, shop drawing, berkas CCO, spek teknis, dokumen perencanaan, dokumen pekerjaan, addendum kontrak, dokumen penyelidikan tanah, dokumen laporan assessment, dokumen laporan hasil uji PDA Test
- Bahwa semua dokumen tersebut kami dapatkan dari Penyidik
- Bahwa kita lakukan pengujian dengan destruktif (tanpa merusak) seperti hammer test.
- Bahwa kemudian kami juga mengambil sampel dan dibawa ke laboratorium

Hal 206 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami memeriksa fisik pekerjaan yang sudah dibangun
- Bahwa kondisi bangunan ketika kami melakukan pengecekan yang waktu itu perkiraan kami dari dokumen 87,61%
- Bahwa terhadap bangunan yang diperiksa adalah perkuatan struktur dan arsitektur. Kita melakukan pemeriksaan beton eksisting mulai lantai 1 s.d. lantai 4
- Bahwa ini bangunan lanjutan dan sudah ada bangunan awal, ketika ada perkuatan untuk kolom dan balok termasuk untuk pondasi. pekerjaan perkuatan yang dilakukan berdasarkan dokumen dengan menggunakan bes siku dan setiap interval dipasang strip baja dan disatukan dengan struktur yang lama sehingga lebih kuat lagi.
- Bahwa temuan dari pekerjaan perkuatan pondasi, setelah diperiksa mutu beton tidak masuk, kemudian dikuat mutu beton juga masih tidak masuk. Perkuatan mereka sudah lakukan, tapi pada saat penyatuannya di las dan grouting (semen dengan mutu sangat tinggi) namun tidak sempurna dan tidak full. Perkuatan tadi tidak boleh ada jarak dan renggang. Tidak satu kesatuan dan berakibat struktur bekerja sendiri dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau terjadi gempa maka tidak kuat.
- Bahwa permasalahan ini adalah permasalahan di pelaksanaannya. Mestinya aplikatornya yang professional.
- Bahwa yang paling berbahaya di lantai 1 dan 2. Hasil perhitungan kita menunjukkan kolom jadi lemah lebih lemah dari pada balok, maka penyatuan balok yang eksisting.
- Bahwa hasil assessment telah kami baca. Dengan metode perkuatan seperti itu sebenarnya tidak masalah. Pada saat itu dengan plat baja siku dan plat strip. Kalau dilakukan sesuai petunjuk dari ahli maka tidak masalah.
- Bahwa pondasi begitu dites PDA kurang. Akhirnya diperkuat ditambah kedalamannya dan ditambah pondasi lagi. Kalau diperkuat mestinya mutu beton sesuai, tapi ternyata masih tidak sesuai karena kurang dari K-225
- Bahwa di lantai 4 memang goyang, pada saat diperkuat connectornya tidak dipasang. Kita menyarankan lantai 4 dikosongkan saja karena tidak layak dihuni.
- Bahwa kondisi sudah mutu beton turun, mutu plat kolom turun.

Hal 207 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Bahwa kondisi alam seperti gempa harusnya diantisipasi. Perkuatan yang diassessment sebenarnya sudah memasukkan kondisi-kondisi seperti itu.
- Bahwa dengan kondisi seperti ini yang sudah terbangun, gedung tersebut sebagai orang teknik bisa diperbaiki tapi biaya akan sangat mahal karena harus dibongkar dipasang lagi dan difinishing lagi
- Bahwa hitung kasar membutuhkan uang sekitar Rp8 miliar untuk kembali memperbaiki bangunan tersebut.
- Bahwa pada saat pengujian menggunakan alat. Untuk mengukur volume meteran dan sigma. Untuk mengukur mutu beton menggunakan UVP dan Hammer test serta core drill beton
- Bahwa kami menggunakan provometer, testpid penggalian di daerah pondasi.
- Bahwa setelah mengambil data dari lapangan, kemudian kami lakukan perhitungan volume dan struktur dibantu dengan soft ware
- Bahwa hasilnya apa yang ada di lapangan maka akan tertuang dalam final report
- Bahwa kesimpulannya bangunan tersebut tidak stabil. Kolom yang di bawah akan hancur duluan sehingga akan langsung ambruk
- Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung secara kuantitas didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021), sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal	RAB Progress Minggu ke -31	Hasil Pemeriksaan Fisik POLBAN	Selisih
		Bobot (%)	Bobot (%)	Bobot (%)	Bobot (%)
	A.PEKERJAAN PERSIAPAN	1.61	1.6101	1.6101	0.0000
	B.PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	0.20	0.2025	0.2025	0.0000
II	PEKERJAAN PONDASI SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI	0.33	0.3277	0.3277	0.0000
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESMENT)	14.99	14.9894	14.4620	0.5274
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	0.48	0.4800	0.4800	0.0000
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	0.33	0.3336	0.3336	0.0000
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	0.70	0.6978	0.6978	0.0000
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	1.38	1.3816	1.3816	0.0000

Hal 208 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	1.11	1.1078	0.4335	0.6742
IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	1.59	1.5906	1.5906	0.0000
	C. PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	11.97	11.6567	9.7017	1.9550
II	PEKERJAAN PLAFOND + RANGKA	1.82	1.7654	1.6669	0.0985
III	PEKERJAAN LANTAI	11.08	9.8205	9.1762	0.6443
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	9.36	8.9253	8.7217	0.2036
V	PEKERJAAN PENGECATAN	1.68	1.4565	0.8721	0.5844
VI	PEKERJAAN SANITASI	1.55	0.3710	0.3710	0.0000
VII	PEKERJAAN HANDRAIL	0.90	0.6763	0.6763	0.0000
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	0.23	0.2344	0.2344	0.0000
	D. PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1. PEKERJAAN AIR BERSIH	3.49	2.5966	2.5966	0.0000
	1.2. PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	1.53	1.5342	1.5342	0.0000
	1.3. PEKERJAAN AIR HUJAN	0.30	0.2876	0.2876	0.0000
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	2.1. PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	3.32	0.4799	0.4799	0.0000
	2.2. PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	2.64	2.2473	2.2473	0.0000
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1. PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	1.58	1.3038	1.3038	0.0000
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	3.2. PEKERJAAN AIR CONDITIONING	10.60	9.7237	9.7237	0.0000
	3.3. PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	0.85	0.5340	0.5340	0.0000
	3.4. PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	6.09	5.4838	5.4838	0.0000
	3.5. PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	3.94	3.3469	3.3469	0.0000
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				
	4.1. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	0.01	0.0061	0.0061	0.0000
	4.2. PEKERJAAN RAK KABEL	0.47	0.4692	0.4692	0.0000
V	PEKERJAAN ELEKTRONIC				
	5.1. PEKERJAAN TATA SUARA	0.34	0.3220	0.3220	0.0000
	5.2. PEKERJAAN FIRE ALARM	0.50	0.2670	0.2670	0.0000
	5.3. PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	0.60	0.0998	0.0998	0.0000
	5.4. PEKERJAAN TELEPON	0.21	0.1846	0.1846	0.0000
	5.5. PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	0.54	0.5255	0.5255	0.0000
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GARDU PELANGGAN	1.11	0.0000	0.0000	0.0000
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	E. PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				
I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	0.34	0.3309	0.3309	0.0000
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
IV	PEKERJAAN SALURAN	0.24	0.2408	0.2408	0.0000
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH	100%	87.6106%	82.9233%	4.6873%

- Bahwa pekerjaan dinding bata berdasarkan volume terpasang ada selisih 1,955%
- Bahwa karena judulnya dinding bata pemasangan plesteran pada kontrak dan acian.
- Bahwa dinding batanya kecil sedangkan plesteran dan aciannya besar.
- Bahwa dari inspeksi visual kesimpulannya pemeriksaan gedung di lapangan lift bagian bawah terendam air. Tempat parkir untuk lift. Kalau air masuk karena dekat pantai pasti akan korosi.

Hal 209 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa water proofing tidak berfungsi sehingga air langsung turun ke dasar
- Bahwa dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa mestinya tekanan 17 MPa, namun semua yang kita periksa rata-rata didapat 11,89 MPa setara K-150 an. dari 37 titik, tidak satu pun memenuhi
- Bahwa banyak balok setiap lantai retak struktur
- Bahwa hasil hammer test sesuai dengan core drill semua tidak masuk.
- Bahwa kondisi jelek sampai sangat jelek
- Bahwa kami melakukan pengujian eksisiting
- Bahwa ahli berpendapat diperlukan biaya Rp6.000.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00 untuk dapat memperbaiki bangunan tersebut kembali agar dapat difungsikan.
- Bahwa angka tersebut besar karena harus ada pembongkaran masing-masing kolom kembali serta merusak keramik sekitar kolom dan harus dikembalikan lagi.
- Bahwa hasil analisis simpangan perlintai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen *ultimit* dan geser *ultimit* sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi *overreinforced* artinya penampang akan berperilaku getas (*Non-dactail*) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA-2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja
- Bahwa berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja (Rasio P-M-M > 1), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level *collapse preveintion*.

Hal 210 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada analisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman.

- Bahwa berdasarkan hasil analisis *non linier pushover* bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada *performance point*. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu beton yang terlalu rendah;
- Bahwa dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$. Seharusnya R di atas 8. Artinya gedung tidak kuat menahan gempa.
- Bahwa untuk pekerjaan ini awalnya pekerjaan arsitektur terus berubah ada pekerjaan assessment dan perkuatan struktur.
- Bahwa untuk pekerjaan perkuatan struktur yang diperlukan ahli di bidang struktur, tidak bisa menunjuk seorang yang bukan ahli untuk melakukan pekerjaan struktur ini.
- Bahwa bangunan tersebut saat ini tidak bisa difungsikan.
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan fisik bangunan tersebut pada tanggal di 26-29 Juli 2020, namun setelahnya pernah ke sana lagi.
- Bahwa 15 orang dibagi dalam 4 tim. Ada yang gali pondasi, ada yang lihat perkuatan, ada yang test UVP, ada yang
- Bahwa ada geophone yang membaca nilai kualitas dari beton
- Bahwa ada juga hammer test.
- Bahwa core drill yaitu metode dan juga mesin khusus yang digunakan untuk membuat lubang atau mengambil sampel inti (sampel silinder) dari beton.
- Bahwa kami turun dengan 4 tim, bekerja berbarengan sampai 4 hari selesai.
- Bahwa titik yang dibolongi yang mewakili semua.

Hal 211 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibolongi semua 2018 tidak ada pekerjaan yang dibolongi di tahun 2020.
- Bahwa ada tim yang melakukan pengukuran volume dan dimensi juga
- Bahwa kami tidak melakukan pengujian beban.
- Bahwa assessment yang kami lakukan lebih komprehensif dari pada assessment sebelumnya sebelum dilakukan penguatan struktur.
- Bahwa kami sudah meneliti sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh penyidik. Dari mulai pondasi, lantai 1 s.d. lantai 4.
- Bahwa yang diperiksa anggaran 2020 perkuatan struktur dan arsitektur.
- Bahwa karena ada perkuatan struktur maka terpaksa memeriksa struktur eksisting di tahun 2018.
- Bahwa dari sisi kuantitas yang terpasang memang selisih 4,6%, namun dari sisi kualitas mutu beton sangat rendah.
- Bahwa yang ahli periksa perkuatannya.
- Bahwa yang saya periksa adalah pekerjaan di tahun 2018 dan bukan pekerjaan 2020.
- Bahwa perkuatan dilakukan kontraktor 2020 tapi tidak sesuai dengan yang disarankan oleh ahli
- Bahwa 37 item ada 4,6873% termasuk pekerjaan di tahun 2018.
- Bahwa pondasi sudah diperbaiki menjadi 3 meter namun tidak masuk mutu betonnya.
- Bahwa saya melihat hasil loading test yang dilakukan pihak lain.
- Bahwa berdasarkan hitungan tidak masuk hitungan kekuatan dan tidak layak untuk digunakan.
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat menilai kegagalan struktur.
- Bahwa kami melihat perkuatan yang dilakukan 2020 hampir semua terpasang tapi lemahnya pada saat pengelasan, groating dengan mutu beton 50 MPA kebanyakan tidak dilakukan. ada jarak Antara struktur yang lama dengan baja plat siku di balok dan kolom sehingga penguatan tidak berfungsi.
- Bahwa di tahun pemeriksaan saya retak-retaknya sudah banyak.
- Bahwa ketika ada gempa yang agak besar maka struktur lantai 1 dan 2 yang akan pertama runtuh.
- Bahwa lift tidak masuk yang kami periksa karena yang kami periksa adalah pekerjaan 87,61% yang telah dibayarkan khususnya pekerjaan penguatan stuktur dan pekerjaan arsitektur

Hal 212 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Bahwa bangunan tidak layak digunakan karena proses pekerjaan penguatan tidak sesuai.
- 2. Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H., M.M., M.Kn, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya ahli pengadaan barang dan jasa
 - Bahwa saya salah satu pemberi keterangan ahli pengadaan barang dan jasa yang ditugaskan oleh LKPP memberikan pendapat tentang proses dan prosedur mulai identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan.
 - Bahwa proses pelelangan dan pelaksanaan tahun 2020 yang berlaku adalah Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta PERKA LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan adalah KPA dan PPK.
 - Bahwa dalam Pasal 11 salah satu tugas PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa yang akan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
 - Bahwa PPK juga bertugas menyusun Spek, HPS, termasuk menetapkan rancangan kontrak, melaksanakan dan mengendalikan kontrak.
 - Bahwa penyedia adalah pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, memiliki ijin dan persyaratan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang terikat kontrak baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Pasal 17)
 - Bahwa penyedia bertanggungjawab secara kualitas fisik dan administrasi serta mutu.
 - Bahwa Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 ada etika pengadaan barang dan jasa di antaranya dalam melaksanakan harus dilakukan secara profesional dan mandiri, tertib, bertanggungjawab tidak menyalahgunakan wewenang, tidak ada *conflict of interest*, harus mencegah kerugian Negara. Tidak menerima hadiah berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.
 - Bahwa HPS berfungsi sebagai batas tertinggi penawaran penyedia yang disusun berdasarkan keahlian dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk sumber harga dalam pengadaan, juga dokumen yang disusun engineer estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan yang harus dibuat dari dokumen yang resmi

Hal 213 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 26 Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa HPS disusun berdasarkan harga dari asosiasi profesi, termasuk biaya tenaga ahli dan konsultan. Juga standar dari Kabupaten Kota yang dapat diperoleh, termasuk dari distributor tunggal.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa melalui layanan secara elektronik, mereka menandatangani pakta integritas. Maka harus dilampirkan dokumen identitas masing2 personil.
- Bahwa pada saat tender dimulai, maka ketika penyedia menggunakan user ID nya
- Bahwa dalam proses apabila ada dokumen yang dipalsukan, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan pakta integritas.
- Bahwa seharusnya penyedia sudah gugur di tahapan tersebut ketika ada dokumen dipalsukan pada penawaran peserta tersebut.
- Bahwa apabila judul penawaran berbeda dengan nama paket pekerjaan, maka gugur dalam evaluasi administrasi sehingga tidak bisa dilanjutkan di teknis.
- Bahwa untuk penawaran dengan KSO Putra Kencana, namun dalam kontrak tidak menyebutkan KSO saja.
- Bahwa penyedia melakukan penawaran terhadap gedung yang dilanjutkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa ada HPS dan Spesifikasi. Proses tersebut sudah disusun oleh PPK berdasarkan dokumen sebelumnya untuk kegiatan yang dilaksanakan. Pada saat menyusul RKAKL atau RKAPD. Dalam kegiatan perencanaan tersebut telah diidentifikasi semua kebutuhan. Tahun 2020 sudah masuk ke dalam anggaran melalui DPA. Di mana tahun 2020 pada saat anggaran sudah diterima, PPK melakukan review kembali terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memastikan kegiatan akan bisa dilaksanakan. Apabila telah ditetapkan diserahkan ke Pojka Pemilihan untuk dilakukan rencana persiapan pengadaan. Kalau sudah disetujui maka tayang kegiatan. Dokumen tersebut merupakan bagian dari rangkaian produk PPK disusun berdasarkan bantuan konsultan atau siapa saja yang menjadi tanggungjawab PPK
- Bahwa terhadap ruang lingkup gambar *Detail Engineering Design* (DED) dll penyedia melakukan penawaran sesuai dengan DED yang ditetapkan, dan dalam penawaran tersebut juga dilengkapi jaminan penawaran.

Hal 214 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penyedia telah ditetapkan sebagai pemenang maka wajib melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa tugas MK adalah manajemen konstruksi. MK dapat membantu dalam review dan juga bisa dilibatkan saat proses tender. Yang memberitahu pihak MK adalah PPK Pekerjaan Konstruksi karena ia yang akan melakukan tender.
- Bahwa kalau ada pergantian tenaga ahli personel inti, penyedia mengajukan ijin kepada PPK terhadap pergantian personel tersebut dan harus setara memiliki kualifikasi yang sama pendidikan dan pengalaman.
- Bahwa assessment semestinya dilakukan di masa perencanaan
- Bahwa apabila penyedia menandatangani kontrak maka ia berkewajiban melaksanakan isi kontrak. Apabila tidak dilakukan sesuai kontrak maka tidak dapat dilakukan pembayaran 100%
- Bahwa untuk tenaga ahli yang tidak memenuhi sekalipun prestasi pekerjaan telah selesai, maka pembayaran untuk tenaga ahli tidak dapat dibayarkan sesuai kontrak.
- Bahwa pekerjaan di luar masa kontrak tidak dapat dihitung sebagai prestasi yang dapat dibayarkan.
- Bahwa *aan wijzing* ada penjelasan kepada para calon penyedia pada saat proses pemilihan penyedia. Penjelasan dilakukan melalui aplikasi SPSE cukup dari kantor lokasi masing-masing baik Pokja maupun para calon penyedia. Adalah jika diperlukan penjelasan di lapangan maka dapat saja dilakukan dengan kesepakatan.
- Bahwa dalam *aan wijzing* yang menjelaskan di dalam proses pemilihan adalah pokja. Namun untuk materi terkait teknis dapat dibantu tenaga ahli baik konsultan perencanaan maupun konsultan MK.
- Bahwa PPK fisik yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik, karena tugas PPK adalah pengendalian kontrak sehingga pekerjaan terlaksana sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa pekerjaan yang ber KSO, maka yang bertandatangan dalam kontrak cukup leadfirm saja, tidak perlu KSO saja. Namun dalam kontrak harus dimunculkan judul dan nama perusahaan KSO nya.
- Bahwa proses pemilihan penyedia merupakan tanggungjawab Pokja pemilihan.

Hal 215 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pekerjaan dapat dilakukan tender lelang apabila dokumen yang disampaikan oleh PPK sudah lengkap HPS nya dan ditandatangani Speknya dan rancangan kontrak, dan anggaran telah tersedia dan telah dimasukkan ke RUP (Rancangan Umum pengadaan)
 - Bahwa ketika MK telah dikontrak oleh PPK untuk pendampingan kepada Pokja. Ketika Pokja tidak meminta MK untuk pendampingan maka Pokja sudah dianggap mengerti.
 - Bahwa MK tidak diikuti sertakan oleh Pokja dalam pelaksanaan lelang. Pokja menggunakan dokumen yang tidak benar.
 - Bahwa RKS dan KAK adalah produk PPK.
 - Bahwa dokumen lelang berasal dari tidak ada dasar hukumnya lelang.
 - Bahwa apabila dokumen tidak memiliki legalitas dari konsultan perencana maka PPK bertanggungjawab
 - Bahwa jika ada tender yang tidak benar akan membuat hasil pekerjaan tidak tercapai.
 - Bahwa dalam suatu kontrak dinyatakan sumber pendanaan dari APBD.
 - Bahwa Pasal 53 Perpres 16 tahun 2018, PPK dilarang melakukan ikatan kontrak apabila anggaran belum tersedia. Apabila terjadi bisa mengajukan kompensasi dan bisa dilakukan melalui penyelesaian sengketa kontrak.
 - Bahwa perpanjangan kontrak karena ada post major atau karena ada tambah kurang pekerjaan, maka tidak dikenakan denda.
 - Bahwa sebenarnya Covid-19 adalah masa Post Major, namun pekerjaan yang bergerak di bidang kesehatan tidak dibatasi pergerakan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mesti tertunda.
 - Bahwa dalam dokumen pemilihan yang dibuat KAK harus ditentukan apakah denda 1 permil dari nilai kontrak atau dari nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.
3. Dr. SUPARTOYO, S.T., M.T, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah Penyelidik Bumi Ahli Utama di Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
 - Bahwa keahlian saya diantaranya Ahli Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - Bahwa Mitigasi bencana adalah segala sesuai yang terkait dengan pengurangan risiko bencana.

Hal 216 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bencana alam termasuk di dalamnya bencana geologi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, Likuifaksi tanah bergerak
- Bahwa gempa bumi suatu guncangan yang bersumber dari sumber gempa bumi dan gelombang seismiknya menjalar
- Bahwa daerah rawan gempa bumi adalah daerah yang rawan terjadi gempa bumi karena dekat dengan sumber gempa bumi
- Bahwa potensi bencana alam yang ada di Jawa Barat ada dari laut dan darat seperti patahan dan sesaran
- Bahwa ada 2 skala gempa bumi Skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*), skala intensitas.
- Bahwa skala MMI yang lebih dari 4 sudah dikategorikan kuat.
- Bahwa skala dister hanya menggambarkan energy yang dilepas. Tapi skala MMI nya adalah respon objek, yaitu potensi kerusakan juga tergantung kedalaman. Semakin dangkal semakin besar skala kerusakan
- Bahwa di Jawa Barat yang paling dekat dengan Sumber gempa contohnya adalah Sukabumi dan Cianjur, di laut Selatan, Garut, Tasik Malaya, Pangandaran.
- Bahwa di Kuningan, Lembang, Sumedang, Purwakarta adalah wilayah berpotensi gempa.
- Bahwa di Sukabumi bisa dari laut dan patahan daerah
- Bahwa kalau gempa bumi cukup sering terjadi
- Bahwa semakin panjang suatu patahan (sesar) yang aktif, semakin besar potensi gempa bumi yang dapat terjadi karena lebih banyak energi regangan elastis dapat terakumulasi dan dilepaskan saat terjadi pergeseran
- Bahwa asalkan pembangunan gedung di bangun di garis patahan, masih di perkenankan mendirikan bangunan dengan konstruksi bangunan tahan gempa bumi.
- Bahwa untuk mengidentifikasi tingkatan rawan gempa bumi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi (BG) menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi menggunakan metode *Probabilistic Seismic Hazard Analysis* (PSHA). Mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, serta

Hal 217 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi.

- Bahwa maka berdasarkan kerawanan gempa bumi dibagi menjadi empat yaitu: KRB gempa bumi tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah; dan Lokasi RSUD Jampang Kulon di Kabupaten Sukabumi terletak pada KRB gempa bumi tinggi artinya lokasi tersebut berpotensi terlanda guncangan gempa bumi pada skala intensitas lebih besar dari skala VII MMI atau percepatan tanahnya lebih besar dari 0,34 g. Oleh karena itu Bangunan RSUD Jampang Kulon harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi
- Bahwa Wilayah kabupaten Sukabumi secara geologi tergolong rawan gempa bumi karena terletak dekat dengan lokasi sumber gempa bumi sehingga potensi tinggi
- Bahwa bahaya gempa bumi adalah bahaya guncangan.
- Bahwa jenis gelombang muka bumi.
- Bahwa ada jenis robekan gempa bumi, ada tanah bergelombang, likuifaksi.
- Bahwa kami menyediakan peta kawasan bencana gempa bumi
- Bahwa potensi gempa bumi di Sukabumi sampai VII MMI
- Bahwa untuk 5-6 MMI di Kabupaten Sukabumi cukup sering
- Bahwa di Jawa Barat sejak 1600 s.d. sekarang ada 700 an gempa. khusus di Sukabumi paling sering di antara Kabupaten Kota lainnya
- Bahwa di Jampang Kulon tidak dilalui patahan, tapi guncangannya yang mengharuskan membangun bangunan menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi
- Bahwa dari patahan gempa bumi ke RSUD Jampang Kulon sekitar 25-30 km
- Bahwa untuk mengetahui patahan dengan pemetaan dengan alat akurasi dan resolusi tinggi. Berdasarkan data tersebut kita bisa mencurigai jejak-jejak patahan gempa, ditambah dengan data-data sebaran gempa yang terjadi.
- Bahwa kalau patahan aktif maka dikatakan sumber bencana gempa bumi, patahan cimandiri termasuk patahan aktif
- Bahwa di Sukabumi mengalami kerusakan cukup banyak, kecuali beberapa rumah yang konstruksinya bagus

Hal 218 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan geologi bersifat mitigasi. Namun tidak bisa memberitahu bahwa besok ada gempa. Yang kita berikan potensi yang akan terjadi bukan prediksi
 - Bahwa ada sertifikasi terkait dengan keahlian vulkanologi kriteria ada jabatan fungsional penyelidik bumi melalui screening yang ketat menggunakan system kompetensi termasuk persyaratan pendidikan, kegiatan yang dilakukan, publikasi dan lainnya.
 - Bahwa untuk perencanaan pembangunan secara umum melibatkan ahli vulkanologi terutama dinas tata ruang.
 - Bahwa fungsi penataan ruang ada di setiap kota kabupaten dan provinsi walaupun tidak berbentuk dinas.
 - Bahwa untuk jalur patahan Cimandiri tidak direkomendasikan untuk pendirian bangunan, untuk Jampang Kulon karena dekat dengan jalur patahan maka disarankan untuk menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa.
 - Bahwa Perencanaan Pembangunan RSUD Jampang Kulon apakah melibatkan ahli vulkanologi dan mitigasi bencana geologi saya tidak tahu. Semestinya dengan lokasi yang dekat dengan patahan gempa melibatkan ahli vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dalam perencanaan pembangunan RSUD Jampang Kulon.
 - Bahwa untuk Jampang Kulon maksimal berapa lantai ahli tidak dapat menjawab, yang menjawab adalah ahli sipil struktur sepanjang menggunakan pakem konstruksi bangunan tahan gempa bumi
 - Bahwa bangunan yang rubuh karena gempa di Jampang Kulon belum ada karena gempa besarnya belum muncul.
 - Bahwa gempa di Sukabumi tahun 2022 lebih dari 5 MMI sekitar 6,2 skala richter namun gempanya kedalamannya dalam.
 - Bahwa kami hanya menyatakan potret geologi suatu daerah bukan menilai apakah di suatu daerah boleh dibangun suatu bangunan. Tapi terkait dengan di daerah jalur patahan aktif tidak direkomendasikan bangunan apapun.
4. YENNI ELVARIZA, S.T., M.M., M.H., CFA. CHFI, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada permintaan dari Direktur Reserse Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan investigative terhadap

Hal 219 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara dalam jumlah yang nyata dan pasti, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian oleh pelaku
- Bahwa yang diperiksa adalah pengelolaan keuangan pembangunan RSUD Jampang Kulon pada dinas kesehatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2020
- Bahwa kami melakukan ekspose untuk memahami kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan pengecekan bukti apa
- Bahwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti tersebut
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan investigative untuk menghitung kerugian keuangan Negara.
- Bahwa dokumen yang digunakan BAP, dokumen terkait realisasi anggaran, laporan ahli teknik.
- Bahwa kami analisis dan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak2 serta melakukan turun ke lapangan
- Bahwa ada penyimpangan mulai dari perencanaan pengadaan oleh ERDI GUNAWAN. Ia tidak memasukkan feasibility study meskipun anggaran telah tersedia.
- Bahwa Peraturan yang dilarang adalah Perpres RI No. 16 Tahun 2018 Pasal 7
- Bahwa Pasal 11 PPK berkewajiban menjalankan kontrak.
- Bahwa total loss adalah pengeluaran pemerintah yang keseluruhannya dihitung sebagai kerugian karena objek tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa total loss dengan adjustment.
- Bahwa ada lagi netloss
- Bahwa ada metode penghitungan pembandingan dengan harga pasar, dengan nilai wajar dan appraisal
- Bahwa metode opportunity cost memilih salah satu dari beberapa pilihan
- Bahwa metode bunga

Hal 220 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar total loss karena ojek tidak dapat dimanfaatkan karena ada tidak aman dan tidak dapat digunakan kegagalan bangunan berdasarkan keterangan ahli konstruksi
- Bahwa termasuk ahli vulkanologi yang menerangkan bahwa daerah Jampang Kulon merupakan daerah risiko tinggi karena rawan gempa dengan dengan patahan
- Bahwa kami melakukan wawancara dengan pihak tertentu serta turun ke lapangan dengan didampingi penyidik
- Bahwa kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan ini adalah peran pihak2 terkait salah satunya adalah PPK
- Bahwa untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam perkara ini adalah bukan kewenangan kami
- Bahwa yang kami lakukan penilaian penyimpangan yang memiliki hubungan kausalitas yang berakibat kerugian Negara.
- Bahwa kami tidak berwenang menentukan tanggungjawab ke masing-masing pihak.
- Bahwa kami menuangkan laporan ini terkait penyimpangan2 dan perhitungan terkait kerugian
- Bahwa nilai total kerugian Negara dalam perkara ini Rp15.230.290.845,00 adalah biaya yang telah dikeluarkan Negara dikurangi dengan pajak yang telah disetorkan.
- Bahwa PPK menerima Rp40.000.000,00 dari pihak-pihak untuk kurban Rp25.000.000,00 dan untuk Rp15.000.000,00 untuk kegiatan operasional
- Bahwa hasil laporan keuangan akan salah jika dimasukkan data yang salah.
- Bahwa audit yang ahli lakukan hasilnya berupa kesimpulan adanya kerugian Negara.
- Bahwa ahli ditugaskan pemberian keterangan ahli terkait pelaksanaan pembangunan anggaran 2020 tidak untuk kegiatan tahun 2018.
- Bahwa kami hanya membuat laporan berdasarkan fakta yang kami dapatkan saat melakukan audit.
- Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan di tahun 2020 dilakukan assessment dan perkuatan struktur yang dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Hal 221 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan terdapat temuan denda keterlambatan dan telah dilakukan pembayaran sebagiannya.
- Bahwa denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh penyedia bukanlah masuk dalam pengurangan kerugian Negara karena secara prinsip metode yang kami simpulkan adalah total loss senilai uang yang telah Negara keluarkan. Sedangkan denda merupakan sanksi administrative yang dikenakan kepada penyedia akibat keterlambatan
- Bahwa ahli tidak mengetahui bahwa ahli konstruksi apakah memiliki sertifikat keahlian perhitungan kegagalan konstruksi atau tidak.
- Bahwa kami dari BPK ikut cek fisik di lapangan bersama dengan ahli konstruksi dari POLBAN.
- Bahwa tujuan kami ikut ke lapangan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan ahli konstruksi sesuai dengan prosedur/standar yang ada pada kami.
- Bahwa pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh ahli.
- Bahwa terhadap itu telah dilakukan klarifikasi
- Bahwa imbalan yang terima dari keterangan pihak-pihak yang kami dapatkan dan telah dikonfirmasi dari pihak perbankan.
- Bahwa hubungan kausalitas penyimpangan dengan kerugian Negara yang terjadi.
- Bahwa Amalia Sabara personal tapi ikut lelang RSUD Jampang Kulon tahap II.
- Bahwa kami minta keterangan Amalia melalui penyidik. Sehingga keterangan yang kami dapat dari Amalia adalah keterangan atas pertanyaan yang kami titipkan kepada penyidik untuk ditanyakan kepada Amalia dan keterangan tersebut juga dituangkan di BAP Penyidik.
- Bahwa dalam hal ini LHP kami serahkan kepada Penyidik sebagai APH yang meminta audit.
- Bahwa 96% kami melihat ada laporan mingguan di bulan Mei 2021.
- Bahwa ada lift yang terpasang dan tidak tahu apakah masuk dalam 87,69% yang telah dibayarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) Ahli yang bernama Dr. SOEMAWIDJAJA, S.H., M.H, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen Universitas Padjadjaran keahlian hukum pidana baik formil dan materil

Hal 222 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU Tipikor ada Pasal 2 dan 3 diatur tentang rumusan tipikor khususnya tentang kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Pasal 2 terkait perbuatan melawan hukum dan juga penyalahgunaan kewenangan Pasal 3
- Bahwa untuk melawan hukum menganut ajaran formil dan materil sehingga tidak hanya melanggar UU, tapi juga melanggar yang asalnya perbuatan perdata pun bisa dikategorikan melawan hukum. Namun karena ada putusan MK maka hanya melawan hukum formil
- Bahwa Pasal 3 terkait dengan pejabat yang memiliki kewenangan
- Bahwa untuk menentukan mana yang masuk ke dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 maka harus disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa kalau di lihat dari subjeknya Pasal 2 untuk setiap orang, Pasal 3 spesifik bagi yang punya jabatan sehingga lahir kewenangan yang ada padanya.
- Bahwa unsur perbuatan melawan hukum formil yaitu ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- Bahwa peraturan formil yang dilanggar harus perbuatan ada beberapa unsur yang memang punya kaitan.
- Bahwa melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan Negara, maka harus saling terkait
- Bahwa ketika seseorang yang melakukan perbuatan hukum dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, administrative atau ranah keperdataan. Untuk menentukannya maka dibuktikan di persidangan
- Bahwa terkait perbuatan pidana itu sebagai penjelmaan seseorang melakukan tindakan. Tindakan harus ada niat sebagai *mens rea*. Maka *mens rea* harus dibuktikan ketika membicarakan perbuatan melawan hukum dalam konteks korupsi.
- Bahwa untuk membedakan perbuatan keperdataan dan pidana ada konteks masing-masing
- Bahwa terkait tipikor bisa selesai oleh satu orang, namun dalam praktik ada juga tidak dilakukan seorang diri, tapi bersama-sama *deelneming*. Ketika membicarakan korupsi ada orang yang disuruh atau dikendalikan tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana. Beda dengan turut serta, maka harus ada *meeting of mind* ketika ada persiapan sebelumnya. Maka harus dibuktikan kapan ia memiliki niat jahat secara bersama-sama

Hal 223 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana kalau muncul setelah pelaksanaan, orang yang mempunyai hubungan kausalitas maka dapat dikategorikan turut serta. Tapi ketika ia masuk dalam keadaan tidak ada niat (*mens rea*) maka masuk dalam kategori kealpaan.
- Mens rea berhubungan dengan asas *Keine Strafe ohne Schuld* yang berarti tak ada pidana jika orang tidak bersalah
- Bahwa kesalahan mana membawa pengaruh pada perbuatan sehingga terjadi korupsi.
- Bahwa kita harus hati-hati memasukkan seorang menjadi turut serta Pasal 55 KUHP. Termasuk ketika seseorang melakukan perbuatan karena pemahaman yang keliru terhadap suatu perbuatan, maka tentu tidak dapat dikategorikan *deelneming* alias penyertaan.
- Bahwa perbedaan unsur memperkaya dan menguntungkan. Memperkaya menambah kekayaan yang signifikan sesuai kerugian Negara yang diterimanya. Kalau bukan untuk kepentingan pribadi maka tidak masuk kategori memperkaya.
- Bahwa apalagi yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk mengembalikan.
- Bahwa lalai tidak disyaratkan dalam pasal 2 dan pasal 3.
- Bahwa kerugian Negara sebagai akibat perbuatan yang terlarang tersebut.
- Bahwa *actus reus* (perbuatan) dilandasi *mens rea*. *Mens rea* bisa sengaja bisa kealpaan
- Bahwa *mens rea* mengandung prinsip tiada pidana tanpa kesalahan
- Bahwa perbedaan antara kejahatan perseorangan atau individu dengan korporasi, siapa yang berbuat ia yang bertanggungjawabkan itu prinsip. Korporasi karena ada dalam ketentuan umum dalam UU PTPK, korporasi mengacu Perma 13 Tahun 2016, korporasi punya peran perbuatan yang kategorinya bisa atas nama direktur
- Bahwa Korporasi dapat dijatuhi pidana karena Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor mengartikan "setiap orang" sebagai termasuk orang perorangan atau korporasi.
- Bahwa Perma Nomor 13 Tahun 2016 korporasi hanya denda tidak bisa hukuman badan.
- Bahwa dalam Pasal 4 mengatur pengembalian kerugian keuangan Negara. Terkadang ia melakukan untuk penyelamatan/membantu sesuatu, sehingga ia mengembalikan, ini sebagai bukti itikad baik. Tidak lazim orang yang

Hal 224 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



menerima dan mengembalikan dengan orang yang tidak mengembalikan sanksinya sama.

- Bahwa dalam praktik terkadang seseorang melakukan perbuatan ada kaitannya dengan perbuatan sebelumnya. Maka tidak adil jika seseorang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain sebelumnya. Maka harus dilihat kadar kesalahannya. Pidana tidak akan salah kalau penegakan hukumnya benar, berbasis pada keadilan idak sekedar mencari kambing hitam apalagi sekedar mencari korban
- Bahwa ketika uang yang diterima jumlahnya tidak signifikan, dan peruntukannya bukan untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan umum maka tidak bagian kerugian Negara.
- Bahwa terjadi perdebatan antara pada saat ia menerima apakah masuk dalam konteks penyidikan atau tidak. Apabila ia tidak punya niat jahat ketika ia mengembalikan maka menjadi bahan pertimbangan. Apalagi uangnya tidak ada sangkut pautnya dengan kerugian.
- Bahwa ketika berbicara pasal 3 tidak boleh lepas dari unsur sebelumnya yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Maka ketika tidak ada mensrea dengan tidak melakukan klarifikasi masuk kategori kelalaian yang bisa diminta pertanggungjawaban bisa juga tidak. Jika mengembalikan bisa menjadi bahan pertimbangan
- Bahwa kalau tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat kerugian keuangan Negara maka tidak bisa dikategorikan perbuatan korupsi Pasal 2 dan 3
- Bahwa kalau fakta tidak ada berkesesuaian dengan fakta lain, maka ini jadi lemah sehingga tidak bisa dijadikan fakta hukum.
- Bahwa mens rea dalam Pasal 2 ayat 1 dan 3 harus dengan sengaja. Kealpaan tidak masuk.
- Bahwa Pasal 18 UU Tipikor adalah pengaturan tentang pidana tambahan.
- Bahwa unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dalam suatu perkara jabatannya seperti selaku PPK. Ia telah melawan hukum ada aturan yang dilanggar oleh yang bersangkutan, juga menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK. terhadap kasus seperti kapan bisa diterapkan Pasal 2 ayat (1) dan kapan bisa pasal 3, karena PPK melibatkan pihak lain harus diperhatikan, ketika PPK memiliki niat jahat. Kalau sengaja maka bisa diterapkan pasal 2 maupun 3.

Hal 225 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korupsi prinsipnya Primus Remedium. Pengembalian berdasarkan Pasal 4 tidak menghapuskan tindak pidana. Pasal 14
- Bahwa Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika ada keadaan tertentu yang berdasarkan pertimbangan maka wajib untuk dilepas.
- Bahwa tidak serta merta kesalahan dipertanggungjawabkan kepada orang selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020 tanggal 3 Januari 2020
- Bahwa pelaksana pembangunan adalah Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtar Marpa Prima.
- Bahwa selaku PPK saya memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa tahun 2016 sebelum kegiatan ini dilaksanakan.
- Bahwa pada tahun 2019 diawali Rapat Manajemen RSUD Jampang Kulon yang dihadiri pejabat struktural mulai direktur ke bawah untuk membahas kegiatan pembangunan tahun 2020 juga mengusulkan calon pengelola kegiatan di tahun 2020, waktu itu narasumbernya adalah Pak Erdi sebagai kasubag perencanaan.
- Bahwa pada kegiatan tersebut didapati beberapa hasil rapat termasuk saya ditunjuk sebagai PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saya menyampaikan keberatan dengan alasan pekerjaan tersebut pernah dikerjakan di tahun 2018 dan Pak Herdi yang menjadi PPK nya pada saat itu. Namun arahan Pak Direktur sebagai Pimpinan kita harus berbagi tanggungjawab kegiatan karena Pak Erdi juga menjadi PPK untuk kegiatan pembangunan lainnya. Selanjutnya hasil rapat tersebut ditindaklanjuti dengan usulan nama-nama ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat lalu terbit SK Gubernur.
- Bahwa untuk pelaksanaan selanjut KPA mengusulkan permohonan lelang di bulan Maret 2020 yang ditujukan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemrov Jawa Barat.

Hal 226 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terbit SK Pokja untuk lelang kegiatan tersebut. Kemudian kami saling berkoordinasi dengan Pokja.
- Bahwa ada (KAK) sesuai dengan arahan ketua Pokja untuk menyusun dokumen apa saja yang harus dilengkapi dan diupload dalam aplikasi LPSE Pemprov Jawa Barat.
- Bahwa terkait DED Perencanaan berdasarkan arahan direktur saya diperintah untuk koordinasi dengan Pak Erdi selaku Kasubag Perencana sekaligus PPK kegiatan itu sebelumnya.
- Bahwa akhirnya DED untuk kegiatan 2020 saya dapatkan dari Pak Erdi.
- Bahwa kemudian saya hanya mengopi data dari Pak Erdi berupa DED, gambar, RAB, HPS untuk dokumen tender.
- Bahwa selanjutnya untuk upload HPS karena banyak maka saya dibantu staf untuk upload item demi item pada system karena tidak bisa 1 file diinput sekaligus.
- Bahwa seiring dengan waktu saya baru mengetahui bahwa DED tahun 2020 tersebut adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) hasil *master plan* mengambil sebagian dari item pekerjaan tahun sebelumnya di tahun 2018.
- Bahwa selanjut data-data tersebut diolah oleh Pokja.
- Bahwa setelah proses entri selesai karena saya selaku PPK bisa log in ke system maka kami bisa melihat perkembangan proses tender tersebut. Secara singkat di fase penetapan pengumuman sampai penetapan seolah-olah Pokja melakukan tunda-tunda, sehingga di penetapan pemenang sehingga waktu untuk pelaksanaan pekerjaan tinggal 160 hari.
- Bahwa nilai HPS Pekerjaan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) senilai Rp23.148.349.925,70 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa pada saat diumumkan itu produk PT Kanta yang diinput.
- Bahwa pada saat itu dipersyaratkan KSO jika peserta lelang dari luar Jawa Barat harus ber KSO dengan perusahaan di Jawa Barat.
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Bachtiar Marpa Prima.
- Bahwa saya baru bisa mengambil dokumen lebih 1 minggu. Saya baru mempelajari setelah itu.

Hal 227 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penunjukan penyedia barang dan jasa seminggu lebih setelah penetapan pemenang.
- Bahwa pada waktu lelang saya ada konsultasi dengan Pokja tapi tidak membahas KSO tapi terkait addendum lelang.
- Bahwa nilai kontrak Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam).
- Bahwa setelah Pokja Pengadaan mengumumkan pemenang saya selaku PPK mengundang pihak-pihak terkait untuk mengikuti Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 23 Juni 2020.
- Bahwa pertemuan tersebut hadir dari jajaran Manajemen Direktur, Kasubag Perencanaan, Mangambit MK, Penyedia dan tenaga ahli dari penyedia.
- Bahwa saya tidak bertemu pihak KSO saat itu. Pak Hengki juga tidak menyebut bahwa ia membawa KSO.
- Bahwa saat itu kami melakukan survey ke lokasi meninjau objek pekerjaan yang masih berantakan.
- Bahwa hasil kesepakatan dari penyedia Pak Hengki CS kembali ke Jakarta lalu mereka mengajukan surat bahwa gedung tersebut harus diassessment dahulu sebelum dilakukan pekerjaan. Maka kemudian ditindaklanjuti rapat teknis yang dihadiri Direktur, Kabag Umum, Kasubag Perencanaan, MK, saya dan penyedia.
- Bahwa dalam dokumen penawaran di Pokja tidak mencantumkan perbaikan penguatan struktur.
- Bahwa pada waktu penawaran sepengetahuan saya, Pak Hengki baru tahu kondisi objek yang akan dikerjakan
- Bahwa sebagai PPK ada dokumen yang menjadi pegangan saya. DED yang tercantum dari PT. Kanta melalui Pak Erdi. saya tidak tahu apakah ada perikatan kontrak antara RSUD dengan PT Kanta
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak, dilakukan assessment lalu ada perubahan kontrak dengan addendum 1 terkait perubahan anggaran dari semula senilai Rp18.518.885.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) menjadi senilai Rp19.714.032.480,77 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen). Penambahan nilai kontrak tersebut karena adanya penambahan item pekerjaan yaitu:

Hal 228 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Biaya uji kelayakan struktur oleh CV Ciptana Putra Mandiri;
 - (2) Biaya retrofit oleh Konsultan Perorangan; dan
 - (3) Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah tenaga ahli Saksi MANGIRING NADEAK, Saksi DEDY ISANI dan Saksi AMINULLOH sedangkan Sdr. RACHE ILHAM, Saksi ANTON TAMPUBOLON dan Saksi LUMBA HUTASOIT tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Bahwa Saksi IKHWAN ZAENURI hadir pada saat awal di lapangan ketika mulai pekerjaan. Setelah itu tidak kelihatan.
 - Bahwa setelah dilakukan assesment ada kekurangan dengan saran yang diajukan tim assesment untuk dilakukan perkuatan dilaksanakan oleh PT. BMP atas petunjuk Tim Assessment.
 - Bahwa pelaksanaan diawasi manajemen konstruksi sampai dengan pertengahan Agustus 2020. Dalam klausul kontrak bisa mendapatkan uang muka 30%. Di ranah PPK telah dibuatkan pengajuan namun ada pengalihan ke dana PEN sehingga regulasi tidak ada uang muka.
 - Bahwa di akhir November 2020 ada instruksi untuk dana PEN segera diajukan sebelum Desember 2020. Maka diajukan dengan kondisi progress 51,25% untuk diverifikasi. Ternyata dana yang diajukan tersebut baru cair di akhir 2020 yaitu senilai 51,25% berasal dari pinjaman PEN melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp10.103.441.646,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) padahal kondisi akhir Desember 2020 progres sudah di 78%
 - Bahwa Amalia Sabara mengaku marketing perusahaan hadir pada saat RPP
 - Bahwa Amelia Sabara datang lagi pada saat kajian teknis
 - Bahwa saya menerima uang Rp25.000.000,00 dari Amelia Sabara untuk qurban.
 - Bahwa sebelumnya ada Rp10.000.000,00 juga saya terima setelah mau mulai pekerjaan dari PT BMP berinisiasi syukuran dulu sebelum dilaksanakan pekerjaan. Katanya inisiatif PT BMP. Lalu uang Rp10.000.000,00 ditransfer ke rekening saya dan saya pergunakan untuk syukuran dan mendo'a sebelum pekerjaan dilaksanakan ditambah Rp5.000.000,00 yang ditransfer Pak Hengki ke rekening saya.

Hal 229 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dokumen penawaran yang diajukan ada pemalsuan dokumen saya tidak begitu mengetahuinya pada saat itu baru saya ketahui di persidangan ini
- Bahwa ada perpanjangan waktu sampai tanggal 18 Februari 2021 selama 50 hari namun tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penalty akibat keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa pada waktu itu tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penalty karena kita telah melakukan koordinasi dengan LKPP dikaitkan dengan kondisi covid-19 banyak anggaran yang direvocussing juga dilihat azas kemanfaatannya sehingga kami mengasumsikan pekerjaan dapat dilanjutkan walaupun tanpa dasar addendum kontrak lagi.
- Bahwa pembayaran progress 87,61% senilai Rp7.168.022.209,00 (tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa progress 87,61% adalah hasil setelah perpanjangan 50 hari kalender yaitu berakhir di 18 Februari 2021.
- Bahwa pada waktu perubahan pekerjaan di addendum 1 yang sebelumnya tidak ada pekerjaan struktur, yang ada arsitektur dan lainnya.
- Bahwa saya sudah mengembalikan Rp40.000.000,00 tersebut.
- Bahwa PPK pekerjaan tahun 2018 adalah Pak Erdi.
- Bahwa pada tahun 2020 ada beberapa lagi yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa
- Bahwa struktur pengelola keuangan, PA adalah Kadis Kesehatan Provinsi Jawa Barat, KPA Kabag TU karena Direktur RSUD sedang PLT, PPK saya, PPTK saudara Rianti
- Bahwa Pokja Ketua Ale, Sekretaris Anton, anggotanya 3 orang saya lupa
- Bahwa yang seharusnya menguji kelayakan struktur adalah di PPK sebelumnya sekaligus Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- Bahwa DED, RAB, HPS, berasal dari Erdi atas persetujuan KPA juga sekaligus Kepala SKPD di lapangan
- Bahwa untuk dokumen karena sifatnya online melalui aplikasi, Pokja tidak menanyakan dan evaluasi. Mereka menanyakan apakah dokumen sudah diinput atau belum?
- Bahwa saya tidak ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemenang lelang dan tidak pernah menyarankan kepada Pokja untuk memenangkan salah satu penyedia

Hal 230 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapat telpon dari Alex dari Pokja bahwa yang menang adalah PT. BMP yang ternyata bisa dilihat dalam system. Untuk dokumen tidak mereka kirimkan tapi saya diminta menjemput ke tempat Pokja.
- Bahwa tahun 2018 saya di seksi rekam medic (Bidang PPM) tidak ada hubungan dengan pengadaan sehingga tahu
- Bahwa sebelum lelang di tahun 2020 saya pernah bertanya dengan pihak MK waktu survey karena ada beberapa gedung yang ditangani oleh MK. Saya pernah mengajukan permohonan kepada MK untuk diassessment dulu sebelum dilelangkan. Kata MK nanti saja setelah muncul pemenang baru dilakukan diassessment. Itu setelah KPA mengajukan permohonan lelang.
- Bahwa sepengetahuan saya untuk melakukan assessment semestinya MK bukan dari pelaksana fisik.
- Bahwa Februari 2021 di Jampang Kulon posisi yang terdampak Covid-19 secara hitungan cukup banyak kasus yang ditangani Jampang Kulon juga menerima pasien konsulen dari Kota Sukabumi bagian Utara, Cianjur Bagian Selatan dan Pelabuhan Ratu.
- Bahwa Februari 2021 KPA sudah berubah karena direktur Pak Rohadi sudah definitive menjadi Direktur RSUD.
- Bahwa saya mengembalikan uang Rp40.000.000,00 dengan itikad baik apapun ceritanya karena menyangkut personal pribadi saya maka saya kembalikan.
- Bahwa tugas saya selaku PPK berkaitan juga dengan pencairan kepada penyedia.
- Bahwa PPK hanya sebatas mengakomodir dan memfasilitasi setelah ada tandatangan penyedia, MK dan dilengkapi dokumen lainnya. Setelah ada verifikasi maka diterbitkan surat perintah pembayaran kepada penyedia.
- Bahwa saya selama menjabat PPK menerima honor 1 x sebesar Rp7.000.000,00 bruto potong PPH
- Bahwa pekerjaan di masa Covid-19 dan sebagian lockdown dan ada kesulitan di sana
- Bahwa saya tidak tahu apakah bangunan layak atau tidak digunakan sebelum dilelang
- Bahwa Pak Erdi tidak memberitahu kondisi sebenarnya bangunan tersebut
- Bahwa menurut saya Pak Erdi tahu kondisi bangunan tersebut karena ia PPK di tahun 2018.

Hal 231 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak menanyakan langsung kepada Pak Erdi kenapa pekerjaan di tahun 2018 tidak selesai. Saya tahunya global saja dari Direktur RSUD waktu saya ditunjuk.
- Bahwa kemudian ini dilelangkan namun saya tidak tahu bahwa data yang akan dilelangkan adalah data yang tidak benar sesuai kondisi bangunan yang sebenarnya.
- Bahwa draft dokumen lelang merupakan draft orang yang dijanjikan oleh Pak Erdi untuk membuat perencanaan selanjutnya saya baru tahu pada saat sidang.
- Bahwa yang memenangkan PT BMP adalah Pokja yang diketuai Sdr Alex.
- Bahwa sudah pantas PT BMP menjadi pemenang lelang.
- Bahwa RSUD tidak membayar sesuai kontrak karena informasi perubahan baru diterima sekitar Agustus 2020 pada saat pengajuan uang muka karena peralihan dana dari APBD ke dana PEN melalui PT. SMI.
- Bahwa penyedia pernah memohon pengajuan uang muka sebesar Rp3 miliar dan tidak dibayarkan.
- Bahwa mulai ada pembayaran pada termyn pertama 31 Desember 2020 sebesar 10.103.441.646,00 senilai 51,25%, pihak PT BMP mengajukan di awal Desember 2020 namun baru cair di akhir Desember 2020. Namun diverifikasi dari DPKAD dan diverifikasi PT SMI. Padahal di akhir Desember 2020 progres sudah di 71%
- Bahwa keterlambatan pembayaran karena aturan main PT SMI dana PEN seperti itu.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan selalu didampingi MK.
- Bahwa ada surat edaran dari Sekda bahwa anggaran pada tahun 2020 semua dialihkan ke PEN karena anggaran APBD difokuskan ke penanggulangan Covid-19
- Bahwa perubahan penggaran di dalam kontrak tidak ada perubahan karena tidak ada petunjuk
- Bahwa waktu ada perubahan tersebut ada complain dari penyedia minta penjelasan ke PPK, maka kami ke KPA dan PA. Bahkan pada waktu ada undangan evaluasi PEN di Purwakarta untuk memberikan penjelasan informasi yang sejelas-jelasnya saya bawa Hengki dan MK ke pertemuan tersebut dan ada sosialisasi dari DPKAD mengenai dana PEN tersebut

Hal 232 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang cepa yang mengusulkan maka bisa diakomodir, karena Jampang kulon terlambat pengajuannya di tahap II dan III dilakukan berbarengan.
- Bahwa keterlambatan bukan karena penyelesaian tapi keterlambatan perhitungan melewati tahun anggaran. Maka keterlambatan sampai masa auditor memeriksa di bulan Mei sehingga denda tinggi
- Bahwa keterlambatan pembayaran mengakibatkan pekerjaan oleh kontraktor juga terlambat dan didenda, sementara RS terlambat membayar tidak didenda. Faktanya seperti itu.
- Bahwa pelaksana sudah mengerjakan 96,89% itikad baik dari pelaksana. Duit 96,89% tersebut adalah dana dari pelaksana, sampai sekarang Negara belum membayarkan kepada penyedia.
- Bahwa tidak dibayarkan karena tidak ada aspek legal standing sehingga yang diakui yang 87,61% saja sampai addendum ke-2 di tanggal 18 Februari 2021
- Bahwa kepada saksi dibacakan BA Musyawarah Mufakat PPK meminta kepada penyedia (PT BMP), RSUD Jampang Kulon supaya gedung tersebut terselesaikan karena diperlukan sekali untuk menampung pasien Covid-19
- Bahwa kepastian pembayaran bukan di saksi selaku PPK, tapi faktanya benar KPA dan PPK meminta Terdakwa Hengki meneruskan pekerjaannya namun tidak tahu cara pembayarannya.
- Bahwa Bapak Iskandar selaku ahli dari penyidik pernah melakukan pemeriksaan bangunan gedung, namun saya tidak mendampingi detail pemeriksaan tersebut.
- Bahwa MK bukan perpanjangan tangan saya tapi sebagai Mitra. Mereka bertanggungjawab kepada KPA melalui PPK MK Erdi
- Bahwa cara kami koordinasi dengan PPK MK Erdi dalam rapat2 direksi.
- Bahwa apakah setiap ada hal-hal yang belum sesuai langsung disampaikan kepada pelaksana melalui MK langsung kepada penyedia. Saya hanya menerima laporannya saja.
- Bahwa dari hasil pekerjaan selama pelaksanaan kontrak tidak ada hal-hal yang signifikan penyimpangan. Secara teknis tim ahli dari MK yang menilai. Saya tidak tahu
- Bahwa dalam semua dokumen BA pemeriksaan pekerjaan ada tandatangan saya,

Hal 233 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami dan KPA meminta kepada pelaksana untuk meneruskan pekerjaan waktu itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/728/LS/RS/2020 tanggal 29 Desember 2020, tentang pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Pembayaran MC 01 (51,25%). Kegiatan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Jampang Kulon T.A. 2020 sebesar Rp.10.103.441.646,39, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
2.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 932/728/LS/PEN/RS/2020, tanggal 29 Desember 2020, tentang pembayaran langsung belanja modal pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan kantor progress 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00 yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM;
3.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Depok Nomor: 096/DEP-RB/20, tanggal 28 Desember 2020, nomor rekening 0090151258001 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
4.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/11221/LS/PEN/BPKAD, tanggal 30 Desember 2020, perihal pembayaran 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00, pekerjaan pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon yang ditandatangani Kuasa BUD Fenti Rachmawati., SE., Msi;
5.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1974-Keu, tanggal 28 Desember 2020, untuk pembayaran MC01 Progres 51,25% pembangunan rawat inap lanjutan RSUD jampang Kulon T.A. 2020 senilai Rp.10.103.441.646,39; → Ramdan Nugraha (KPA)
6.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/2001/Keu tanggal 23 Desember 2021 ditanda tangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
7.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:

Hal 234 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02.00/03.0/001973/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
8.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Operasi Nomor : 02.00/03.0/001973/LS//1.02.0.00.0.00.01.00/P.03/12/2021 T.A.2021 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209,00 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
9.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1811-Keu, tanggal 6 Desember 2021, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021, sebesar Rp.7.168.022.209,98 ditandatangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes dan Direktur PT. BACHTIAR MARPA PRIMA Saudara HENGKI TP NAINGGOLAN;
10.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Referensi Bank PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perseo), Tbk Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor : B.3891-V/KC/OPS/11/2021, tanggal 26 November 2021 dengan nomor rekening 0378-01-002171-30-5 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
11.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS, tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara ROSA ROSANA, SE selaku PPK SKPD;
12.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor:02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.7.168.022.209, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61%;
13.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/5603/Keu/2020, tanggal 5 Agustus 2020 ditanda tangani kepala

Hal 235 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat → dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
14.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/244/LS/RS/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM dan Ir. Budi Supriantoro selaku Direktur PT. Anggelia Oerip Mandiri;
15.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/243/LS/RS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
16.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1134-Keu, tanggal 4 Agustus 2020 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
17.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk cabang Cibinong Nomor :392/CIB-OJA/2020 tanggal 29 Juni 2020, dengan nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
18.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 938/4989/LS/BPKAD Tanggal 14 Agustus 2020, sebesar Rp.346.234.460,00, tentang pembayaran uang muka 20% belanja jasa konsultasi pengawasan (supervision)/ manajemen kontruksi;
19.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/7549/Keu/2020, tanggal 7 Oktober 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
20.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 932/364/LS/ RS/2020, Tanggal 6 Oktober 2020, tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
21.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/364/LS/RS/2020 T.A. 2020 tanggal 6 Oktober 2020, tentang belanja jasa konsultasi pengawasan / pembayaran

Hal 236 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	termin 1 60% sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
22.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1459-Keu, tanggal 5 Oktober 2020 , tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
23.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
24.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/6636/LS/BPKAD, tanggal 8 Oktober 2020, tentang pembayaran termin 1 60% pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.830.962.704,00;
25.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor: 900/7938/Keu/2020, tanggal 26 Oktober 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
26.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/419/LS/ RS/2020, tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
27.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/419/LS/RS/2020 tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
28.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1563-Keu, tanggal 21 Oktober 2020 ,tentang belanja konsultasi pengawasan/ pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
29.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n. PT. Angelia Oerip

Hal 237 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri;
30.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/7203/LS/BPKAD, tanggal 27 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00;
31.	2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/9948/Keu/2020, Tanggal 30 November 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
32.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/528/LS/ RS/2020, Tanggal 24 November 2020 tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
33.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor : 932/...(tanpa nomor)/LS/RS/2020 tanggal 24 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.134.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
34.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1681-Keu, tanggal 10 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
35.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. Angelia Oerip Mandiri;
36.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/8584/LS/ BPKAD, tanggal 3 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00;
37.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/11469/Keu/2020, tanggal 22 Desember 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
38.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal 238 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	932/695/LS/ RS/2020 Tanggal 21 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp. 175.070.676,- ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/695/LS/RS/2020 T.A 2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
40.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1903.A-Keu, tanggal 15 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00, ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
41.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
42.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/10373/LS/ BPKAD, tanggal 23 Desember 2020, tentang pembayaran Termyn 4 13,36% jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.175.070.676,00.
43.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jawa Barat Nomor : 01-1222/Kanwil/SK/TU-1/PST/1989, tanggal 10 Desember 1989;
44.	1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; -> ditandatangani Saksi BERLI (Kadis Kesehatan)
45.	5 (lima) lembar Asli Surat Perjanjian berdasarkan kontrak harga satuan untuk paket pekerjaan konstruksi pembangunan rawat inap lanjutan RSUD Jampangkulon Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020,

Hal 239 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 08 Juli 2020;
46.	36 (tiga puluh enam) lembar Asli Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Lampiran I Surat Perjanjian Nomor : 027/05.2-PPK/SSUK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
47.	7 (tujuh) lembar Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Lampiran II Surat Perjanjian Nomor 027/05.2-PPK/SSKK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
48.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05.3-PPK/SPMK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 027/05.4-PPK/SPL-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampangkulon;
50.	1 (satu) bundle Asli Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampangkulon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, Addendum 01 Kontrak Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020 Terhadap : Surat Perjanjian (Kontrak) Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
51.	1 (satu) bundle Asli Addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020, terhadap Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020, terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampangkulon;
52.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Parsial Nomor : / BAKP.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
53.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /BAPP.AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSU Jampangkulon Provinsi Jawa Barat;
54.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : / BAST.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;

Hal 240 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bobot Mingguan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Rumah Sakit Daerah Jampangkulon tanggal 30 Desember 2020;
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/01-PPK/Permohonan lelang/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal : Permohonan Lelang Pengadaan barang/Jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan, Pembangunan Rawat Inap Tahap II, Pembangunan Gedung Diagnostict Center dan Pembangunan Gedung Limbah Medis RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat; -> ditandatangani KPA Ramdhan Nugraha
57.	3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 027/05-PPK/RPP-RI.Lanjutan/2020, tanggal 19 Juni 2020, Perihal : Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
58.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/05.1-PPK/SPPBJ-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020;
59.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/05.3-PPK/und-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis;
60.	2 (dau) lembar Asli Notulen Rapat Teknis, tanggal 26 Juni 2020;
61.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06-PPK/Uji-Ri.Lanjutan/2020, tanggal 01 Juli 2020, Perihal : Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung;
62.	4 (empat) lembar Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA, tanggal 13 Juli 2020 Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi TA 2020;
63.	1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA HASIL ASSESMENT STRUKTUR PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN No. 027/06.2-PPK/BA-Ri.Lanjutan/2020, tanggal 28 Juli 2020;
64.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.3-PPK/PCM-Ri.Lan/2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal : Undangan PCM (Pra Contruction Meeting) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
65.	1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Acara Pra Contruction Meeting Gedung Rawat Inap RSU Jampangkulon, tanggal 04 Agustus 2020;
66.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.7-PPK/und-

Hal 241 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	RI.Lanjutan/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal : Kordinasi Kelanjutan Asesmen Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap Lanjutan;
67.	1 (satu) berkas Asli PERJANJIAN, tanggal 18 AGUSTUS 2020, PEKERJAAN KAJIAN TEKNIS PERKUATAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP RSUD JAMPANG KULON SUKABUMI;
68.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, Perihal : Peringatan;
69.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;
70.	2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 005/187-A-PPK, tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Undangan;
71.	1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat, Kegiatan : Rapat Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon, tanggal 23 November 2021;
72.	2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 23 Februari 2021;
73.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1) Nomor : /BAST.BMP/RI.LANJUTAN/IV/2021, tanggal 16 April 2021;
74.	1 (satu) lembar Asli BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN Nomor 04390117200000108;
75.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03-PPK/SPPBJ-MK/2020, tanggal 14 Februari 2020;
76.	34 (tiga puluh empat) lembar Asli SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK;
77.	3 (tiga) lembar Asli SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK;
78.	5 (lima) lembar Asli SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi Nomor : 027/04-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020;
79.	1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) nomor : 027/05-PPK/SPMK-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020 paket pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi;
80.	7 (tujuh) lembar Asli ADDENDUM KONTRAK PEKERJAAN :

Hal 242 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BELANJA JASA MANAJEMEN KONTRUKSI DI RSUD JAMPANGKULON KONTRAK : 027/04-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020, ADDENDUM : 027/06-PPK/add.SP-MK/2020, tanggal 1 Desember 2020;
81.	3 (tiga) lembar Asli Permohonan Mobilisasi Personil Nomor : 027/05-PPK/MK/2020, tanggal 14 Desember 2020;
82.	3 (tiga) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 31 Desember 2019;
83.	5 (lima) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 27 Oktober 2020;
84.	4 (empat) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 31 Desember 2019;
85.	15 (lima belas) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung) No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 22 Mei 2020;
86.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 1 (satu), Periode : (24 Juli s/d 30 Agst);
87.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 2 (dua), Periode : (31 Agt s/d 27 Sept);
88.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 3 (tiga), Periode : (28 Sept s/d 25 Okt);
89.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 4 (empat), Periode : (26 Okt s/d 29 Nop);
90.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 5 (lima), Periode : (24 July s/d 31 July 2020);
91.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 6 (enam), Periode : (01 August s/d 31

Hal 243 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	August 2020);
92.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 7 (tujuh), Periode : (01 September s/d 30 September 2020);
93.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 8 (delapan), Periode : (01 October s/d 31 October 2020);
94.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 9 (sembilan), Periode : (01 November s/d 30 November 2020);
95.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 10 (sepuluh), Periode : (01 December s/d 31 December 2020);
96.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 11 (sebelas), Periode : (01 January s/d 31 January 2020);
97.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 12 (dua belas), Periode : (01 February s/d 18 February 2020);
98.	1 (satu) lembar Print Out Jaminan Penawaran, Nomor Jaminan Penawaran : PP050411120011046, tanggal 12 Mei 2020;
99.	1 (satu) bundel Print Out Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) Nomor : 001/SP-KSO/BMP-PK/V/2020, tanggal 13 Mei 2020;
100.	1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa KSO, tanggal 13 Mei 2020;
101.	1 (satu) bundel Print Out Daftar Kuantitas dan Harga;
102.	1 (satu) lembar Print Out Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
103.	1 (satu) lembar Print Out Jadwal Pelaksanaan Kurva S Jangka waktu pelaksanaan;
104.	1 (satu) bundel Print Out Metode Pelaksanaan;
105.	1 (satu) bundel Print Out Data Peralatan Utama;
106.	1 (satu) bundel Print Out Data Personel Manajerial;
107.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
108.	2 (dua) lembar Print Out Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakan

Hal 244 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13 Mei 2020;
109.	1 (satu) bundel Print Out Spesifikasi Teknis;
110.	1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas, tanggal 13 Mei 2020;
111.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
112.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
113.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. PUTRA KENCANA;
114.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. PUTRA KENCANA;
115.	1 (satu) berkas Print Out Akte Salinan Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Berkedudukan di Jakarta, Nomor : 162, tanggal 26 Juni 1988, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. suharjo No. 115 BX Jakarta;
116.	1 (satu) berkas Print Out Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 162, tanggal 24 Desember 1991 , yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. Suharjo No. 115 BX Jakarta;
117.	1 (satu) lembar Print Out Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2706. HT.01.01.TH.93, tanggal 3 Mei 1993;
118.	1 (satu) berkas Print Out Akte Berita Acara Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 322, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah DRAJAT DARMADJI, S.H yang beralamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
119.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57805.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 26 November 2009;
120.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 141, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NOVIANTI, S.H., MM yang beralamat Jln. Matraman Raya No. 99 A Jakarta

Hal 245 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	Timur;
121.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-06800.40.20.2014, tanggal 20 Agustus 2014;
122.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 22, tanggal 13 September 2016, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
123.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017843.AH.01.02.TAHUN 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, tanggal 01 Oktober 2016;
124.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 78, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
125.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.OI .03-0156525, tanggal 27 Juli 2017, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
126.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 4, tanggal 4 Juni 2018, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
127.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0211941, tanggal 04 Juni 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
128.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 106,

Hal 246 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
129.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0066988.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 09 September 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
130.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 80, tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Baladewa Kiri No. 17 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat;
131.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023655.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 01 April 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
132.	29 (dua puluh sembilan) lembar Fotocopy Gambar Perkuatan Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon dengan uraian : 6. Tanggal 31 Agustus 2020 berupa : e. Denah Perkuatan Pondasi Tipe P.2 & Tipe P.3, f. Detail Potongan Penulangan Borepile Pondasi Perkuatan Tipe P.2 & P.3, g. Detail Potongan Pondasi Perkuatan Tipe P.2, h. Denah Pondasi Perkuatan Tipe P.3, Detail Potongan Perkuatan Pondasi Tipe P.3. 7. Tanggal 24 September 2020 berupa : q. Denah Perkuatan Kolom LT.1 Tipe K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 Elevasi -0,60 s.d +4,10, r. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELV -0,60 s.d +4,10, s. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, t. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, u. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, v. Denah Perkuatan Kolom LT 2 Tipe K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 Elevasi +4,20 s.d +8,30, w. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 ELV +4,20 s.d +8,30, x. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) B Lantai 2 Elevasi +4,20

Hal 247 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	s/d +8,30, y. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, z. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, aa. Denah Perkuatan Kolom LT. 1 Tipe K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 Elevasi +8,40 s.d +12,50, bb. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 ELV +8,40 s.d +12,50, cc. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) C Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, dd. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, ee. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, ff. Isometi Perkuatan Kolom. 8. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : ee. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, ff. Balok Anak 25/60 (BST-2), gg. Balok Induk 25/60 (BST-1), hh. Balok Induk 25/60 (BST-4), ii. Balok Induk 30/60 (BST-3), jj. Balok Induk 25/60 (BST-6), kk. Balok Induk 30/60 (BST-5), ll. Balok Induk 25/60 (BST-8), mm. Balok Induk 25/60 (BST-7), nn. Balok Induk 30/60 (BST-10), oo. Balok Induk 25/60 (BST-9), pp. Balok Induk 30/60 (BST-3), qq. Balok Induk 25/60 (BST-12), rr. Balok Anak 25/60 (BST-11), ss. Balok Induk 25/60 (BST-13). 9. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : tt. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, uu. Balok Anak 25/60 (BST-2), vv. Balok Induk 25/60 (BST-1), ww. Balok Induk 25/60 (BST-4), xx. Balok Induk 30/60 (BST-3), yy. Balok Induk 25/60 (BST-6), zz. Balok Induk 30/60 (BST-5), aaa. Balok Induk 25/60 (BST-8), bbb. Balok Induk 25/60 (BST-7), ccc. Balok Induk 30/60 (BST-10), ddd. Balok Induk 25/60 (BST-9), eee. Balok Induk 30/60 (BST-3), fff. Balok Induk 25/60 (BST-12), ggg. Balok Anak 25/60 (BST-11), hhh. Balok Induk 25/60 (BST-13). 10. Tanggal 18 Oktober 2020 berupa : j. Denah Perkuatan Kolom LT. 4, k. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.3 (SJ) & K.4 (SJ) LT.4 ELV +12,60 s.d +16,70, l. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.4 (SJ) Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
--	---

Hal 248 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	m. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) a Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, n. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) b Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, o. Denah Perkuatan Balok LT. 4, p. Balok Induk 25/60 (BST-2), q. Balok Induk 25/60 (BST-1), r. Perkuatan struktur Dak Tangga.
133.	Daftar Rekening Koran h. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000244309 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juni 2020 s.d 24 Agustus 2020; i. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000243303 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juli 2020 s.d 24 Agustus 2020; j. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pemberitahuan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR, tanggal 10 Agustus 2020, perihal: Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong; k. 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cabang 0025-Depok Nomor Rekening 0072307712001 an. BACHTIAR MARPA, Periode 09 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020; l. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801031695504 an. HENGKI TPN, Periode 13 Oktober 2020 s.d 27 April 2021; m. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801002170309 a.n BACHTIAR MARPAPRIMA., Periode 01 Januari 2021 s.d 16 Maret 2021; n. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang JKT Klender Nomor Rekening 1660001931062 an. HENGKI TPN, Periode 1 Desember 2020 s.d 31 Maret 2021
134.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755111, tanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.336.700.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2020 Jam 14:23:25 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
135.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755121, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:14:07 oleh Saudari ADRIATI SABARA

Hal 249 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
136	1 (satu) lembar Asli CEK No. CEK CGG 755122, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:15:03 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian yang ada dan statusnya dapat ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat yang diberi Tanda T-1 berupa, 1 (satu) lembar Print Out gambar dan bukti bayar pembelian 1 (satu) ekor hewan Qurban dari No Rekening 05323210013857 Bank BJB a.n Cecep Rosidin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke No Rekening 440301012270500 Bank BRI a.n Rahman Hakim pada tanggal 30/07/2020;
2. Bukti Surat yang diberi Tanda T-2 berupa, 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi pembelian 1(satu) ekor sapi jalu untuk Qurban sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh Cecep Rosidin dan diterima serta di tanda tangan oleh Rahman Hakim pada tanggal 30/07/2020;
3. Bukti Surat yang diberi Tanda T-3 berupa, 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan oleh M.Asfahani Sauky selaku anak dari terdakwa Cecep Rosidin kepada Fitriani Welfiandi,S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan dan disaksikan oleh penasihat hukum terdakwa serta 2 (dua) orang Staf Pidsus bernama Hana Nur Fauziah,S.Kom., dan Gita Muditha K, A.Md;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, segala hal yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Hal 250 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli yang dihadirkan Penuntut Umum, serta 1 (satu) orang ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dimana keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut adalah tentang suatu keadaan berkaitan dan dapat menerangkan keadaan-keadaan tertentu dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi (vide Pasal 1 angka 26, 27 dan 28 KUHP Jo. Pasal 162 (1) (2) Jo. Pasal 179 (1) (2) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b).

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berita acara pemeriksaan saksi dan atau Terdakwa dan atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

Hal 251 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab Pejabat dimaksud yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan atau surat-surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 KUHAP ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, sehingga karenanya merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP adalah apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang dilakukan atau diketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ternyata sesuai dengan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan Terdakwa tersebut merupakan alat bukti keterangan Terdakwa yang hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri, karena itu keterangannya mempunyai nilai pembuktian (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1, 2, 3) KUHAP).

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP) sebagaimana telah diuraikan di atas, masih ada alat bukti lain yang sangat penting dalam hukum pembuktian perkara pidana yang perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maupun dengan peristiwa tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (vide Pasal 188 ayat (1) KUHAP).

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa. Bahwa apabila dicermati dari alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, KUHAP) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut

Hal 252 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik untuk memperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP) yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya alat bukti yang diajukan di persidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020.
- Bahwa benar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 tanggal 31 Desember 2019 pada akun Belanja Modal Pembangunan Rawat Inap Lanjutan senilai Rp26.492.281.200,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya, karena adanya *refocussing* anggaran, pekerjaan tersebut didanai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-116/SMI/0920 dan Nomor 900/116/BPKAD tanggal 24 September 2020. Nilai anggaran pekerjaan tersebut berkurang menjadi senilai Rp21.918.600.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020.
- Bahwa benar Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut merupakan lanjutan dari Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, di mana PT SUMBER BAYAK KREASI selaku penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian. Berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 25 Desember 2018 bahwa progres pekerjaan sebesar 27,891%. Item pekerjaan yang telah terpasang atas progres 27,891% tersebut antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan senilai Rp8.960.520.094,00

Hal 253 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak.

- Bahwa atas Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen). Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan lima kali penyetoran ke kas daerah seluruhnya senilai Rp448.917.550,00 (Rp100.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + 50.000.000,00 + Rp23.917.550,00)
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2019, Saksi ERDI GUNAWAN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, menganggarkan Kegiatan "Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampang Kulon". Dalam menganggarkan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi ERDI GUNAWAN tidak menggabungkan pekerjaan perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam satu kegiatan Manajemen Konstruksi, melainkan membagi kegiatan dalam tiga sub kegiatan:
 - a) Konsultan *Feasibility Study*, khusus ditujukan untuk menguji kelayakan bangunan atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon;
 - b) Konsultan Manajemen Konstruksi, untuk mengawasi proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2020; dan
 - c) Konsultan Pengawasan Berkala, untuk memfasilitasi konsultan perencanaan memantau pekerjaan yang dilaksanakan apakah sesuai perencanaan atau tidak. Khusus untuk Gedung Rawat Inap Lanjutan, hal ini ditambah dengan reviu DED karena merupakan pekerjaan lanjutan
- Bahwa benar Saksi ERDI GUNAWAN tidak merealisasikan kegiatan Konsultan *Feasibility Study* meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi, padahal berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2020 menunjukkan bahwa anggaran untuk Biaya Personel Sub Kegiatan Konsultan *Feasibility Study* bertambah dari Rp244.810.000,00

Hal 254 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi Rp336.934.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan anggaran yang hilang hanya Biaya Non Personel senilai Rp100.640.000,00 (seratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar anggaran RSUD Jampang Kulon yang tercantum pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak berubah (berkurang) selama periode *refocussing* pertama pada pertengahan Maret 2020 sampai dengan *refocussing* ketiga pada bulan April 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa sub kegiatan Konsultan *Feasibility Study* masih tersedia anggarannya. Namun, Saksi ERDI GUNAWAN tidak pernah mengajukan lelang dan melaksanakan sub kegiatan Konsultan *Feasibility Study* tersebut, dengan alasan anggarannya terpotong pada saat *refocussing* anggaran karena Covid-19.
- Bahwa benar Pekerjaan konsultasi perencanaan atas Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon dilaksanakan oleh PT KANTA KARYA UTAMA pada Tahun 2017. Hasil pekerjaan PT KANTA KARYA UTAMA selaku konsultan perencana adalah berupa Gambar Rencana, Dokumen Pengadaan, dan RAB/*Engineer Estimate* (EE) senilai Rp32.780.298.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hasil pekerjaan konsultan perencana ini digunakan dalam penyusunan HPS Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap RSUD Jampang Kulon TA 2018. Selanjutnya pada Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020, Saksi ERDI GUNAWAN mengarahkan Saksi AJAT SUDRAJAT selaku pegawai PT KANTA KARYA UTAMA atas sepengetahuan Saksi ZAENAL MUSTOFA DJAWAHIR selaku Direktur Utama PT KANTA KARYA UTAMA menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian
- Bahwa benar kemudian Terdakwa CECEP ROSIDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 mengunggah/menginput nilai HPS Pekerjaan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 pada Sistem

Hal 255 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) senilai Rp23.148.349.925,70 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) menggunakan data yang dibuat oleh PT KANTA KARYA UTAMA tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa CECEP ROSIDIN mengajukan permohonan Lelang melalui Surat tanggal 11 Maret 2020 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Perintah dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tentang penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Saksi ALEX RUSDI BAIHAKI selaku Ketua merangkap Anggota.
 - 2) Saksi BONY IRAWAN NOVEMBI selaku Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - 3) Saksi ANTONI DARMAWAN selaku Anggota.
- Bahwa benar terkait adanya pelelangan tersebut Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA bermufakat dengan Saksi AMALIA SABARA untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020, meskipun PT BACHTIAR MARPA PRIMA tidak memenuhi syarat pelelangan, yang mana awalnya pada sekitar bulan Maret – April 2020, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN menghubungi Saksi AMALIA SABARA dan menanyakan terkait pekerjaan. Atas hal tersebut, Saksi AMALIA SABARA memberikan informasi adanya lelang kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN memerintahkan Saksi AMINULLOH selaku Staf Administrasi/Keuangan pada PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk menyerahkan sejumlah dokumen kepada Saksi AMALIA SABARA berupa *file company profile*, *user id*, dan *password LPSE* milik PT BACHTIAR MARPA PRIMA serta dokumen tenaga ahli berupa ijazah dan sertifikat keahlian (tidak termasuk Daftar Riwayat Hidup personel tenaga ahli).
- Bahwa benar selanjutnya untuk memenuhi syarat kualifikasi lelang yang mewajibkan perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengikuti Lelang agar melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan di Jawa Barat, maka Saksi AMALIA SABARA menggunakan PT PUTRA KENCANA sebagai perusahaan di Jawa Barat untuk menjadi KSO dari PT

Hal 256 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



BACHTIAR MARPA PRIMA yang mana Saksi AMALIA SABARA memiliki data perusahaan PT PUTRA KENCANA tersebut sebelumnya akan digunakan untuk mengikuti lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II RSUD Jampang Kulon, bukan untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon.

- Bahwa benar kemudian Saksi Amalia Sabara menyusun dokumen penawaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran tersebut. Setelah dua atau tiga minggu kemudian, Saksi AMALIA SABARA meminta dokumen legal asli PT BACHTIAR MARPA PRIMA untuk diklarifikasi ke ULP Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bahwa harus Direktur yang mendampingi pada saat melakukan klarifikasi. Bahwa Saksi AMALIA SABARA menyusun kelengkapan penawaran PT BACHTIAR MARPA PRIMA KSO PUTRA KENCANA dengan melampirkan dokumen personel manajerial yang tidak benar sebagai berikut:

No	Nama	Keahlian, Posisi Dalam	Keterangan
1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Konstruksi, Project Manager	• Memberikan file sertifikat keahliannya dan Sdr. ANTON TAMPUBOLON kepada Sdr. RICARDO ROMLES PARULIAN dengan imbalan Rp2.000.000,00. • Tidak pernah menandatangani surat pernyataan tenaga ahli sebagai syarat proses tender. • Dokumen pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
2.	Sdr. IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung, Manager Teknik Stuktur	• Tidak tahu SKA dan ijazah digunakan untuk lelang; • Saat pelaksanaan bertugas selaku site manager selama dua minggu awal, sebelum berhenti karena sakit; • Tidak memiliki pengalaman di bidang bangunan gedung dan tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
3.	Sdr. DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur, Manager Teknik Arsitektur	• Tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
4.	Sdr. RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Mekanikal, Manager Teknik Mekanikal	• Tidak ikut dalam pelaksanaan di lapangan dan yang mencari personil tersebut adalah Saksi AMALIA SABARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik, Manager Teknik Elekrika	• Tidak ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon • Membuat SKA dengan biaya dari Sdr. MANGIRING NADEAK; Sdr.MANGIRING NADEAK meminjam SKA, Ijazah, NPWP milik Sdr ANTON TAMPUBOLON untuk mengikuti lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon; • Mendapatkan imbalan senilai Rp1.000.000,00 melalui Sdr.MANGIRING NADEAK atas peminjaman ijazah dan sertifikat keahlian; • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH. • Sdr. HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN pernah meminjam SKA, IJAZAH milik Sdr.ANTON TAMPUBOLON.
6.	Sdr.LUMBA HUTASOINT	Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli K3 Konstruksi	• Tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon • Pernah menyerahkan SKA, Ijazah, KTP, NPWP kepada Sdr.HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengikuti lelang namun tidak mengetahui terkait pekerjaan apa. • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
7.	Sdr. AMINULLOH (Thn 2019 s.d. 2021 sebagai Admisnitasi PT BMP)	Administrasi/ Keuangan	• Ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon selaku Administrasi/Keuangan • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.

- Bahwa benar pada proses Pemilihan Tender kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan dimenangkan oleh PT BACHTIAR MARPA PRIMA.
- Bahwa benar Jasa pada tanggal 23 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) Penyedia Barang/Jasa pada yang dihadiri PT BACHTIAR MARPA PRIMA, Pokja, Tim Bantuan Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Manajemen Konstruksi, Direktur RSUD Jampang Kulon, KPA dan PPK.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi AMALIA SABARA melalui telepon meminta Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN meminta Saksi AMALIA SABARA untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih

Hal 258 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



dahulu untuk dipelajari. Setelah dua minggu, Saksi AMALIA SABARA menyerahkan langsung *hardcopy* RAB kepada Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN. Dan kemudian Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN memberikan uang senilai Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMALIA SABARA melalui Cek Bank BRI KCP Kota Kasablanka

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa CECEP ROSIDIN selaku PPK menunjuk PT BACHTIAR MARPA PRIMA sebagai Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/ 2020. Selanjutnya Pihak PT BACHTIAR MARPA PRIMA, PT ANGELIA OERIP MANDIRI, dan PPK melakukan survei bersama ke lokasi pekerjaan setelah pelaksanaan RPP.
- Bahwa benar dari hasil survei terdapat temuan-temuan kerusakan struktur, Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengirimkan surat Nomor 01/SP-Permohonan/PT.BMP/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK perihal permohonan tes kelayakan struktur gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon.
- Bahwa benar pada rapat koordinasi tanggal 26 Juni 2020 tersebut, pada saat itu Saksi ERDI GUNAWAN menyatakan bahwa sesuai ketentuan apabila calon penyedia mundur setelah SPPBJ diterbitkan, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan PT BACHTIAR MARPA PRIMA akan dikenakan sanksi berupa *black list*. **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** akhirnya tetap melanjutkan proses yang ada karena tidak mau PT BACHTIAR MARPA PRIMA terkena *black list*. Pada rapat tersebut diputuskan untuk menunjuk pihak independen untuk melakukan uji kelayakan struktur dan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA mengajukan Surat tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Penanda Tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon–Sukabumi, yang meminta surat rekomendasi uji kelayakan struktur gedung sebelum menandatangani kontrak. Selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA

Hal 259 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 dengan nilai **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) yang ditandatangani oleh **Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)** selaku PPK dengan **Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan masa retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sampai dengan 30 Juni 2021 dengan klausul bila bangunan tidak layak untuk dilanjutkan maka kontrak akan diakhiri.

- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2020 dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Addendum 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya menjelaskan bahwa PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: Perubahan Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN): yang semula Adalah **Rp18.518.685.110,56** (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam sen) menjadi **Rp19.714.032.480,77** (sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dengan penambahan item pekerjaan sebagai berikut:
 - Biaya uji kelayakan struktur oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI.
 - Biaya retrofit (penguatan struktur) oleh Konsultan Perorangan; dan
 - Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT. BMP menugaskan personel manajerial yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak mengajukan usulan pergantian personel manajerial kepada PPK, dimana PT. BMP awalnya menawarkan tujuh personel manajerial yaitu personel manajerial yang memiliki SKA sebanyak enam orang dan personel bidang administrasi/keuangan sebanyak satu orang.
- Bahwa benar sebelum penunjukan penyedia oleh PPK, PT. BMP menyampaikan surat permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang inap di RSUD Jampang Kulon pada tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK.

Hal 260 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dilakukan setelah pihak PT. BMP melakukan peninjauan lokasi gedung rawat inap, pada hari yang sama saat Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) tanggal 23 Juni 2020 dan Tim Teknis PT. BMP meragukan kelayakan struktur yang sudah ada (hasil pekerjaan tahun 2018);

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, dilakukan pembahasan bersama dengan pihak PT Angelia Oerip Mandiri selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan PT. BMP terkait permohonan tes kelayakan struktur gedung ruang rawat inap. Konsultan Manajemen Konstruksi menyarankan kepada PPK agar menunjuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan atas kondisi struktur ruang rawat inap dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
- Bahwa benar atas saran Konsultan Manajemen Konstruksi tersebut, pada tanggal 1 Juli 2020, PPK menyurati Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung up. Sdr. MOCHTAR melalui Surat Nomor 027/06-PPK/Uji-Ri.Lanjutan/2020 perihal Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Saksi Mangambit Juliandar selaku Konsultan MK;
- Bahwa benar kontrak atas Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung dilaksanakan dengan pihak swasta atas saran dari Saksi H. Muchtar., S.ST., MT dengan dalih untuk proses berkontrak pekerjaan tersebut dengan pihak Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dibutuhkan waktu yang lama sehingga untuk mempercepat proses berkontrak diputuskan menggunakan pihak swasta, selanjutnya Saksi H. Muchtar., S.ST., MT menghubungi dan bertemu dengan Saksi Deni Sopandi, M.T selaku Direktur CV. Ciptana Putra Mandiri untuk membicarakan pekerjaan *assesment* Gedung tersebut menggunakan perusahaan CV. Ciptana Putra Mandiri sebagai konsultan, dan Saksi Deni Sopandi, M.T menyetujui CV. Ciptana Putra Mandiri untuk digunakan sebagai konsultan asesmen dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juli 2020, dilakukan Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 senilai Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK dengan Saksi Deni Sopandi, MT (Alm) selaku

Hal 261 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. CIPTANA PUTRA MANDIRI dengan menggunakan personil yaitu Saksi Yulianto Petrus Krisologus, Saksi Muchtar, dan Saksi Puji Kurniawan dengan *Output* yang disepakati adalah hasil kajian teknis dan analisis Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi TA 2020

- Bahwa benar setelah ditandatangani Kontrak Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 kemudian Tim Asesmen pada tanggal 14 Juli 2020 melakukan pengujian terhadap mutu beton struktur Gedung RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Adapun pengujian beton tersebut dilakukan dengan

- Menggunakan 1 *Hammer test*;
- Menggunakan UPV,
- Pengambilan sample dengan *Core drill*

kemudian hasil pengujian dilakukan analisa, dengan pengujian sample dilakukan di laboratorium matrial Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan **kesimpulan hasil inspeksi, pengujian lapangan dan asesmen struktur, yaitu:**

- a. Visual fisik elemen beton lantai 4 terdapat retak struktural dan diskontinu pengecoran;
- b. Dimensi elemen struktur kolom, balok, dan pelat beton relatif sesuai dengan *as build drawing*, kecuali pada elemen pelat pada lantai 4 ketebalan rerata 97,735 mm, dengan kondisi bergetar;
- c. Mutu beton hasil uji Palu Beton (*Hammer test*), UPV (*Ultrasonic Pulse Velocity*) dan Uji Inti Beton (*Core Drill*) Elemen Kolom, Pelat Lantai menunjukkan:

Lantai 1, 2 dan 3 prediksi mutu beton : 12,24 MPa

Lantai 4 dan dak prediksi mutu beton : 8 Mpa Berdasarkan inspeksi lapangan, pengujian NDT dan pengujian DT - *Core drill* serta pengujian laboratorium maka perlu perbaikan dan perkuatan penampang balok dan kolom, pelat pada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, demikian juga elemen struktur area pit lift sedangkan struktur lantai 4 dan pelat dak direkomendasikan untuk dibongkar serta pemindahan struktur rangka atap

- Bahwa Laporan Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 oleh CV CIPTANA PUTRA MANDIRI menyimpulkan:

1. Berdasarkan analisis linier bahwa kapasitas elemen struktur eksisting

Hal 262 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



tidak kuat menahan beban rencana yang diharapkan;

2. Terjadi kondisi penampang balok B X-2 250/600 pada lantai 1 s.d. 3 akan berperilaku getas (*non – ductile*) dan akan mengalami keruntuhan secara tiba-tiba;
 3. Level kinerja struktur bangunan termasuk kedalam level *Collapse Prevention*;
 4. Kondisi struktur bangunan tidak memenuhi syarat *Immediate Occupancy & Life Safety* berdasarkan ketentuan SNI dan ASCE untuk bangunan rumah sakit; dan
 5. Berdasarkan analisis kapasitas pondasi hanya aman terhadap gaya tekan yang ditimbulkan beban mati dan beban hidup saja. Untuk kondisi gempa, pondasi tidak memiliki kapasitas yang cukup sesuai yang disyaratkan dalam SNI 1726 dan SNI 8460
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020, dilakukan diskusi pemaparan Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan yang ditungkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Nomor 027/06.2-PPK/BA.RI.Lanjutan/2020. Adapun saran yang diberikan CV CIPTANA PUTRA MANDIRI sebagai Tim Uji Kelayakan adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan pemeriksaan – penyelidikan menyeluruh struktur bangunan, selain yang sudah dilakukan terutama struktur pondasi dan rangka atap;
 2. Untuk dilakukan perkuatan elemen struktur kolom, balok dan pelat pada lantai 1, 2 dan 3, dan penggantian untuk struktur lantai 4 meliputi pelat, balok, dan kolom penopang dak dan rangka atap; dan
 3. Perkuatan dilakukan mengikuti kriteria peraturan bangunan rumah sakit sesuai standar yang berlaku SNI dan dilakukan pengujian ulang setelah proses perkuatan
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 dilakukan Kontrak Pekerjaan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi Nomor: 005/KP-BMP/KT-RSU JAMPANGKULON /VIII/2020, senilai Rp147.015.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima dengan Konsultan Perorangan yaitu; Saksi H. Muchtar, S.ST., MT, Saksi Yulianto P. Krisologus dan Saksi Puji Kurniawan (ketiganya

Hal 263 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



adalah dari Politeknik Negeri Bandung), kontrak tersebut diketahui dan ditandatangani juga oleh Terdakwa Cecep Rosidin, SKM selaku PPK.

- Bahwa benar hasil Kajian Teknis Perkuatan Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Sukabumi pada awalnya adalah perkuatan menggunakan jacketing beton tetapi kemudian disepakati menjadi perkuatan dengan menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting, kemudian atas kesepakatan tersebut maka *output* dari pekerjaan kajian teknis perkuatan struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi adalah berupa **Gambar Kerja (As Built Drawing)** yang menggambarkan perkuatan struktur menggunakan Baja Siku, Plat Baja yang di las secara penuh dan pemasangan dynabolt yang harus diisi dengan grouting. Gambar Kerja (**As Built Drawing**) Perkuatan Kolom Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Kajian Teknis Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon Saksi Muchtar, Diketahui/Disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK, Diketahui dan ditandatangani oleh Manajemen Konstruksi Saksi Ir. Mangambit Juliandar, M.T., Diperiksa/menyetujui dan ditandatangani oleh Perencana Saksi RUDY HARIANTO, serta disetujui dan ditandatangani oleh Kontraktor Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan
- Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakan penandatanganan Addendum II Kontrak No.027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 antara PPK (Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm)) dengan Saksi HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima, Addendum 2 tersebut adalah mengenai penambahan jangka waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dari tanggal 30 Desember 2020 sd 18 Februari 2021, serta adanya perubahan Rekening Pembayaran yang semula menggunakan Bank BJB Cabang Depok No. Rek 0090151258001 an. PT Bachtiar Marpa Prima, menjadi Bank BRI Cabang Jakarta Rasuna Said No. Rek. 037801002171305 an. PT Bachtiar Marpa Prima.
- Bahwa benar rincian dari jenis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon

Hal 264 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	KONTRAK AKHIR
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	50.692.117,54	237.872.837,38		288.564.954,92
B	PEKERJAAN STRUKTUR				
I	PEKERJAAN TANAH	26.962.632,48	9.309.680,15		36.272.312,62
II	PEKERJAAN PONDASI SUMUR BETON CYCLOPE; BORED PILE & BATU KALI	11.714.908,78	25.180.999,48		36.895.908,27
III	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR (HASIL ASSESMENT)		2.432.675.334,05		2.432.675.334,05
IV	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR LVL + 0.00	67.678.193,26			67.678.193,26
V	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 LVL + 4.20	58.015.393,43			58.015.393,43
VI	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 LVL + 8.40	123.299.471,27			123.299.471,27
VII	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 LVL + 12.60	132.056.340,60	32.154.058,84		164.210.399,44
VIII	PEKERJAAN STRUKTUR PELAT ATAP LVL + 16.80	205.734.381,85		8.828.198,99	196.906.182,86
IX	PEKERJAAN STRUKTUR KUDA KUDA BAJA	13.176.981,55	283.516.300,81		296.693.282,36
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I	PEKERJAAN DINDING BATA	2.258.792.751,96	197.189.654,76		2.455.982.406,72
II	PEKERJAAN PLAFOND + RANGKA	318.298.383,50			318.298.383,50
III	PEKERJAAN LANTAI	2.444.865.887,06		261.498.764,47	2.183.367.122,60
IV	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA & BV	1.830.005.649,37	41.681.794,47		1.871.687.443,84
V	PEKERJAAN PENGECATAN	393.000.897,94			393.000.897,94
VI	PEKERJAAN SANITASI	462.336.828,62		80.858.283,03	381.478.545,59
VII	PEKERJAAN HANDRAIL	168.094.080,00			168.094.080,00
VIII	PEKERJAAN COUNTER PANJANG 4,25 M	56.000.000,00			56.000.000,00
D	PEKERJAAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL				
	PEKERJAAN STANDAR				
I	PEKERJAAN PLIMBING				
	1.1. PEKERJAAN AIR BERSIH	823.968.264,01		188.667.290,75	635.300.973,26
	1.2. PEKERJAAN AIR KOTOR, AIR BEKAS & VENT	219.990.114,03	20.090.923,78		240.081.037,80
	1.3. PEKERJAAN AIR HUJAN	52.158.839,04		17.079.594,30	35.079.244,74
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT				

Hal 265 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.1.PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER	239.646.120,00	19.867.960,00		259.514.080,00
	2.2.PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI	236.164.800,00	253.734.000,00		489.898.800,00
	PEKERJAAN NON STANDAR				
III	PEKERJAAN MEKANIKAL				
	3.1.PEKERJAAN HYDRANT DAN SPRINKLER	366.754.916,00		32.243.992,00	334.510.924,00
	PEKERJAAN RUANG POMPA DAN GWT	855.620.720,00		855.620.720,00	
	3.2.PEKERJAAN AIR CONDITIONING	1.695.801.856,00	65.792.438,80		1.761.594.294,80
	3.3.PEKERJAAN VENTILASI UDARA DAN DUCTING	174.850.560,00		40.895.320,00	133.955.240,00
	3.4.PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG	1.092.000.000,00			1.092.000.000,00
	3.5.PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	403.727.109,92			403.727.109,92
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL KUAT				
	4.1.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR (Electro Statis)	1.095.600,00			1.095.600,00
	4.2.PEKERJAAN RAK KABEL	77.510.400,00	2.880.000,00		80.390.400,00
V	PEKERJAAN ELEKTRONIK				
	5.1.PEKERJAAN TATA SUARA	129.280.608,00			129.280.608,00
	5.2.PEKERJAAN FIRE ALARM	78.244.000,00	8.726.400,00		86.970.400,00
	5.3.PEKERJAAN DATA LAN, ACCESS POINT & CCTV	117.625.600,00	2.164.800,00		119.790.400,00
	5.4.PEKERJAAN TELEPON	22.018.400,00	736.800,00		22.755.200,00
	5.5.PEKERJAAN SISTEM NURSE CALL	208.655.360,00		3.320.640,00	205.334.720,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL PELANGGAN	475.200.000,00		276.800.000,00	198.400.000,00
VII	PEKERJAAN BANGUNAN POWER HOUSE	25.383.407,67		25.383.407,67	
E	PEKERJAAN INFRASTRUKTUR				
I	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG	280.293.517,06		280.293.517,06	
II	PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG CONNECT 4 LANTAI	136.235.807,81		60.749.310,24	75.486.497,56
III	PEKERJAAN RAM SELASAR PENGHUBUNG	237.337.353,31		237.337.353,31	
IV	PEKERJAAN SALURAN	120.173.739,88		32.611.872,83	87.561.867,04
V	PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR	144.706.290,39		144.706.290,39	
	JUMLAH	16.835.168.282,33	3.633.573.982,52	2.546.894.555,05	17.921.847.709,79
	PPN 10%	1.683.516.828,23	363.357.398,25	254.689.455,51	1.792.184.770,98

Hal 266 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH + PPN 10%	18.518.685.110,56	3.996.931.380,76	2.801.584.010,56	19.714.032.480,77
------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

- Bahwa benar Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon diaddendum dengan Addendum 01 Kontrak Jasa Konstruksi Nomor 027/05.2- PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut di atas terdapat penambahan nilai kontrak semula senilai Rp18.518.885.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) menjadi senilai Rp19.714.032.480,77 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen). Penambahan nilai kontrak tersebut karena adanya penambahan item pekerjaan yaitu:
 - (1) Biaya uji kelayakan struktur oleh CV Ciptana Putra Mandiri.
 - (2) Biaya retrovit oleh Konsultan Perorangan; dan
 - (3) Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).
- Bahwa benar Saksi Amalia Sabara melalui telepon meminta saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut, saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan meminta Saksi Amalia Sabara untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih dahulu untuk dipelajari.
- Bahwa benar secara bertahap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan memberikan uang dengan jumlah Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amalia Sabara
- Bahwa benar uang pemberian tersebut tidak terkait fee untuk saksi Amalia Sabara dalam pengadaan ini, uang tersebut merupakan hutang saksi Hengki terkait pekerjaan di Banten pada tahun 2018 yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ini.
- Bahwa beberapa personel Manajerial PT. BMP yang namanya tertera dalam kontrak seperti saksi Mangiring Nadeak selaku Project Manager, saksi Ikhwan Zaenuri, Rachie Ilham, Anton Tampubolon yang memang ada sebagian mereka sejak awal tidak mengetahui SKA dan Ijazahnya digunakan untuk mengikuti lelang kegiatan ini masing-masing mengundurkan diri dari pekerjaan ini.
- Bahwa benar untuk melanjutkan pekerjaan ini kekosongan Project Manager maka saksi Hengki menunjuk Saksi Hendrasto Adi Purnomo yang tidak

Hal 267 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikasi keahlian dan bukanlah lulusan S-1 sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang pengadaan maupun kontrak pekerjaan kegiatan ini.

- Bahwa benar hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bachtiar Marpa Prima tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi item pekerjaan pada Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan erat kaitannya dengan ketiadaan Personil inti (tenaga ahli) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dituangkan dalam laporan berupa Final Report Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020 tertanggal 08 September 2022 dan Keterangan Ahli Iskandar selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume dan spesifikasi item pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak). Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:445/189- PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021 Kekurangan volume item pekerjaan terjadi pada : - Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Assessment), - Pekerjaan Struktur Pelat Atap Lvl+16.80, - Pekerjaan Dinding Bata, - Pekerjaan Plafon+Rangka, - Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kusen, - Pintu, Jendela, dan BV, - Pekerjaan Pengecatan
- Bahwa benar hasil pemeriksaan fisik tim ahli bangunan teknis konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Bandung atas Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020, diketahui bahwa terdapat kekurangan antara lain sebagai berikut:
 - a) Dari hasil hammer test, hasil rata-rata pengujian hammer test 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI-2847-2013;

Hal 268 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- b) Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada: lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- c) Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwapada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- d) Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012;
- e) Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi overreinforced artinya penampang akan berperilaku getas (Non-dactail) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja;
- f) Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang berkerja (Rasio P-M-M > 1), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse preveintion. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hamper semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada anaisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman;
- g) Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (Tidak aman);
- h) Berdasarkan hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil.

Hal 269 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu beton yang terlalu rendah;

- i) Berdasarkan hasil analisis daktilitas struktur bahwa nilai daktilitas yang tercapai jauh di bawah daktilitas yang syaratkan ($Cd = 5,5$), nilai daktilitas struktur arah X 1,584 dan arah Y 1,352;
 - j) Dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$
 - k) Loading test idealnya dilakukan setiap lantai pada area kritis atau indikasi adanya kelemahan, namun pada bangunan ini loading test hanya dilakukan pada lantai 4 saja, sehingga perlu dilakukan analisis non linier pushover (advanced) untuk mengetahui perilaku keruntuhan system struktur keseluruhan bangunan. Hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik atau keruntuhan diawali terjadi pada elemen kolom bagian lantai dasar sehingga berbahaya ketika adanya beban gempa besar, keruntuhan total bangunan akan tiba-tiba dan disisi lain mutu beton yang terlalu rendah yang akan mempercepat keruntuhan, sehingga untuk saat ini bangunan tersebut tidak bisa digunakan; dan
 - l) Dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa
- Bahwa benar Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng dan ahli Muhammad Faizal Ramadhan (ahli yang dihadirkan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dalam perkara splitsing terpisah) menyimpulkan masih dapat dilakukan perbaikan dengan cara memasukkan batang baja dengan diameter tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa gedung belum masuk dalam kategori gagal konstruksi dan masih dapat diperbaiki dan difungsikan. Keterangan ahli tersebut juga bersesuaian dengan fakta persidangan berupa keterangan ahli Ir. Iskandar, M.T menerangkan bahwa

Hal 270 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki struktur dan pemulihan kembali bangunan tersebut diperlukan anggaran Rp6.000.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00

- Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor: 27/05.7-PPK/BA.RI-Lanjutan/2021, tertanggal 15 Maret 2021 berupa Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PPK dengan Penyedia dilaksanakan pekerjaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku penyedia di mana di luar jangka waktu perjanjian setelah berakhir masa kontrak yaitu pada tanggal 18 Februari 2021.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2021 BPK RI mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.799.392.612,16 kepada PT. BMP dan telah dilakukan pembayaran terkait hal tersebut sebesar Rp985.701.624,04,00 dengan cara dipotong langsung pada saat pembayaran termin progress 87,61% pada tanggal 28 Desember 2021
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdapat pemberian sejumlah uang kepada:
 - a. Saksi Muhammad Resdian Juniarsah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Terdakwa Cecep Rosidin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Saksi Mangiring Nadeak dan Saksi Anton Tampubolon masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair:

Hal 271 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” sehingga unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Hal 272 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norma*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma addressaat* dan atau *subject norm* yang

Hal 273 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang bahwa istilah rumusan “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab*” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian unsur setiap orang ini terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan para Terdakwa tersebut membenarkan identitas tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “*setiap orang*” disini adalah para Terdakwa, sebagai orang-perorang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa, sebagai *addresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norm gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Hal 274 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Hal 275 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut (putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007) adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur

Hal 276 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013)

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara-PDS-06/CBD/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Saksi **HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)** selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA selaku Pelaksana Kegiatan (Penyedia) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Berdasarkan Kontrak Harga Satuan Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 tanggal 8 Juli 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jalan Pasteur Nomor 25, Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Umum Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Jalan Cibarusah No. 01 Desa Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam pelaksanaan** Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Hal 277 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat TA 2020 yang berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum bukan sebagai inti delik (*kernbestanddeel*) melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena sebagai sarana, maka perlu dibuktikan hubungan sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sifat melawan hukum yang ada pada diri Terdakwa harus dibuktikan apakah melawan hukum pada umumnya sebagai genus ataukah sifat melawan hukum yang berupa penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana sebagai *species* atau sifat melawan hukum yang khas, yang melekat pada perbuatan (tindak pidana) korupsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang ada pada Terdakwa adalah ada dan terjadi karena keadaan tertentu yang melekat pada diri Terdakwa yang berupa adanya kewenangan, sarana, dan atau kesempatan Terdakwa dalam jabatan dan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tsb (*detournement de pouvoir*), serta kedudukan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Penyedia Pengadaan Barang dan jasa sehingga sifat melawan hukum atas perbuatan-perbuatan Terdakwa aquo merupakan *species* yang *inheren*, berbenih dan atau memiliki kekhususan yang khas yaitu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kewenangan, sarana, dan atau kesempatan dalam jabatan dan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya dan serta menyatakan pada pokoknya perbuatan para Terdakwa adalah melawan hukum dalam kaitan dengan kewenangan, kedudukan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Penyedia maupun saksi Cecep Rosidin selaku PPK yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan bentuk

Hal 278 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku PPK maupun saksi HENGKI selaku Penyedia sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 279 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannya prase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan pembuktian unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan unsur dakwaan subsidair sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Hal 280 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau *modus perilaku*), subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti unsur setiap orang ini, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang

Hal 281 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut **H. A. Demeersemen** dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, S.H, Hukum Pidana materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010):

1. Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
2. Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;

Hal 282 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



3. Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan atau hak sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku; Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan antara kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan si pelaku. Oleh karena jabatan atau kedudukan si pelaku, ia si pelaku mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Bahwa apabila jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang ada dan melekat pada seseorang akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan

Hal 283 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



oleh karenanya penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan atau jabatan, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Erdi Gunawan, Ramdan Nugraha, Riyanti, Rina Mutiara Sari, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020 tanggal 3 Januari 2020, Terdakwa diangkat menjadi PPK Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020. Bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, dimana Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Sumber Bayak Kreasi dengan PPK Erdi Gunawan dengan nilai kontrak Rp32.126.932.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) namun PT Sumber

Hal 284 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Bayak Kreasi selaku penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat perjanjian. bahwa progres pekerjaan sebesar 27,891% dengan item pekerjaan terpasang antara lain berupa pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal, dan infrastruktur. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan senilai Rp8.960.520.094,00 (delapan miliar Sembilan ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 27,891% dari nilai kontrak. Kemudian atas Kegiatan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018, terdapat temuan kelebihan pembayaran berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 37C/LHP/XVII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 senilai Rp448.823.508,23 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah dua puluh tiga sen). Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan lima kali penyetoran ke kas daerah seluruhnya senilai Rp448.917.550,00 (Rp100.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp75.000.000,00 + 50.000.000,00 + Rp23.917.550,00).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2019 Saksi Erdi Gunawan selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, menganggarkan Kegiatan "Manajemen Konstruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst. Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampang Kulon". Dalam menganggarkan kegiatan Konsultan Manajemen Konstruksi, Saksi Erdi Gunawan tidak menggabungkan pekerjaan perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam satu kegiatan Manajemen Konstruksi, melainkan membagi kegiatan dalam tiga sub kegiatan:

- Konsultan *Feasibility Study*, khusus ditujukan untuk menguji kelayakan bangunan atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon;
- Konsultan Manajemen Konstruksi, untuk mengawasi proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2020; dan
- Konsultan Pengawasan Berkala, untuk memfasilitasi konsultan perencana memantau pekerjaan yang dilaksanakan apakah sesuai perencanaan atau tidak. Khusus untuk Gedung Rawat Inap Lanjutan,

Hal 285 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



hal ini ditambah dengan revidi DED karena merupakan pekerjaan lanjutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Erdi Gunawan tidak merealisasikan kegiatan Konsultan *Feasibility Study* meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi. Hal ini berdampak pada tidak diketahui tentang kelayakan bangunan yang telah dikerjakan di tahun 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya pekerjaan konsultasi perencanaan atas pekerjaan lanjutan pembangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon untuk TA 2020 menggunakan jasa konsultan perencanaan PT Kanta Karya Utama yang mana perusahaan tersebut adalah perencana pada kegiatan gedung Tahun 2017. Saksi Erdi Gunawan mengarahkan Saksi Ajat Sudrajat selaku pegawai PT Kanta Karya Utama atas sepengetahuan Saksi Zaenal Mustofa Djawahir selaku Direktur Utama PT Kanta Karya Utama menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian. Terdakwa Cecep Rosidin mengunggah/menginput nilai HPS Pekerjaan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) senilai Rp23.148.349.925,70 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) menggunakan data yang dibuat oleh PT Kanta Karya Utama tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengajukan permohonan lelang ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti dengan penunjukan Pokja Pengadaan dengan susunan sebagai berikut.

- Saksi Alex Rusdi Baihaki selaku Ketua merangkap Anggota;
 - Saksi Bony Irawan Novembi selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- dan
- Saksi Antoni Darmawan selaku Anggota.
- selanjutnya Pokja mengadakan lelang secara elektronik melalui SPSE Provinsi Jawa Barat dengan metode lelang Pascakualifikasi Satu File –

Hal 286 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Terendah Sistem Gugur. Pelaksanaan lelang dimulai tanggal 29 April 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, Amalia Sabara, Aminulloh, Firdaus, di mana keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Amalia Sabara memberitahu saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan bahwa ada lelang Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020 di SPSE Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bermufakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Amalia Sabara meminta dokumen perusahaan kepada Hengki berupa *file company profile*, *user id*, dan *password* LPSE milik PT. Bachtiar Marpa Prima serta dokumen tenaga ahli berupa ijazah dan sertifikat keahlian (tidak termasuk Daftar Riwayat Hidup personel tenaga ahli). Atas permintaan tersebut Hengki memberikannya melalui Aminulloh selaku Staf Administrasi/Keuangan PT. BMP. Selanjutnya untuk memenuhi syarat kualifikasi lelang yang mewajibkan perusahaan luar daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengikuti Lelang agar melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan di Jawa Barat, maka Saksi Amalia Sabara menggunakan PT Putra Kencana sebagai perusahaan di Jawa Barat untuk menjadi KSO dari PT Bachtiar Marpa Prima yang mana Saksi Amalia Sabara memiliki data perusahaan PT Putra Kencana tersebut sebelumnya akan digunakan untuk mengikuti lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II RSUD Jampang Kulon, bukan untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon. Saksi Amalia Sabara memperoleh data PT PUTRA KENCANA berupa *company profile*, pengalaman perusahaan, kop surat, contoh tanda tangan, dan contoh stempel perusahaan dari Ruslani Eddy Susanto selaku Direktur Utama melalui perantara Saksi Firdaus dan Abdul Rijal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan fee peminjaman peminjaman bendera PT Putra Kencana sebagai KSO dengan PT Bachtiar Marpa Prima dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tersebut adalah 1,5% namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Hengki

Hal 287 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan saksi Amalia Sabara mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. Putra Kencana sebagai fee konsorsium. Kemudian Saksi Amalia Sabara menyusun dokumen penawaran dan mengunggah (*upload*) dokumen penawaran tersebut. Setelah dua atau tiga minggu kemudian, Saksi Amalia Sabara meminta dokumen legal asli PT Bachtiar Marpa Prima untuk diklarifikasi ke ULP Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan kepada saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan bahwa harus Direktur yang mendampingi pada saat melakukan klarifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di antara beberapa dokumen yang diupload serta telah diklarifikasi ternyata didapat beberapa dokumen yang tidak benar antara lain:

No	Nama	Keahlian, Posisi Dalam	Keterangan
1.	Sdr. MANGIRING NADEAK	Ahli Madya Manajemen Konstruksi. Project Manager	- Memberikan file sertifikat keahliannya dan Sdr. ANTON TAMPUBOLON kepada Sdr. RICARDO ROMLES PARULIAN dengan imbalan Rp2.000.000,00. - Tidak pernah menandatangani surat pernyataan tenaga ahli sebagai syarat proses tender. - Dokumen pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan selama 5 tahun terakhir.
2.	Sdr. IKHWAN ZAENURI	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung, Manager Teknik Stuktur	- Tidak tahu SKA dan ijazah digunakan untuk lelang; - Saat pelaksanaan bertugas selaku site manager selama dua minggu awal, sebelum berhenti karena sakit; - Tidak memiliki pengalaman di bidang bangunan gedung dan tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
3.	Sdr. DEDY ISANI	Ahli Madya Arsitektur, Manager Teknik Arsitektur	Tidak pernah membuat surat pernyataan kesanggupan bekerja secara <i>full</i> dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
4.	Sdr. RACHE ILHAM	Ahli Madya Teknik Mekanikal, Manager Teknik Mekanikal	Tidak ikut dalam pelaksanaan di lapangan dan yang mencari personil tersebut adalah Saksi AMALIA SABARA.

Hal 288 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



5.	Sdr. ANTON TAMPUBOLON	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik, Manager Teknik ElektriKA	• Tidak ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon • Membuat SKA dengan biaya dari Sdr. MANGIRING NADEAK; Sdr.MANGIRING NADEAK meminjam SKA, Ijazah, NPWP milik Sdr ANTON TAMPUBOLON untuk mengikuti lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon; • Mendapatkan imbalan senilai Rp1.000.000,00 melalui Sdr.MANGIRING NADEAK atas peminjaman ijazah dan sertifikat keahlian; • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara full dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH. • Sdr.HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN pernah meminjam SKA, IJAZAH milik Sdr.ANTON TAMPUBOLON.
6.	Sdr.LUMBA HUTASOIT NT	Ahli Madya K3 Konstruksi, Ahli K3 Konstruksi	• Tidak mengetahui Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Jampang Kulon • Pernah menyerahkan SKA, Ijazah, KTP, NPWP kepada Sdr.HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN untuk mengikuti lelang namun tidak mengetahui terkait pekerjaan apa. • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara full dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.
7.	Sdr. AMINULLOH (Thn 2019 s.d. 2021 sebagai Admisnitrase PT BMP)	Administrasi/ Keuangan	• Ikut dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon selaku Administrasi/Keuangan • Tidak pernah membuat Surat pernyataan kesanggupan bekerja secara full dan tidak pernah membuat dan menandatangani DRH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah pelaksanaan lelang pengadaan pokja pengadaan barang dan jasa menetapkan PT Bachtiar Marpa Prima sebesar Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) sebagai pemenang lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK mengundang pihak-pihak terkait untuk mengikuti Rapat Persiapan Penunjukan (RPP) Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 23 Juni 2020 Surat tersebut ditujukan kepada PT Bachtiar Marpa Prima, Pokja, Tim Bantuan Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Manajemen Konstruksi, Direktur RSUD Jampang Kulon, KPA dan PPK. Namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap juga bukti Notulen RPP Penyedia Barang/Jasa menunjukkan bahwa yang hadir adalah pihak PT Bachtiar Marpa Prima dan PT Angelia Oerip Mandiri selaku Manajemen Konstruksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kemudian pada tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa Cecep

Hal 289 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidin menunjuk PT Bachtiar Marpa Prima sebagai Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/05.1-PPK/SPPBJ- RI.LANJUTAN/ 2020. Selanjutnya Pihak PT Bachtiar Marpa Prima, PT Angelia Oerip Mandiri, dan PPK melakukan survei bersama ke lokasi pekerjaan setelah pelaksanaan RPP. Sehubungan hasil survei terdapat temuan-temuan kerusakan struktur, Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima mengirimkan surat tanggal 24 Juni 2020 kepada PPK perihal permohonan tes kelayakan struktur gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon melalui aplikasi *whatsapp* pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 16.41 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 26 Juni 2020, dimana pada kesempatan tersebut Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan menyatakan keberatan untuk melanjutkan pekerjaan karena kondisi bangunan yang dianggap telah ada kerusakan struktu, yang dalam kesempatan tersebut Saksi Erdi Gunawan menyatakan bahwa sesuai ketentuan apabila calon penyedia mundur setelah SPPBJ diterbitkan, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan PT Bachtiar Marpa Prima akan dikenakan sanksi berupa *black list*. Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan akhirnya tetap melanjutkan proses yang ada karena tidak mau PT Bachtiar Marpa Prima terkena *black list*. Pada rapat tersebut diputuskan untuk menunjuk pihak independen untuk melakukan uji kelayakan struktur; dan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima mengajukan Surat tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Penundaan Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan Penanda Tangan Surat Perjanjian Pekerjaan Gedung Ruang Inap Lanjutan di RSUD Jampang Kulon–Kab. Sukabumi, yang meminta surat rekomendasi uji kelayakan struktur gedung sebelum menandatangani kontrak. Selanjutnya, pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 dengan nilai Rp18.518.685.110,56 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah koma lima puluh enam) yang ditandatangani oleh Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK dengan Saksi

Hal 290 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan masa retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sampai dengan 30 Juni 2021 dengan klausul bila bangunan tidak layak untuk dilanjutkan maka kontrak akan diakhiri. Bahwa dalam Penetapan pemenang lelang, SPBBJ maupun kontrak tersebut tidak tercantum nama KSO PT. Putra Kencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dilaksanakan Addendum 01 Kontrak Jasa Konstruksi Nomor 027/05.2- PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 tersebut di atas terdapat penambahan nilai kontrak semula senilai Rp18.518.885.110,56 delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah lima puluh enam sen) menjadi senilai Rp19.714.032.480,77 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen). Penambahan nilai kontrak tersebut karena adanya penambahan item pekerjaan yaitu:

- (1) Biaya uji kelayakan struktur oleh CV Ciptana Putra Mandiri;
- (2) Biaya retrovit oleh Konsultan Perorangan; dan
- (3) Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Asesmen).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi Amalia Sabara melalui telepon meminta saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan meminta Saksi Amalia Sabara untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih dahulu untuk dipelajari. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar secara bertahap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan memberikan uang dengan jumlah Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amalia Sabara melalui Cek Bank BRI KCP Kota Kasablanka, dengan nomor rekening 204601000244309

Hal 291 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PT Idawati Prima Makmur, namun terkait hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa uang pemberian tersebut terkait fee untuk saksi Amalia Sabara dalam pengadaan ini, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Amalia Sabara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hengki bahwa uang tersebut merupakan hutang saksi Hengki terkait pekerjaan di Banten pada tahun 2018 yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ini. Keterangan saksi Amalia dan keterangan saksi Hengki ini juga didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sejak awal saksi Hengki beserta para tenaga ahli PT. BMP menyatakan akan mundur dan tidak mau menandatangani kontrak karena memperlumaskan kondisi pekerjaan oleh rekanan di tahun 2018, yang ditandai pada akhirnya dilanjutkan dengan permintaan saksi Hengki untuk dilakukan asesmen terhadap bangunan sebelum penyedia melakukan pekerjaan lanjutan paket pekerjaan tersebut. Kemudian diperoleh fakta hukum bahwa pada akhirnya saksi Hengki selaku Direktur PT. BMP tetap bersedia melanjutkan pekerjaan karena ada ancaman dari saksi Erdi Gunawan bahwa PT. BMP akan dikenakan blacklist apabila mengundurkan diri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberian uang sejumlah Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amalia Sabara, tidaklah terkait pelaksanaan pekerjaan perkara aquo.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, beberapa personel Manajerial PT. BMP yang namanya tertera dalam kontrak seperti saksi Mangiring Nadeak selaku Project Manager, saksi Ikhwan Zaenuri, Rachie Ilham, Anton Tampubolon yang memang ada sebagian mereka sejak awal tidak mengetahui SKA dan Ijazahnya digunakan untuk mengikuti lelang kegiatan ini masing-masing mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Terdapat fakta bahwa untuk melanjutkan pekerjaan ini kekosongan Project Manager maka saksi Hengki menunjuk Saksi Hendrasto Adi Purnomo yang berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki sertifikasi keahlian dan bukanlah lulusan S-1 sebagaimana dipersyaratkan dalam lelang pengadaan maupun kontrak pekerjaan kegiatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bachtiar

Hal 292 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Marpa Prima tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi item pekerjaan pada Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan erat kaitannya dengan Personil inti (tenaga ahli) yang ditugaskan oleh saksi Hengki dan adanya kerjasama dengan PT Angelia Oerip Mandiri selaku Konsultan Manajemen Konstruksi yang membuat laporan progres pengawasan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dituangkan dalam laporan berupa Final Report Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020 tertanggal 08 September 2022 dan Keterangan Ahli Iskandar selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume dan spesifikasi item pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak). Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:445/189- PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021) Kekurangan volume item pekerjaan terjadi pada : - Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Assessment), - Pekerjaan Struktur Pelat Atap Lvl+16.80, - Pekerjaan Dinding Bata, - Pekerjaan Plafon+Rangka, - Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kusen, - Pintu, Jendela, dan BV, - Pekerjaan Pengecatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Iskandar di persidangan di dasarkan hasil pemeriksaan fisik tim ahli bangunan teknis konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Bandung atas Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020, diketahui bahwa terdapat kekurangan antara lain sebagai berikut:

- a) Dari hasil hammer test, hasil rata-rata pengujian hammer test 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan

Hal 293 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI-2847-2013;

- b) Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada: lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- c) Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwapada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- d) Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012;
- e) Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi overreinforced artinya penampang akan berperilaku getas (Non-ductile) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja;
- f) Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang berkerja (Rasio P-M-M > 1), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse prevention. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada analisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman;
- g) Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (Tidak aman);

Hal 294 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- h) Berdasarkan hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu betonyang terlalu rendah;
- i) Berdasarkan hasil analisis daktilitas struktur bahwa nilai daktilitas yang tercapai jauh di bawah daktilitas yang syaratkan ($C_d = 5,5$), nilai daktilitas struktur arah X 1,584 dan arah Y 1,352;
- j) Dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$
- k) Loading test idealnya dilakukan setiap lantai pada area kritis atau indikasi adanya perlemahan, namun pada bangunan ini loading test hanya dilakukan pada lantai 4 saja, sehingga perlu dilakukan analisis non linier pushover (advanced) untuk mengetahui perilaku keruntuhan system struktur keseluruhan bangunan. Hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik atau keruntuhan diawali terjadi pada elemen kolom bagian lantai dasar sehingga berbahaya ketika adanya beban gempa besar, keruntuhan total bangunan akan tiba-tiba dan disisi lain mutu beton yang terlalu rendah yang akan mempercepat keruntuhan, sehingga untuk saat ini bangunan tersebut tidak bisa digunakan; dan
- l) Dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa.

Bahwa menurut pendapat ahli Iskandar selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung Pekerjaan penguatan struktur tidak memenuhi syarat sehingga kondisi gedung tetap seperti kondisi awal

Hal 295 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



sebelum dilakukan penguatan struktur atau seperti yang dijelaskan dalam laporan pekerjaan asesmen. Hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja sehingga sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse prevention dan sistem pondasi yang tidak aman terhadap beban gempa sehingga bangunan tidak bisa digunakan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng (ahli yang dihadirkan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dalam perkara splitsing terpisah) yang memiliki sertifikat ahli pemeriksaan kelaikan fungsi struktur bangunan gedung serta Ahli Muhammad Faizal Ramadhan menyatakan bahwa gedung yang telah dibangun tersebut dalam perencanaan penguatan struktur tidak ada perencanaan shear connector sehingga dalam pelaksanaan penguatan struktur PT. BMP tidak melakukan pekerjaan shear connector sehingga sambungan benda yang lama dengan yang baru tidak terhubung dengan baik. Terungkap di persidangan bahwa namun menurut ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng dan ahli Muhammad Faizal Ramadhan (keduanya ahli yang dihadirkan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dalam perkara splitsing terpisah) masih dapat dilakukan perbaikan dengan cara memasukkan batang baja dengan diameter tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa gedung belum masuk dalam kategori gagal konstruksi dan masih dapat diperbaiki dan difungsikan. Pendapat ahli di persidangan tersebut didukung dengan Penilaian dan Pemeriksaan Pekerjaan PT. BMP terdapat pada Laporan Assessment Komponen Struktur Dan Loading Test Pada Lantai 4 Pada Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dibuat dan dikeluarkan oleh PT BINANUSA PRACETAK & REKAYASA, Maret 2025 (bukti T-21) serta Pendapat Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2025 dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung, Ir. Sjafei Amri, Dipl. E. Eng, Bersertifikat BNSP (bukti T-22)

Menimbang, bahwa pernyataan struktur konstruksi gedung masih dapat diperbaiki dan difungsikan tidak hanya diterangkan oleh Ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng dan ahli Muhammad Faizal Ramadhan semata,

Hal 296 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kedua ahli tersebut juga bersesuaian dengan fakta persidangan berupa keterangan ahli Ir. Iskandar, MT yang dihadirkan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa untuk memperbaiki struktur dan pemulihan kembali bangunan tersebut diperlukan anggaran Rp6.000.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gedung masih dapat diperbaiki dengan cara penguatan struktur dengan metode *shear connector* dan tidak dapat disimpulkan bahwa terjadi kegagalan konstruksi bangunan atas pekerjaan tersebut pada bangunan gedung rawat Inap RSUD Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak selesai 100% pekerjaan sampai batas waktu kontrak di tanggal 18 Februari 2021, Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK tidak melaksanakan tindakan yaitu memutus kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan dan memasukkan PT. Bachtiar Marpa Prima ke dalam daftar hitam. Jika beralasan tidak selesainya pekerjaan karena factor di luar kendali penyedia semisal perubahan desain, regulasi atau force majeure lainnya karena Covid-19 semestinya PPK melakukan perubahan addendum kontrak khususnya klausul pembayaran yakni sisa pekerjaan yang tidak selesai dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya dengan mengubah klausul pembayaran di dalam kontrak. Namun hal ini tidak dilaksanakan dan para pihak baik Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK maupun saksi Hengki selaku penyedia mengambil opsi meneruskan pelaksanaan pekerjaan tanpa didasarkan regulasi yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, dan hal ini termasuk penyalahgunaan kewenangan. Di mana defisini menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dalam lingkup kewenangannya, karena suatu jabatan atau kedudukan yang masih dinilai apakah: bertentangan dengan aturan yang mengaturnya, bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, bersifat sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan telah menyalahgunakan kewenangan atau

Hal 297 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf k, Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 78 ayat (1) huruf c, dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- c. Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 beserta addendumnya: Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 dan Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020, yaitu pada Pasal 5.b.6) yang menyatakan bahwa Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kualifikasi perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Ad. 3. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan

Hal 298 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa menurut van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang. Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (Prof. Dr. Andi Hamzah “Azas-Azas Hukum Pidana” Yarsif Watampone, 2005):

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud,
2. kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan

Hal 299 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



(manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan keuntungan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ad.3 dakwaan subsider ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ad.3 dakwaan subsider telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (mens rea) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kesempatan

Hal 300 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



tersebut, sehingga harus dibuktikan kesengajaan yang berupa “dengan tujuan yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan terbuktinya unsur ad.2 perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK dan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Penyedia, oleh karenanya uraian fakta hukum sebagaimana pertimbangan unsur Ad.2 diambil alih menjadi uraian fakta hukum pertimbangan unsur Ad.3 ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persiangan dikaitkan dengan keterangan saksi Bachtiar Marpaung, Muhammad Resdian Juniarsah, Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, Mangiring Nadeak, Anton Tampubolon, Amalia Sabara, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa untuk dapat mengikuti lelang kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 dipersyaratkan adanya KSO perusahaan Jawa Barat bagi calon penyedia sebagai lead firm yang tidak berasal Provinsi Jawa Barat. Kemudian PT. Bachtiar Marpa Prima melalui saksi Amalia Sabara yang diketahui dan disetujui oleh Hengki Timpal Parmonangan Nainggolan telah melakukan pinjam bendera kepada PT. Putra Kencana untuk menjadi KSO dalam pendaftaran lelang tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan fee peminjaman peminjaman bendera PT Putra Kencana sebagai KSO dengan PT Bachtiar Marpa Prima dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 tersebut adalah 1,5% namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hengki atas permintaan saksi Amalia Sabara mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PT. Putra Kencana sebagai fee konsorsium.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Cecep Rosidin menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terkait pelaksanaan kegiatan dari Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dan saksi Amalia Sabara dengan rincian sebagai berikut:

Hal 301 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- 1) Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima melalui transfer dari Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. CECEP ROSIDIN dengan rincian :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer pada tanggal 13 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh Cecep Rosidin, untuk biaya syukuran Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020
 - Senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer pada tanggal 23 Agustus 2020, dan kemudian digunakan oleh Cecep Rosidin untuk keperluan rapat kelanjutan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020
- 2) Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima dari Saksi Amalia Sabara pada tanggal 30 Juli 2020 melalui transfer dari Saksi Helmy Faried ke rekening Bank BJB nomor 0052483422100 a.n. Cecep Rosidin kemudian uang tersebut digunakan oleh Cecep Rosidin untuk membeli hewan kurban.

Menimbang, bahwa di samping uang-uang tersebut di atas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Mangiring Nadeak dan saksi Anton Tampubolon masing-masing menerima Rp1.500.000,00 sebagai upah pinjam identitas, ijazah dan SKA yang nama mereka dimasukkan sebagai personil inti untuk keperluan lelang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 25 Juni 2020, Saksi Amalia Sabara melalui telepon meminta Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon, dengan meminta imbalan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan meminta Saksi Amalia Sabara untuk menyerahkan RAB pekerjaan tersebut terlebih dahulu untuk dipelajari. Memang benar terkait fakta yang terungkap di persidangan secara bertahap yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan memberikan uang dengan jumlah Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh

Hal 302 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amalia Sabara melalui Cek Bank BRI KCP Kota Kasablanka, dengan nomor rekening 204601000244309 a.n. PT Idawati Prima Makmur, namun terkait hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa uang pemberian tersebut terkait fee untuk saksi Amalia Sabara dalam pengadaan ini, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Amalia Sabara yang bersesuaian dengan Keterangan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan bahwa uang tersebut merupakan hutang saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan terkait pekerjaan di Banten pada tahun 2018 yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ini. Keterangan saksi Amalia dan keterangan saksi Hengki ini juga diperkuat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sejak awal saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan beserta para tenaga ahli PT. BMP menyatakan akan mundur dan tidak mau menandatangani kontrak karena memperlumaskan kondisi pekerjaan oleh rekanan di tahun 2018, yang ditandai pada akhirnya dilanjutkan dengan permintaan agar saksi Hengki untuk dilakukan asesmen terhadap bangunan sebelum penyedia melakukan pekerjaan lanjutan paket perkerjaan tersebut. Kemudian diperoleh fakta hukum bahwa pada akhirnya Saksi Hengki selaku Direktur PT. BMP tetap bersedia melanjutkan pekerjaan karena ada ancaman dari saksi Erdi Gunawan bahwa PT. BMP akan dikenakan blacklist apabila mengundurkan diri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pemberian uang sejumlah Rp736.700.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amalia Sabara, tidaklah terkait pelaksanaan pekerjaan perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perbuatan Cecep Rosidin selaku PPK bersama-sama dengan Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, Direktur PT Bachtar Marpa Prima dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu :

- a. Saksi Muhammad Resdian Juniarsah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Terdakwa Cecep Rosidin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal 303 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- c. Saksi Mangiring Nadeak dan Saksi Anton Tampubolon masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalam hal unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang ada pada diri Terdakwa dalam perkara ini adalah menunjukkan adanya suatu kehendak, pengetahuan dan kesadaran dari Terdakwa yang ada dalam pikiran batin Terdakwa dalam bentuk kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Kesengajaan keinsafan kemungkinan terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Kalau hal ini terjadi maka akibat terang tidak hanya dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi. Dalam perkara aquo akibat dari perbuatan tersebut tetap terjadi dengan fakta persidangan yaitu adanya kerugian Negara yang selengkapannya akan Majelis Hakim uraikan dalam unsur ad.4. yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Ad. 4. Unsur “yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal 304 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk; Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Hal 305 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur Ad.2 dan Ad.3 di mana perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku penyedia dalam kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, telah menguntungkan diri orang lain yaitu Muhammad Resdian Juniarsah, Terdakwa Cecep Rosidin, saksi Mangiring Nadeak dan saksi Anton Tampubolon dengan cara perbuatan sebagaimana telah majelis hakim uraikan dalam uraian pertimbangan hukum Ad.2 dan Ad.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan ahli konstruksi yang dituangkan dalam Final Report Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020 tertanggal 08 September 2022 dan Keterangan Ahli Iskandar selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume dan spesifikasi item pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak). Bahwa dari Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:445/189-PPK/BAST.BMP/RI.Lanjutan/II/2021 Minggu ke-31 periode tanggal 18 Februari 2021 didapatkan Bobot Progress Pekerjaan sebesar 87,6106%. Sedangkan dari hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Bandung didapatkan bobot item terpasang yaitu 82,9233%. Maka terdapat selisih bobot pekerjaan sebesar 4,6873%, dari nilai Bobot Pekerjaan Progress Minggu Ke-31 (18 Februari 2021 Kekurangan volume item pekerjaan terjadi pada : - Pekerjaan Perkuatan Struktur (Hasil Assessment), - Pekerjaan Struktur Pelat Atap Lvl+16.80, - Pekerjaan Dinding Bata, - Pekerjaan Plafon+Rangka, - Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kusen, - Pintu,

Hal 306 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Jendela, dan BV, - Pekerjaan Pengecetan. Jika dihitung dari bobot 100% yaitu Rp19.714.032.480,77 (Sembilan belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan netto setelah potong pajak yaitu Rp17.385.805.241,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), maka terdapat selisih kelebihan bayar 4,6873% yaitu Rp814.924.849,06 (delapan ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah koma nol enam sen) kepada PT. BMP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Iskandar di persidangan di dasarkan hasil pemeriksaan fisik tim ahli bangunan teknis konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Bandung atas Pembangunan Gedung Perawatan Rumah Sakit Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi APBD TA 2020, diketahui bahwa terdapat kekurangan antara lain sebagai berikut:

- a. Dari hasil hammer test, hasil rata-rata pengujian hammer test 11,887 MPa, sehingga mutu beton pada elemen struktur balok, pelat dan kolom tidak memenuhi persyaratan mutu rencana dan SNI-2847-2013;
- b. Dari hasil uji UPV-Homogenitas Beton pada bangunan ini, membuktikan kualitas beton pada: lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 dominan kualitas beton sangat jelek;
- c. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwapada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- d. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X setiap lantai tidak memenuhi yang diisyaratkan sedangkan arah Y hanya lantai dak saja yang memenuhi syarat SNI 1726-2012, lantai lainnya tidak memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012;
- e. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas momen dan geser balok pada bagian tumpuan lebih kecil dibanding momen ultimit dan geser ultimit sehingga dalam kondisi tidak aman. Terjadi kondisi overreinforced artinya penampang akan

Hal 307 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



berperilaku getas (Non-dactail) dan akan mengalami keruntuhan tiba-tiba. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hanya 2 tipe balok berdasarkan analisis masih kuat menahan beban yang bekerja yaitu balok BA-1A dan BA2A sedangkan tipe lainnya tidak kuat menahan beban bekerja;

- f. Berdasarkan hasil analisis kapasitas didapat bahwa hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja ($Rasio\ P-M-M > 1$), sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse preveintion. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa kapasitas hamper semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja. Tipe kolom K4, K6 dan K7 pada anaisis tulangan tumpuan transversal namun pada bagian tulangan lapangan transversal dan tulangan longitudinal tidak aman;
- g. Dari hasil analisis evaluasi ketebalan pelat Lantai (berdasarkan mutu hasil kuat tekan), berdasarkan hasil analisis pelat bahwa lendutan yang terjadi pada pelat melebihi yang diizinkan yang terjadi 24,00 mm sedangkan yang diizinkan 12,5 mm (Tidak aman);
- h. Berdasarkan hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik dan mutu betonyang terlalu rendah;
- i. Berdasarkan hasil analisis daktilitas struktur bahwa nilai daktilitas yang tercapai jauh di bawah daktilitas yang syaratkan ($Cd = 5,5$), nilai daktilitas struktur arah X 1,584 dan arah Y 1,352;
- j. Dari perhitungan koefisien modifikasi respons (R) bahwa nilai R yang tercapai jauh di bawah R desain (8) baik itu untuk arah X maupun arah Y. Sehingga seharusnya perhitungan gempa diulang dengan R sebenarnya. Akan tetapi karena dengan $R = 8$ pun masih banyak elemen yang tidak kuat, dapat dipastikan akan semakin banyak lagi elemen yang tidak kuat untuk menahan gempa dengan $R < 8$
- k. Loading test idealnya dilakukan setiap lantai pada area kritis atau indikasi adanya perlemahan, namun pada bangunan ini loading test hanya dilakukan p ada lantai 4 saja, sehingga perlu dilakukan analisis

Hal 308 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



non linier pushover (advanced) untuk mengetahui perilaku keruntuhan system struktur keseluruhan bangunan. Hasil analisis non linier pushover bahwa kurva kapasitas tidak mencapai kurva demand respon spektra sehingga tidak terjadi perpotongan dan tidak ada performance point. Hal ini terjadi karena struktur sudah runtuh pada deformasi yang masih sangat kecil. Keruntuhan pada deformasi yang kecil terjadi karena mekanisme keruntuhan yang tidak baik atau keruntuhan diawali terjadi pada elemen kolom bagian lantai dasar sehingga berbahaya ketika adanya beban gempa besar, keruntuhan total bangunan akan tiba-tiba dan disisi lain mutu beton yang terlalu rendah yang akan mempercepat keruntuhan, sehingga untuk saat ini bangunan tersebut tidak bisa digunakan; dan

- I. Dari hasil pengujian beton pada mutu beton pondasi bahwa mutu beton pada pondasi tersebut tidak memenuhi syarat minimum yang digunakan untuk struktur, berdasarkan SNI 2013-2847 = 17,00 MPa.

Bahwa menurut pendapat ahli Iskandar selaku ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung Pekerjaan penguatan struktur tidak memenuhi syarat sehingga kondisi gedung tetap seperti kondisi awal sebelum dilakukan penguatan struktur atau seperti yang dijelaskan dalam laporan pekerjaan asesmen. Hampir semua kolom tidak kuat menahan beban yang bekerja sehingga sangat berbahaya. Level kinerja struktur bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon termasuk kedalam level collapse prevention dan sistem pondasi yang tidak aman terhadap beban gempa sehingga bangunan tidak bisa digunakan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan keterangan ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng (ahli yang dihadirkan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dalam perkara splitting terpisah) yang memiliki sertifikat ahli pemeriksaan kelaikan fungsi struktur bangunan gedung serta Ahli Muhammad Faizal Ramadhan menyatakan bahwa gedung yang telah dibangun tersebut dalam perencanaan penguatan struktur tidak ada perencanaan *shear connector* sehingga dalam pelaksanaan penguatan struktur PT. BMP tidak melakukan pekerjaan *shear connector* sehingga sambungan benda yang lama dengan yang baru tidak terhubung dengan baik. Namun menurut ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng dan ahli Muhammad Faizal Ramadhan bangunan tersebut masih dapat dilakukan

Hal 309 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



perbaikan dengan batang baja yang panjang dipotong-potong sesuai dengan panjang yang diperlukan, lalu dibor, kemudian dimasukkan jemsetnya, kemudian dimasukkan batang bajanya satu kali selesai. Dimasukkan batang baja sesuai dengan ukuran lalu hitung berapa diameternya, bisa 10, 12 atau 8 dan jaraknya bisa dihitung berapa jarak antara jenset antara shear connector, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa gedung belum masuk dalam kategori gagal konstruksi dan masih dapat diperbaiki dan difungsikan. Keterangan ahli tersebut juga bersesuaian dengan fakta persidangan berupa keterangan ahli Iskandar yang dihadirkan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa terhadap bangunan tersebut masih bisa diperbaiki dan untuk memperbaiki struktur dan pemulihan kembali bangunan tersebut diperlukan anggaran Rp6.000.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gedung masih dapat diperbaiki dengan cara penguatan struktur dengan metode shear connector dan tidak dapat disimpulkan bahwa terjadi kegagalan konstruksi bangunan atas pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menggunakan perhitungan total loss dari Auditor BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 Di Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor : 69/LHP/XXI/12/2023 Tanggal : 22 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 (SP2D bruto)	17.271.463.855,00
2	Potongan Pajak	2.041.173.001,00
	Nilai Kerugian Negara (1-2)	15.230.290.854,00

di mana perhitungan total loss ini didasarkan dari hasil pemeriksaan tim ahli Iskandar bahwa gedung tidak aman dan tidak dapat digunakan.

Hal 310 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa terkait dengan hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait perhitungan total loss. Hal ini didasari pada kesimpulan Majelis Hakim di atas di mana gedung masih dapat diperbaiki dengan cara penguatan struktur dengan metode shear connector dan tidak dapat disimpulkan bahwa terjadi kegagalan konstruksi bangunan atas pekerjaan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa metode total loss mengasumsikan bahwa seluruh uang yang dibayarkan oleh negara telah hilang sepenuhnya dan tidak memiliki nilai sisa yang dapat diperoleh kembali. Total loss diterapkan ketika barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, contohnya: Barang tersebut hilang atau tidak pernah ada (fiktif), barang tersebut rusak total sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan kembali. Atau biaya untuk memperbaikinya sama atau lebih besar dari biaya yang telah Negara keluarkan.

Menimbang, bahwa terkait hal ini, jika dilihat fakta yang terungkap di persidangan, berdasar keterangan ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng dan ahli Muhammad Faizal Ramadhan yang menerangkan bahwa bangunan masih dapat diperbaiki. Serta keterangan ahli Iskandar yang juga menerangkan bahwa diperlukan biaya Rp6.000.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00 untuk memperbaiki bangunan tersebut yang mana angka tersebut lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan yakni sebesar Rp15.230.290.854,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan total loss sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, saksi Rochady HS Wibawa, saksi Erdi Gunawan, saksi Ramdan Nugraha, saksi Ricardo Romles Parulian, saksi Mangambit Juliandar selaku Konsultan MK serta keterangan Terdakwa, di mana keterangan tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Progres (96,89%) (bukti T-17 : Progres 96,89%), bahwa terdapat pekerjaan tambahan yang telah dilaksanakan oleh saksi Hengki selaku penyedia di mana di luar jangka waktu perjanjian setelah berakhir masa kontrak yaitu pada tanggal 18 Februari 2021. Pekerjaan tersebut

Hal 311 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Surat Nomor: 27/05.7-PPK/BA.RI-Lanjutan/2021, tertanggal 15 Maret 2021 berupa Berita Acara Musyawarah Mufakat Antara PPK dengan Penyedia (Bukti: T-16). Untuk menilai apakah pekerjaan tambahan tersebut dapat diakomodir atau dinilai sebagai pelaksanaan prestasi yang harus diperhitungkan sebagai nilai pembayaran yang harus dilaksanakan negara, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dengan tidak selesai 100% pekerjaan sampai batas waktu kontrak di tanggal 18 Februari 2021, semestinya mekanisme Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK yaitu melaksanakan tindakan memutus kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan dan memasukkan PT. Bachtar Marpa Prima ke dalam daftar hitam. Jika beralasan tidak selesainya pekerjaan karena factor di luar kendali penyedia semisal perubahan desain, regulasi atau force majeure lainnya karena Covid-19 semestinya PPK melakukan perubahan addendum kontrak khususnya klausul pembayaran yakni sisa pekerjaan yang tidak selesai dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya dengan mengubah klausul pembayaran di dalam kontrak. Namun hal ini tidak dilaksanakan dan para pihak baik Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK maupun saksi Hengki selaku penyedia mengambil opsi meneruskan pelaksanaan pekerjaan tanpa didasarkan regulasi yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa Perpres 16 Tahun 2018. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tanggal 16 Juni 2021 BPK RI mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.799.392.612,16 kepada PT. BMP dan telah dilakukan pembayaran terkait hal tersebut sebesar Rp985.701.624,04,00 dengan cara dipotong langsung pada saat pembayaran termin progress 87,61% pada tanggal 28 Desember 2021. Terkait hal ini majelis hakim berpendapat semestinya denda keterlambatan dihitung sampai dengan batas kontrak tanggal 18 Februari 2021, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan

Hal 312 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Karena masa perpanjangan kontrak hanya berlangsung sampai tanggal 18 Februari 2021 maka Majelis berpendapat perhitungan denda diakhiri pada tanggal tersebut, dan jika tidak selesai maka mekanisme pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan dilaksanakan oleh PPK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) masih terus diperhitungkan di luar masa batas akhir addendum kontrak, maka berdasarkan asas keadilan semestinya progress pekerjaan yang dilakukan melewati masa kontrak juga harus diperhitungkan. Dalam perkara aquo terdapat fakta bahwa kepada saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku penyedia tidak dilakukan pembayaran sampai progress pekerjaan yaitu angka 96,89% namun baru dibayarkan 87,61%. Berdasarkan perhitungan Majelis angka 96,89% semestinya netto yang dibayarkan kepada penyedia senilai Rp16.845.106.698,00. Dikurangi dengan selisih kelebihan bayar 4,6873% yaitu Rp814.924.849,06 (delapan ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah koma nol enam sen), sehingga ditemukan angka Rp16.030.181.849,00 hak saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku penyedia. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan netto yang telah dibayarkan kepada saksi Hengki adalah sejumlah Rp15.230.290.854,00 sehingga masih terdapat kekurangan bayar berdasarkan progress kepada saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan senilai Rp799.890.995,00.

Netto pembayaran 87,61%	Netto progress 96,89%	Selisih 4,6873% (perhitungan ahli Polban)	Progress 96,89% dikurangi selisih 4,6873%	Kekurangan bayar berdasarkan progress 96,89%
15.230.290.854,00	16.845.106.698,00	814.924.849,06	16.030.181.849,00	799.890.995,00

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan ahli Ir. Sjafei Amri Dipl. E. Eng maupun ahli Ir. Iskandar, M.T, bahwa masih terdapat pekerjaan penguatan struktur yang rusak belum tersambung dengan baik sehingga Negara harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan struktur bangunan tersebut agar dapat difungsikan. Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

Hal 313 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Maka dalam perkara aquo biaya perbaikan kerusakan yang nyata terjadi diperhitungkan sebagai bagian dari keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan ahli Iskandar mengatakan bahwa diperlukan biaya perbaikan untuk memperbaiki bangunan Rawat Inap sebesar Rp6.000.000.000,00 sampai dengan Rp8.000.000.000,00. Maka berdasarkan perhitungan tersebut Majelis Hakim mengambil alih perhitungan terendah yaitu Rp6.000.000.000,00 sehingga menjadi perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo. Angka tersebut dikurangi dengan kekurangan bayar berdasarkan progress kepada saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan senilai Rp799.890.995,00, sehingga kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo sebesar Rp5.200.109.005,00 (lima miliar dua ratus juta seratus sembilan ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa karenanya menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Hal 314 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidanya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidanya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang berdasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan berdasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr. HC (AIMS) H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger/mededader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal

Hal 315 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger/mededader*) Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur Ad.2, Ad.3 serta Ad.4 di atas yang telah terbukti, terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak antara saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan bersama-sama dengan Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK atau dapat diartikan adanya kerjasama erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur Ad.2, Ad.3 serta Ad.4, oleh karenanya secara mutatis mutandis uraian fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan (*deelneming*).

Menimbang, bahwa kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan bersama-sama dengan Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020, dimana

Hal 316 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cecep Rosidin dan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan mengetahui bahwa gedung rawat inap yang akan dilanjutkan pekerjaannya pada tahun 2020 tersebut yakni hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan RSUD Jampang Kulon TA 2018 bermasalah dan tidak selesai serta tidak ada studi kelayakan (*Feasibility Study*) khusus ditujukan untuk menguji kelayakan bangunan atas Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian Berdasarkan Kontrak Harga Satuan Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020 tanggal 8 Juli 2020, bahkan seharusnya Feasibility Study tersebut dilakukan sebelum Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat TA 2020 saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menugaskan Personel Manajerial yang Tidak Sesuai Dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan Tidak Mengajukan Usulan Pergantian Personel Manajerial Kepada PPK, dimana PT Bachtiar Marpa Prima awalnya menawarkan tujuh personel manajerial yaitu personel manajerial yang memiliki SKA sebanyak enam orang dan personel bidang administrasi/keuangan sebanyak satu orang. Namun dalam pelaksanaannya Personel yang dilibatkan oleh saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan hanya Saksi Dedy Isani dengan jabatan Manager Teknik Arsitektur (keahlian : Ahli Madya Arsitektur) dan Saksi Aminulloh dengan jabatan Administrasi/Keuangan, sehingga untuk jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a. Project Manager
- b. Manajer Teknik Struktur
- c. Manajer Teknik Mekanikal
- d. Manajert Teknik Elektrikal
- e. Ahli K3 Konstruksi

kosong dan kemudian dihandel Saksi HENDRASTO ADI PURNOMO yang tidak memiliki Sertifikasi Keahlian dan bukan lulusan Starata-1 yang diangkat oleh Terdakwa HENGKI TUMPAL PARMONANGAN

Hal 317 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN sebagai Project Manager. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Nomor 027/05.02-PPK/Kontrak- RI.Lanjutan/2020 beserta addendumnya: Addendum 01 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020 tanggal 30 September 2020 dan Addendum 02 Nomor 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020 tanggal 23 Desember 2020, pada Huruf D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia:

- a. Angka 60.1 yang menyatakan bahwa personil inti atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- b. Angka 60.2 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK; dan
- c. Angka 60.3 yang menyatakan bahwa penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian

Sehingga saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima sampai dengan akhir kontrak tanggal 18 Februari 2021 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, dan walaupun sudah dilengkapi dengan hasil asesmen dan hasil kajian teknis dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat melaksanakan pekerjaan perkuatan struktur. Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan, bulan ke 12 (periode 1 Februari s.d. 18 Februari 2021) Nomor 12/LB/PT.ANOMAN/2020 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani Team Leader PT Angelia Oerip Mandiri selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 030/BAPP-AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PPK, Direktur PT Bachtiar Marpa Prima dan Team Leader PT Angelia Oerip Mandiri menunjukkan bahwa progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 mencapai 87,61%. Atas hal tersebut, Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sehingga jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. Terdakwa Cecep Rosidin hanya mengeluarkan

Hal 318 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan kepada PT Bachtiar Marpa Prima yaitu Surat Peringatan 1 Nomor: 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Peringatan 2 Nomor: 027/11-PPK/Prngtn/II/2020 tanggal 08 Februari 2021. Terdakwa Cecep Rosidin berharap PT Bachtiar Marpa Prima dapat menyelesaikan pekerjaan gedung rawat inap tersebut walaupun sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sedemikian rupa terungkap perbuatan yang menunjukkan mereka telah bekerja sama melakukan perbuatan pidana serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, yaitu :

1. Terdakwa Cecep Rosidin:

- a. Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima meskipun pemenang lelang adalah PT Bachtiar Marpa Prima KSO PT Putra Kencana
- b. Terdakwa Cecep Rosidin mengetahui bahwa saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima telah menugaskan Personel Manajerial yang tidak sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) dan tidak mengajukan usulan pergantian personel manajerial kepada PPK
- c. Terdakwa Cecep Rosidin selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sehingga tidak dapat dilakukan klaim atas Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Gading Boulevard) Nomor 04390117200000108 sebesar Rp985.701.624,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan juga tidak memasukkan PT. BMP ke dalam daftar hitam.
- d. Terdakwa Cecep Rosidin Selaku PPK tidak melaksanakan tugasnya mengendalikan kontrak padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Bachtiar Marpa Prima tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi item pekerjaan pada Surat Perjanjian

Hal 319 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



(Kontrak) sehingga Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan

- e. Terdakwa Cecep Rosidin Selaku PPK menerima Uang Senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020 dari Terdakwa Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan Selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima dan Saksi AMALIA SABARA yaitu senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari Terdakwa Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT BACHTIAR MARPA PRIMA dan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Amalia Sabara selaku broker melalui transfer dari Saksi Helmy Faried

2. Terdakwa Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan

- a. Bermufakat dengan Sdr. Amalia Sabara untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020 menggunakan PT Bachtiar Marpa Prima meskipun tidak memenuhi syarat;
- b. Terkait fee peminjaman bendera PT Putra Kencana sebagai KSO dengan PT Bachtiar Marpa Prima dalam kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan pada RSUD Jampang Kulon Sukabumi T.A. 2020 sebesar 1,5% atau sekitar Rp168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), Terdakwa HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN meminta bantuan Sdr. MARPAUNG mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik PT Putra Kencana sebagai fee konsorsium, atas permintaan Saksi Amalia Sabara. Selanjutnya Terdakwa Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan meneruskan bukti transfer yang diterima dari Sdr. MARPAUNG kepada Saksi Amalia Sabara; dan selain itu, Saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan pernah memberikan selebar Cek Bank BRI Nomor CGG756482 senilai Rp113.300.000,00 kepada Saksi Amalia Sabara, kemudian Saksi Amalia Sabara mengirimkan Cek tersebut kepada Saksi Muhammad Resdian Juniarsah melalui Saksi Firdaus. Cek tersebut sebagai fee atas peminjaman PT

Hal 320 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Putra Kencana yang menjadi KSO PT Bachtiar Marpa Prima. Selanjutnya, Cek tersebut dicairkan ke Bank BRI Cabang Dewi Sartika Bandung dan dinyatakan kosong atau tidak ada nilainya

- c. Menugaskan personel manajerial yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) dan tidak mengajukan usulan pergantian personel manajerial kepada PPK;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi item pekerjaan pada Surat Perjanjian (Kontrak) sehingga Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan; dan
 - e. Memberikan uang senilai Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa CECEP ROSIDIN terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020.
3. Saksi AMELIA SABARA
- a. Bermufakat dengan Terdakwa Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur PT Bachtiar Marpa Prima untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan TA 2020 menggunakan PT Bachtiar Marpa Prima meskipun tidak memenuhi syarat. Dimana Saksi Amelia Sabar meminta kepada Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan user id, dan password LPSE milik PT Bachtiar Marpa Prima serta dokumen tenaga ahli berupa ijasah dan sertifikat keahlian (tidak termasuk Daftar Riwayat Hidup personel tenaga ahli)
 - b. Membentuk KSO secara proforma dengan menggunakan PT Bachtiar Marpa Prima dari Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan selaku Direktur dan PT Putra Kencana dari Sdr. Ruslani Eddy Susanto (Alm.) selaku Direktur Utama dengan perantara Saksi Firdaus dan Sdr. Abdul Rijal;
 - c. Menjanjikan fee kepada Sdr. Ruslani Eddy Susanto (Alm.) melalui Sdr. Firdaus atas peminjaman PT Putra Kencana;
 - d. Menyusun Dokumen Penawaran PT Bachtiar Marpa Prima KSO Putra Kencana dengan melampirkan dokumen pendukung personel manajerial yang tidak benar; dan
 - e. Memberikan uang senilai Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa Cecep Rosidin terkait Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020.

Hal 321 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



4. Saksi Erdi Gunawan

- a. Saksi Erdi Gunawan selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, sekaligus PPK Manajemen Konstruksi tidak merealisasikan kegiatan Konsultan Feasibility Study meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi:
- b. Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020, Saksi Erdi Gunawan mengarahkan Saksi Ajat Sudrajat selaku pegawai PT Kanta Karya Utama atas sepengetahuan Saksi Zaenal Mustofa Djawahir selaku Direktur Utama PT Kanta Karya Utama menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas peran Terdakwa, bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (dader), akan tetapi tindak pidana dalam perkara ini memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain yang terlibat apakah pada perbuatan persiapan, perbuatan awal dan atau akhir dari perbuatan pidana dimaksud di mana dalam kualitas masing-masing peserta lain yang terlibat tersebut (medeplegen) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, saksi Amalia Sabara dan Saksi Erdi Gunawan, sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan dan sempurna tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 322 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang

Hal 323 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan uraian fakta hukum dalam pembuktian unsur Ad.3 dan Ad.4 serta Ad.5, maka kepada Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebatas uang yang diperoleh oleh Terdakwa. Sekaitan dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) kontraktor (penyedia jasa) bertanggung jawab penuh atas kegagalan bangunan. Terkait dengan kerusakan bangunan dalam masa pekerjaan konstruksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan sebagai penyedia jasa juga bertanggung jawab atas

Hal 324 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



perbaikan bangunan yang rusak akibat kesalahannya. Berdasarkan UU Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan dan/atau pemberian ganti kerugian. Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur Ad.4, kerugian keuangan Negara dalam perkara aquo sebesar Rp5.200.109.005,00 (lima miliar dua ratus juta seratus sembilan ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur Ad.3, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan, telah menguntungkan diri Cecep Rosidin sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Muhammad Resdian Juniarsah menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Mangiring Nadeak menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Anton Tampubolon menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan,...". Dalam perkara aquo Muhammad Resdian, saksi Mangiring Nadeak dan saksi Anton Tampubolon tidak dilakukan penuntutan, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara aquo sebesar Rp5.200.109.005,00 (lima miliar dua ratus juta seratus sembilan ribu lima rupiah), maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b terkait pidana tambahan untuk membayar uang pengganti dapat dibebankan kepada Terdakwa Cecep Rosidin yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya kepada saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan sebesar Rp5.160.109.005,00 (lima miliar seratus enam puluh juta seratus Sembilan ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun terhadap pembebanan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal 325 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu diterapkan pada diri Terdakwa Cecep Rosidin.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta pembelaan Terdakwa lainnya menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan serta keadaan pribadi Terdakwa, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa, yang sebagiannya majelis hakim sependapat, namun untuk selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 48, 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Hal 326 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah tindak pidana dalam arti memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan adalah mempertimbangkan kepentingan umum, individu, dan Negara sebagai korban. Majelis hakim juga mengutamakan keadilan jika terjadi pertentangan dengan kepastian hukum dengan mengakomodir progress 96,89% pekerjaan yang telah dilakukan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan. Majelis Hakim juga memperhatikan keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa, motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap batin dan keadaan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis menilai bahwa kesalahan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan tidak terlepas dari adanya andil kesalahan dari pihak lain sebelum pelaksanaan yaitu saksi Erdi Gunawan terkait hasil pekerjaan di tahun 2018 yang menyebabkan persoalan pembangunan di tahun 2020,

Hal 327 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pekerjaan yang tidak matang di mana Saksi Erdi Gunawan selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan dan Pelaporan RSUD Jampang Kulon, sekaligus PPK Manajemen Konstruksi tidak merealisasikan kegiatan Konsultan Feasibility Study meskipun telah tersedia anggarannya dan merupakan lingkup tugas kegiatannya selaku PPK Manajemen Konstruksi. Dalam pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon TA 2020, Saksi Erdi Gunawan mengarahkan Saksi Ajat Sudrajat selaku pegawai PT Kanta Karya Utama atas sepengetahuan Saksi Zaenal Mustofa Djawahir selaku Direktur Utama PT Kanta Karya Utama menyusun dokumen RAB dan Gambar Rencana dengan menyesuaikan dokumen perencanaan hasil pekerjaan tahun 2018 tersebut berdasarkan data progres pekerjaan konstruksi tahun 2018 sebesar 27,89%, tanpa perikatan surat perjanjian. Hal ini berakibat persoalan pembangunan lanjutan di tahun 2020 menjadi sulit untuk dilaksanakan. Sehingga keadaan ini juga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim dalam menghitung jumlah besaran kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp5.200.109.005,00 (lima miliar dua ratus juta seratus sembilan ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi dan sepenuhnya tindak pidana aquo, di mana dalam kedudukan Terdakwa sebagai PPK;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa, dalam perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Hengki Tumpal Parmonangan Nainggolan adalah skala Kota/Kabupaten dan perbuatan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan diperlukan biaya dari Negara untuk memperbaiki gedung untuk dapat dimanfaatkan.

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa, dari perbuatannya sebagaimana terungkap di persidangan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp40.000.000,00 demikian pula, saksi Muhammad Resdian Juniarsah dan Mangiring Nadeak serta saksi

Hal 328 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Tampubolon yang jumlahnya di bawah 10% dari total kerugian keuangan Negara perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah dalam kategori sedang yaitu lebih dari Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yaitu sejumlah Rp5.200.109.005,00 (lima miliar dua ratus juta seratus sembilan ribu lima rupiah);
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori sedang, di mana Terdakwa mempunyai peran yang signifikan;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah;
- Aspek Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah dimana Terdakwa memperoleh keuntungan Rp40.000.000,00 namun tidak sampai 10% dari kerugian negara;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dalam hal lamanya pidana (*straaftmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti

Hal 329 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 136, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan sementara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 330 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



1. Menyatakan Terdakwa CECEP ROSIDIN, S.K.M. bin IGON MARGONI (alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dikompensasikan dari uang yang telah dititipkan Terdakwa selama persidangan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/728/LS/RS/2020 tanggal 29 Desember 2020, tentang pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Pembayaran MC 01 (51,25%). Kegiatan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Jampang Kulon T.A. 2020 sebesar Rp.10.103.441.646,39, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
2.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2020 Nomor : 932/728/LS/PEN/RS/2020, tanggal 29 Desember 2020, tentang pembayaran langsung belanja modal pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan kantor progress 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00 yang ditandatangani oleh pengguna Anggaran Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM;
3.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk

Hal 331 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabang Depok Nomor: 096/DEP-RB/20, tanggal 28 Desember 2020, nomor rekening 0090151258001 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
4.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/11221/LS/PEN/BPKAD, tanggal 30 Desember 2020, perihal pembayaran 51,25% sebesar Rp.10.103.441.646,00, pekerjaan pembangunan Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon yang ditandatangani Kuasa BUD Fenti Rachmawati., SE., Msi;
5.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1974-Keu, tanggal 28 Desember 2020, untuk pembayaran MC01 Progres 51,25% pembangunan rawat inap lanjutan RSUD jampang Kulon T.A. 2020 senilai Rp.10.103.441.646,39; → Ramdan Nugraha (KPA)
6.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/2001/Keu tanggal 23 Desember 2021 ditanda tangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
7.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02.00/03.0/001973/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
8.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Operasi Nomor : 02.00/03.0/001973/LS//1.02.0.00.0.00.01.00/P.03/12/2021 T.A.2021 tanggal (tanpa tanggal) Desember 2021, tentang belanja modal bangunan pasilitas umum (pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021) sebesar Rp. 7.168.022.209,00 ditandatangani oleh KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes;
9.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1811-Keu, tanggal 6 Desember 2021, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61% RSUD Jampang Kulon T.A. 2021, sebesar Rp.7.168.022.209,98 ditandatangani KPA dr. Rochady Setya Wibawa Sp.Og., M.Kes dan

Hal 332 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Direktur PT. BACHTIAR MARPA PRIMA Saudara HENGKI TP NAINGGOLAN;
10.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Referensi Bank PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perseo), Tbk Cabang Jakarta Rasuna Said Nomor : B.3891-V/KC/OPS/11/2021, tanggal 26 November 2021 dengan nomor rekening 0378-01-002171-30-5 a.n. PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
11.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS, tanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara ROSA ROSANA, SE selaku PPK SKPD;
12.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor:02.00/04.0/001772/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12/2021, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.7.168.022.209, tentang pembayaran sisa pembangunan Gedung rawat inap lanjutan progress 87,61%;
13.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/5603/Keu/2020, tanggal 5 Agustus 2020 ditanda tangani kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat → dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
14.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/244/LS/RS/2020, tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM dan Ir. Budi Supriantoro selaku Direktur PT. Anggelia Oerip Mandiri;
15.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor :932/243/LS/RS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, tentang pembayaran langsung uang muka 20% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.346.234.460,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
16.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1134-Keu, tanggal 4 Agustus 2020 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;

Hal 333 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk cabang Cibinong Nomor :392/CIB-OJA/2020 tanggal 29 Juni 2020, dengan nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. ANGELIA OERIP MANDIRI;
18.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 938/4989/LS/BPKAD Tanggal 14 Agustus 2020, sebesar Rp.346.234.460,00, tentang pembayaran uang muka 20% belanja jasa konsultasi pengawasan (supervision)/ manajemen kontruksi;
19.	1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/7549/Keu/2020, tanggal 7 Oktober 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
20.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 932/364/LS/ RS/2020, Tanggal 6 Oktober 2020, tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
21.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/364/LS/RS/2020 T.A. 2020 tanggal 6 Oktober 2020, tentang belanja jasa konsultasi pengawasan / pembayaran termin 1 60% sebesar Rp.830.962.704,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
22.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1459-Keu, tanggal 5 Oktober 2020 , tentang pembayaran langsung termin 1 60% Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
23.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
24.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/6636/LS/BPKAD, tanggal 8 Oktober 2020, tentang pembayaran termin 1 60% pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.830.962.704,00;
25.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor:

Hal 334 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	900/7938/Keu/2020, tanggal 26 Oktober 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
26.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/419/LS/ RS/2020, tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
27.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/419/LS/RS/2020 tanggal 23 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00 ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
28.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor: 900/1563-Keu, tanggal 21 Oktober 2020 ,tentang belanja konsultasi pengawasan/ pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00, ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
29.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n. PT. Angelia Oerip Mandiri;
30.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 938/7203/LS/BPKAD, tanggal 27 Oktober 2020, tentang belanja konsultasi pengawasan / pembayaran termyn 2 15% sebesar Rp.207.740.676,00;
31.	2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Surat Permohonan Penerbitan SP2D LS Nomor : 900/9948/Keu/2020,Tanggal 30 November 2020 ditanda tangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
32.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/528/LS/ RS/2020, Tanggal 24 November 2020 tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
33.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor : 932/...(tanpa nomor)/LS/RS/2020 tanggal 24 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan

Hal 335 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	(Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.134.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
34.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1681-Keu, tanggal 10 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;
35.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564392001 a.n. PT. Angelia Oerip Mandiri;
36.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/8584/LS/ BPKAD, tanggal 3 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 3 10% sebesar Rp.138.493.784,00;
37.	2 (dua) lembar Asli Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/11469/Keu/2020, tanggal 22 Desember 2020 ditandatangani PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
38.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 932/695/LS/ RS/2020 Tanggal 21 November 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp. 175.070.676,- ditandatangani oleh PA dr. Berli Hamdani Gelung Sakti., MPPM;
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung Nomor: 932/695/LS/RS/2020 T.A 2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00 ditandatangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM;
40.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan pembayaran Nomor : 900/1903.A-Keu, tanggal 15 Desember 2020, tentang Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Supervision) untuk pembayaran Termyn 4 13,36% sebesar Rp.175.070.676,00, ditanda tangani KPA Ramdan Nugraha, SKM., MM dan Direktur PT. Anoman Ir. Budi Supriantoro;

Hal 336 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Referensi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk Cabang Cibinong Nomor : 439/CIB-OJA/2020, tanggal 18 September 2020, nomor rekening 0096564322001 a.n PT. Angelia Oerip Mandiri;
42.	1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 938/10373/LS/ BPKAD, tanggal 23 Desember 2020, tentang pembayaran Termyn 4 13,36% jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp.175.070.676,00.
43.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I. Jawa Barat Nomor : 01-1222/Kanwil/SK/TU-1/PST/1989, tanggal 10 Desember 1989;
44.	1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.215-Pegum/2020, tanggal 3 Januari 2020, tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; -> ditandatangani Saksi BERLI (Kadis Kesehatan)
45.	5 (lima) lembar Asli Surat Perjanjian berdasarkan kontrak harga satuan untuk paket pekerjaan konstruksi pembangunan rawat inap lanjutan RSUD Jampangkulon Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
46.	36 (tiga puluh enam) lembar Asli Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Lampiran I Surat Perjanjian Nomor : 027/05.2-PPK/SSUK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
47.	7 (tujuh) lembar Asli Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Lampiran II Surat Perjanjian Nomor 027/05.2-PPK/SSKK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
48.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05.3-PPK/SPMK-RI.Lanjutan/2020, tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 027/05.4-PPK/SPL-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon;
50.	1 (satu) bundle Asli Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap

Hal 337 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lanjutan RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, Addendum 01 Kontrak Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020 Terhadap : Surat Perjanjian (Kontrak) Jasa Kontruksi Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020;
51.	1 (satu) bundle Asli Addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD2-RI.Lanjutan/2020, tanggal 23 Desember 2020, terhadap Addendum I Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak.ADD-RI.Lanjutan/2020, tanggal 30 September 2020, terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 027/05.2-PPK/Kontrak-RI.Lanjutan/2020, tanggal 08 Juli 2020, Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon;
52.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Parsial Nomor : / BAKP.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
53.	1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : /BAPP.AOM/RI.Lanjutan-JPKLN/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat;
54.	2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : / BAST.BMP/RI.Lanjutan/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
55.	2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Bobot Mingguan pembangunan Gedung rawat inap lanjutan Rumah Sakit Daerah Jampangkulon tanggal 30 Desember 2020;
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/01-PPK/Permohonan lelang/2020, tanggal 11 Maret 2020, Perihal : Permohonan Lelang Pengadaan barang/Jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Lanjutan, Pembangunan Rawat Inap Tahap II, Pembangunan Gedung Diagnostict Center dan Pembangunan Gedung Limbah Medis RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat; -> ditandatangani KPA Ramdhan Nugraha
57.	3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 027/05-PPK/RPP-RI.Lanjutan/2020, tanggal 19 Juni 2020, Perihal : Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
58.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Hal 338 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SPPBJ) Nomor : 027/05.1-PPK/SPPBJ-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020;
59.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/05.3-PPK/und-RI.Lanjutan/2020, tanggal 25 Juni 2020, Perihal : Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis;
60.	2 (dua) lembar Asli Notulen Rapat Teknis, tanggal 26 Juni 2020;
61.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06-PPK/Uji-RI.Lanjutan/2020, tanggal 01 Juli 2020, Perihal : Permohonan Uji Kelayakan Bangunan Gedung;
62.	4 (empat) lembar Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA, tanggal 13 Juli 2020 Pekerjaan Asesmen Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon Sukabumi TA 2020;
63.	1 (satu) lembar Asli BERITA ACARA HASIL ASSESMENT STRUKTUR PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANJUTAN No. 027/06.2-PPK/BA-RI.Lanjutan/2020, tanggal 28 Juli 2020;
64.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.3-PPK/PCM-RI.Lan/2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal : Undangan PCM (Pra Contruction Meeting) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan;
65.	1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Rapat Acara Pra Contruction Meeting Gedung Rawat Inap RSU Jampangkulon, tanggal 04 Agustus 2020;
66.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/06.7-PPK/und-RI.Lanjutan/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal : Kordinasi Kelanjutan Asesmen Perkuatan Struktur Gedung Rawat Inap Lanjutan;
67.	1 (satu) berkas Asli PERJANJIAN, tanggal 18 AGUSTUS 2020, PEKERJAAN KAJIAN TEKNIS PERKUATAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP RSUD JAMPANG KULON SUKABUMI;
68.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 027/08.1-PPK/Prngtn/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, Perihal : Peringatan;
69.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;
70.	2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 005/187-A-PPK, tanggal 17 Februari 2021, Perihal : Undangan;

Hal 339 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	1 (satu) lembar Asli Notulen Rapat, Kegiatan : Rapat Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon, tanggal 23 November 2021;
72.	2 (dua) lembar Asli BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI NOMOR : 027/05.2/PPKRSJPK-041/II/2021, tanggal 23 Februari 2021;
73.	3 (tiga) lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1) Nomor : /BAST.BMP/RI.LANJUTAN/IV/2021, tanggal 16 April 2021;
74.	1 (satu) lembar Asli BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN Nomor 04390117200000108;
75.	1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03-PPK/SPPBJ-MK/2020, tanggal 14 Februari 2020;
76.	34 (tiga puluh empat) lembar Asli SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK;
77.	3 (tiga) lembar Asli SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK;
78.	5 (lima) lembar Asli SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi Nomor : 027/04-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020;
79.	1 (satu) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) nomor : 027/05-PPK/SPMK-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020 paket pekerjaan : Belanja Jasa Manajemen Kontruksi;
80.	7 (tujuh) lembar Asli ADDENDUM KONTRAK PEKERJAAN : BELANJA JASA MANAJEMEN KONTRUKSI DI RSUD JAMPANGKULON KONTRAK : 027/04/-PPK/SP-MK/2020, tanggal 20 Februari 2020, ADDENDUM : 027/06-PPK/add.SP-MK/2020, tanggal 1 Desember 2020;
81.	3 (tiga) lembar Asli Permohonan Mobilisasi Personil Nomor : 027/05-PPK/MK/2020, tanggal 14 Desember 2020;
82.	3 (tiga) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No DPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 31 Desember 2019;
83.	5 (lima) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.011, tanggal 27 Oktober 2020;

Hal 340 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	4 (empat) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 31 Desember 2019;
85.	15 (lima belas) lembar Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Manajemen Kontruksi Gedung) No. DPPA SKPD 1.02.1.02.01.045.014, tanggal 22 Mei 2020;
86.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 1 (satu), Periode : (24 Juli s/d 30 Agst);
87.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 2 (dua), Periode : (31 Agt s/d 27 Sept);
88.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 3 (tiga), Periode : (28 Sept s/d 25 Okt);
89.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Di RSUD Jampang Kulon, Bulan Ke : 4 (empat), Periode : (26 Okt s/d 29 Nop);
90.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 5 (lima), Periode : (24 July s/d 31 July 2020);
91.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 6 (enam), Periode : (01 August s/d 31 August 2020);
92.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 7 (tujuh), Periode : (01 September s/d 30 September 2020);
93.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 8 (delapan), Periode : (01 October s/d 31 October 2020);
94.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 9 (sembilan), Periode : (01 November s/d 30 November 2020);
95.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 10 (sepuluh), Periode : (01 December s/d

Hal 341 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	31 December 2020);
96.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 11 (sebelas), Periode : (01 January s/d 31 January 2020);
97.	1 (satu) berkas Asli Laporan Bulanan Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan, Bulan Ke : 12 (dua belas), Periode : (01 February s/d 18 February 2020);
98.	1 (satu) lembar Print Out Jaminan Penawaran, Nomor Jaminan Penawaran : PP050411120011046, tanggal 12 Mei 2020;
99.	1 (satu) bundel Print Out Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) Nomor : 001/SP-KSO/BMP-PK/V/2020, tanggal 13 Mei 2020;
100.	1 (satu) lembar Print Out Surat Kuasa KSO, tanggal 13 Mei 2020;
101.	1 (satu) bundel Print Out Daftar Kuantitas dan Harga;
102.	1 (satu) lembar Print Out Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
103.	1 (satu) lembar Print Out Jadwal Pelaksanaan Kurva S Jangka waktu pelaksanaan;
104.	1 (satu) bundel Print Out Metode Pelaksanaan;
105.	1 (satu) bundel Print Out Data Peralatan Utama;
106.	1 (satu) bundel Print Out Data Personel Manajerial;
107.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
108.	2 (dua) lembar Print Out Bagian Pekerjaan yang di Subkontrakan tanggal 13 Mei 2020;
109.	1 (satu) bundel Print Out Spesifikasi Teknis;
110.	1 (satu) lembar Print Out Pakta Integritas, tanggal 13 Mei 2020;
111.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
112.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. BACHTIAR MARPA PRIMA;
113.	1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kualifikasi PT. PUTRA KENCANA;
114.	1 (satu) bundel Print Out Lampiran Data Perusahaan PT. PUTRA KENCANA;
115.	1 (satu) berkas Print Out Akte Salinan Perseroan Terbatas PT.

Hal 342 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BACHTIAR MARPAPRIMA Berkedudukan di Jakarta, Nomor : 162, tanggal 26 Juni 1988, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. suharjo No. 115 BX Jakarta;
116.	1 (satu) berkas Print Out Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 162, tanggal 24 Desember 1991 , yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH yang beralamat Jalan Dr. Suharjo No. 115 BX Jakarta;
117.	1 (satu) lembar Print Out Salinan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2706. HT.01.01.TH.93, tanggal 3 Mei 1993;
118.	1 (satu) berkas Print Out Akte Berita Acara Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 322, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah DRAJAT DARMADJI, S.H yang beralamat Jalan H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
119.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57805.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 26 November 2009;
120.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 141, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah NOVIANTI, S.H., MM yang beralamat Jln. Matraman Raya No. 99 A Jakarta Timur;
121.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-06800.40.20.2014, tanggal 20 Agustus 2014;
122.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 22, tanggal 13 September 2016, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
123.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017843.AH.01.02. TAHUN 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Hal 343 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, tanggal 01 Oktober 2016;
124.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 78, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
125.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.OI .03-0156525, tanggal 27 Juli 2017, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
126.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 4, tanggal 4 Juni 2018, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta NY. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
127.	1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0211941, tanggal 04 Juni 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BACHTIAR MARPAPRIMA, yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
128.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 106, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Samba No. 25 Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
129.	1 (satu) berkas Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0066988.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 09 September 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
130.	1 (satu) berkas Print Out Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BACHTIAR MARPAPRIMA Nomor : 80,

Hal 344 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat di Kantor Notaris DKI Jakarta Ny. ROSE TAKARINA, S.H. yang beralamat Jl. Baladewa Kiri No. 17 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat;
131.	1 (satu) lembar Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023655.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 01 April 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BACHTIAR MARPAPRIMA;
132.	29 (dua puluh sembilan) lembar Fotocopy Gambar Perkuatan Struktur Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampang Kulon dengan uraian : 1. Tanggal 31 Agustus 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Pondasi Tipe P.2 & Tipe P.3, b. Detail Potongan Penulangan Borepile Pondasi Perkuatan Tipe P.2 & P.3, c. Detail Potongan Pondasi Perkuatan Tipe P.2, d. Denah Pondasi Perkuatan Tipe P.3, Detail Potongan Perkuatan Pondasi Tipe P.3. 2. Tanggal 24 September 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Kolom LT.1 Tipe K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELEVASI -0,60 s.d +4,10, b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) A & K.2 (SJ) LT.1 ELV -0,60 s.d +4,10, c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) A Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 1 Elevasi -0,60 s.d + 4,10, f. Denah Perkuatan Kolom LT 2 Tipe K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 Elevasi +4,20 s.d +8,30, g. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) B & K.2 (SJ) LT.2 ELV +4,20 s.d +8,30, h. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) B Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, i. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, j. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 2 Elevasi +4,20 s/d +8,30, k. Denah Perkuatan Kolom LT. 1 Tipe K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 Elevasi +8,40 s.d +12,50, l. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.1 (SJ) C & K.2 (SJ) LT.3 ELV +8,40 s.d +12,50, m. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.1 (SJ) C Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50,

Hal 345 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	n. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) a Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, o. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.2 (SJ) b Lantai 3 Elevasi +8,40 s/d +12,50, p. Isometi Perkuatan Kolom. 3. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : a. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, b. Balok Anak 25/60 (BST-2), c. Balok Induk 25/60 (BST-1), d. Balok Induk 25/60 (BST-4), e. Balok Induk 30/60 (BST-3), f. Balok Induk 25/60 (BST-6), g. Balok Induk 30/60 (BST-5), h. Balok Induk 25/60 (BST-8), i. Balok Induk 25/60 (BST-7), j. Balok Induk 30/60 (BST-10), k. Balok Induk 25/60 (BST-9), l. Balok Induk 30/60 (BST-3), m. Balok Induk 25/60 (BST-12), n. Balok Anak 25/60 (BST-11), o. Balok Induk 25/60 (BST-13). 4. Tanggal 3 Oktober 2020 Berupa : a. Denah Perkuatan Balok LT. 2 s/d LT.4, b. Balok Anak 25/60 (BST-2), c. Balok Induk 25/60 (BST-1), d. Balok Induk 25/60 (BST-4), e. Balok Induk 30/60 (BST-3), f. Balok Induk 25/60 (BST-6), g. Balok Induk 30/60 (BST-5), h. Balok Induk 25/60 (BST-8), i. Balok Induk 25/60 (BST-7), j. Balok Induk 30/60 (BST-10), k. Balok Induk 25/60 (BST-9), l. Balok Induk 30/60 (BST-3), m. Balok Induk 25/60 (BST-12), n. Balok Anak 25/60 (BST-11), o. Balok Induk 25/60 (BST-13). 5. Tanggal 18 Oktober 2020 berupa : a. Denah Perkuatan Kolom LT. 4, b. Detail Potongan Perkuatan Kolom K.3 (SJ) & K.4 (SJ) LT.4 ELV +12,60 s.d +16,70, c. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.4 (SJ) Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, d. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) a Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70, e. Detail Perkuatan Kolom Tipe K.3 (SJ) b Lantai 4 Elevasi +12,60 s.d +16,70,
--	---

Hal 346 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	f. Denah Perkuatan Balok LT. 4, g. Balok Induk 25/60 (BST-2), h. Balok Induk 25/60 (BST-1), i. Perkuatan struktur Dak Tangga.
133.	Daftar Rekening Koran a. (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000244309 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juni 2020 s.d 24 Agustus 2020; b. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang Kota Kasablanka Nomor Rekening 204601000243303 an. IDAWATI PRIMA MAKMUR, Periode 01 Juli 2020 s.d 24 Agustus 2020; c. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Pemberitahuan I dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR, tanggal 10 Agustus 2020, perihal: Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong; d. (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cabang 0025-Depok Nomor Rekening 0072307712001 an. BACHTIAR MARPA, Periode 09 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020; e. 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801031695504 an. HENGKI TPN, Periode 13 Oktober 2020 s.d 27 April 2021; f. (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Cabang KC Jakarta Rasuna Said Nomor Rekening 037801002170309 a.n BACHTIAR MARPAPRIMA., Periode 01 Januari 2021 s.d 16 Maret 2021; g. 17 (tujuh belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Cabang JKT Klender Nomor Rekening 1660001931062 an. HENGKI TPN, Periode 1 Desember 2020 s.d 31 Maret 2021
134.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755111, tanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.336.700.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2020 Jam 14:23:25 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
135.	1 (satu) lembar Asli CEK No. CGG 755121, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:14:07 oleh Saudari ADRIATI

Hal 347 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



	SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir
136	1 (satu) lembar Asli CEK No. CEK CGG 755122, tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening 204601000244309 bank BRI KCP Kota Kasablanka Jakarta a.n PT.IDAWATI PRIMA MAKMUR sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2020 Jam 09:15:03 oleh Saudari ADRIATI SABARA berdasarkan NIK 3172024202680004, dengan photocopy KTP Penarik / Pembawa Cek a.n. ADRIATI SABARA terlampir

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain AN. Terdakwa HENGKI TUMPAL PARMONANGAN NAINGGOLAN bin ZONDAG NAINGGOLAN (alm)

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 oleh PANJI SURONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H., dan M. ARI SULTONI, S.H., M.H., Hakim dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IMAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dihadiri oleh Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H.

PANJI SURONO, S.H., M.H.

M. ARI SULTONI, S.H., M.H.

Hal 348 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Panitera Pengganti,

DAHLAN, S.H.

Hal 349 dari 349 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)